B. Ziele und Verhalten im Widerspruch zum Demokratieprinzip

Verschiedene Ziele der AfD und das Verhalten bestimmter Anhänger*innen könnten im Widerspruch zum Demokratieprinzip stehen.

Wie bereits unter A.II dargestellt, steht das Ziel der Partei, den egalitären Status bestimmter Deutscher zu verletzen, auch im Widerspruch zum Demokratieprinzip (dazu unter B.I).

Unter B.II wird geprüft, ob die AfD das Ziel verfolgt, in einer mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbaren Weise politische Gegner*innen zu unterdrücken und willkürlich aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen. Hierfür kommen insbesondere Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen (dazu unter B.II.3) und einem Verbot ‚der Antifa' (dazu unter B.II.4) in Betracht; weiter wird geprüft, ob die Anhänger*innen der AfD durch einschüchterndes Verhalten den politischen Willensbildungsprozess bereits jetzt erheblich beeinträchtigen (dazu unter B.II.5).

Unter B.III wird schließlich geprüft, ob aus Äußerungen, mit denen Funktionär*innen der AfD den Parlamentarismus, staatliche Institutionen oder politische Gegner*innen ‚verächtlich machen', der Schluss gezogen werden kann, die AfD wolle die parlamentarische Demokratie als System abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen.

Dieser Abschnitt schließt mit einem Gesamtergebnis unter B.IV.

I. Verletzung des egalitären Status bestimmter Deutscher

Die AfD verfolgt das Ziel, bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte in ihrem egalitären Status zu verletzen (siehe oben A.II). Auf Grundlage eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs (siehe oben A.II.2) fordert die Partei die Ausbürgerung insbesondere straffälliger Doppelstaatler*innen (siehe oben A.II.3.b)), sowie in Teilen auch auf ‚rein-deutsche' Familien beschränkte Maßnahmen zur Geburtenförderung (siehe oben A.II.3.e)). Damit richtet sich die Partei nicht nur gegen die Garantie der Menschenwürde, sondern auch gegen das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 2 GG (siehe oben insbes. A.II.3.a)bb), A.II.3.b)bb)(2) und A.II.3.b)cc)(2)).

II. Unterdrückung politischer Gegner*innen

In Betracht kommt weiter eine demokratiefeindliche Zielsetzung der Partei, wonach politische Gegner*innen unterdrückt und damit der Prozess der politischen Willensbildung erheblich behindert werden soll. Eine solche Zielsetzung könnte insbesondere aus Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung politischer Gegner*innen (dazu unter B.II.3) und einem Verbot ‚der Antifa' (dazu unter B.II.4) folgen. Weiter könnten einschüchternde Äußerungen gegenüber parlamentarischen und außerparlamentarischen politischen Gegner*innen ein demokratiefeindliches Verhalten der Anhänger*innen der AfD darstellen, das den politischen Willensbildungsprozess bereits gegenwärtig behindert (dazu unter B.II.5).

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, welche Voraussetzungen an die Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung zu stellen sind und inwieweit dieser Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist (dazu unter B.II.1). Dann werden die wesentlichen Einstellungen von Funktionär*innen der AfD gegenüber politischen Gegner*innen erörtert, auf deren Basis die im Weiteren dargestellten Forderungen konkreter Maßnahmen erhoben werden (dazu unter B.II.2). Unter B.II.3 und B.II.4 folgt die Prüfung, ob und in welcher Ausgestaltung eine Grundtendenz innerhalb der Partei hinsichtlich der strafrechtlichen Verfolgung politischer Gegner*innen (dazu unter B.II.3) und einem Verbot ‚der Antifa' (dazu unter B.II.4) angenommen werden kann und ob die so ermittelte Zielsetzung der Partei jeweils im Widerspruch zum Demokratieprinzip steht. Ein etwaiges bereits stattfindendes demokratiefeindliches Verhalten ihrer Anhänger*innen wird unter B.II.5 behandelt. Das so ermittelte Ergebnis findet sich unter B.II.6.

1. Maßstab: Offenheit des politischen Willensbildungsprozesses

Unverzichtbar für ein demokratisches System ist nach dem Bundesverfassungsgericht ein offener Prozess der politischen Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen, aus dem Einzelne nicht willkürlich ausgeschlossen werden dürfen:

> In der Demokratie erfolgt die politische Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und nicht umgekehrt […]. Die demokratischen Postulate der Freiheit und Gleichheit erfordern gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürger. Nur dann ist dem Erfordernis der Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung genügt. Damit sind Konzepte des dauerhaften oder vorübergehenden Ausschlusses Einzelner aus diesem Prozess nicht vereinbar.[3931]

Der Prozess der politischen Willensbildung umfasst sowohl die Willensbildung des Volkes als auch die Willensbildung im Staat.[3932] Die politische Willensbildung des Volkes ist ein „permanente[r] Prozeß“, der „in den für die Willensbildung im Staat entscheidenden Akt der Parlamentswahl“ einmündet.[3933] Das Recht auf Teilhabe an diesem Prozess „formt sich aus in den sogenannten demokratischen Grundrechten“[3934] – dem aktiven und passiven Wahlrecht, Zugang zu öffentlichen Ämtern, der Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.[3935] Durch die Parlamentswahl geht die Willensbildung des Volkes über in die staatliche Willensbildung.[3936]

Diese Möglichkeit aller zur freien Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess bildet auch erst die Grundlage für eine tatsächliche Volkssouveränität:

[3931] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 544 – *NPD II*.
[3932] *Waldhoff*, § 10 Parteien-, Wahl- und Parlamentsrecht, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 4 ff.
[3933] BVerfG, Urteil v. 19.07.1966 – 2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56 (98) – *Parteienfinanzierung I*.
[3934] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, 429 (454).
[3935] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, 429 (454).
[3936] *Schwarz*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Oktober 2024), Art. 38 Rn. 68.

> Der demokratische Gemeinwille, der auf der Grundlage der demokratischen Mitwirkungsfreiheit der Bürger zustande kommt, ist nicht ein vorab inhaltlich gebundener; sein Inhalt ergibt sich vielmehr aus dem freien und offenen Prozeß politischer Willensbildung und staatlicher Entscheidungsfindung. Die individuell-autonome Freiheit der einzelnen überträgt sich auf die politische Gemeinschaft und kehrt wieder in der kollektiv-autonomen Freiheit des Volkssouveräns.[3937]

Der Grundsatz, wonach Einzelne nicht willkürlich dauerhaft oder vorübergehend aus dem Prozess der politischen Willensbildung ausgeschlossen werden dürfen,[3938] bezieht sich damit sowohl auf die parlamentarische als auch auf die außerparlamentarische Opposition. Weder dürfen Politiker*innen der Opposition aus dem Willensbildungsprozess verdrängt werden (dazu unter B.II.3.a)), noch darf die für diesen Willensbildungsprozess notwendige Äußerung bestimmter Meinungen unterdrückt werden (dazu unter B.II.4.a)aa)).

2. Ideologie: Politische Gegner*innen als ‚Feinde des Volkes‘

In der AfD ist eine Ideologie verbreitet, wonach politische Gegner*innen nicht als gleichberechtigte und respektierte Gegner*innen im demokratischen Wettbewerb, sondern als ‚Feinde des Volkes‘ angesehen werden. Sowohl Politiker*innen anderer Parteien als auch Nichtregierungsorganisationen sowie politisch (eher) linksstehenden Journalist*innen und Aktivist*innen wird ein Verhalten unterstellt, das dem Interesse des ‚Volkes‘ zuwiderlaufe. Sich selbst stellen AfD-Funktionär*innen dabei als alleinige Vertreter*innen des ‚echten‘ Volkswillens dar.

Diese im Folgenden dargestellte Ideologie ist nicht für sich genommen demokratiefeindlich. Auch übertriebene, polemische oder faktenwidrige Kritik an politischen Gegner*innen ist als Machtkritik im demokratischen Diskurs erlaubt und

---

[3937] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, 429 (455).
[3938] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 544 – *NPD II*.

kann für sich genommen nicht als Anhaltspunkt für demokratiefeindliche Ziele gewertet werden.

Wie auch bei der Prüfung von im Widerspruch zur Menschenwürde stehenden Zielen der AfD oben unter A. wird der Begriff der Ideologie hier in einem weiten, allgemeinen Verständnis als weltanschaulicher Orientierungsrahmen, aus dem heraus eine Partei ihre Politik entwickelt und begründet, verwendet (siehe oben A.I.2). Im Rahmen dieses Kapitels kommt rein ideologischen Äußerungen allerdings keine Indizwirkung für die Auslegung durch die Partei geforderter rechtlicher Maßnahmen zu, sondern sie werden lediglich dargestellt, um den Kontext darzustellen, in dem entsprechende Forderungen erhoben werden.

Eine Indizwirkung ist insbesondere dort anzunehmen, wo Äußerungen in Richtung einer Menschenwürdeverletzung weisen. In diesem Fall können rein ideologische Äußerungen, aus denen sich noch kein definiertes Ziel entnehmen lässt, zur Auslegung anderer zielgerichteter Äußerungen herangezogen werden (siehe oben Teil 2 B.III.1). So indizieren etwa rein ideologische Äußerungen zum ethnokulturellen Volksbegriff, dass Maßnahmen, die an Kriterien wie die Mehrfachstaatsangehörigkeit anknüpfen, einem rassistischen Motiv folgen (siehe oben A.II.2.c)).

Eine entsprechende Schlussfolgerung kann aus den im Folgenden dargestellten Äußerungen nicht gezogen werden. Gerade weil die Äußerungen für sich genommen nicht zwingend Ausdruck einer demokratiefeindlichen Einstellung sind, können sie nicht die Demokratiefeindlichkeit konkret geforderter Maßnahmen indizieren. Die Demokratiefeindlichkeit der später in diesem Kapitel behandelten geforderten Maßnahmen kann sich folglich allein aus den entsprechenden Forderungen selbst ergeben.

Die Darstellung politischer Gegner*innen als ‚Feinde des Volkes‘ bildet jedoch das normative Fundament der geforderten Maßnahmen und wird im Folgenden dargestellt, um deren Kontext zu veranschaulichen: Das erschaffene Feindbild rechtfertigt es, politische Gegner*innen aus dem Prozess der politischen

Willensbildung auszuschließen. Politiker*innen anderer Parteien werden als nicht demokratisch legitimiert und als Zerstörer*innen der Bundesrepublik dargestellt; Medien als Propagandainstrument der Regierung; Vereinigungen und Aktivist*innen als Teile einer Terrororganisation (dazu unter B.II.4) oder als staatlich gesteuerte Akteur*innen, die sich nicht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit berufen könnten. Insgesamt entsteht der Eindruck, Deutschland werde von politischen Gegner*innen gezielt in eine Diktatur umgewandelt, wenn diesen nicht möglichst bald die Macht entrissen werde.

a) Zusammenfassung: Wesentliche Einstellungen der AfD gegenüber ihren politischen Gegner*innen

Funktionär*innen der AfD vertreten und verbreiten ein Weltbild, wonach die Politiker*innen der anderen Parteien nicht deutsche, sondern fremde Interessen vertreten und die deutsche Bevölkerung verachten (dazu unter B.II.2.b)). Zugunsten dieser fremden Interessen würde die Regierung Probleme orchestrieren, um mit den dafür schon „von langer Hand erdachten ‚Lösungen'"[3939] die deutsche Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterdrücken (dazu unter B.II.2.c)). Insbesondere würden die Politiker*innen der anderen Parteien gesammelt darauf hinarbeiten, in Deutschland Demokratie und Rechtsstaat abzuschaffen und eine Diktatur zu errichten (dazu unter B.II.2.d)). Die Covid-19-Pandemie hätten sie zur böswilligen Unterdrückung und Schädigung der Gesellschaft genutzt (siehe unter B.II.2.e)). Gesellschaftliche Bewegungen gegen die AfD stellen Funktionär*innen der AfD als zur Unterdrückung der

[3939] So z.B. Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 6. Dezember 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=890515982436863&set=a.801098018045327 [zur Datenbank].

Opposition „inszeniert[…]“[3940] dar (dazu unter B.II.2.f)). Um ihre „finstere Agenda“[3941] durchzusetzen, würden Politiker*innen anderer Parteien einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen und Deutschland „zerstören“[3942] (dazu unter B.II.2.g)). Die AfD selbst wird als einzige Kraft in Deutschland angesehen, die sich den ‚finsteren Plänen‘ der anderen Parteien widersetze und für die deutsche Bevölkerung einstehe; die Rettung der Demokratie und des Rechtsstaats in Deutschland hänge letztlich von ihr allein ab.

Die im Folgenden paraphrasierten oder verkürzt wiedergegebenen Zitate werden im Anhang unter C.I.1 jeweils unter aa) in voller Länge wiedergegeben, dort finden sich jeweils unter bb) auch weitere ähnliche Äußerungen.

Die Äußerungen, hinsichtlich deren auf das Kapitel A.V verwiesen wird, sind im Anhang unter B.IV vollständig dargestellt.

b) Angebliche Vertretung fremder Interessen durch politische Gegner*innen

Funktionär*innen der AfD vertreten eine Weltanschauung, nach der die Politiker*innen anderer Parteien nicht angetreten sind, um deutsche, sondern um fremde Interessen zu vertreten.

Die Politiker*innen anderer Parteien werden dabei als von anderen Mächten gesteuert oder bezahlt angesehen und dargestellt. So bezeichnete der Bundessprecher der Partei Tino Chrupalla im April 2023 Politiker*innen anderer

---

[3940] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 3. Februar 2024, https://www.facebook.com/marvinweber.afd/posts/pfbid02mWcV1dubEz1p2iE5G1zSeq27f5PHRTnaasVdi1ZpdpqSVYNeBXR8n6JsADcHfU98l [zur Datenbank].

[3941] So z.B. Wolfgang Lauerwald, MdL in Thüringen, Rede am 16. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=x_U1kWXdw0E [zur Datenbank], ab 00:43:00.

[3942] So z.B. Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Rede, gepostet vom LV Brandenburg auf TikTok am 30. August 2024, https://www.tiktok.com/@afd_brandenburg/video/7408952503313763617 [zur Datenbank].

Parteien als „Vasallen Amerikas“[3943], die Grünen als „gesteuert“ und „bezahlt für ihr schlechtes Tun“.[3944] Martin Reichardt, Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Bundesvorstand und Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, sprach ebenfalls im April 2023 von einer „aus Amerika gesteuerten pädophilen, grünen Clique“.[3945] Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD Thüringen, erklärte im September 2023, die „Eliten“ würden „aus dem Ausland fremd- und ferngesteuert“.[3946] Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, bezeichnete die Bundesregierung im Januar 2023 als „Marionetten-Regierung[…]“.[3947]

Entsprechende Behauptungen werden insbesondere im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erhoben. Die deutsche Unterstützung für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland werden als Anzeichen oder Beweis dafür dargestellt, dass insbesondere die Bundesregierung keine deutschen, sondern amerikanische Interessen vertrete. So erklärte Björn Höcke im April 2022, die damalige Bundesregierung habe die Ukraine nur unterstützt, „weil sie die Statthalter des US-Establishments im Vasallenstaat BRD“ seien.[3948] Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah, damals auch Mitglied des

---

[3943] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Rede am 15. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=mYDFeEe-MLQ [zur Datenbank], ab 00:12:31.
[3944] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Rede am 16. April 2023, ttps://www.youtube.com/live/G9d0loIOWIM?si=tLO6iU3Pt3A6IcGs&t=1223, ab 00:20:33.
[3945] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 16. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=G9d0loIOWIM [zur Datenbank], ab 00:41:06.
[3946] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 7. September 2023, https://www.youtube.com/watch?v=PVUXj8GwbI8 [zur Datenbank], ab 01:38:40.
[3947] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 13. Januar 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 553.
[3948] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 27. April 2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=654295902660729&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].

Bundesvorstands der Partei, schrieb im Januar 2023 auf X, die Regierung liefere Panzer an die Ukraine, „[w]eil sie nicht dem Volk verpflichtet ist, sondern ausländischen Mächten“.[3949] Matthias Moosdorf, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Landesvorstands Sachsen, erklärte im Februar 2024, die „Regierungsverbrecher“ hätten kein Geld für die deutsche Bevölkerung, aber „Geld für Waffen, Munition und Korruption in der Ukraine“, es handle sich um eine „machtgeile Clique von Deutschland-Hassern“.[3950]

Politiker*innen anderer Parteien wird hierbei nicht nur vorgeworfen, nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung zu handeln, sondern sogar, diese zu hassen und aktiv gegen sie zu arbeiten. So erklärte Martin Reichardt im April 2023, Ziel der „Regierung der linken und grünen Deutschland-Hasser“ sei „die Zerstörung unseres Landes, die Zerstörung unserer Gesellschaft, die Zerstörung unserer Kultur, die Vernichtung unseres Eigentums und die Zerstörung unseres Wohlstands“.[3951] Hans-Christoph Berndt, stellvertretender Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender in Brandenburg, behauptete im August 2024, Politiker*innen, Medien und „Eliten“ würden das deutsche Staatsvolk „verachten“ und für „das Letzte“ halten.[3952] Das „Elend“ der Bevölkerung sei „Produkt ihres

---

[3949] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 10. Januar 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 549.

[3950] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, Facebook-Post vom 2. Februar 2024, https://www.facebook.com/matth.moosdorf/posts/pfbid02r1jaAgkvevh3Tz4KmgKpDTG1fcKJe3RTee2acnGVoZUKkURdQesv92Z3UySGfwKyl [zur Datenbank].

[3951] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 16. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=G9d0loIOWIM [zur Datenbank], ab 00:40:07.

[3952] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Interview (Auf1) am 21. August 2024, zitiert nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 101.

teuflischen Willens“.[3953] Maximilian Krah, damaliges Mitglied des Bundesvorstands, bezeichnete die Bundesregierung im Juli 2023 als „Antideutsche[…]“.[3954] Karsten Hilse, Bundestagsabgeordneter, erklärte im Februar 2024, die „sukzessive Zerstörung Deutschlands“ geschehe in „böswilliger Absicht“ durch „grüne[…] Kommunisten“, diese seien „von Hass auf Deutschland zerfressen“.[3955]

Als diejenigen, deren Interessen die Politiker*innen anderer Parteien angeblich vertreten, wird dabei teilweise eine ‚globale Elite‘ genannt, die eine Weltregierung errichten und eine ‚große Transformation‘ einleiten will.

So sind laut einer Aussage von Hans-Christoph Berndt im Januar 2024 die „Ampelmänner in Berlin nichts weiter als die Hampelmänner der EU und des Weltwirtschaftsforums“, das sich „als Zentralkomitee der Transformationspropaganda und der Transformationsagenda“ aufspiele.[3956] Im April 2024 erklärte Berndt, andere Parteien seien „nicht Deutschland“, sondern „gewissenlosen Weltverbesserern in Davos“ verpflichtet.[3957] Auch Wolfgang Lauerwald, Landtagsabgeordneter in Thüringen, bezeichnete die Bundesregierung und die

---

[3953] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 23. August 2024, zitiert nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 102.

[3954] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 11. Juli 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 637.

[3955] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Rede im Bundestag am 22. Februar 2024, https://www.facebook.com/Karsten.Hilse.Politiker/videos/786658292830537 [zur Datenbank], ab 00:02:15.

[3956] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 29. Januar 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 97.

[3957] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 6. April 2024, https://www.youtube.com/watch?v=Iw3Wyu2cv7k [zur Datenbank] ab 00:01:10.

Thüringer Landesregierung im August 2024 als „Marionetten“ der globalen Eliten.[3958] Diese globalen Eliten verfolgten eine „finstere Agenda“.[3959] Die Pläne der „globalen Elite“ sind laut einer Aussage des Landesvorsitzenden der AfD Brandenburg und Bundestagsabgeordneten René Springer von März 2023 insbesondere „Great Reset“, „globale Impfallianz“, „Klimaneutralität“ und „grenzenlose Geldschöpfung“.[3960] Es handle sich um eine „kleine[…] global vernetzte[…] Elite, die sich gegen die Interessen der Völker und Nationalstaaten richtet“; von der Herrschaft dieser Elite sprächen die politischen Gegner*innen der AfD, wenn sie von „unserer Demokratie“ sprächen.[3961] Martin Renner, Abgeordneter im Bundestag und Ehrenvorsitzender des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, erklärte im August 2023, durch die „große Transformation“, die „an Fahrt“ aufnehme, werde „aus einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen und den Wohlstand generierenden Demokratie […] eine dunkle, die Freiheit verneinende Dystopie“.[3962]

Die Erzählung von einer geheimen globalen Elite, die nationale Regierungen steuert, schließt an das antisemitische Motiv der jüdischen Weltverschwörung an. Das Gutachten behandelt diese Ebene unter A.VI.

Aus der Erzählung von der weltweiten Verschwörung und der Verwicklung der Politiker*innen anderer Parteien in diese wird direkt der Schluss gezogen, die entsprechenden Politiker*innen dürften ihr Amt eigentlich nicht ausüben. So erklärte René Springer im März 2023, wer „eine globalistische Elite“ sei, müsse

---

[3958] Wolfgang Lauerwald, MdL in Thüringen, Rede am 16. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=x_U1kWXdw0E [zur Datenbank], ab 00:46:04.
[3959] Wolfgang Lauerwald, MdL in Thüringen, Rede am 16. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=x_U1kWXdw0E [zur Datenbank], ab 00:43:00.
[3960] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Beitrag für das „Freilich Magazin“ vom 10. März 2023, https://www.freilich-magazin.com/welt/kaderschmiede-einer-anti-demokratischen-globalen-elite
[3961] Ebd.
[3962] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Artikel auf ‚PI-News‘ vom 19. August 2023, https://pi-news.net/2023/08/willkommen-in-der-ddr-dystopische-deutsche-republik/.

„als Agent einer fremden Macht betrachtet werden“ und dürfe „niemals institutionelle Macht in unserem Staat übernehmen“.[3963] Damit wird politischen Gegner*innen die Legitimität abgesprochen und ein unter Umständen anvisierter Ausschluss aus der politischen Willensbildung legitimiert.

c) Unterstellung der ‚Orchestrierung‘ von Problemen

Der Regierung wird weiter unterstellt, sie orchestriere Probleme, um dann die Bevölkerung mittels der „Lösung“ dieser Probleme unterdrücken zu können.

So erklärte Nicole Höchst, Abgeordnete im Bundestag und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, im Dezember 2023:

> Wenn die Gesellschaft erst verstanden hat, dass die derzeitigen Nöte und Probleme geschaffen wurden, damit die von langer Hand erdachten „Lösungen“ eingesetzt werden können, dann wird sie anfangen, die abgrundtiefe Bösartigkeit derer zu begreifen, die das Ganze orchestrieren und davon profitieren.[3964]

Orchestriert wird nach dem thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke und der damaligen bayerischen Landtagsabgeordneten Anne Cyron etwa die „Massenmigration“[3965] bzw. Multikulturalisierung,[3966] um „Freiheitsrechte immer noch weiter einzuschränken und zu beschneiden“,[3967] so Cyron im Februar 2021, und

---

[3963] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Beitrag für das „Freilich Magazin“ vom 10. März 2023, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 94.

[3964] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 6. Dezember 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=890515982436863&set=a.801098018045327 [zur Datenbank].

[3965] Anne Cyron, ehem. MdL in Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 24. Februar 2021, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/73, S. 9494.

[3966] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 31. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=IRMtdKFnytk [zur Datenbank], ab 00:23:55.

[3967] Anne Cyron, ehem. MdL in Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 24. Februar 2021, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/73 der 73. Sitzung vom 24. Februar 2021, S. 9494.

„einen KI-generierten Überwachungsstaat aufzubauen“, so Höcke im August 2024.[3968] Nach einer Aussage des Bundestagsabgeordneten und Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner von Juni 2022 wird auch die „völlig[e]“ Verarmung der Bevölkerung herbeigeführt, „um sie dadurch widerstandslos kollektivieren zu können“.[3969]

d) Unterstellung von Diktaturplänen

Weiter verbreiten Funktionär*innen der AfD, ihre politischen Gegner*innen und insbesondere ehemalige sowie die derzeitige Bundesregierung verfolgten den Plan, eine Diktatur zu errichten oder hätten dies bereits getan.

So erklärte Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, im September 2024, die „#Altparteien“ würden „Demokratie, Gewaltenteilung, Parlamentarismus“ vernichten.[3970] Der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke erklärte im Oktober 2024, wer Deutschland „im Brustton der Überzeugung als Demokratie (Volksherrschaft)“ bezeichne, lebe „entweder von ihr oder“ sei „nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte“.[3971] Der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban bezeichnete die Grünen im Februar 2023 als „profaschistische Partei“, die davon

---

[3968] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 31. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=IRMtdKFnytk [zur Datenbank], ab 00:23:55.

[3969] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 11. Juni 2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=569271931222776&set=a.273532804130025 [zur Datenbank].

[3970] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, X-Post vom 27. September 2024, https://x.com/BrandnerSt/status/1839774263341203602 [zur Datenbank].

[3971] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 30. Oktober 2024, https://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/posts/pfbid0kaSp3a6e3R1oKHXTisyrbkbgz9tUWHCNnf9X4P5g54dgv8MoQEkqFMdiahhbPbZvl [zur Datenbank]. Den Post teilte auch der LV Thüringen, vgl. BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 630.

träume, „die Menschen in totalitärer Weise ihrer Freiheit zu berauben“.[3972] Der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner erklärte im April 2023, die „Parteien der ‚Neuen Einheitspartei Deutschlands‘“ würden „immer unverhohlener und aggressiver“ die „Zerstörung“ der Demokratie betreiben.[3973] Der Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler schrieb im Februar 2024 „DIE DIKTATUR BEGINNT JETZT“.[3974] Der Abgeordnete im EU-Parlament Siegbert Droese bezeichnete Karl Lauterbach im September 2023 als „die hässliche Fratze des Faschismus unserer Tage“.[3975] Christine Anderson, ebenfalls Abgeordnete im Europäischen Parlament, forderte die Bevölkerung im Oktober 2023 auf, „den falschen Eliten und ihren politischen Handlangern den Weg zurück zu Unfreiheit und Unterdrückung ein für alle Mal“ auszutreiben.[3976] Im August 2024 warnte sie: Wenn die „falschen Eliten“ gewönnen, „leben wir ab morgen in einem feudalen Polizeistaat“.[3977]

Um das Bild eines ins Totalitäre abdriftenden Staates zu veranschaulichen und zu dramatisieren, ziehen Funktionär*innen der AfD regelmäßig Vergleiche mit dem Dritten Reich sowie der DDR. Der bayerische Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka sprach im Dezember 2021 – damals war Protschka auch Mitglied des Bundesvorstands – von einer drohenden „DDR

[3972] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Facebook-Post vom 8. Mai 2023, https://www.facebook.com/joerg.urban.mdl/posts/pfbid0SV9x4Lc2GTqtpWt5X32n3gnFRyHG6h4PMHgwhFcuQcitnVGcXZDjPToCtevuTrgSl [zur Datenbank].
[3973] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 22. April 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=793709475445686&set=a.273532804130025 [zur Datenbank].
[3974] Kay-Uwe Ziegler, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 15. Februar 2024, https://t.me/kayuweziegler73/1973 [zur Datenbank].
[3975] Siegbert Droese, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Sachsen, X-Post vom 3. September 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 586.
[3976] Christine Anderson, MdEP, Telegram-Post vom 3. Oktober 2023, https://t.me/christineanderson/896 [zur Datenbank].
[3977] Christine Anderson, MdEP, Facebook-Post vom 26. August 2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=901416305141440&set=a.616593736957033 [zur Datenbank].

2.0“[3978], im Februar 2024 warnte er, „1933“ sei „näher, als du denkst“.[3979] Christine Anderson erklärte im Oktober 2023, die „Vertreter unserer Altparteien“ seien „mit denselben Methoden und Zielsetzungen von damals“ dabei, „eine neue DDR 2.0 entstehen zu lassen“.[3980] Auch die Bundestagsabgeordnete und damalige Beisitzerin im Bundesvorstand Christina Baum schrieb im Januar 2024, die „DDR 2.0“ sei „auferstanden“.[3981] Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah sprach im September 2024 von einer „Machtergreifung“ der anderen Parteien.[3982] Der Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf erklärte im November 2023, die Regierung sei „eine von strukturellen Verfassungsbrechern“, die es „so seit Adolf Nazi niemals wieder gab“; es sei aber „[n]och [...] Thomas Haldenwang kein Hermann Göring“ und die Demokratie werde es mit Hilfe der AfD „diesmal überleben“.[3983]

Weiter bekämpften die Regierenden in Deutschland mit allen Mitteln die Opposition. Laut einer Äußerung von Daniel Freiherr von Lützow, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Brandenburg, von März 2021 sei „den [R]egierenden jedes Mittel recht um die Opposition zu bekämpfen“, er sei „gespannt, wann die ersten Verhaftungen kommen“.[3984] Der Bundestagsabgeordnete und

---

[3978] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern, agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Rede am 19. Dezember 2021, https://www.youtube.com/watch?v=79e_RBvF8BA&t=320s [zur Datenbank], ab 00:08:12.

[3979] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern, agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Telegram-Post vom 22. Februar 2024, https://t.me/Protschka/2437 [zur Datenbank].

[3980] Christine Anderson, MdEP, Telegram-Post vom 3. Oktober 2023, https://t.me/christineanderson/896 [zur Datenbank].

[3981] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 26. Januar 2024, https://t.me/KlartextBaum/3120 [zur Datenbank].

[3982] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 28. September 2024, https://x.com/KrahMax/status/1840047712126824818 [zur Datenbank].

[3983] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, Facebook-Post vom 21. November 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=821904286610653&set=a.714249474042802 [zur Datenbank].

[3984]Daniel Freiherr von Lützow, MdL in Brandenburg und stv. Landesvorsitzender Brandenburg, Facebook-Post vom 3. März 2021, zit. nach *Ministerium für Inneres und*

Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner behauptete im Juli 2022, die damalige Innenministerin Nancy Faeser wolle „Beruhigungsstätten“, was ein „gut klingende[r] Name[…]“ für „‘Gulag[s]‘“ sei, für regierungskritische Bürger*innen einrichten.[3985] Der bayerische Landtagsabgeordnete Franz Bergmüller teilte im November 2022 einen Post des Kreisverbandes Rosenheim, in dem behauptet wurde, der (damalige) Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang ziehe ein „energisches Vorgehen gegen Oppositionelle bis hin zur Tötung“ in Betracht.[3986]

Manche Funktionär*innen der AfD behaupten, die anderen Parteien würden Wahlen manipulieren, und sprechen diesen damit die demokratische Legitimation ab. Dies deutete der Bundestagsabgeordnete Lars Schieske im Dezember 2024 mit der Aussage an, die „Kartellparteien“ würden tolerieren, dass „die Briefwahl immer wieder Fragen zur Integrität und Vertraulichkeit“ aufwerfe, „wohlwissend“, dass diese „häufig als Mittel genutzt“ werde, „um politische Mehrheiten zu sichern“.[3987] Lars Hünich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Brandenburg, behauptete im August 2024, „dieser Staat bescheiß[e]“ bei der Briefwahl, es sei „ganz einfach etwas hineinzulegen“.[3988]

Kommunales Brandenburg, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 90.

[3985] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 18. Juli 2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=595814735235162&set=a.273532804130025 [zur Datenbank].

[3986] Franz Bergmüller, MdL in Bayern, Facebook-Post vom 9. November 2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1149678815966420&set=a.199931397607838 [zur Datenbank].

[3987] Lars Schieske, MdB aus Brandenburg, Facebook-Post vom 19. Dezember 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 106 f.

[3988] Lars Hünich, MdL in Brandenburg und stv. Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 10. August 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk:

Die Erzählung von der AfD als allein gegen ein undemokratisches „Machtkartell“[3989] ankämpfende Opposition manifestierte sich besonders deutlich in dem Verhalten des Landtagsabgeordneten Jürgen Treutler als Alterspräsident des Thüringer Landtags im September 2024 und den Reaktionen seiner Parteikolleg*innen hierauf. Im September 2024 hatte sich Treutler als Alterspräsident in der Eröffnungssitzung des neu gewählten Landtags geweigert, den Namensaufruf der Mitglieder des Thüringer Landtags durchzuführen, die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen und die vorläufige Tagesordnung im Plenum zur Abstimmung zu stellen. Dazu verpflichtete ihn der Thüringer Verfassungsgerichtshof als Ergebnis eines Organstreitverfahrens.[3990] Sein Verhalten begründete Treutler damit, dass der Landtag erst nach Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin Beschlüsse fassen könne; CDU und BSW hatten dagegen einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung eingebracht, der sich mit den Regeln zur Wahl des Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin bereits vor dieser Wahl befassen sollte.[3991] Ohne diese Änderung hätte nach Rechtsauffassung der AfD-Fraktion diese als stärkste Fraktion das alleinige Vorschlagsrecht gehabt.[3992] Der Vorgang wurde seitens Funktionär*innen der AfD vielfach instrumentalisiert, um den angeblichen Zerfall von Demokratie und Gewaltenteilung in der Bundesrepublik darzustellen. So sprach etwa der stellvertretende

---

Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 100.

[3989] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 25. September 2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1292066638883649&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].

[3990] Vgl. BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 641.

[3991] Vgl. BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 641 f.

[3992] *Schwartz*, Alterspräsident muss Thüringer Landtag abstimmen lassen, https://www.tagesschau.de/inland/faq-thueringen-verfassungsgerichtshof-urteil-100.html (abgerufen am: 04.06.2026).

Bundessprecher Stephan Brandner von einem „#Thüringenputsch“[3993], der Bundesverband von „La familia [...] am Verfassungsgericht Thüringen“.[3994]

e) Darstellung der Corona-Politik und -Maßnahmen als „Verbrechen“

Politischen Gegner*innen wird weiter unterstellt, die Covid-19-Pandemie zur böswilligen Unterdrückung und Schädigung der Bevölkerung genutzt zu haben.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen entsprechenden Unterstellungen, die eine klare Darstellung politischer Gegner*innen als feindlich gesinnt gegenüber der eigenen Bevölkerung beinhalten, und anderweitiger Kritik an der Politik während der Pandemie, die zwar oft überspitzt formuliert wurde, aber als polemische Kritik an Maßnahmen betrachtet werden muss, die ihrerseits als unangemessen angesehen werden durften.

In diesem letzteren Sinne erklärte etwa Björn Höcke im Dezember 2021, Deutschland sei „in einem Übergangsstadium Richtung einem sanften Totalitarismus“[3995], René Springer bezeichnete im August 2021 die aktuelle politische Lage als „einfache und absolute Tyrannei“[3996] und der bayrische Landtagsabgeordnete Franz Bergmüller warnte im Februar 2023, die Freiheitsrechte der Bürger*innen dürften „nicht auf dem Altar einer Gesundheitsdiktatur geopfert werden“.[3997] Solche Aussagen können nicht als Ausdruck einer allgemeinen ‚Ideologie‘ der Partei gewertet werden, insofern sie sich auf Grundrechtseingriffe beziehen, die in ihrer Intensität in der Geschichte der Bundesrepublik ungekannt waren.

[3993] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, X-Post vom 27. September 2024, https://x.com/BrandnerSt/status/1839774263341203602 [zur Datenbank].
[3994] Bundesverband, 28. September 2024, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 644.
[3995] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 13. September 2021, https://www.youtube.com/watch?v=k4BvImv97pc [zur Datenbank], ab 06:38.
[3996] René Springer, Landesvorsitzender Brandenburg und MdB, Rede am 22. August 2021, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 608.
[3997] Franz Bergmüller, MdL in Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 7. Februar 2023, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/135, S. 18782.

Hierüber hinaus gehen jedoch Aussagen, nach denen Maßnahmen nicht lediglich übertrieben und ungerechtfertigt seien, sondern Politiker*innen ein bösartiges, geplantes Vorgehen gegen die Interessen der Bevölkerung unterstellt wird.

So erklärte etwa Björn Höcke im März 2022, der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach mache „Werbung für die Pflichtimpfung“ nicht aus gesundheitspolitischen Gründen, sondern „weil er weiß, dass er damit die Zahl darüber bekommt, wie viele Oppositionelle im Land es gibt“; die Impfung schütze „nicht vor Erkrankungen“.[3998] Christine Anderson schrieb im Mai 2022 auf Facebook, der „Pakt gegen neue Pandemien“ sei tatsächlich ein „Pakt, um die Volksherrschaft (Art. 20, Abs. 2 GG) abzuschaffen“.[3999] Die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament habe „Gefallen daran gefunden, den Bürgern unter dem Vorwand der vermeintlichen ‚Gesundheitsfürsorge‘ die Grundrechte [zu] entziehen und bei regierungsfreundlichem Wohlverhalten ggf. wiedergewähren zu können“.[4000]

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wurden dabei nicht lediglich kritisch als übertrieben oder unnötig dargestellt, sondern als gezielte Gesundheitsschädigung der Bevölkerung. So erklärte etwa die bayerische Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner im Oktober 2020, „Kontaktverbote, Maskenpflicht, Sperrstunden, Alkoholverbote und [...] Lockdown“ seien die „Folterinstrumente“ der Regierung[4001] und nannte im Folgemonat die Maskenpflicht an Grundschulen ein „Verbrechen an unseren Kindern“.[4002] Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum erklärte im Dezember 2021, das „Deutsche Volk“ werde mit der Corona-

---

[3998] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 29. März 2022, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 565.
[3999] Christine Anderson, MdEP, X-Post vom 21. Mai 2022, https://x.com/AndersonAfDMdEP/status/1528032254563336193 [zur Datenbank].
[4000] Christine Anderson, MdEP, Facebook-Post vom 23. Juni 2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=3228291240774327&set=a.1751535765116556 [zur Datenbank].
[4001] Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 21. Oktober 2020, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/57, S. 7269.
[4002] Katrin Ebner-Steiner, MdL in Bayern und Fraktionsvorsitzende Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 27. November 2020, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/62, S. 8030.

Impfung, die eine „häufig schädliche[…] #Injektion“ sei, „vergewaltigt“ und die Regierung „samt #Scheinopposition“ führe „eine Art #Krieg der unheimlichen Art gegen das eigene #Volk“.[4003] Otto Lizureck, Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt, schrieb im März 2022 auf Facebook, dem damaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei „die Schädigung von Kindern und Jugendlichen egal“, es müsse „gespritzt werden bis zum spritzen Endsieg“.[4004]

f) Delegitimierung gesellschaftlicher Bewegungen

Große Teile der Bevölkerung demonstrierten in der Vergangenheit gegen die AfD und den wahrgenommenen ‚Rechtsruck‘ in der Politik. Dies ist schwer vereinbar mit der Erzählung von der AfD als ‚einzig wahre Vertreterin des Volkes‘, die sich als einzige Partei gegen die Pläne aller anderen Politiker*innen, Deutschland in eine Diktatur zu verwandeln, stelle. Folglich verbreiten Funktionär*innen der AfD, dass gesellschaftliche Bewegungen, die sich nicht mit den Ansichten der AfD decken oder sich sogar gegen diese richten, von der Regierung inszeniert seien.

Damit wird insbesondere Demonstrant*innen abgesprochen, von ihrem Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Stattdessen werden sie als bloßes Werkzeug einer diktatorischen Macht dargestellt. So bezeichnete etwa Hans-Christoph Berndt Ende Januar 2024 die Demonstrationen ‚gegen Rechts‘, an denen allein am Wochenende des 20./21. Januar 2024 etwa 1,4 Millionen Menschen teilnahmen,[4005] als „minutiös geplante Aufmärsche zur Einschüchterung und zur Demotivation aller, die sich den Kartellparteien beim Abbau unseres Landes und beim Rückbau der Demokratie

[4003] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 27. Dezember 2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/videos/320117909984738 [zur Datenbank].
[4004] Otto Lizureck, MdL in Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 19. März 2022, https://www.facebook.com/photo/?fbid=5053051054752451&set=a.549178465139755 [zur Datenbank].
[4005] *Campact*, Zusammen gegen Rechts: 1,4 Millionen Menschen demonstrierten, 21.01.2024, https://www.campact.de/presse/mitteilung/20240121-pm-zusammen-gegen-rechts-14-millionen-menschen-demonstrierten/ (abgerufen am: 04.06.2026).

entgegenstellen“.[4006] Auch der Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg Emil Sänze sprach im März 2024 von einer „Inszenierung Volksfront-Demonstrationen“.[4007] Der Vorsitzende des Kreisverbandes Paderborn Marvin Weber erklärte im Februar 2024, das „politmediale[…] Kartell[…]“ wolle mit der „Masse auf den Demonstrationen“ die „Sorgen und Nöte der deutschen Bürger, beispielsweise das Aufbegehren der Landwirte in Form der Bauernproteste, […] unterdrücken“.[4008] Darin zeigt sich ein Weltbild, wonach Funktionär*innen der AfD davon ausgehen, den ‚Volkswillen‘ vollständig zu kennen. Gesellschaftliche Bewegungen, die mit ihrer Vorstellung vom ‚Volkswillen‘ übereinstimmen, werden daher als legitim angesehen; Bewegungen, die hiervon abweichen, als ‚inszeniert‘ und ‚gesteuert‘.

Daneben werden Aktivist*innen und Organisationen, die die AfD der Antifa-Szene zuordnet, als Teile einer großen „terroristische[n] Vereinigung“[4009] bezeichnet (siehe dazu ausführlich unter B.II.4). Diese machten schon allein wegen dieser Zuordnung nicht auf legitime Weise Gebrauch von ihren demokratischen Grundfreiheiten, sondern müssten als Gefahr für die Demokratie verboten und/oder strafrechtlich verfolgt werden. Für Enxhi Seli-Zacharias, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, gilt das nach einer Aussage von September 2025 für alle, die „links“ sind:

[4006] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 29. Januar 2024, https://www.youtube.com/watch?v=_HIAgrS4MJA [zur Datenbank], ab 00:11:51

[4007] Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Rede im Landtag am 1. März 2024, https://www.youtube.com/watch?v=-CkwnOA5bPA [zur Datenbank] (ab 00:09:30).

[4008] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 3. Februar 2024, https://www.facebook.com/marvinweber.afd/posts/pfbid02mWcV1dubEz1p2iE5G1zSeq27f5PHRTnaasVdi1ZpdpqSVYNeBXR8n6JsADcHfU98l [zur Datenbank].

[4009] Siehe z.B. Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 18. September 2025, https://t.me/afdfraktionimbundestag/889 [zur Datenbank]#

> Links sein, das ist schon lange keine politische Ausrichtung mehr. Links sein, bedeutet Teil einer Terrororganisation zu sein. Sie hassen Autorität und sie sind bereit zu töten.[4010]

Gesellschaftliche Bewegungen, die sich für die Rechte von LGBTIQ-Personen einsetzen, werden als gefährlich für Kinder dargestellt, ihre Repression in anderen Staaten wie Ungarn und Russland gelobt und für notwendig gehalten. So wird insbesondere die Forderung nach einem Verbot des CSD begründet. Es wird behauptet, Kinder würden mit „Regenbogen-Propaganda indoktriniert".[4011] Es gehe dabei um die „Zerstörung jeder sozialen Normalität".[4012] Björn Höcke erklärte im Oktober 2022: „Sie wollen die Seelen unserer Kinder".[4013] Der Bundestagsabgeordnete Christopher Drößler bezeichnete im Juli 2025 den CSD als „von globalistischen Kapitalkräften finanzierte Dekadenzpropaganda" und „ein werteimperialistisches Werkzeug der Besatzer".[4014] Die queer- und transfeindliche Ideologie der Partei wird im Einzelnen unter A.V.2 dargestellt.

g) Erzählung des Krieges gegen die eigene Bevölkerung

Diese Narrative gipfeln in der Erzählung, die Bundesregierung und Politiker*innen der ‚Altparteien' führten – unterstützt von Medien und Zivilgesellschaft – einen ‚Krieg' gegen die deutsche Bevölkerung.

[4010] Enxhi Seli-Zacharias, MdL und stv. Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 10. September 2025, https://x.com/EnxhiSeli/status/1965876582872211903 [zur Datenbank].

[4011] So etwa Jan Wenzel Schmidt, MdB aus Sachsen-Anhalt, 2026 aus Bundestagsfraktion ausgeschlossen, Telegram-Post vom 2. Oktober 2022, https://t.me/janwenzelschmidt/104 [zur Datenbank].

[4012] So z.B. Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede am 23. Mai 2025, gepostet auf TikTok vom Landesverband Sachsen-Anhalt am 4. Juni 2025, https://tiktok.com/@afdsachsen_anhalt/video/7512032071750044950 [zur Datenbank].

[4013] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 3. Oktober 2022, https://www.youtube.com/watch?v=mgAB46ny5_g [zur Datenbank], ab 00:23:14.

[4014] Christopher Drößler, MdB aus Thüringen, Facebook-Post vom 11. Juli 2025, https://www.facebook.com/61552949533685/posts/nein-zum-nordh%C3%A4user-csd-nein-zu-bunter-dekadenz-und-ihren-linken-propagandistend/122218512032098317/ [zur Datenbank].

So erklärte Tino Chrupalla im August 2022, die damaligen Mitglieder der Bundesregierung Robert Habeck und Annalena Baerbock führten „für die USA einen Wirtschaftskrieg gegen die eigene Bevölkerung“.[4015] Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, erklärte im Februar 2023, die Bundesregierung habe „dem eigenen Volk den Krieg erklärt“.[4016] Der Bundestagsabgeordnete René Bochmann erklärte im Oktober 2023, die „Scholz Regierung“ habe „[g]emeinsam mit den USA [...] unser Land angegriffen“, „uns verraten und bewusst und gewollt unser Land wirtschaftlich ruiniert“.[4017] Harald Laatsch, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, stellte im September 2022 auf X die Frage, wann „endlich untersucht“ werde, „wie deutsche Politiker von US Oligarchen bestochen werden, um dieses Land hinzurichten“.[4018]

Mittel dieses ‚Krieges‘ ist nach einer Aussage von Björn Höcke aus dem Oktober 2022 etwa „die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung“.[4019] So auch der Brandenburger Landtagsabgeordnete Roman Kuffert im April 2024: Die Regierung führe einen „Krieg mittels Migrationswaffe [...] gegen das deutsche Volk“.[4020] Laut einer Aussage der Bundestagsabgeordneten Christina Baum von Dezember 2021 führte die Bundesregierung mittels Impfungen „eine Art #Krieg der unheimlichen Art gegen das eigene #Volk“.[4021] Tomasz Froelich,

---

[4015] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Rede am 28. August 2022, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 537.
[4016] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede am 20. Februar 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 632.
[4017] René Bochmann, MdB aus Sachsen, Facebook 1. Oktober 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 550.
[4018] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 25. September 2022, https://x.com/haraldlaatsch/status/1573973105076305920 [zur Datenbank].
[4019] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 3. Oktober 2022, https://pi-news.net/2022/10/hoeckes-rede-zum-tag-der-deutschen-freiheit-am-3-oktober-in-gera/.
[4020] Roman Kuffert, MdL in Brandenburg, Rede am 8. April 2024, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 632 f.
[4021] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 27. Dezember 2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/videos/320117909984738 [zur Datenbank].

Abgeordneter im Europäischen Parlament, bezeichnete im Juli 2023 „Bevölkerungsaustausch und Volkstod“ als den „Traum der Linksglobalisten“.[4022]

Die AfD selbst wird dabei als einzige Kraft in Deutschland dargestellt, die sich auf die Seite des ‚Volkes‘ und gegen die ‚finsteren Pläne‘ der Politiker*innen anderer Parteien stellt. So erklärte Hans-Thomas Tillschneider im August 2022, was „1944 ein Stauffenberg“ gewesen sei, sei „2022 die AfD“, als die einzigen, die den anderen Parteien als „Helfershelfer der Deutschlandplünderer […] einen Strich durch ihre Rechnung machen wollen“.[4023] Gunnar Lindemann, Mitglied des Abgeordnetenhauses, erklärte im Juni 2023, nur die AfD stelle sich „dieser verschworenen Gemeinschaft von Politgangstern“ entgegen.[4024] Der sächsische Landtagsabgeordnete Arthur Österle stellte sich im Juni 2024 vor der Landtagswahl als Politiker aus „purer Notwehr für die Meinen und mein Volk“ vor, weil das „Kartell der Altparteien und ihre Handlanger“ das „Grundgesetz als Waffe“ gegen das Volk einsetze.[4025]

Funktionär*innen der AfD erzeugen damit ein Bild, das ein hartes Vorgehen gegen politische Gegner*innen nicht nur legitimiert, sondern erforderlich erscheinen lässt.

3. Strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen

Basierend auf dieser Ideologie fordern zahlreiche Funktionär*innen der AfD, politische Gegner*innen strafrechtlich zu verfolgen und zu belangen. Diese Forderungen könnten insbesondere aufgrund der damit potenziell verbundenen

---

[4022] Tomasz Froelich, MdEP, X-Post vom 26. Juli 2023, https://x.com/TomaszFroelich/status/1683972808244887552 [zur Datenbank].
[4023] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede am 28. August 2022, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 551.
[4024] Gunnar Lindemann, MdA, Facebook-Post vom 3. Juni 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=656883616260082&set=a.359848215963625 [zur Datenbank].
[4025] Arthur Österle, MdL in Sachsen, 24. Juni 2024, https://arthuroesterle.de/politiker-aus-notwehr/.

Behinderung des Prozesses der politischen Willensbildung mit dem Demokratieprinzip unvereinbar sein.

Wann Forderungen nach einer strafrechtlichen Verfolgung politischer Gegner*innen allgemein mit dem Demokratieprinzip unvereinbar sind, wird sogleich unter B.II.3.a) erarbeitet. Im Folgenden werden die entsprechende Programmatik und offizielle Beschlusslage der AfD (dazu unter B.II.3.b)) sowie Äußerungen einzelner Verbände und Funktionär*innen (dazu unter B.II.3.c)) dargestellt. Schließlich wird geprüft, ob insgesamt eine Grundtendenz hinsichtlich demokratiefeindlicher angestrebter Maßnahmen anzunehmen ist (dazu unter B.II.3.d)). Das so ermittelte Ergebnis findet sich unter B.II.3.e).

a) Maßstab: Verfolgung der Opposition als Verstoß gegen das Demokratieprinzip

Forderungen der NPD und „Heimat“ nach der ‚Abrechnung‘ mit politischen Gegner*innen wurden durch das Bundesverfassungsgericht als Indizien für das Ziel der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie gewertet (dazu unter B.II.3.a)aa)). Fraglich ist, inwieweit die entsprechenden Forderungen auch ohne dahinterstehendes Ziel der Systemabschaffung demokratiefeindlich sind (dazu unter B.II.3.a)bb)). Unter B.II.3.a)cc) wird weiter erörtert, inwieweit politisch motivierte Strafverfahren auch mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbar wären.

aa) NPD II und „Heimat“: Forderungen nach ‚Abrechnung‘ als Indizien für das Ziel der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie

Hinsichtlich der Feststellung, die NPD missachte das Demokratieprinzip, stützt sich das Bundesverfassungsgericht insbesondere auch auf Aussagen, wonach nach einer Machterlangung der Partei die bisherigen Entscheidungsträger*innen

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollen.[4026] Dies bestätigte das Bundesverfassungsgericht auch 2024 in der „Heimat“-Entscheidung.[4027]

Dabei werden die genannten Forderungen allerdings nicht für sich genommen betrachtet, sondern als Indizien für das über eine „Abrechnung“ mit verantwortlichen Politiker*innen hinausgehende Ziel der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und ihrer Ersetzung durch ein undemokratisches System gewertet. So ergab sich die Demokratiefeindlichkeit der NPD aus der Negation des Prinzips der parlamentarischen Demokratie, und diese Negation wiederum daraus, dass die Partei das bestehende System durch einen Nationalstaat ersetzen wollte:

> bb) Daneben ergibt sich die Demokratiefeindlichkeit der Antragsgegnerin aus ihrer Negation des Prinzips der parlamentarischen Demokratie. Die Antragsgegnerin lehnt das bestehende parlamentarisch-repräsentative System ab und macht dieses verächtlich (1). Sie geht davon aus, dass die parlamentarische Demokratie der Verfolgung der Interessen der „Volksgemeinschaft“ nachgeordnet ist (2). Vor diesem Hintergrund fordert sie die Ersetzung des bestehenden Systems durch einen an das Deutsche Reich anknüpfenden Nationalstaat (3). Damit will sie in den durch die freiheitliche demokratische Grundordnung geschützten Kernbestand der grundgesetzlichen Demokratie eingreifen (4).[4028]

Diese Zielsetzung der Abschaffung des bestehenden Systems wird wiederum auch durch die Forderungen nach Bestrafung der „Verantwortlichen“ belegt:

> (3) Vor diesem Hintergrund erhebt die Antragsgegnerin einen fundamentaloppositionellen, revolutionären Anspruch (a), der auf die Abschaffung des bestehenden parlamentarischen Systems einschließlich der Bestrafung der hierfür Verantwortlichen (b) und der Ersetzung durch einen Deutsches Reich genannten autoritären Nationalstaat gerichtet ist (c).[4029]

[4026] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 761–804 – *NPD II*.
[4027] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 384 ff. – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[4028] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 768 – *NPD II*.
[4029] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 779 – *NPD II*.

Als entsprechende Forderungen und Ankündigungen von Bestrafung der Verantwortlichen wurden Formulierungen angeführt, wonach „Minister, Abgeordnete wie auch Beamte daraufhin“ überprüft werden sollten, „ob sie im Rahmen ihres Amtseides zum Wohl des deutschen Volkes gehandelt haben“, deren „Angst erwischt und eines schönen Tages vielleicht sogar bestraft zu werden“ sei „begründet“,[4030] die „Führungsschicht“ der BRD verdiene „am Tag der Abrechnung […] keine Gnade“[4031], jene, „die für diese Ausplünderungspolitik unseres deutschen Volkes Verantwortung tragen“, seien „einer gerechten Strafe zuzuführen“[4032], die „Stunde der Wahrheit“ werde „die Stunde der Abrechnung sein“[4033] und „wer mit der Fremdherrschaft ins Bett“ steige, gehöre „weg, ohne viel Federlesens, Kroppzeug, das man ausmisten muß“.[4034] In der „Heimat“-Entscheidung zitierte das Bundesverfassungsgericht Aussagen, in denen etwa Mitglieder der Bundesregierung als „Verbrecher“ bezeichnet wurden,[4035] gefordert wurde, dass Politiker*innen sich „juristisch zu verantworten hätten“[4036] und die „Merkel-Regierung zur Rechenschaft zu ziehen“ sei, „streng rechtsstaatlich natürlich“,[4037] oder angekündigt wurde, „für alles - ALLES - demnächst Rechenschaft“ einzufordern und „nichts“ zu vergessen.[4038] Auch forderte ein Funktionär der „Heimat“ – wie wenig später ähnlich der stellvertretende Bundessprecher der AfD Stephan Brandner (siehe dazu unter B.II.3.c)cc)(3)) – Angela Merkel „wegen Beihilfe“

[4030] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 793 – *NPD II*.
[4031] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 794 – *NPD II*.
[4032] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 795 – *NPD II*.
[4033] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 796 – *NPD II*.
[4034] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 797 – *NPD II*.
[4035] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 385 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[4036] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 394 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[4037] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 386 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[4038] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 387 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

zum Anschlag eines Asylbewerbers „auf der Anklagebank Platz nehmen zu lassen“.[4039]

bb) Eigenständige Demokratiefeindlichkeit von Strafverfolgungsforderungen

Dies wirft die Frage auf, ob und unter welchen Voraussetzungen Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen auch dann mit dem Demokratieprinzip unvereinbar sind, wenn keine darüber hinausgehenden Anhaltspunkte für ein dahinterstehendes Ziel der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie vorliegen.

Nach dem Bundesverfassungsgericht ist die unbehinderte Oppositionsarbeit konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung:

> Der verfassungsrechtliche Schutz der Opposition wurzelt im Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG […]. Aus dem Mehrheitsprinzip nach Art. 42 Abs. 2 GG und den – eine punktuelle Durchbrechung des Mehrheitsprinzips darstellenden – parlamentarischen Minderheitenrechten nach Art. 23 Abs. 1a Satz 2, Art. 39 Abs. 3 Satz 3, Art. 44 Abs. 1 Satz 1, Art. 45a Abs. 2 Satz 2 und Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG folgen der Respekt vor der Sachentscheidung der parlamentarischen Mehrheit und die Gewährleistung einer realistischen Chance der parlamentarischen Minderheit, zur Mehrheit zu werden […]. Dahinter steht die Idee eines – inner- wie außerparlamentarischen – offenen Wettbewerbs der unterschiedlichen politischen Kräfte, welcher namentlich voraussetzt, dass die Opposition nicht behindert wird […]. Demgemäß ist die Bildung und Ausübung einer organisierten politischen Opposition konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung […].[4040]

Politisch motivierte Strafverfolgung würde offensichtlich zu einer solchen Behinderung der Oppositionsarbeit führen. Durch eine politisch motivierte Strafverfolgung – insbesondere im Falle der tatsächlichen Verurteilung – könnten Oppositionspolitiker*innen gezielt ‚ausgeschaltet‘ werden, ebenso die von ihnen vertretenen politischen Positionen. Werden Entscheidungen und Ansichten mit

---

[4039] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 395 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[4040] BVerfG, Urteil v. 03.05.2016 – 2 BvE 4/14, Rn. 116 – *Oppositionsrechte*.

den Mitteln des Strafrechts bekämpft, hat dies zwingend zur Folge, dass Politiker*innen, die entsprechende Positionen vertreten, ihr Mandat nicht mehr frei ausüben können und ihre demokratische Legitimation durch das Volk damit in Teilen ins Leere läuft. Damit könnte insgesamt kein offener Prozess der politischen Willensbildung (siehe oben B.II.1) mehr stattfinden.

Darüber hinaus untergräbt die strafrechtliche Verfolgung demokratisch legitimierter Entscheidungen die Legitimationskette zurück zum Souverän und damit den Volkswillen selbst. Demokratische Legitimation ist strukturell auf Zeit angelegt: Jede Mehrheit kann von einer künftigen Mehrheit durch demokratische Mittel – Abstimmung, Gesetzgebung, Wahlen – überwunden werden. Wer demokratisch legitimierte Entscheidungen hingegen mit strafrechtlichen Mitteln angreift, verlässt diesen Modus des demokratischen Wettbewerbs. Er ersetzt die Auseinandersetzung um den besseren politischen Weg durch eine Delegitimierung der Entscheidungsgrundlage selbst – und greift damit mittelbar den Volkswillen an, der in jenen Entscheidungen zum Ausdruck kam.

Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen deuten damit jedenfalls dann auf eine demokratiefeindliche Zielsetzung hin, wenn sie klar politisch motiviert sind und nicht tatsächliche Straftaten, sondern demokratisch legitimierte Entscheidungen bestraft werden sollen.

Abzugrenzen von einer solchen politisch motivierten Strafverfolgung sind dabei strafrechtliche Verfahren wegen tatsächlich im Raum stehender, auch im Amt verübter Straftaten. Entsprechende Forderungen sind selbstverständlich legitim. Hinsichtlich der Demokratiefeindlichkeit der Forderung und Ankündigung von Strafverfahren gegen politische Gegner*innen kommt es damit entscheidend darauf an, woran die angebliche Strafbarkeit anknüpft. Die Nennung irgendeines Straftatbestands genügt dafür offensichtlich nicht; vielmehr müssen zumindest – bei Nichtjurist*innen nach laienhafter Betrachtung – tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Straftat begangen wurde, also der Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Liegen solche Anhaltspunkte nicht vor, geht es

ersichtlich nicht um die Verfolgung potenzieller Straftaten, sondern um eine ‚Abrechnung' mit politischen Gegner*innen mit den Mitteln des Strafrechts. Was der Anknüpfungspunkt geforderter Strafverfolgung sein soll, ist auch im Kontext anderer Aussagen derselben Person zu bewerten.

Die Demokratiefeindlichkeit politisch motivierter Strafverfolgung wird nicht dadurch negiert, dass es bei Annahme einer unabhängigen Rechtsprechung zu einer Verurteilung mangels der Erfüllung von Straftatbeständen voraussichtlich nicht käme. Auch ein Strafverfahren, das mit relativer Gewissheit nicht zu einer Verurteilung führen wird, sowie bereits dessen Ankündigung, entfalten einen erheblichen „chilling effect" gegenüber den potenziell betroffenen Personen. Selbst bei klarer Rechtslage und damit relativer Gewissheit eines Freispruchs kann selbstverständlich auch bereits die Aussicht, für demokratisch legitimierte Entscheidungen strafrechtlich verfolgt zu werden und sich hiergegen in einem potenziell teuren und langwierigen Prozess zur Wehr setzen zu müssen, Personen davon abhalten, sich an der politischen Willensbildung zu beteiligen oder bestimmte Entscheidungen und Äußerungen zu treffen.

Im Übrigen kommt es für die Bestimmung der verfassungsfeindlichen Ziele einer Partei im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 GG nicht auf ihnen im Weg stehende rechtsstaatliche Hürden an, weil dieser Einwand gegen jedes verfassungsfeindliche Ziel erhoben werden könnte (siehe auch oben Teil 2 C.III.1.a)).

cc) Rechtsstaatsfeindlichkeit von Strafverfolgungsforderungen

Soweit eine solche politisch motivierte Strafverfolgung gefordert wird, könnte dies potenziell auch mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbar sein. In Betracht kommt insbesondere eine Verletzung des Willkürverbots durch eine Strafverfolgung ohne sachliche Begründung sowie des Grundsatzes der Gewaltenteilung durch die Instrumentalisierung des Strafrechts als Waffe gegen die Opposition.

Insgesamt kann hinsichtlich der Forderungen nach strafrechtlicher Verfolgung und Verurteilung politischer Gegner*innen eine rechtsstaatsfeindliche

Zielsetzung jedenfalls nur aus Forderungen geschlossen werden, die mindestens nach den obigen Maßstäben auch als demokratiefeindlich anzusehen sind, also wenn das Strafrecht zur Sanktionierung demokratisch legitimierter Entscheidungen missbraucht würde.

Ob diese Forderungen *auch* mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbar sind, hat letztlich keinen Einfluss auf die Beantwortung der Frage der Verfassungswidrigkeit der AfD, die durch eine auf die freiheitliche demokratische Grundordnung als solche bezogene Gesamtbewertung ermittelt werden muss. Da sich die in Frage stehenden Forderungen spezifisch gerade auf politische Gegner*innen beziehen, steht ihr potenziell demokratiefeindlicher Gehalt im Vordergrund. Angesichts dessen beschäftigt sich dieses Gutachten im Folgenden nur mit der Demokratiefeindlichkeit der Forderungen nach Strafverfolgung.

b) Programmatik und offizielle Beschlüsse der AfD

Die offizielle Programmatik und Beschlusslage der AfD lässt für sich genommen noch keine Schlüsse auf das Ziel zu, politische Gegner*innen wegen demokratisch legitimierter Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen.

In Programmen der AfD finden sich einzelne Forderungen, die zumindest, aber auch nur als Andeutungen einer politisch motivierten Strafverfolgung gelesen werden können.

So heißt es im Regierungsprogramm für Sachsen-Anhalt, Kapitel XVII. „Gesundheit und Pflege“, unter der Überschrift „17. Corona-Zeit aufarbeiten!“:

> Die Altparteien haben während der Corona-Zeit mit irrationaler Angstpolitik und moralischem Druck eine beispiellose Einschränkung von Grundrechten durchgesetzt. Millionen Bürger wurden entrechtet, ausgegrenzt und wirtschaftlich geschädigt. Ganze Berufsgruppen wurden zur Impfung mit einem kaum getesteten mRNA-Impfstoff gezwungen, der sich im Nachhinein als unwirksam und gefährlich für Leib und Leben erwiesen hat. Kinder wurden über Jahre hinweg durch Maskenzwang, Isolation und soziale Restriktionen belastet.
>
> Kritische Stimmen aus Wissenschaft und Gesellschaft wurden diffamiert, ausgegrenzt

> oder mundtot gemacht. Durch den zunehmenden Druck auf Ungeimpfte wurde bewusst eine gesellschaftliche Spaltung in Kauf genommen oder sogar gezielt betrieben. Die nur knapp gescheiterte allgemeine Impfpflicht markierte dabei den vorläufigen Höhepunkt dieses autoritären Kurses.
>
> Die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen war schon damals jedem vernünftig denkenden Menschen klar. Damit waren die Maßnahmen Unrecht. Alle Strafen und Verurteilungen für Verstöße gegen die Maßnahmen waren Unrecht. Um dieses Unrecht aufzuarbeiten, die Schuldigen zu benennen und sie zur Rechenschaft zu ziehen, werden wir einen Untersuchungsausschuss einsetzen.[4041]

Die Forderungen beziehen sich wohl auf alle während der Corona-Pandemie getroffenen Entscheidungen insbesondere der Mitglieder der Bundes- und Landesregierungen. Die Formulierung, die Verantwortlichen seien „zur Rechenschaft zu ziehen“, kann dabei als Ankündigung der strafrechtlichen Verfolgung wegen demokratisch legitimierter Entscheidungen verstanden werden. Dieser Schluss ist allerdings nicht zwingend. Es könnte insbesondere etwa auch eine rein politische Verantwortung oder strafrechtliche Verfolgung tatsächlicher Straftaten gemeint sein.

Auch im Thüringer Wahlprogramm 2024 findet sich unter der Überschrift „Für die politische und rechtliche Aufarbeitung des Corona-Unrechts“ der Absatz:

> Die Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise haben dem Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt. Seit März 2020 wurden durch die Landesregierung zahlreiche Grundrechte unverhältnismäßig eingeschränkt. Friedliche Spaziergänger, die in einer Form der öffentlichen Meinungsäußerung auf diesen Missstand hinwiesen, wurden nahezu täglich durch die Landesregierung und unter Mitwirkung der Medien öffentlich diffamiert und kriminalisiert. Die Thüringer Landesregierung missbrauchte die Behörden, um das eigens für „Corona“ geschaffene Bundesrecht zur Einschränkung von Grundrechten bedingungslos im Freistaat durchzusetzen.
>
> Die Thüringer Polizei und kommunale Behörden exekutierten teilweise gewaltsam die unverhältnismäßigen staatlichen Maßnahmen. Die politische und strafrechtliche

[4041] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2026, https://afd-regierungsprogramm.de/, Kapitel XVII. „Gesundheit und Pflege“, Punkt 17 „Corona-Zeit aufarbeiten!“.

> Verantwortung für die Gewalt gegen die friedlichen Proteste trägt in erster Linie der Innenminister.[4042]

Die Forderung nach einer „rechtlichen“ Aufarbeitung kann sich wiederum auch auf eine verwaltungs- und verfassungsrechtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen beziehen und nicht unbedingt auf eine strafrechtliche Verfolgung für demokratisch legitimierte Entscheidungen. Hinsichtlich der Aussage, der Innenminister trage die „strafrechtliche Verantwortung“, bezieht sich dies wiederum ausdrücklich lediglich auf „Gewalt gegen die friedlichen Proteste“. Damit ist der Forderung nicht zweifelsfrei entnehmbar, dass sie sich auf eine Strafverfolgung gerade für demokratisch legitimierte Entscheidungen bezieht.

c) Äußerungen

Zahlreiche Verbände, Fraktionen und Funktionär*innen der AfD stellten allerdings in Reden, Interviews und sozialen Medien Forderungen nach der Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen auf, die nach den oben aufgestellten Maßstäben (siehe oben B.II.3.a)) mit dem Demokratieprinzip unvereinbar sein könnten.

aa) Zusammenfassung

Forderungen nach strafrechtlicher Verfolgung und Verurteilung politischer Gegner*innen werden von Bundes- und Landesverbänden, der Bundestags- und verschiedenen Landtagsfraktionen, Bundes- und Landesvorsitzenden, weiteren Mitgliedern des Bundesvorstands, Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten und Kommunalpolitiker*innen erhoben.

Die Forderungen richten sich gegen weite Teile der politischen Gegner*innen der AfD, vor allem gegen Angehörige der Bundesregierungen unter Olaf Scholz und Angela Merkel. Insgesamt wird die strafrechtliche Verfolgung von 21 konkret benannten Politiker*innen gefordert: Angela Merkel, Karl Lauterbach, Jens Spahn, Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Nancy Faeser, Olaf

[4042] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 16.

Scholz, Markus Söder, Dietmar Woidke, Friedrich Merz, Thomas Haldenwang, Claudia Roth, Michael Kretschmer, Winfried Kretschmann, Thomas Strobl, Manne Lucha, Ursula Nonnenmacher, Marco Buschmann, Michael Stübgen und Joachim Gauck. Daneben werden verschiedene Personengruppen als Ziel der Strafverfolgung benannt, etwa „diese Bundesregierung“[4043] und ihre „Vollstrecker“[4044], sowie „die verantwortlichen Politiker“ für bestimmte politische Entscheidungen[4045] – mithin Begriffe, die letztlich einen erheblichen Teil der Abgeordneten und (ehemaligen) Regierungsmitglieder in Bund und Ländern erfassen.

Als Begründung für die angebliche Strafbarkeit der genannten Personen(gruppen) und die Notwendigkeit ihrer Verfolgung und Verurteilung werden dabei politische Entscheidungen von „Impfzwang“[4046], Lockdowns und Maskenpflicht über die Migrationspolitik seit 2015 und das Compact-Verbot bis hin zu Waffenlieferungen an die Ukraine und die angebliche wirtschaftliche Schädigung Deutschlands genannt. Hierfür werden empfindliche Maßnahmen und Strafen gefordert – Haftbefehle, Anklagen, Verurteilungen zu langjährigen Gefängnisstrafen.

Zentral sind hierbei die folgenden Punkte: Die Äußerungen beziehen sich nicht auf die Übernahme politischer Verantwortung, sondern ausdrücklich auf die Strafverfolgung von Politiker*innen (dazu unter B.II.3.c)bb)). Als Anknüpfungspunkt der Strafverfolgung werden nicht Anhaltspunkte für tatsächliche

---

[4043] Z.B. Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 2. September 2023, https://www.facebook.com/MarcBernhardAfD/posts/pfbid02gh9d5PiPfToek3DHSSma8DaSYnRywEHJiCziiBZ9TxVcgFE7EEk9Se965KfbFqGwl [zur Datenbank].

[4044] Z.B. Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 5. Juli 2024, YouTube Video vom 21. Juli 2024, https://www.youtube.com/watch?v=H9C6ZKZXXnk [zur Datenbank], ab 00:02:15.

[4045] Z.B. Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 5./6. Oktober 2024, https://www.tiktok.com/@christinabaumafd/video/7423320693036567840 [zur Datenbank].

[4046] Z.B. René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 8. Februar 2025, https://www.instagram.com/p/DF0qYuehrgr [zur Datenbank].

Straftaten, sondern demokratisch legitimierte Entscheidungen herangezogen (dazu unter B.II.3.c)cc)). Schließlich handelt es sich nicht um polemische Kritik an bestimmten Personen und Entscheidungen, sondern um ernst gemeinte Ankündigungen (dazu unter B.II.3.c)dd)).

Die oben und im Folgenden paraphrasierten oder verkürzt dargestellten Zitate sind im Anhang unter C.I.2.a) vollständig dargestellt. Zahlreiche weitere Äußerungen, in denen Funktionär*innen der AfD die Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen fordern, sind im Anhang unter C.I.2.b) aufgeführt.

bb) Strafverfolgung

Die Forderungen beziehen sich ausdrücklich auf die strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung der betroffenen Personen, nicht auf die Übernahme politischer Verantwortung.

So postete etwa der Bundesverband im August 2021 ein Video mit einer Rede des stellvertretenden Bundessprechers Stephan Brandner, in dem dieser erklärte: „[…] jede Stimme für die AfD bringt uns einen Schritt näher an den Haftbefehl für Angela Merkel“.[4047] Die Bundestagsfraktion erklärte in einer Pressemitteilung im Oktober 2024 in Bezug auf die Corona-Pandemie, sie werde „nicht eher ruhen, bis jeder Verantwortliche, der sich an dem Gesellschafts- und Menschenexperiment beteiligt hat, rechtlich belangt worden ist.“[4048] Der Landesverband Sachsen forderte im September 2022, bezogen auf die Corona-Pandemie, ein „Nürnberg 2.0“.[4049] Die Bundessprecherin Alice Weidel erklärte im Oktober 2019, sie werde „persönlich dafür sorgen“, dass Angela Merkel „letztendlich vor

[4047] Bundesverband (Youtube AfD TV), Video vom 21. August 2021, https://www.youtube.com/watch?v=tsgGR510EIo [zur Datenbank], ab 00:01:37.
[4048] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung vom 14. Oktober 2024, https://afdbundestag.de/christina-baum-verantwortliche-der-corona-politik-muessen-belangt-werden/.
[4049] LV Sachsen, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 620.

einem Gericht“ lande.[4050] Für Stephan Brandner gehören die „Regierenden“ während der Pandemie „und deren Vollstrecker [...] in den Knast“.[4051] Der Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg René Springer erklärte im Januar 2025, „die Hälfte“ der Regierung in Berlin müsse „in Handschellen abgeführt werden“ und „eines Tages vorm Richter sitzen für das, was sie da uns hinterlassen haben“.[4052] Auch die Bundestagsabgeordnete Christina Baum erklärte im Oktober 2024, „Corona“ werde für die AfD „erst beendet sein, wenn die verantwortlichen Politiker vor Gericht stehen“.[4053] Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg Marc Bernhard erklärte im September 2023, es brauche „umgehend Neuwahlen“ und danach gehöre „diese Bundesregierung vor Gericht“.[4054] Nach dem Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf gehören „Faeser und Haldenwang, Lauterbach und Habeck“ „[i]ns Gefängnis“.[4055] Der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Berlin Ronald Gläser teilte im Juni 2018 auf X einen Beitrag, wonach es der „nächste Riesenfehler“ wäre, „Merkel & ihre Meuchler einfach so davon kommen zu lassen, ohne sie alle zur Rechenschaft zu

---

[4050] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede am 20. Oktober 2019, https://www.youtube.com/watch?v=I1B7hn1l13M [zur Datenbank], ab 01:42.
[4051] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 5. Juli 2024, Video vom 21. Juli 2024, https://www.youtube.com/watch?v=H9C6ZKZXXnk [zur Datenbank], ab 00:01:45.
[4052] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Bürgerdialog am 7. Januar 2025, https://www.tiktok.com/@rene_springer/video/7460093917279571232 [zur Datenbank].
[4053] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 5./6. Oktober 2024, https://www.tiktok.com/@christinabaumafd/video/7423320693036567840 [zur Datenbank].
[4054] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 2. September 2023, https://www.facebook.com/MarcBernhardAfD/posts/pfbid02gh9d5PiPfToek3DHSSma8DaSYnRywEHJiCziiBZ9TxVcgFE7EEk9Se965KfbFqGwl [zur Datenbank].
[4055] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, X-Post vom 20. Februar 2025, https://x.com/moosdorfmdb/status/1892630191454749180 [zur Datenbank].

ziehen“.[4056] Der Thüringer Landtagsabgeordnete Wolfgang Lauerwald erklärte bereits im September 2017, die „Regierenden“ würden „regelmäßig unsere Gesetze“ brechen und „dem deutschen Volk dadurch erheblichen Schaden“ zufügen, es müssten daher „alle Volksverräter entmachtet und ihrer gerechten Strafe zugeführt“ werden.[4057] Auch der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Bernhard Eisenhut stellte im Juni 2025 klar, für „[d]iejenigen, die in den Corona-Jahren [...] Verbrechen an unserer Freiheit und an unserer Gesundheit begangen“ hätten, verlange die AfD nicht nur eine politische Aufarbeitung, „sondern natürlich auch eine strafrechtliche Verfolgung“. „[Z]ur Rechenschaft gezogen werden“ müssten „Kretschmann, Strobl und vor allem Sozialminister Lucha“.[4058]

cc) Bezug auf demokratisch legitimierte Entscheidungen

Die Forderungen nach und Ankündigungen von Strafverfolgung werden dabei zwar oftmals mit angeblichen Straftaten der politischen Gegner*innen begründet und es wird von einer „rechtsstaatlichen“ Verfolgung gesprochen. Den entsprechenden Äußerungen lässt sich jedoch klar entnehmen, dass als Anknüpfungspunkt der Strafverfolgung keine tatsächlichen Straftaten, sondern demokratisch legitimierte politische Entscheidungen, teilweise sogar Abstimmungen in Parlamenten, angesehen werden (siehe unter B.II.3.c)cc)(1) bis B.II.3.c)cc)(5)).

Teilweise wird in Äußerungen ausdrücklich Bezug auf eine bestimmte politische Entscheidung oder ein konkretes Abstimmungsverhalten genommen und die Bestrafung der ‚Verantwortlichen‘ gefordert, ohne dass sich aus der Äußerung ergibt, welcher Straftatbestand überhaupt in Frage käme.

[4056] Ronald Gläser, MdB aus Berlin und stv. Landesvorsitzender Berlin, X-Repost vom 26. Juni 2018, https://x.com/ronaldglaeser/status/1007320052998254592 [zur Datenbank].
[4057] Wolfgang Lauerwald, MdL in Thüringen, Rede am 15. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=z1llIdQeq5w [zur Datenbank], ab 00:01:14.
[4058] Bernhard Eisenhut, MdL in Baden-Württemberg und Vorsitzender des KV Konstanz, Rede, auf Instagram geteilt am 5. Juni 2025, https://www.instagram.com/p/DKhSI0EKZDg [zur Datenbank].

Darüber hinaus wird insbesondere von dem stellvertretenden Bundessprecher Stephan Brandner ausführlich erläutert, welche Straftaten politische Gegner*innen durch bestimmte Entscheidungen erfüllt hätten, wobei er jedoch an demokratisch legitimierte Entscheidungen anknüpft, deren Subsumtion unter Strafgesetze bei juristischer Betrachtung offensichtlich nicht möglich ist – so etwa im Falle von Angela Merkel die Beihilfe zu „Körperverletzungen", „Sexualdelikte[n]", „Totschlagsdelikte[n]" und „Morde[n]" dadurch, dass sie Menschen nach Deutschland gelassen habe, die dann wiederum diese Taten begangen hätten (siehe hierzu insbesondere unter B.II.3.c)cc)(3)).[4059]

Neben Brandner bezeichnen auch andere Funktionär*innen der AfD etwa politische Entscheidungen in der Migrationspolitik oder Unterstützung demokratiefördernder Projekte in anderen Ländern als „Hochverrat"[4060] und schließen hieraus auf eine Strafbarkeit politischer Gegner*innen. Insgesamt wird die gesamte Politik anderer Parteien und der aktuellen und vorhergehenden Regierungen als großes „Verbrechen am Volk"[4061] dargestellt, für das die „Verantwortlichen"[4062] – womit teilweise Regierungsmitglieder gemeint sind, teilweise alle, die im Bundestag bestimmten Maßnahmen zustimmten oder diese unterstützten – mit strafrechtlichen Mitteln zur Verantwortung gezogen werden müssten.

(1) Allgemeine ‚Politik'

Zahlreiche Äußerungen beziehen sich ausdrücklich auf die allgemeine ‚Politik' bestimmter Personen. So forderte etwa der AfD-Bundesverband im April 2023 in einer Presseerklärung, Angela Merkel wegen des „unsinnige[n] Entschluss[es]

[4059] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 15. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EsRzr9XjXlg [zur Datenbank], ab 00:16:40.
[4060] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 25. Oktober 2024, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid02eoVc2tJtapwBkvzffssd48KhzT2biZZUxHiaYEViyjExSbUfUDpCUKf5ovcVZrjLl [zur Datenbank].
[4061] So wortwörtlich etwa Ralf Stadler, MdL in Bayern, Frage im bayerischen Landtag am 24. März 2021, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/78, S. 10144.
[4062] Z.B. Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Livestream am 15. November 2023, https://www.youtube.com/watch?v=FMWrpNvruV4 [zur Datenbank], ab 00:18:01.

zum Atomausstieg“, der „Verwahrlosung der Infrastruktur“, der „Verursachung der folgenschweren Flüchtlingspolitik“ und weil sie Wahlen „rückgängig“ gemacht habe, „vor Gericht“ zu bringen.[4063] Der Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz Jan Bollinger erklärte im April 2023, Angela Merkel habe für ihr „Versagen“, namentlich „Atomausstieg, Massenzuwanderung, Corona-Wahn und EU-Schulden-Krise“ ein „knallhartes Tribunal verdient“ und unterstrich dies mit einem Bild der ehemaligen Bundeskanzlerin hinter Gittern: [4064]



Der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner erklärte im November 2024, er wolle die Verhaftung von Angela Merkel sehen und „das Klicken der Handschellen“ hören, weil sie „die Entwicklung unserer Wirtschafts-, Industrie- und Bildungsnation in ein deindustrialisiertes Kalifat betrieben“ habe.[4065] Ähnlich erklärte Rüdiger Klos,

---

[4063] Bundesverband, Pressemitteilung vom 17. April 2023, https://www.afd.de/stephan-brandner-statt-orden-besser-anklage-gegen-merkel/.
[4064] Jan Bollinger, MdL in Rheinland-Pfalz und Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 19. April 2023, https://www.facebook.com/dr.bollinger/posts/pfbid0vjetJ7B9RDzpgDSNXPwCxFusdgZMXXw12j8MsNAxx2y7G3DouzWc1rY6ExirfBX3l [zur Datenbank].
[4065] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 27. November 2024, https://www.facebook.com/martinrennermdb/posts/1139744687508828 [zur Datenbank].

damaliger Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, im Dezember 2021, er wolle „Angela Merkel und die Verantwortlichen Politiker vor Gericht sehen“, wegen „Staatsschulden“, der „[h]öchste[n] Inflationsrate seit August 1993“, „[a]bsolute[n] Höchststand[s] für Diesel, Benzin und Strom“ und „Terrortote[n]“.[4066] Im August 2023 erklärte Klos, Karl Lauterbach gehöre „auf die Anklagebank vor Gericht“, weil er 2003 „Ja [zu] Fallpauschalen“ und 2023 „Nein zu Fallpauschalen“ gesagt habe,[4067] ebenso Robert Habeck, wegen „kranke[r] Autohasserpolitik“, „hirnrissige[r] Sanktionspolitik“, der „Gaspreisbremse“, des „Verbot[s] von Öl und Gasheizungen“ und der „Vernichtung der [...] deutschen Kernkraftwerke[...]“.[4068]

(2) Politische Entscheidungen während der Corona-Pandemie

Besonders häufig beziehen sich entsprechende Forderungen nach der Strafverfolgung politischer Gegner*innen auf politische Entscheidungen während der Corona-Pandemie.

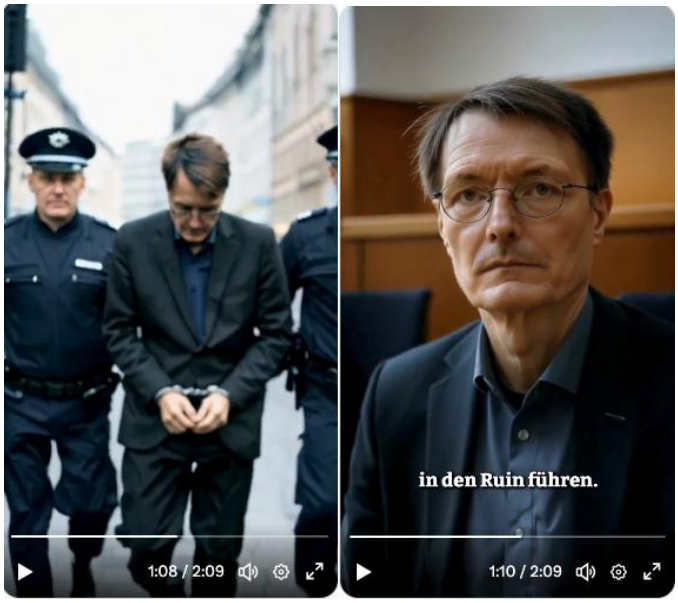
Die Forderungen nach Strafverfolgung werden teilweise auf die Politik während der Pandemie insgesamt bezogen.

So erklärte etwa der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner im März 2025, die „Putschisten zu Corona-Zeiten“, „Corona-Maßnahmen-Putschisten“ und „Grenzöffnungs-Putschisten“ gehörten „angeklagt und [...] dann ins Gefängnis geschickt und verurteilt“.[4069] Auch der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke erklärte im Mai 2022, die „Verantwortlichen“ in „Bundesregierung, [...] RKI, [...] Bundesverfassungsgericht, [...] Verfassungsschutz“ und „den öffentlich-rechtlichen Medien“, die „an der Errichtung eines Obrigkeitsstaates, am

---

[4066] Rüdiger Klos, MdL in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 7. Dezember 2021, https://t.me/ruedigerklosmdl/220[zur Datenbank].
[4067] Rüdiger Klos, MdL in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 14. August 2023, https://t.me/ruedigerklosmdl/869 [zur Datenbank].
[4068] Rüdiger Klos, MdL in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 15. August 2023, https://t.me/ruedigerklosmdl/871 [zur Datenbank].
[4069] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 5. März 2025, https://www.tiktok.com/@brandner_afd/video/7478645509947772182 [zur Datenbank].

Schreddern der Demokratie und des Rechtsstaats gearbeitet“ hätten, müssten „mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt und zur Verantwortung gezogen werden“.[4070] Im September 2024 erklärte Höcke, dass es „die Aufarbeitung des Corona-Staatsverbrechens“ brauche und „Lauterbach und Co. […] in einem rechtsstaatlichen Prozess in Handschellen abgeführt werden“ müssten.[4071] Der Landesverband Sachsen-Anhalt erklärte im März 2025, es werde „[k]eine Amnestie für diejenigen [geben], die diesen Wahnsinn zu verantworten haben“.[4072] Der Landesverband Brandenburg postete im Januar 2026 auf X ein KI-generiertes Video, in dem zu sehen ist, wie Karl Lauterbach in Handschellen von Polizisten abgeführt wird und dann in einem gerichtsähnlichen Raum sitzt: [4073]



[4070] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede, YouTube-Video vom 10. Mai 2022, https://www.youtube.com/watch?v=lhY8G6zXSbE [zur Datenbank], ab 00:06:25.
[4071] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 19. September 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 104.
[4072] Landesverband Sachsen-Anhalt, Instagram-Post vom 15. März 2025, https://www.instagram.com/p/DHP9N9-NVYY [zur Datenbank].
[4073] LV Brandenburg, X-Post vom 26. Januar 2025, https://x.com/BrandenburgAfD/status/1883561222928257384 [zur Datenbank].

Ähnliche Äußerungen erfolgten durch einfache Abgeordnete im Bundestag und in Landesparlamenten. Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum erklärte im August 2024, „alle, die Beihilfe zum Coronaregime geleistet haben“, müssten „zur Rechenschaft gezogen werden“.[4074] Der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert bezeichnete die Corona-Politik im November 2023 als Verstoß gegen den Nürnberger Kodex, „alleine das“ sei „eigentlich schon justiziabel“.[4075] Der Nürnberger Kodex war 1947 aus den Nürnberger Prozessen hervorgegangen, in denen hochrangige Mediziner*innen wegen Euthanasie und Menschenversuchen im Nationalsozialismus angeklagt wurden, und verbietet medizinische Experimente an Menschen ohne deren freiwillige Zustimmung.[4076] Im selben Gespräch erklärte der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse, „die Verantwortlichen“ für die Corona-Maßnahmen müssten „bis hin zu Gefängnisstrafen dann letztendlich verurteilt werden“.[4077] Der Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz forderte im Juli 2024 die „rechtliche Verfolgung der Verantwortlichen“[4078] und unterstrich dies mit dem folgenden Bild:

[4074] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 22. August 2024, https://t.me/klartextbaum/3738 [zur Datenbank].
[4075] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Livestream am 15. November 2023, https://www.youtube.com/watch?v=OdL529fxw10 [zur Datenbank], ab 00:25:36.
[4076] Vgl. *Bundesärztekammer*, 75 Jahre Nürnberger Kodex: Ethisches Manifest darf nicht missbraucht werden, 17.08.2022, https://www.bundesaerztekammer.de/presse/aktuelles/detail/75-jahre-nuernberger-kodex-ethisches-manifest-darf-nicht-missbraucht-werden (abgerufen am: 04.06.2026).
[4077] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Livestream am 15. November 2023, https://www.youtube.com/watch?v=FMWrpNvruV4 [zur Datenbank], ab 00:18:01.
[4078] Thomas Dietz, MdB aus Sachsen, Instagram-Post vom 29. Juli 2024, https://www.instagram.com/p/C-AxJ6it1CC [zur Datenbank].



Der damalige Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter erklärte im Januar 2024, Verantwortliche für die „Corona-Politik“ könnten „strafrechtlich zur Rechenschaft“ gezogen werden, weil „Verstöße gegen sehr, sehr viele Rechtssätze […] ganz absichtlich […], aus Profitinteresse und aus dem Interesse heraus, die Gesellschaft zu spalten“, verübt worden seien.[4079] Hans-Jürgen Goßner, Abgeordneter in Baden-Württemberg, erklärte im Oktober 2024, er wünsche sich einen „Corona-Untersuchungsausschuss“ im Bundestag, „der die Verbrechen an unseren Kindern, an unseren Senioren, ja an der gesamten Gesellschaft aufarbeitet und am Ende die Handschellen klicken lässt“.[4080] Lars Hünich, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Brandenburg, schrieb im Dezember 2022 auf Telegram in Bezug auf Corona-Maßnahmen, „[j]eder der die Maßnahmen umgesetzt“ habe, müsse „einer gerechten Strafe zugeführt werden“.[4081] Auch im September 2023 erklärte er, bei Karl Lauterbach hätte eigentlich „die Staatsanwaltschaft klingeln müssen“, weil „diese

[4079] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Online-Bürgerdialog am 11. Januar 2024, https://www.youtube.com/watch?v=flkZTAeMajE [zur Datenbank], ab 00:58:41.
[4080] Hans-Jürgen Goßner, MdB aus Baden-Württemberg und stv. Vorsitzender des KV Göppingen, Rede im Landtag von Baden-Württemberg, TikTok-Post vom 9. Oktober 2024, https://www.tiktok.com/@hansi_gossner/video/7423621255145737505[zur Datenbank].
[4081] Lars Hünich, MdL in Brandenburg und stv. Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Telegram-Post vom 1. Dezember 2022, https://t.me/larshuenich/768# [zur Datenbank].

Landesregierungen und diese Bundesregierung [...] verantwortlich für ganz viele Todesopfer durch diese Spritze und durch diese Pandemie“ seien.[4082]

Daneben werden verschiedene konkrete Maßnahmen während der Pandemie als „Verbrechen“ bezeichnet und die Strafverfolgung der Entscheidungsträger*innen oder sogar aller, die sich für entsprechende Maßnahmen aussprachen oder dafür stimmten, gefordert.

So erklärte etwa der Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg René Springer im Februar 2025 in einer Rede, die „Verbrechen [...] in der Corona-Zeit“ seien der „Impfzwang für Pflegekräfte, das Maskentragen für unsere Kinder, die Lockdowns [...], die Großeltern, die man nicht mehr verabschieden konnte“ gewesen, hierfür müssten „Politiker zur Verantwortung gezogen“ und „Lauterbach in Handschellen [...] vor den Richter“ geführt werden.[4083] Der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner erklärte im Juli 2024, die „Regierenden von damals“ gehörten wegen „Schulschließungen, Gewerbeschließungen, Masken- und Impfzwang [...] in den Knast.“[4084] Jörg Urban, Landesvorsitzender der AfD Sachsen, erklärte im März 2024, die AfD wolle diejenigen Personen „zur Verantwortung ziehen“ und „vor Gericht stellen“, die sich während der Pandemie dafür aussprachen, „die Bedrohungslage hoch[zu]stufen“.[4085]

Besonders häufig wird die Bestrafung verschiedener Maßnahmen von der Bundestagsabgeordneten Christina Baum gefordert, die von Juni 2022 bis Juni 2024

[4082] Lars Hünich, MdL in Brandenburg und stv. Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 16. September 2023, https://www.youtube.com/watch?v=UVQ7hsf9ndI [zur Datenbank], ab 00:04:58.
[4083] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede, vom LV Brandenburg auf Instagram gepostet am 8. Februar 2025, https://www.instagram.com/p/DF0qYuehrgr [zur Datenbank].
[4084] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 5. Juli 2024, https://www.youtube.com/watch?v=H9C6ZKZXXnk [zur Datenbank].
[4085] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Rede am 25. März 2024, https://www.youtube.com/watch?v=nI6ffZsdH5Y [zur Datenbank], ab 00:07:46.

auch Mitglied im Bundesvorstand war. Bereits im Oktober 2020 erklärte Baum, Politiker*innen, die „zu verantworten“ hätten, dass Kinder bei sportlichen Aktivitäten Corona-Schutzmasken trügen, gehörten „auf die Anklagebank“, ebenso die „Lehrer, die unreflektiert mitmachen“, und „Polizisten, die es durchsetzen“.[4086] Im September 2021 erklärte sie, wer „immer noch auf weitere Impfungen“ dränge, werde und müsse „dafür eines Tages zur Verantwortung gezogen und vor Gericht gestellt werden“.[4087] Im März 2022 erklärte sie dann, eine „namentliche Abstimmung“ im Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht sei „sehr wichtig“, um zu wissen, „wen wir für diese Abstimmung oder diese Ergebnisse irgendwann zur Verantwortung ziehen müssen“.[4088] Ebenfalls im März 2022 erklärte sie in Bezug auf die bevorstehende Abstimmung über eine Corona-Impfpflicht im Bundestag, die AfD werde „natürlich wieder eine namentliche Abstimmung beantragen“, um „diejenigen, die dafür stimmen, später zur Verantwortung [zu] ziehen“.[4089] Insbesondere Karl Lauterbach möchte Baum nach einer Aussage vom Juni 2022 für „Impfpropaganda […] auf der Anklagebank sehen“.[4090]

Auch weitere Abgeordnete der AfD äußern sich entsprechend. Der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert erklärte etwa im Mai 2024, Karl Lauterbach gehöre „ins Gefängnis“, weil er „1G für den Handel wollte“,[4091] im September desselben Jahres, dass „Lauterbach und Scholz für ihre verbrecherische Corona-Politik“ vor

---

[4086] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 5. Oktober 2020, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid0kQ4tdfvLyNAx5JkPxjq3cbkyGsrGSFaKaMZPZQg1SKyA26QwjKmS178phx3joi2Vl[zur Datenbank].
[4087] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 22. September 2021, https://www.youtube.com/watch?v=cod9tBL0GmE [zur Datenbank], ab 00:37:26.
[4088] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 18. März 2022, https://www.youtube.com/watch?v=NMCyDIDKKrk [zur Datenbank], ab 00:00:23.
[4089] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Livestream am 31. März 2022, https://www.youtube.com/watch?v=4_pc0jbd5qc [zur Datenbank], ab 00:22:44.
[4090] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 4. Juni 2022, https://t.me/klartextbaum/1271 [zur Datenbank].
[4091] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 11. Mai 2024, https://x.com/martin_sichert/status/1789208945891918279 [zur Datenbank].

Gericht stehen müssten, da sie Menschen „mit 2G und 3G genötigt“ und versucht hätten, ihnen „gegen ihren Willen einen unausgegorenen Impfstoff zu spritzen“.[4092] Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag von Baden-Württemberg Joachim Kuhs, damals Mitglied des Europäischen Parlaments, erklärte im März 2023, die „Verantwortlichen“ für die „Lockdowns“ müssten „vor Gericht gestellt und zur Rechenschaft gezogen werden“.[4093] Die brandenburgische Landtagsabgeordnete Daniela Oeynhausen forderte im April 2024, die „Verantwortlichen für Freiheitsentzug und Impfdruck“ müssten „endlich [...] benannt und belangt werden“.[4094] Steffen John, ebenfalls Landtagsabgeordneter in Brandenburg, forderte im Juli 2025, „alle, die für Lockdowns, Impfpflicht, 2G-Regelungen oder den WHO-Pandemievertrag gestimmt haben“, zu „entlassen und [zu] verklagen“.[4095] Daniel Roi, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, erklärte im August 2022, Karl Lauterbach gehöre „längst aus dem Amt entfernt und verhaftet“, denn er empfehle „die vierte Impfung gegen seine eigenen Experten“ und habe „die Impfstoffe als absolut wirksam und nebenwirkungsfrei bezeichnet“.[4096]

(3) Asyl- und Migrationspolitik

Ebenfalls sehr häufig werden Forderungen nach Strafverfolgung mit der Asyl- und Migrationspolitik politischer Gegner*innen begründet.

[4092] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag, auf Facebook gepostet am 14. September 2024, https://www.facebook.com/sichertmartin/videos/1177202793334523/ [zur Datenbank].
[4093] Joachim Kuhs, MdL in Baden-Württemberg, stv. Fraktionsvorsitzender Baden-Württemberg, YouTube-Video vom 12. März 2023, https://www.youtube.com/watch?v=YIoBHi9sS6M [zur Datenbank], ab 00:06:00.
[4094] Daniela Oeynhausen, MdL in Brandenburg, Facebook-Post vom 25. April 2024, https://www.facebook.com/DanielaOeynhausen/posts/pfbid02bn76jHKeLoBvHfb7LiCmk6aJEEp1iEVxynPJxnNUABG3oLSFwAYwBZqhWN4y4qnDl [zur Datenbank].
[4095] Steffen John, MdL in Brandenburg, Instagram-Post vom 16. Juli 2025, https://www.instagram.com/p/DMMotoUtjws [zur Datenbank] („Collab“-Post mit zwei weiteren Personen).
[4096] Daniel Roi, MdL in Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 2. August 2022, https://www.facebook.com/Landratskandidat.Roi/posts/pfbid02LLuaQ8eDn24qq7UxcotmDr6X9eakqKUUMZRpwTCLfmQLg1GRp3vCSLarDrVzDWjHl [zur Datenbank].

So postete etwa die „AfD im EU-Parlament“ im Juni 2025 ein Zitat von Petr Bystron auf Telegram, wonach Annalena Baerbock „in Deutschland auf die Anklagebank“ gehöre, weil sie „Deutschland 36.000 Afghanen“ hinterlassen habe, „die oft auf Betreiben ihres Amtes mit illegalen Visa eingeflogen wurden“.[4097] Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende Hans-Christoph Berndt erklärte im September 2024, der damalige brandenburgische Ministerpräsident Woidke habe „diesen Terror der Migrationspolitik mit zu verantworten“, und werde dafür, „wenn es eine Gerechtigkeit in diesem Land gibt, […] vor Gericht gestellt“.[4098] Daniel Freiherr von Lützow, stellvertretender Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter in Brandenburg, erklärte im August 2024, „solche Leute“, die „immer noch mehr Leute hier haben wollen oder herholen, wissentlich, dass 800 Messerstraftaten in Deutschland verübt worden sind im ersten Halbjahr“, seien „Verbrecher“ und gehörten „allesamt auf die Anklagebank“.[4099] Rüdiger Klos, damaliger Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, erklärte im Januar 2025 unter Bezugnahme auf Morde und Vergewaltigungen in Deutschland, er wolle die für die „Zustände verantwortlichen Politiker“ vor Gericht sehen, „in allererster Linie“ Angela Merkel.[4100] Auch der Berliner Abgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Weiß

[4097] AfD im EU Parlament, Telegram-Post vom 5. Juni 2025, https://t.me/afdeu/2307 [zur Datenbank].

[4098] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 10. September 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 103.

[4099] Daniel Freiherr von Lützow, MdL in Brandenburg und stv. Landesvorsitzender Brandenburg, Rede am 11. August 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 101.

[4100] Rüdiger Klos, ehem. MdL in Baden-Württemberg, TikTok-Post vom 23. Januar 2025, https://www.tiktok.com/@ruediger.klos.mdl/video/7462986131441798433 [zur Datenbank].

erklärte im Juni 2024, „diejenigen Politiker, die durch ihre Migrationspolitik die Mörder ins Land geholt haben“, würden „eines Tages zur Rechenschaft gezogen“.[4101] Harald Laatsch, ebenfalls Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, schrieb im August 2024 auf X, das „kriminelle Pack, welches sich Bundesregierung nennt und seit 2015 rechtswidrig Ausländer in unsere Sozialsysteme einschleust“, gehöre „in Haft“.[4102] Steffen John, Landtagsabgeordneter in Brandenburg, forderte im Juli 2025, „[a]lle Politiker, die die große Lüge ‚Wir schaffen das‘ unterstützt und dem UN-Migrationspakt zugestimmt haben“, zu „entlassen – und zur Rechenschaft [zu] ziehen“.[4103]

Insbesondere der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner führte dabei detailliert aus, welche Straftatbestände Angela Merkel durch ihre Asylpolitik erfüllt haben soll. So forderte Brandner bereits 2017, Angela Merkel „in den Knast“ zu schicken, wegen Beihilfe zur „Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung, bandenmäßig“, zur „Schleuserkriminalität“, „Bandenkriminalität“, zum „Menschenhandel“ und „Beihilfe zu tausenden von Sexualdelikten, Beihilfe zu tausenden von Körperverletzungen, Beihilfe zu hunderten von Totschlägen und Morden“ durch ihre Asylpolitik, dazu noch „Beihilfe zu Untreuehandlungen in Milliardenhöhe, bedingt durch die Sozialkosten, die die alte Fuchtel uns aufgedrückt hat und bedingt durch die Rettungspakete für den Euro“.[4104] Wenige Tage später erklärte er, es sei „Beihilfe […], wenn ich die Leute erst mal hier reinlasse, dass sie ihre Asylanträge […] stellen können“, „psychische Beihilfe, indem ich sage, schickt die doch alle mal her, wir füttern sie schon durch“, Beihilfe zum Menschenhandel leiste Angela Merkel „durch ihre Politik, dass es überhaupt

---

[4101] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Facebook-Post vom 29. Juni 2024, https://www.facebook.com/reel/845357320814434 [zur Datenbank].
[4102] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 10. August 2025, https://x.com/haraldlaatsch/status/1954476734515962038 [zur Datenbank].
[4103] Steffen John, MdL in Brandenburg, Instagram-Post vom 16. Juli 2025, https://www.instagram.com/p/DMMotoUtjws [zur Datenbank] („Collab“-Post mit zwei weiteren Personen).
[4104] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, 12. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=Yyf5yyivWOM [zur Datenbank], ab 00:19:30.

möglich ist, Menschenhandel zu machen“ und Beihilfe zu „Körperverletzungen“, „Sexualdelikte[n]“, „Totschlagsdelikte[n]“ und „Morde[n]“ „dadurch, dass die Leute erst mal hier überhaupt reinkamen“.[4105] Auch im Mai 2021 erklärte Brandner, Merkel müsse „zur Verantwortung gezogen werden“ durch „ermitteln, anklagen, verurteilen“ für „ihre millionenfachen Verfassungsbrüche, millionenfache Einwanderung, daraus resultierend hunderttausende Verbrechen, Vergehen, Umwälzungen der Gesellschaft, hunderte Milliarden Steuern“.[4106]

(4) Gerichtlich aufgehobene Entscheidungen

Weiter wird aus der gerichtlichen Aufhebung politischer Entscheidungen gefolgert, die entsprechenden Personen hätten sich auch strafbar gemacht, insbesondere bezüglich des Verbotes des Magazins „Compact“ durch die damalige Innenministerin Nancy Faeser im Juli 2024, das durch das Bundesverwaltungsgericht im August 2024 vorläufig[4107] und im Juni 2025 endgültig[4108] aufgehoben wurde. Der Landesverband Brandenburg postete hierzu nach der Entscheidung des Gerichts im August 2024 ein Video mit einer Rede des Bundesvorstandsmitglieds Dennis Hohloch, in der dieser erklärte, Faeser gehöre wegen des Verbotes „ins Gefängnis“, denn „solche Leute“ zerstörten „dieses Land“ und „diese Demokratie“.[4109] Ähnlich fragte der bayerische Landtagsabgeordnete Matthias Vogler bereits im Oktober 2021, wann Markus Söder angesichts der gerichtlichen

[4105] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, 15. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EsRzr9XjXlg [zur Datenbank], ab 00:16:00.
[4106] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, 24. Mai 2021, https://www.youtube.com/watch?v=df0cO5kmndE [zur Datenbank], ab 00:04:03.
[4107] BVerwG, Beschluss v. 14.08.2024 – 6 VR 1.24 – *COMPACT (vorläufig)*.
[4108] BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24 – *COMPACT*.
[4109] LV Brandenburg, TikTok-Post vom 30. August 2024, https://www.tiktok.com/@afd_brandenburg/video/7408952503313763617 [zur Datenbank].

Aufhebung von Ausgangsbeschränkungen[4110] „endlich mal verurteilt“ werde und „im Gefängnis“ lande.[4111]

(5) „Verschwendung“ von Steuergeldern

Staatsausgaben für Projekte im Ausland, die nicht mit der politischen Agenda der AfD übereinstimmen bzw. von Funktionär*innen der AfD als unnötig empfunden werden, werden von diesen weiter ebenfalls als strafbar dargestellt und die entsprechende Verfolgung und Verurteilung der verantwortlichen Entscheidungsträger*innen gefordert. Hierbei nehmen Funktionär*innen der AfD nicht etwa Bezug auf die künftige Strafbarkeit ähnlicher Sachverhalte nach Einführung eines entsprechenden Straftatbestandes,[4112] sondern bezeichnen entsprechende Ausgaben bereits jetzt als strafbar. Begründet wird dies insbesondere damit, dass Entscheidungsträger*innen gegen das Interesse des deutschen Volkes handelten, wobei die Definition dieses Interesses anscheinend allein der AfD obliegt. So erklärte die Bundestagsabgeordnete Christina Baum im Oktober 2024, „8,1 MILLIONEN Euro [für] ein paar LEDs, Photovoltaik-Paneele und Imam-Schulungen für eine Moschee in Marokko“ seien „mindestens Veruntreuung von Steuergeldern, vermutlich jedoch sogar #Hochverrat, weil die aktuelle Regierung ganz eindeutig gegen das Interesse des deutschen Volkes arbeitet“. Sie hoffe, „dass bald die Zeit kommt, um sie zur Rechenschaft zu ziehen“.[4113]

dd) Ankündigungen mit konkretem Umsetzungswillen

Bei den genannten Forderungen nach Strafverfolgung handelt es sich schließlich nicht um bloße polemische, überspitzte Kritik an den betroffenen Personen,

---

[4110] VGH Bayern, Beschluss v. 04.10.2021 – 20 N 20.767 – *Bayerische Ausgangsbeschränkungen*.
[4111] Matthias Vogler, MdL in Bayern, Facebook-Post vom 6. Oktober 2021, https://www.facebook.com/VoglerMatthias/posts/pfbid0wd6K2oJ6XBFN8cR4GaKZ58RsxD3GUwXzgpaTGEBVNsHdqwWVgHmgcnLLP5VVYPPJl [zur Datenbank].
[4112] Wird von der Partei ebenfalls gefordert, vgl. etwa AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 14: „Einführung eines Straftatbestandes der Steuergeldverschwendung“.
[4113] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 25. Oktober 2024, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid02eoVc2tJtapwBkvzffssd48KhzT2biZZUxHiaYEViyjExSbUfUDpCUKf5ovcVZrjLl [zur Datenbank].

sondern Funktionär*innen der AfD kündigen ausdrücklich an, eine solche Strafverfolgung im Falle ihrer Machterlangung auch tatsächlich umzusetzen.

Zunächst weisen hierauf bereits zahlreiche Äußerungen hin, in denen Funktionär*innen davon sprechen, dass gerade die AfD politische Gegner*innen bestrafen werde. Der Landesverband Thüringen teilte etwa bereits 2017 ein Video einer Rede des EU-Abgeordneten und damaligen Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern Petr Bystron, in der dieser ankündigte:

> Und an die Politiker da oben sage ich: Gnade euch Gott, wir werden euch der Gerechtigkeit zuführen.[4114]

Björn Höcke, Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen, erklärte im Mai 2018, die AfD werde „im Rahmen der rechtsstaatlichen Möglichkeiten alles tun [...], wenn die Wende in diesem Lande eingeleitet und vollzogen worden ist“, um Angela Merkel „mit einer rechtsstaatlichen Verhandlung doch noch in die Verantwortung zu bekommen“.[4115] Der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner erklärte im Dezember 2025, „in einem funktionierenden Rechtsstaat“ würden „fast alle“, die er zuvor genannt habe – zuvor genannt hatte er Angela Merkel, „ihre Spießgesellen in CDU, CSU, SPD, FDP, bei Grünen und Linken“ sowie „Lauterbach, Spahn und Co.“ – in „Untersuchungshaft sitzen, mindestens, und das schon sehr lange“, für einen solchen „funktionierenden Rechtsstaat“ kämpfe die AfD.[4116] Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum, damals auch Mitglied des Bundesvorstands, erklärte im März 2023 in einem Livestream gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse bezogen auf die

---

[4114] LV Thüringen, YouTube-Video vom 31. März 2017, https://www.youtube.com/watch?v=wSBIwyQXWZw [zur Datenbank], ab 00:13:48.
[4115] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 14. Mai 2018, https://www.youtube.com/watch?v=hp6yOrVUbs8 [zur Datenbank], ab 00:12:24.
[4116] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag, Instagram-Post vom 26. Dezember 2025, https://www.instagram.com/p/DSwmF4ODVOc [zur Datenbank].

Corona-Politik, das sei „ein Verbrechen“,[4117] Hilse hatte kurz zuvor erklärt, wenn die AfD in „politische Verantwortung“ komme, werde sie „die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen“.[4118] Karsten Hilse erklärte auch im März 2024, die AfD werde „diejenigen, die dafür [für Maßnahmen während der Pandemie] verantwortlich sind, […] ins Gefängnis bringen“;[4119] im August 2025, dass die AfD „dafür sorgen“ werde, dass Jens Spahn und Karl Lauterbach „schon zu Lebzeiten Ihre gerechte Strafe erhalten“.[4120] Matthias Moosdorf, Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Landesvorstand Sachsen, kündigte im August 2024 an, wenn die AfD „in Verantwortung“ komme, würden die Mitglieder der damaligen Bundesregierung „rechtsstaatlichen Verfahren unterworfen und ggf. wegen Amtsmissbrauch abgeurteilt“;[4121] im Dezember desselben Jahres erklärte er in Bezug auf „die Kartellparteien“, dass man „[i]m Mittelalter […] Politiker mit diesem Karma nicht nur abgewählt“ hätte; „[e]instweilen“ bleibe „nur, die AfD zu wählen“, die „die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen“ werde.[4122] Lars Hünich, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Brandenburg, erklärte im August 2024, bezogen auf Maßnahmen während der Pandemie, „diese Regierung“ seien „die wahren Täter“, und die AfD werde „sie verurteilen dafür“.[4123]

[4117] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Livestream am 29. März 2023, https://www.youtube.com/watch?v=tN44mK2Jfog [zur Datenbank], ab 00:19:20.
[4118] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen und stv. Vorsitzender des KV Bautzen, Livestream am 29. März 2023, https://www.youtube.com/watch?v=tN44mK2Jfog [zur Datenbank], ab 00:19:09.
[4119] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen und stv. Vorsitzender des KV Bautzen, Bürgerdialog am 30. März 2024, https://www.youtube.com/watch?v=rgafAIfWPHI [zur Datenbank], ab 01:29:30.
[4120] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen und stv. Vorsitzender des KV Bautzen, Telegram-Post vom 5. August 2024, https://t.me/karstenhilsepolitiker/580 [zur Datenbank].
[4121] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, Facebook-Post vom 14. August 2024, https://www.facebook.com/matth.moosdorf/posts/pfbid0qt7QJ6kMm655UFg92doCzzVj2LvG8ZoD3dLEwGagFqdDVZNXBuZZ4ixJoUU4UqLHl [zur Datenbank].
[4122] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, X-Post vom 22. Dezember 2024, https://x.com/moosdorfmdb/status/1870754593476354536 [zur Datenbank].
[4123] Lars Hünich, MdL in Brandenburg und stv. Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 25. August 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als

Der bayerische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Benjamin Nolte schrieb im Januar 2025 auf Telegram, es werde „mit der AfD [...] keine Straffreiheit“ für Karl Lauterbach „und seine Kumpanen“ geben; die AfD garantiere, dass sie „diese Politik der Willkür aufklären und die Verantwortlichen der Justiz zuführen“ werde.[4124] Petr Bystron, Mitglied des Europäischen Parlaments und damaliger Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, erklärte schon 2016, „die da oben“ hätten „Angst zurecht“, denn die AfD werde sie „zur Verantwortung ziehen“ und „dem Rechtsstaat zuführen“.[4125]

Weiter wird in zahlreichen Äußerungen betont, dass das Ziel der Strafverfolgung und Verurteilung von Politiker*innen nur erreicht werden könne, wenn die AfD hierfür genug Stimmen bekomme. Der Landesverband Hessen etwa postete im September 2023 ein Video von Stephan Brandner, in welchem dieser erklärte, die AfD arbeite an dem „Haftbefehl für Angela Merkel“ und „bei der nächsten Bundestagswahl“ werde „das auch so sein“.[4126] Brandner kündigte auch bereits 2017 an, die AfD werde Angela Merkel „vor Gericht“ tragen, „je mehr AfD-Kreuze“ auf dem Wahlzettel seien, „desto dunkelroter“ werde ihr Haftbefehl.[4127] Im Juli 2024 erklärte Brandner, man solle „die Stimmzettel zu Haftbefehlen [machen] für diejenigen, die verantwortlich sind für diesen unterirdischen Zustand unseres Landes, für die Spaltung der Gesellschaft, für die [...] Verschleuderung von Steuermilliarden“; diese Personen müssten „angeklagt werden von

---

gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 102 f.

[4124] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, Telegram-Post vom 21. Januar 2025, https://t.me/benjamin_d_nolte/1123# [zur Datenbank].

[4125] Petr Bystron, MdEP, Rede am 30. Juli 2016, https://www.youtube.com/watch?v=LjtLpieFsy0 [zur Datenbank], ab 00:16:55.

[4126] LV Hessen, YouTube-Video vom 20. September 2023, https://www.youtube.com/watch?v=cmXkUpMzEiw [zur Datenbank].

[4127]Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 12. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=Yyf5yyivWOM [zur Datenbank], ab 00:21:36.

Staatsanwälten, die unabhängig sind.“[4128] Der bayerische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Winhart erklärte im Februar 2023, die AfD brauche „25 Prozent, damit beim Herrn Söder die Handschellen klicken“.[4129] Der damalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos schrieb im August 2024 auf Telegram, den Bürgern bleibe nur die „Hoffnung, dass die AfD so stark wird, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden können“, es brauche „endlich die Haftung für Personen, die gegen deutsche Interessen handeln“.[4130] Lars Hünich erklärte im Februar 2025, wenn die AfD „in der Bundestagswahl richtig gut abschneide[...]“, dann werde sie „dafür sorgen, dass die Handschellen klicken“.[4131] Thomas Rudy, damaliger Landtagsabgeordneter in Thüringen, kündigte im April 2018 an, „wenn die AfD die Mehrheit“ habe, seien „Merkel und ihre Helfer [...] ein Fall für die Gerichte“.[4132]

Schließlich wird oftmals auch direkt angekündigt, die AfD werde, wenn sie an der Macht sei, Staatsanwält*innen anweisen, Strafverfahren gegen politische Gegner*innen einzuleiten. So posteten etwa der Bundesverband[4133], die Bundestagsfraktion[4134] und der Landesverband Sachsen[4135] im April 2023 ein Video, in dem Stephan Brandner erklärte, die AfD werde „Staatsanwälte dabei unterstützen, die Ermittlungen gegen Frau Merkel einzuleiten“. Stephan Brandner erklärte

---

[4128] Stephan Brandner, , MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede, TikTok-Post vom 1. Juli 2024, https://www.tiktok.com/@brandner_afd/video/7386695166859414816 [zur Datenbank].
[4129] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, Rede, auf YouTube gepostet von Norbert Kleinwächter, damaliger MdB, am 25. Februar 2023, https://www.youtube.com/watch?v=PuCvKejNs60 [zur Datenbank], ab 00:08:35.
[4130] Rüdiger Klos, ehem. MdL in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 6. August 2024, https://t.me/ruedigerklosmdl/1263 [zur Datenbank].
[4131] Lars Hünich, MdL in Brandenburg und stv. Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 7. Februar 2025, https://www.youtube.com/watch?v=pghTgs2SZi0 [zur Datenbank], ab 01:54: 36.
[4132] Thomas Rudy, ehem. MdL in Thüringen, X-Post vom 2. April 2018, https://x.com/keineausrede/status/980923509009539072 [zur Datenbank].
[4133] Bundesverband (YouTube AfD TV), YouTube-Video vom 22. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=JzST5GhaeIk [zur Datenbank], ab 00:05:05.
[4134] Bundestagsfraktion, YouTube-Video vom 20. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=LLsiSi7DTkA [zur Datenbank], ab 00:05:36.
[4135] LV Sachsen, YouTube-Video vom 21. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=DgYVHOowo_s [zur Datenbank], ab 00:04:54.

auch bereits im September 2017, man müsse nur „einen Staatsanwalt finden, der sich“ traue, Angela Merkel „anzuklagen“.[4136] Auch im Mai 2022 erklärte Brandner, irgendwann habe man „mal einen schneidigen Justizminister und einen schneidigen Staatsanwalt, die sich das Ganze mal vornehmen“.[4137] Im März 2025 erklärte er, die Machtinhaber*innen während der Corona-Pandemie und Grenzöffnungen gehörten „angeklagt und [...] dann ins Gefängnis geschickt und verurteilt“; dafür sei es „erforderlich [...], dass die Alternative für Deutschland so schnell wie möglich in einem Bundesland in eine Regierung kommt, einen Justizminister stellt, der dann in der Lage ist, den Staatsanwälten den Rücken frei zu halten, damit die Staatsanwälte ihre Arbeit machen können“.[4138] Der damalige Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter erklärte im Januar 2024, es sei wichtig, dass die AfD „Innenministerien bekomme[...], damit eben auch die Staatsanwaltschaften dann diese Aufklärungsarbeit leisten dürfen“,[4139] um die „Verstöße gegen sehr, sehr viele Rechtssätze“ während der Pandemie strafrechtlich verfolgen zu können.[4140]

Die Ernsthaftigkeit ihrer Forderungen nach Strafverfolgung und insbesondere Verhaftung politischer Gegner*innen unterstrichen einzelne Funktionär*innen der AfD, indem sie nach der Festnahme und Entführung des damaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in der Nacht zum 3. Januar 2026 durch das US-amerikanische Militär bearbeitete Aufnahmen der Festnahme posteten,

---

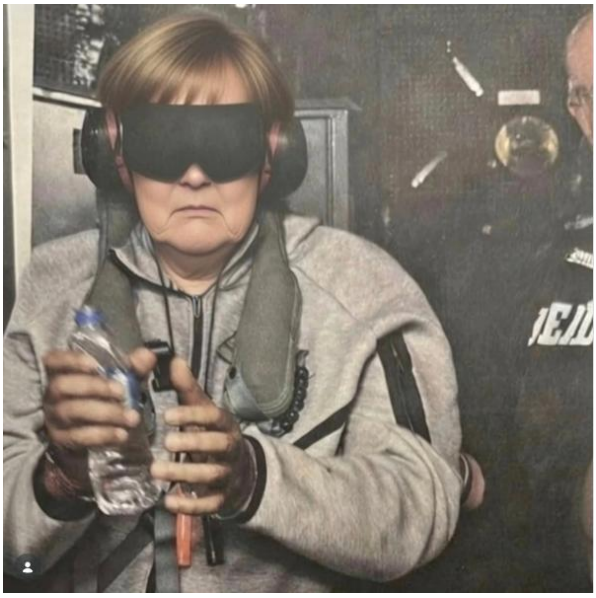
[4136] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Online Bürgerdialog am 21. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=-M5HBi16jQ0 [zur Datenbank], ab 00:12:03.
[4137] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede, YouTube Video vom 22. Mai 2022, https://www.youtube.com/watch?v=kPQhgjjcx-A [zur Datenbank], ab 00:15:30.
[4138] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, TikTok-Post vom 6. März 2025, https://www.tiktok.com/@brandner_afd/video/7478645509947772182 [zur Datenbank].
[4139] Kleinwächter geht dabei offenbar irrtümlich davon aus, die Staatsanwaltschaften unterstünden den Innenministerien, nicht den Justizministerien.
[4140] Norbert Kleinwächter, ehem. MdB aus Brandenburg und ehem. stellv. Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Online Bürgerdialog am 11. Januar 2024, https://www.youtube.com/watch?v=flkZTAeMajE [zur Datenbank], ab 00:58:50.

die anstatt Maduro deutsche Politiker*innen zeigten. So postete etwa der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern Tobias Teich ein entsprechendes Video mit Ursula von der Leyen auf Instagram: [4141]



Mehrere Abgeordnete, darunter der Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller und der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Sven Trischler posteten ein KI-generiertes Bild, auf dem statt Maduro Angela Merkel zu sehen ist: [4142]

[4141] Tobias Teich, MdB aus Bayern und stv. Landesvorsitzender Bayern, Instagram-Post vom 3. Januar 2026, https://www.instagram.com/p/DTFG8fJE2mI [zur Datenbank].
[4142] Sven Tritschler, MdL in Nordrhein-Westfalen und stv. Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen und Maximilian Kneller, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Krzysztof Walczak, MdHB, stv. Landesvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer Hamburg, Zacharias Schalley, MdL in Nordrhein-Westfalen, Instagram-Post vom 3. Januar 2026, https://www.instagram.com/p/DTD6qNnjTmJ/ [zur Datenbank].



d) Grundtendenz

Mangels Verankerung der dargestellten Forderungen in der Programmatik der Gesamtpartei ist im Folgenden zu prüfen, ob aus den dargestellten Äußerungen eine Grundtendenz hinsichtlich einer demokratiefeindlichen Zielsetzung, politische Gegner*innen wegen demokratisch legitimierter Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen und zu belangen, folgt (siehe oben Teil 2 B.III.4).

Insgesamt liegen mehr als 220 der Partei zurechenbare Äußerungen vor, die von 88 verschiedenen Einzelpersonen und zehn Verbänden oder Fraktionen stammen. Bei den Einzelpersonen handelt es sich um 37 Bundestagsabgeordnete, vier Mitglieder des Europäischen Parlaments, 39 Landtagsabgeordnete aus elf Bundesländern und acht Kommunalpolitiker*innen; bei den Fraktionen und Verbänden um den Bundesverband, die Bundestagsfraktion, vier Landesverbände, zwei Landtagsfraktionen und zwei Kreisverbände (siehe Anhang C.I.2).

Besonderes Gewicht erhalten die Äußerungen dadurch, dass sie nicht nur allgemein verbreitet sind, sondern auch gerade von Personen geäußert werden, die personellen Machtzentren innerhalb der Partei angehören (siehe oben Teil 1 C.II). Unter den Einzelpersonen finden sich Alice Weidel als zentrale Figur innerhalb der AfD (siehe oben Teil 1 C.II.1.a)) sowie ihr Co-Bundessprecher Tino Chrupalla, der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, drei weitere Mitglieder des

Bundesvorstandes und fünfzehn Landesvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende. Zahlreiche Äußerungen stammen zudem von dem ehemaligen Bundesvorstandsmitglied Christina Baum, davon mindestens sechs aus ihrer Zeit im Vorstand. Aus dem Münzenmaier-Netzwerk (Teil 1 C.II.2) liegen mehrere Äußerungen sowohl von Dennis Hohloch als auch von René Springer vor. Weiter liegen auch zahlreiche Äußerungen von Björn Höcke als prägende und einflussreiche Figur der Partei vor (siehe oben Teil 1 C.II.3).

Nur neun der genannten Personen und eine Landtagsfraktion (Landtagsfraktion Brandenburg) fordern dabei nicht klar die Strafverfolgung politischer Gegner*innen, sondern nutzen lediglich Begriffe oder Bilder, die hierauf hindeuten, etwa die Bezeichnung politischer Gegner*innen als „Verbrecher“[4143] oder „Landesverräter“[4144]. In allen übrigen Fällen wird klar die strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen gefordert – wie hier etwa von Stephan Brandner:

> Es sind die Putschisten zu Corona-Zeiten, es sind Corona-Maßnahmen-Putschisten, es sind die Grenzöffnungs-Putschisten. Solche Putschisten und Verschwörer gehören in einem vernünftigen Rechtsstaat dagegen ermittelt. Die gehören angeklagt und gehören dann ins Gefängnis geschickt und verurteilt. Und genau das muss geschehen in Deutschland.[4145]

Im Falle von mindestens 40 der genannten Personen und vier der Verbände/Fraktionen enthalten die Äußerungen dabei darüber hinaus noch die klare

---

[4143] So z.B. Götz Frömming, MdB aus Brandenburg, parlamentarischer Geschäftsführer, Mitglied des Fraktionsvorstands und kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Bürgerdialog am 7. Oktober 2023, https://www.youtube.com/watch?v=E1o8bfsrukY [zur Datenbank], ab 00:15:05: „Und die eigentlichen Verbrecher, das ist unsere Regierung, die das zulässt und die Menschen hierherlocken.“

[4144] So z.B. die Landtagsfraktion Brandenburg und Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Specherin, Instagram-Post vom 16. Dezember 2025, https://www.instagram.com/p/DSU6VJXjIH3, [zur Datenbank]: „Ab wann kann man einen solchen Kanzler eigentlich als Landesverräter bezeichnen?“

[4145] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 5. März 2025, https://www.tiktok.com/@brandner_afd/video/7478645509947772182 [zur Datenbank].

Ankündigung, dass *gerade die AfD* diese Strafverfolgung herbeiführen werde, so etwa René Springer im Februar 2025:

> Wir werden diejenigen, die wider besseren Wissens diese Corona-Maßnahmen eingeführt haben, zur Verantwortung ziehen. Und das heißt, dass Konsorten wie Lauterbach eines Tages in Handschellen vor dem Richter stehen werden.[4146]

Und Petr Bystron bereits 2017:

> Und an die Politiker da oben sage ich Gnade euch Gott, wir werden euch der Gerechtigkeit zuführen.[4147]

Vereinzelt wird nicht nur die Strafverfolgung wegen konkreter Entscheidungen, etwa als Regierungsmitglied, sondern sogar wegen Abstimmungsverhalten im Bundestag oder Landesparlamenten gefordert. So erklärte etwa Christina Baum im März 2022, wenige Monate bevor sie in den Bundesvorstand der Partei gewählt wurde:

> […] deswegen nochmal auch mein Appell an meine lieben Kollegen aus dem Bundestag, überlegt euch das gut, denn wir werden natürlich wieder eine namentliche Abstimmung beantragen, damit wir dann auch hinterher genau wissen, wer eben dafür oder wer dagegen gestimmt hat. Das halte ich für ganz wichtig, du hast es schon angesprochen, Dirk, denn wir müssen auch, meiner Meinung nach, diejenigen, die dafür stimmen, später zur Verantwortung ziehen.[4148]

Auch der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jörn König erklärte im Juli 2024:

[4146] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 7. Februar 2025, https://www.youtube.com/watch?v=pghTgs2SZi0 [zur Datenbank], ab 01:08:44.
[4147] Petr Bystron, MdEP, Rede am 31. März 2017, https://www.youtube.com/watch?v=wSBIwyQXWZw [zur Datenbank], ab 00:13:48.
[4148] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Livestream am 31. März 2022, https://www.youtube.com/watch?v=4_pc0jbd5qc [zur Datenbank], ab 00:22:44.

> […] Wie ich schon in mehreren Reden im Bundestag sagte: „Alle, die dafür waren, gehören vor Gericht!“[4149]

Die Einschätzung, wonach es sich um eine durchaus relevante Anzahl ernstzunehmender Ankündigungen handelt, teilt hinsichtlich des Landesverbandes Brandenburg auch das brandenburgische Landesamt für Verfassungsschutz, wie es im Vermerk zur Einstufung des Verbandes als gesichert extremistische Bestrebung hinsichtlich Ankündigungen von Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen feststellt:

> Entsprechende Äußerungen des AfD-Personals sind seit Sommer 2024 derart massiv gehäuft registriert worden, dass davon ausgegangen werden kann, dass maßgebliche Protagonisten der Partei die Absicht verfolgen, nach Übernahme von Regierungsverantwortung Polizei und Justiz für ihre parteipolitischen Zwecke zu nutzen. Damit einher ginge zwingend eine Aufhebung bzw. Einschränkung des rechtsstaatlichen Prinzips der Gewaltentrennung (zw. Exekutive und Judikative).[4150]

Entsprechende Aussagen treffen dabei innerhalb der Partei auf keinerlei Widerstand – insbesondere führten sie, soweit erkennbar, nie zu Ordnungsmaßnahmen –, sondern werden durch Landes- und Bundesverbände und -fraktionen kommentarlos oder mit zustimmender Kommentierung geteilt. Dies zeigt sich insbesondere etwa an Reden des langjährigen stellvertretenden Bundessprechers Stephan Brandner, der in hoher Frequenz die strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen fordert, dies ausführlich mit angeblich durch diese Entscheidungen verwirklichten Straftatbeständen begründet und immer wieder ankündigt, im Falle von

---

[4149] Jörn König, MdB aus Niedersachsen, stv. Vorsitzender und sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 29. Juli 2024, https://www.facebook.com/joernkoenig/posts/pfbid0YwXz9eD22pMbLcipkFaq3DYRjwrzgWcPsrGN2zHFo34op5FCu37RyN8V3QMDVZBjl [zur Datenbank].

[4150] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 87.

Regierungsverantwortung werde die AfD eine solche Verfolgung umsetzen, so zum Beispiel bereits im September 2017 bezogen auf Angela Merkel:

> […] Wir gucken in § 232/33 Strafgesetzbuch „Menschenhandel“. Angela Merkel handelt nicht mit Menschen, aber sie leistet Beihilfe dazu, durch ihre Politik, dass es überhaupt möglich ist, Menschenhandel zu machen. Auch da, komischerweise, zehn Jahre, wenn man es als Bande betreibt. Und dann haben wir jede Menge Körperverletzungen in Deutschland, die darauf zurückzuführen sind, dass Angela Merkel Beihilfe geleistet hat, dadurch, dass die Leute erst mal hier überhaupt reinkamen. Wir haben Sexualdelikte, wir haben Totschlagsdelikte und wir haben Morde. Das läppert sich alles zusammen, meine Damen und Herren, sodass wir zu einer, ich kam in Jena, auf eine Freiheitsstrafe von mindestens 35 Jahren kommen. [4151]

Und ein paar Tage später:

> Ich hatte Ihnen gesagt, jede Stimme, die für uns kommt, umso größer wird der Haftbefehl für Angela Merkel. Und ich möchte einen quadratmetergroßen, dunkelroten Haftbefehl für Angela Merkel am 24. oder am 25. September vor mir liegen sehen, nur mit der AfD.[4152]

Verschiedene entsprechende Reden Brandners wurden seit 2017 mindestens vom Bundesverband,[4153] der Bundestagsfraktion[4154] sowie den Landesverbänden Thüringen,[4155] Sachsen[4156] und Hessen[4157] geteilt und dabei jeweils

---

[4151] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 15. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EsRzr9XjXlg [zur Datenbank], ab 00:18:32.
[4152] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 20. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=RQxm6CexgwI [zur Datenbank], ab 00:10:38.
[4153] Bundesverband, YouTube-Video vom 21. August 2021, https://www.youtube.com/watch?v=tsgGR510EIo [zur Datenbank], ab 00:01:33.
[4154] Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 21. April 2023, https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/677938320426641/ [zur Datenbank].
[4155] LV Thüringen, YouTube-Video vom 16. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EsRzr9XjXlg [zur Datenbank] und YouTube-Video vom 21. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=RQxm6CexgwI [zur Datenbank].
[4156] Landesverband Sachsen, Instagram-Post vom 21. April 2023, https://www.instagram.com/p/CrSoillPnsR und YouTube-Video vom 28. November 2025, https://www.youtube.com/watch?v=TBv3nZZQeXw [zur Datenbank].
[4157] LV Hessen, YouTube-Video vom 20. September 2023, https://www.youtube.com/watch?v=cmXkUpMzEiw [zur Datenbank].

zustimmend oder gar nicht kommentiert. Auch Strafverfolgungsforderungen anderer Personen wurden von der Bundestagsfraktion, verschiedenen Landesverbänden und einer Landtagsfraktion geteilt.

Eine entsprechende Grundtendenz ist damit insgesamt anzunehmen. Demokratiefeindliche Strafverfolgungsforderungen finden sich zwar in keinen Wahlprogrammen oder offiziellen Beschlüssen der AfD. Sie werden jedoch von erheblichen Teilen der Partei, insbesondere auch auf Führungsebenen sowie von Bundes- und Landesverbänden und Fraktionen geäußert, ohne dass andere Teile der Partei oder auch nur Einzelpersonen dem widersprechen. Vielmehr werden Posts und Reden, in denen die Strafverfolgung politischer Gegner*innen gefordert wird, von Bundes- und Landesverbänden und Fraktionen oftmals unkommentiert oder mit zustimmender Kommentierung geteilt.

e) Zwischenergebnis

Die AfD verfolgt damit das Ziel, politische Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen mit den Mitteln des Strafrechts zu verfolgen und zu belangen. Dies ist mit der in einer Demokratie unerlässlichen Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung nicht vereinbar (siehe oben B.II.3.a)). Zwar ergibt sich ein entsprechendes Vorhaben nicht schon aus der Programmatik der AfD (siehe oben B.II.3.b)), wohl aber aus einer großen Anzahl von Äußerungen auf allen Ebenen und verteilt über viele Verbände und Fraktionen der Partei (siehe oben B.II.3.c)), die insgesamt eine Grundtendenz zur Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen ergeben (siehe oben B.II.3.d)).

4. Verbot ‚der Antifa‘

Weiter könnten auch Forderungen nach einem Verbot ‚der Antifa‘ oder deren ‚Einstufung als Terrororganisation‘, die verbreitet von AfD-Funktionär*innen geäußert werden, Ausdruck einer demokratiefeindlichen Zielsetzung der Partei sein. Insbesondere stellt sich die Frage, ob Funktionär*innen der Partei über ein

angebliches ‚Vereinsverbot' letztlich eine antifaschistische Gesinnung verbieten und kriminalisieren möchten.

Im Folgenden wird zunächst ermittelt, ob und wann das Verbot einer nicht existierenden Vereinigung, beziehungsweise die Verfolgung ihrer Mitglieder nach §§ 129, 129a StGB, mit dem Demokratieprinzip unvereinbar wäre (dazu unter B.II.4.a)). Darauffolgend werden die offizielle Beschlusslage der AfD sowie weitere Äußerungen ihrer Funktionär*innen und Verbände dargestellt und untersucht, ob aus den einzelnen Äußerungen unter Anwendung der ermittelten Maßstäbe eine demokratiefeindliche Zielsetzung der sich jeweils Äußernden spricht (dazu unter B.II.4.b)). Schließlich wird unter B.II.4.c) geprüft, ob danach insgesamt eine in dieser Hinsicht demokratiefeindliche Grundtendenz der Partei anzunehmen ist. Das so ermittelte Gesamtergebnis findet sich unter B.II.4.d).

a) Maßstäbe

Ein Verbot ‚der Antifa' und die strafrechtliche Verfolgung ihrer ‚Mitglieder' könnte eine erhebliche Verletzung demokratischer Grundfreiheiten, insbesondere der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, darstellen. Im Folgenden wird zunächst erläutert, ob und inwieweit diese demokratischen Grundfreiheiten über das Demokratieprinzip Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind (dazu unter B.II.4.a)aa)). Hierauf folgen Ausführungen zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen auf dieser Grundlage Vereine verboten werden können und wo die Grenze zwischen einem (bloßen) rechtswidrigen Vereinsverbot und einem demokratiefeindlichen ‚Gesinnungsverbot' zu ziehen ist (dazu unter B.II.4.a)bb)). Unter B.II.4.a)cc) wird erläutert, inwieweit diese Grenzziehung auf die Strafverfolgung wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung gemäß §§ 129, 129a StGB übertragbar ist. Abschließend wird unter B.II.4.a)dd) erläutert, inwieweit auch offensichtlich rechtswidrige staatliche Maßnahmen einen ‚chilling effect' bewirken würden.

aa) Demokratische Grundfreiheiten als Grundlage der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzt die freiheitliche demokratische Grundordnung einen offenen Prozess der politischen Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen voraus, aus dem Einzelne nicht willkürlich ausgeschlossen werden dürfen (siehe oben B.II.1).

Der Prozess der politischen Willensbildung erfasst dabei nicht nur Wahlen und Abstimmungen, sondern auch den diesen vorgelagerten öffentlichen Meinungsbildungsprozess:

> Das Volk bringt jedoch seinen politischen Willen nicht nur durch Wahlen und Abstimmungen zum Ausdruck. Das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der politischen Willensbildung äußert sich nicht nur in der Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflußnahme auf den ständigen Prozeß der politischen Meinungsbildung, der Bildung der „öffentlichen Meinung“ […].[4158]

Diese Einflussnahme auf den ständigen Prozess der politischen Meinungsbildung wird wiederum insbesondere durch die Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit[4159] als Teilmenge der „demokratische[n] Grundrechte“[4160] gewährleistet. Zu den demokratischen Grundrechten schreibt Böckenförde:

> Diese sind, wie das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Meinungsfreiheit formuliert hat, für die Demokratie „schlechthin konstituierend“, sie bilden das rechtliche Fundament für einen offenen, die freie Beteiligung aller ermöglichenden Prozeß der politischen Meinungs- und Willensbildung, der für den Freiheitsbezug der Demokratie unerläßlich ist. [4161]

[4158] BVerfG, Urteil v. 19.07.1966 – 2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56 (98) – *Parteienfinanzierung I*.
[4159] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, Rn. 37.
[4160] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, Rn. 37.
[4161] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, Rn. 37.

Sie schützen damit nicht nur ihre Träger*innen, sondern auch die Demokratie selbst, indem sie die hierfür unerlässliche „Freisetzung offener politischer Meinungs- und Willensbildung von unten nach oben“ erst ermöglichen. [4162]

Folglich nehmen Bürger*innen am Prozess der politischen Willensbildung nicht nur durch Wahlen und Abstimmungen, sondern auch durch Ausübung ihrer Kommunikationsgrundrechte als demokratische Grundfreiheiten teil. Ein willkürlicher Ausschluss kommt daher nicht nur bei Beeinträchtigungen des aktiven oder passiven Wahlrechts in Betracht, sondern auch dann, wenn Einzelpersonen daran gehindert werden, von ihrer Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit Gebrauch zu machen.

Nicht jede Verletzung eines Kommunikationsgrundrechts erreicht die Schwelle eines solchen Ausschlusses – die Kommunikationsgrundrechte in ihrer konkreten Ausgestaltung sind nicht selbst Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Entscheidend ist, ob im Ergebnis eine freie Willensbildung noch stattfinden kann.

Diese Schwelle ist jedoch jedenfalls dann überschritten, wenn Strafverfolgung oder Verbote gezielt an das Vertreten einer bestimmten politischen Gesinnung anknüpfen.

In diesem Fall kehrt sich die verfassungsrechtlich gebotene Richtung der Willensbildung um: Nicht das Volk bildet frei seinen politischen Willen, den die Staatsorgane aufnehmen – vielmehr setzt die Staatsgewalt durch selektive Kriminalisierung den Rahmen erlaubter Meinungen vorab fest. Dies gilt umso mehr, wenn sich diese Kriminalisierung willkürlich gegen Ansichten richtet, die der politischen Einstellung der aktuellen Machtinhaber*innen widersprechen. Damit geht die Willensbildung nicht mehr vom Volk aus, sondern von der Staatsgewalt selbst – ein Zustand, der mit Art. 20 Abs. 2 GG unvereinbar ist.

[4162] *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, Rn. 37.

bb) Grenzen des Vereinsverbotes

Vor diesem Hintergrund lassen das Grundgesetz und das einfache Recht Verbote von Vereinen nur in engen Grenzen zu.

(1) Voraussetzungen und Folgen

Vereinigungen sind verboten, wenn ihre Zwecke oder Tätigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung – gleichbedeutend mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG[4163] – oder den Gedanken der Völkerverständigung richten, Art. 9 Abs. 2 GG. Dabei genügt die bloße Ablehnung der Verfassungsordnung nicht; die Vereinigung muss ihre verfassungsfeindlichen Ziele „kämpferisch-aggressiv“ verwirklichen wollen.[4164] Entgegen dem Wortlaut tritt die Rechtsfolge nicht automatisch ein, sondern bedarf einer konstitutiven Verbotsverfügung der zuständigen Behörde.[4165]

Das Verbot erfasst auch eingegliederte Teilorganisationen (§ 3 Abs. 3 VereinsG) und zieht regelmäßig die Einziehung des Vereinsvermögens nach sich (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VereinsG). Strafbewehrt sind sodann die Bildung von Ersatzorganisationen (§ 8 Abs. 1 VereinsG) sowie die öffentliche Verwendung von Kennzeichen des verbotenen Vereins (§ 9 Abs. 1 VereinsG), jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr (§ 20 Abs. 1 VereinsG). Folgt das Verbot daraus, dass sich die Vereinigung gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet, erhöht sich der Strafrahmen für Verbreitung von Propagandamitteln (§ 86 Abs. 1 Nr. 2 StGB) und Kennzeichenverwendung (§ 86a StGB) auf jeweils bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.

[4163] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 27.
[4164] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 28.
[4165] *Barczak*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 9 Rn. 56.

(2) Vorliegen einer „Vereinigung“ im Sinne des Art. 9 GG

Entscheidend ist, dass Art. 9 Abs. 2 GG ausschließlich *Vereinigungen* erfasst. Meinungen und Gesinnungen als solche sind seiner Verbotslogik entzogen. Ein als ‚Vereinsverbot‘ bezeichnetes Verbot, das sich tatsächlich nicht gegen eine Vereinigung, sondern gegen eine politische Gesinnung richtet, stellt daher Sonderrecht im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG dar und greift in die Kommunikationsgrundrechte der Betroffenen ein, ohne dass hierfür eine verfassungsrechtliche Grundlage bestünde.

Ob eine Vereinigung vorliegt, bestimmt sich nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 VereinsG: Erforderlich ist ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer Personen auf längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck unter organisierter Willensbildung. Die Anforderungen an zeitliche und organisatorische Stabilität sind dabei gering; ausreichend ist „ein Mindestmaß an zeitlicher und organisatorischer Stabilität“.[4166] Auch stark fluktuierender oder anonymer Mitgliederbestand schließt eine Vereinigung nicht aus, solange die von einem gemeinsamen Zweck getragene Organisation als solche fortbesteht.[4167] Die organisierte Willensbildung kann selbst in stillschweigender Übereinkunft oder faktischen Entscheidungsstrukturen liegen[4168] – etwa wenn über Angelegenheiten der Gruppe durch Mehrheitsbeschlüsse entschieden wird, ohne dass förmliche Organe gebildet wurden. [4169]

(3) Abgrenzung zum „Gesinnungsverbot“

Ungeachtet der weiten Auslegung des Vereinsbegriffes gilt: Das Vereinsverbot des Art. 9 Abs. 2 GG ist ein Organisationsverbot, kein Gesinnungs- oder Betätigungsverbot.[4170] Es setzt eine Vereinigung voraus – also einen Zusammenschluss, der einer gemeinsamen organisierten Willensbildung unterliegt. Fehlt

[4166] *Barczak*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 9 Rn. 41.
[4167] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 5.
[4168] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 5.
[4169] *Barczak*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 9 Rn. 41.
[4170] *Barczak*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 9 Rn. 56.

diese, liegt schon tatbestandlich keine Vereinigung vor; ein Verbot wäre rechtswidrig.

Entscheidend ist die qualitative Grenze: Die erhöhte Gefährlichkeit, die ein Vereinsverbot rechtfertigt, folgt gerade aus dem Organisationsgrad – aus der Bündelung von Kräften unter gemeinsamer Willensbildung.[4171] Wo diese fehlt, entfällt auch die Rechtfertigung für den Eingriff.

Ein ‚Verbot', das mangels organisierter Willensbildung tatsächlich keine Vereinigung trifft, sondern Personen allein wegen ihrer politischen Gesinnung oder ihrer Zugehörigkeit zu einem diffusen Milieu erfasst, ist kein Vereinsverbot, sondern Sonderrecht im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG. Allgemeine Gesetze im Sinne dieser Norm müssen in Neutralität gegenüber Meinungsinhalten stehen; Gesetze, die gezielt eine bestimmte politische Überzeugung sanktionieren, sind verfassungswidrig.[4172]

Ähnliches gilt auch jenseits der Meinungsfreiheit für weitere demokratische Freiheitsrechte: Art. 5 Abs. 2 GG gilt ausdrücklich auch für Informations-, Presse- und Medienfreiheit. Eine Versammlung kann nicht wegen Meinungsäußerungen, die gemäß Art. 5 Abs. 2 GG nicht unterbunden werden dürfen, verboten oder aufgelöst werden.[4173] Weiter sind innerhalb des Art. 9 Abs. 2 GG „Strafgesetze" nur allgemeine Strafgesetze,[4174] weil andernfalls der Gesetzgeber es in der Hand hätte, Vereinsverbote gezielt an die vereinsmäßige Betätigung zu knüpfen und so den Gewährleistungsgehalt des Grundrechts auszuhöhlen.[4175] Ein Vereinsverbot setzt schließlich voraus, dass die Vereinigung ihre Ziele kämpferisch-aggressiv verwirklichen will – bloßes Vertreten verfassungsfeindlicher Ideen genügt

---

[4171] BVerwG, Urteil v. 29.01.2020 – 6 A 1/19, NVwZ-RR 2020, 738, Rn. 34 – *Anfechtung des Verbots des Vereins „linksunten.indymedia" durch Dritte*.: „Ein Vereinsverbot zielt darauf, die mit dem organisatorischen Gefüge der Vereinigung als zweckgerichtetem Zusammenschluss mehrerer Personen einhergehenden Gefahren präventiv zu bekämpfen […]."
[4172] BVerfG, Beschluss v. 04.11.2009 – 1 BvR 2150/08, Rn. 54 ff. – *Rudolf Heß Gedenkfeier*.
[4173] *Schneider*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 8 Rn. 39.
[4174] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 26.
[4175] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 26.1.

nicht.[4176] Insgesamt knüpfen Ermächtigungen zur Beschränkung grundrechtlicher Freiheiten nicht an die Gesinnung, sondern an aus konkreten Handlungen folgende Gefahren an.[4177]

Ein auf eine politische Gesinnung zielendes ‚Verbot' wäre damit nicht nur ein schwerwiegender Eingriff in die Kommunikationsgrundrechte der Betroffenen, sondern griffe die freie Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen als solche an.

Nicht jedes rechtswidrige Vereinsverbot ist freilich bereits ein Gesinnungsverbot. Irrt der Staat über das Vorliegen einer Vereinigung, verbietet er nicht notwendig eine Gesinnung. Ein Gesinnungsverbot liegt erst dann vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Ziel der Maßnahme gerade die Unterdrückung einer politischen Überzeugung als solcher ist – etwa wenn Personen und Organisationen einer nicht existierenden ‚Übervereinigung' willkürlich zugeordnet werden, um sie durch das Verbot zu erfassen oder strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen.

cc) Strafverfolgung nach § 129a StGB

Dieselben Grenzen gelten für die Annahme einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung im Sinne der §§ 129, 129a StGB. Eine behördliche ‚Einstufung' einer Vereinigung als terroristisch kennt das deutsche Recht nicht; strafbar macht sich nur, wer eine kriminelle (§ 129 StGB) oder terroristische (§ 129a StGB) Vereinigung gründet, ihr angehört oder sie unterstützt. Vereinigung in diesem Sinne ist nach § 129 Abs. 2 StGB ein organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen auf Dauer zur Verfolgung eines gemeinsamen Interesses – auch hier ist eine gemeinsame Willensbildung konstitutives Merkmal.[4178] Fehlt sie, liegt keine Vereinigung vor; die Anwendung der §§ 129, 129a StGB auf ein bloßes Milieu oder eine Gesinnung wäre wiederum Sonderrecht im Sinne des Art. 5 Abs. 2

[4176] *Cornils*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.06.2025, Art. 9 Rn. 28.
[4177] *Schemmer*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 5 Rn. 22.
[4178] BGH, Urteil v. 02.06.2021 – 3 StR 21/21, NJW 2021, 2813, Rn. 20.

GG, darauf gestützte Strafverfolgung bei entsprechender Zielrichtung verfassungsfeindlich.

dd) „chilling effect“

Ein rechtswidriges Vereinsverbot, das sich auf eine nicht existierende Vereinigung bezieht, entfaltet auch dann erhebliche Wirkung, wenn es später von einem Gericht aufgehoben werden sollte. Da keine Gesamtorganisation existiert, die das Verbot anfechten könnte, würden als ‚Teilorganisationen‘ eingestufte Gruppen und betroffene Einzelpersonen gezwungen, sich jeweils eigenständig gerichtlich zur Wehr zu setzen – mit erheblichem finanziellem und zeitlichem Aufwand. Bereits der Anfangsverdacht nach §§ 20 VereinsG, 129, 129a StGB begründet weitreichende strafprozessuale Eingriffsbefugnisse.

Im Übrigen kommt es für die Bestimmung der verfassungsfeindlichen Ziele einer Partei im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 GG nicht auf ihnen im Weg stehende rechtsstaatliche Hürden an, weil dieser Einwand gegen jedes verfassungsfeindliche Ziel erhoben werden könnte (siehe oben Teil 2 C.III.1.a)).

Entscheidend ist außerdem der ‚chilling effect‘: Selbst ein Verbot sowie daran anknüpfende Folgemaßnahmen, die gerichtlicher Überprüfung erkennbar nicht standhalten würden, können Personen davon abhalten, demokratische Grundfreiheiten auszuüben. Denn sie müssten befürchten, allein wegen ihrer politischen Gesinnung einer verbotenen Vereinigung zugerechnet und strafrechtlich verfolgt zu werden. Die entsprechenden Meinungen würden dann nicht mehr geäußert und aus dem Prozess der öffentlichen Willensbildung verdrängt – unabhängig davon, ob das Verbot rechtlich Bestand hätte.

ee) Zusammenfassung

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die demokratischen Grundfreiheiten, insbesondere die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, konstitutive Grundlage der politischen Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen sind. Vor diesem Hintergrund können Vereine nur unter engen

Voraussetzungen verboten werden. Zu den Voraussetzungen gehört insbesondere, dass eine „Vereinigung“ im Sinne des Art. 9 GG vorliegen muss. Liegt eine solche nicht vor, trägt ein dennoch erlassenes Vereinsverbot die Gefahr in sich, in demokratiefeindlicher Weise als ‚Gesinnungsverbot‘ missbraucht zu werden. Dies gilt entsprechend auch für die Annahme einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung im Sinne der §§ 129, 129a StGB. Bei der Beurteilung der Demokratiefeindlichkeit entsprechender Forderungen kann es weiter bereits wegen des schon durch die Aussprache eines Verbotes oder einer strafrechtlichen Verfolgung entfalteten ‚chilling effects‘ nicht darauf ankommen, ob entsprechende Maßnahmen später von einem Gericht aufgehoben würden.

b) Beschlusslage und Äußerungen der AfD

Die im Folgenden dargestellten Forderungen von AfD-Funktionär*innen und -Verbänden beziehen sich auf ‚die Antifa‘. Ob diese mögliches Objekt eines Vereinsverbotes oder Anknüpfungspunkt einer Strafbarkeit nach §§ 129, 129a StGB sein könnte, wird unter B.II.4.b)aa) erörtert. Unter B.II.4.b)bb) wird die offizielle Beschlusslage der AfD zu einem Verbot ‚der Antifa‘ und ihrer ‚Einstufung als terroristische Vereinigung‘, unter B.II.4.b)cc) entsprechende Äußerungen einzelner Funktionär*innen und Verbände dargestellt und geprüft, ob diese bei Anwendung der ermittelten Maßstäbe (siehe oben B.II.4.a)) jeweils als Ausdruck einer demokratiefeindlichen Zielsetzung zu werten sind.

aa) Die „Antifa“

Die „Antifa“ ist keine Vereinigung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 GG und kann deshalb nicht als Verein nach § 3 VereinsG verboten werden.

Nach einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages handelt es sich bei der „so genannten Antifa [...] nicht um eine bestimmte, klar umgrenzte Organisation oder Vereinigung, sondern um den Oberbegriff für verschiedene, im Regelfall eher locker strukturierte, ephemere autonome Strömungen

der linken bis linksextremen Szene“.[4179] Eine Subsumtion von Antifa-Gruppierungen unter den strafrechtlichen Vereinigungsbegriff könne daher „nicht pauschal, sondern nur im jeweiligen Einzelfall durch die zuständigen Ermittlungsbehörden unter Einbeziehung sämtlicher insofern relevanter Umstände“ erfolgen.[4180]

‚Die Antifa‘ als einheitliche Organisation existiere ausdrücklich nicht:

> Wie bereits […] dargelegt, gibt es nicht „die Antifa“ im Sinne einer einheitlichen, bundesweiten Organisation, sondern eine entsprechende, nicht scharf umrissene Szene mit allenfalls einzelnen, dann mutmaßlich vornehmlich lokal begrenzten Gruppierungen.[4181]

Ähnlich auch auf der Website des Bundesamtes für Verfassungsschutz:

> Bundesweit gibt es mehrere lokale Gruppierungen und Initiativen, die sich in lockeren Verbindungen oft zeitlich begrenzt und mit wechselnden Personen unter dieser Bezeichnung zusammenfinden. Die „Antifa“ im Sinne einer bundesweit agierenden, klar umgrenzten Organisation oder strukturell auf eine gewisse Dauer verfestigten Gruppierung existiert derzeit nicht. [4182]

Der Begriff „Antifaschismus“ wird von verschiedenen Vereinigungen und Personen unterschiedlich verwendet und kann nicht einheitlich definiert werden.[4183]

[4179] *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags*, Ausarbeitung: Linksextremismus in Gestalt der so genannten „Antifa“. Organisationsbezogene strafrechtliche Implikationen, 2018, https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf (abgerufen am: 04.06.2026), S. 13.
[4180] *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags*, Ausarbeitung: Linksextremismus in Gestalt der so genannten „Antifa“. Organisationsbezogene strafrechtliche Implikationen, 2018, https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf (abgerufen am: 04.06.2026), S. 13.
[4181] *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags*, Ausarbeitung: Linksextremismus in Gestalt der so genannten „Antifa“. Organisationsbezogene strafrechtliche Implikationen, 2018, https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf (abgerufen am: 04.06.2026), S. 7 f.
[4182] *Bundesamt für Verfassungsschutz*, Die „Antifa“, https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/linksextremismus/die-antifa-antifaschistischer-kampf-im-linksextremismus.html (abgerufen am: 04.12.2025).
[4183] *Bundesamt für Verfassungsschutz*, Die „Antifa“, https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/linksextremismus/die-antifa-antifaschistischer-kampf-im-linksextremismus.html (abgerufen am: 04.12.2025).

Dem „Antifaschismus“ kann weder „einheitliches Handeln“ noch „ein in sich geschlossenes politisch-ideologisches Konzept attestiert werden“.[4184] Auch der Begriff „Antifaschistische Aktion“ wird entsprechend von verschiedenen Akteuren unterschiedlich ausgelegt und verwendet. Insbesondere werden mehrere Gruppierungen, die sich selbst als „Antifa“ bezeichnen oder die der entsprechenden Szene zugerechnet werden, im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ gefördert und damit erkennbar „aus staatlicher Sicht nicht einem kriminellen Betätigungsfeld zugerechnet“.[4185]

Es gibt zahlreiche Gruppierungen in Deutschland, die das Wort „Antifa“ in ihrem Namen tragen, allerdings „in Zweck und Ausrichtung ihrer Aktionen nicht homogen sind und [...] differenziert betrachtet werden müssen“.[4186] Darüber hinaus nennen sich zahlreiche Gruppierungen nicht „Antifa“, bekennen sich aber zu einer „antifaschistischen“ Einstellung, so etwa die Jusos[4187] und die Grüne Jugend.[4188]

bb) Offizielle Beschlusslage der Partei

Im Folgenden wird die offizielle Beschlusslage der AfD zu einem Verbot und einer ‚Einstufung als Terrororganisation‘ ‚der Antifa‘ dargestellt. Unter B.II.4.b)bb)(1) finden sich dahingehende Anträge der Bundestagsfraktion, unter B.II.4.b)bb)(2) diesen entsprechende und unter B.II.4.b)bb)(3) weitergehende Anträge von

---

[4184] *Bundesamt für Verfassungsschutz*, Die „Antifa“, https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/linksextremismus/die-antifa-antifaschistischer-kampf-im-linksextremismus.html (abgerufen am: 04.12.2025).
[4185] *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags*, Ausarbeitung: Linksextremismus in Gestalt der so genannten „Antifa“. Organisationsbezogene strafrechtliche Implikationen, 2018, https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf (abgerufen am: 04.06.2026), S. 8.
[4186] *Bundesamt für Verfassungsschutz*, Die „Antifa“, https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/linksextremismus/die-antifa-antifaschistischer-kampf-im-linksextremismus.html (abgerufen am: 04.12.2025).
[4187] *Jusos*, Unsere Grundsätze, https://jusos.de/wofuer-wir-stehen/unsere-grundsaetze/ (abgerufen am: 04.06.2026).
[4188] *Grüne Jugend*, Demokratie & Antifaschismus, https://gruene-jugend.de/demokratie-antifaschismus/ (abgerufen am: 04.06.2026).

Landtagsfraktionen. Unter B.II.4.b)bb)(4) werden die entsprechenden Forderungen aus Wahlprogrammen der AfD auf Bundes- und Landesebene dargestellt. Das Fazit zur offiziellen Beschlusslage der Partei findet sich unter B.II.4.b)bb)(5).

(1) Anträge im Bundestag vom 14. Oktober 2025 und 17. Juni 2020

Zuletzt brachte die Bundestagsfraktion der AfD im Oktober 2025 einen Antrag mit dem Titel „Inneren Frieden in Deutschland bewahren – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterrorismus entschlossen bekämpfen“[4189] im Bundestag ein. Dieser Antrag folgte auf das Dekret des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump vom 22. September 2025, mit dem er ‚die Antifa‘ als terroristische Vereinigung einstufte. Dem vorangegangen war der Mord an dem rechten Politaktivisten Charlie Kirk am 10. September 2025, für den Trump die ‚radikale Linke‘ verantwortlich machte. Auch zahlreiche Abgeordnete der AfD hatten infolge dieser Ereignisse ‚die Antifa‘ oder ‚die Linken‘ für den Mord an Kirk verantwortlich gemacht und mit großer Zustimmung auf Trumps Dekret reagiert (dazu unter B.II.4.b)cc)(2)(a)).

In ihrem Antrag forderte die Bundestagsfraktion jedoch keine ‚Einstufung der Antifa als terroristische Vereinigung‘ (hierzu gibt es im deutschen Recht auch keine Möglichkeit) oder ein Verbot ‚der Antifa‘, sondern die Prüfung des Vorliegens der Verbotsvoraussetzungen hinsichtlich linksextremistischer Gruppierungen, die sich unter der Bezeichnung „Antifa“ oder „Antifaschistische Aktion“ zusammengeschlossen haben:

> 3. die Voraussetzungen für Verbote nach dem Vereinsgesetz in Bezug auf länderübergreifende linksextremistische Gruppierungen, die sich unter der Bezeichnung „Antifa“ oder „Antifaschistische Aktion“ zusammengeschlossen haben, beziehungsweise unter dieser Bezeichnung firmieren zu prüfen und zeitnah umzusetzen, insbesondere wenn es sich um gewaltbereite Gruppierungen mit Organisationsstrukturen und einem

[4189] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 14. Oktober 2025, Inneren Frieden in Deutschland bewahren – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterrorismus entschlossen bekämpfen, Drucksache 21/2221.

> dahinterstehenden festen Personenkern handelt, die in Deutschland nachweislich existieren […].[4190]

Inhaltlich entspricht dies im Wesentlichen dem Antrag mit dem Titel „Demokratie erhalten – Bundesweites Verbot der Antifa prüfen“, den die Bundestagsfraktion schon am 17. Juni 2020 gestellt hatte. [4191]

Die Anträge zielen folglich schon nicht auf ein rechtswidriges Verbot ‚der Antifa‘ als solche ab, sondern beziehen sich auf einzelne Vereinigungen, „die sich unter der Bezeichnung ‚Antifa‘ oder ‚Antifaschistische Aktion‘ zusammengeschlossen haben“. Durch die Forderung, die „Voraussetzungen für Verbote nach dem Vereinsgesetz“ für diese Vereinigungen „zu prüfen“, wird auch deutlich, dass nicht etwa von einem pauschalen Verbot aller genannten Vereinigungen ohne Einzelfallbetrachtung die Rede ist.

(2) Entsprechende Anträge in Landesparlamenten

Ähnliche Anträge, die sich ausdrücklich nur auf ein Verbot tatsächlicher Strukturen und Vereinigungen nach Prüfung der Verbotsvoraussetzungen nach dem Vereinsgesetz bezogen, wurden im Januar 2026 in Niedersachsen[4192] und Sachsen-Anhalt,[4193] im September/Oktober 2025 in Nordrhein-Westfalen,[4194]

[4190] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 14. Oktober 2025, Inneren Frieden in Deutschland bewahren – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterrorismus entschlossen bekämpfen, Drucksache 21/2221, S. 3

[4191] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 17. Juni 2020, Demokratie erhalten – Bundesweites Verbot der Antifa prüfen, Drucksache 19/20074.

[4192] AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen, Antrag vom 20. Januar 2026, Demokratie und Grundordnung schützen – Antifa und Klimaterrorismus wirkungsvoll bekämpfen!, Drucksache 19/9614.

[4193] AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Antrag vom 20. Januar 2026, Linksextremer Gewalt entgegentreten – „Antifa“-Strukturen zerschlagen, Drucksache 8/6494.

[4194] AfD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, Antrag vom 30. September 2025, Demokratie schützen – keine Toleranz für kriminelle Gewaltstrukturen: Antifa-Sumpf austrocknen!, Drucksache 18/15910.

Thüringen[4195] und Berlin[4196] sowie bereits 2020 in Baden-Württemberg[4197] von den jeweiligen Fraktionen in den Landesparlamenten eingebracht.

(3) Weitergehende Anträge in Landesparlamenten und Parteibeschlüsse

Die Landtagsfraktionen in Sachsen und Brandenburg sowie der Landesparteitag in Bayern stellten Anträge bzw. verabschiedeten Forderungen, die deutlich über die dargestellten Anträge der Bundestagsfraktion hinausgehen.

(a) Sachsen, Antrag vom 4. Juli 2018

Bereits 2018 forderte die Landtagsfraktion der AfD im Sächsischen Landtag mit dem Antrag „Antifaschistische Aktion (Antifa) verbieten und die staatliche Förderung von Linksextremisten beenden“ das bundesweite Verbot der „Antifaschistischen Aktion“ „einschließlich aller Untergruppen“:

> II. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die „Antifaschistische Aktion“ einschließlich aller Untergruppen und deren Kennzeichen bundesweit verboten werden.[4198]

Als positive Folgen eines solchen Verbotes nannte die Fraktion insbesondere das Verbot von Ersatzorganisationen nach § 8 VereinsG, das Verbot der öffentlichen Nutzung der Kennzeichen nach § 9 VereinsG, Anwendung der Strafvorschriften nach § 20 VereinsG und §§ 85 Abs. 1 Nr. 2, 86, 86a StGB. „Dessen ungeachtet“

[4195] AfD-Landtagsfraktion Thüringen, Antrag vom 30. September 2025, Militante „Antifa“ in Thüringen auflösen – linksideologischer Gewalt unverzüglich einen Riegel vorschieben, Drucksache 8/2076.
[4196] AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin, Antrag vom 20. Oktober 2025, Antifa-Bewegung zerschlagen: Finanzierer offenlegen – Zellen verbieten – Symbolik untersagen, , Drucksache 19/2715.
[4197] AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Antrag vom 24. Juni 2020, Nach versuchtem Mord in Bad-Cannstatt – Terroristische Antifa-Organisationen endlich verbieten!, Drucksache 16/8340.
[4198] AfD-Landtagsfraktion Sachsen, Antrag vom 4. Juli 2018, Antifaschistische Aktion (Antifa) verbieten und die staatliche Förderung von Linksextremisten beenden, Drucksache 6/13994, S. 2.

könne „die Antifa oder ihre Ersatzorganisation als kriminelle oder terroristische Vereinigung nach §§ 129, 129a StGB eingestuft werden“.[4199]

Zur Begründung des Antrags führte die Landtagsfraktion an:

> Die Antifa-Gruppierung ist kein Verein. Mangels Regelung obliegt dem Bundesminister des Innern gleichwohl die Möglichkeit des Verbots in analoger Anwendung des Vereinsgesetzes. […] Einem solchen Verbot stehen auch nicht die für die Antifa-Gruppierungen typischen dezentralen Organisationsformen entgegen. Das Verbotsverfahren der linksextremistischen „linksunten.indymedia“ beweist, dass die „Antifaschistische Aktion“ samt ihrer Untergruppen, geeigneter Gegenstand einer Verbotsverfügung sein kann.[4200]

Die Fraktion fordert damit ein Gesamtverbot der „Antifa-Gruppierung“ und setzt dabei auf eine Analogie zum Vereinsgesetz. Der Antrag offenbart dabei eine gewisse argumentative Spannung: Einerseits erkennt die Fraktion durch den Verweis auf die „typischen dezentralen Organisationsformen“ an, dass die Antifa kein Verein im Rechtsinne ist und sich einer klassischen Verbotsverfügung entzieht. Andererseits suggeriert der Verweis auf das Verbot von linksunten.indymedia, dass die Fraktion von einer vergleichbaren, strukturell fassbaren Organisation ausgeht – also gerade von jener gemeinsamen Willensbildung, deren Fehlen sie durch den Verweis auf die dezentrale Struktur implizit einräumt. Ob die Fraktion daher von einer wie auch immer gearteten gemeinsamen Willensbildung von Antifa-Gruppen ausging und damit ein Vereinsverbot forderte, oder ob ihr deren Fehlen bewusst war und sie mit dem Antrag ein Gesinnungsverbot anstrebte, bleibt angesichts dieses Widerspruchs offen. Gerade diese argumentative Inkonsistenz spricht eher dafür, dass hinter dem Antrag kein durchdachtes Konzept eines Gesinnungsverbots steht.

[4199] AfD-Landtagsfraktion Sachsen, Antrag vom 4. Juli 2018, Antifaschistische Aktion (Antifa) verbieten und die staatliche Förderung von Linksextremisten beenden, Drucksache 6/13994, S. 8.

[4200] AfD-Landtagsfraktion Sachsen, Antrag vom 4. Juli 2018, Antifaschistische Aktion (Antifa) verbieten und die staatliche Förderung von Linksextremisten beenden, Drucksache 6/13994, S. 7 f.

(b) Brandenburg, Antrag vom 14. Oktober 2025

Einen ähnlichen Antrag mit dem Titel „‚Antifaschistische Aktion' (Antifa) verbieten!"[4201] stellte am 14. Oktober 2025 auch die AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Sie forderte hierin die Landesregierung auf,

> 1. sich auf allen Ebenen und mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einzusetzen, dass die sogenannte Antifaschistische Aktion (Antifa) einschließlich aller Untergruppen und deren Kennzeichen bundesweit verboten wird.
> 2. Die sogenannte Antifaschistische Aktion (Antifa) einschließlich aller Untergruppen und deren Kennzeichen im Land Brandenburg zu verbieten, soweit sich deren erkennbare Organisation und Tätigkeit ausschließlich auf das Gebiet des Landes Brandenburg erstrecken.[4202]

Einen Antrag mit fast gleichlautenden Forderungen hatte die Brandenburger Landtagsfraktion auch bereits am 11. Januar 2022 unter dem Titel „Rechtsstaat und Demokratie erhalten – ‚Antifaschistische Aktion' (Antifa) verbieten"[4203] gestellt. Er ist inhaltlich so zu bewerten wie der Antrag aus Sachsen (siehe oben B.II.4.b)bb)(3)(a)).

(c) Bayern, Beschluss auf dem Landesparteitag am 25. Und 26. Oktober 2025

Auf dem Landesparteitag der AfD Bayern am 25. und 26. Oktober 2025 stellte Petr Bystron einen Antrag mit dem Titel „Verbot und Einstufung der sogenannten ‚Antifa' als inländische extremistische und terroristische Organisation"[4204], in dem er den Landesparteitag aufforderte, zu beschließen:

[4201] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 14. Oktober 2025, „Antifaschistische Aktion" (Antifa) verbieten!, Drucksache 8/1868.
[4202] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 14. Oktober 2025, „Antifaschistische Aktion" (Antifa) verbieten!, Drucksache 8/1868, S. 1.
[4203] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 11. Januar 2022, Rechtsstaat und Demokratie erhalten – „Antifaschistische Aktion" (Antifa) verbieten, Drucksache 7/4879.
[4204] Antragsbuch AfD Bayern Landesparteitag 25. bis 26.10.25, Bearbeitungsstand 20.10.2025,abrufbar unter https://afdbayern.de/landesparteitag-okt2025/, S. 7.

> Die AfD Bayern fordert die Bundesregierung auf, die sogenannten „Antifa“-Strukturen bundesweit als inländische terroristische Organisation einzustufen und alle rechtlichen Schritte zum Verbot und zur Auflösung dieser Organisation einzuleiten.[4205]

Am zweiten Tag des Landesparteitages erklärte Petr Bystron auf X, der Antrag sei mit 98,92 % der Stimmen im Landesverband angenommen worden:

> Die AfD Bayern hat mit 98,92 % für das Antifa-Verbot gestimmt. Höchste Zeit, zurückzuschlagen: Nach den USA brauchen auch wir das Antifa-Verbot JETZT![4206]

Der Beschluss des Landesparteitages bezieht sich klar auf ‚die Antifa‘ als einheitliche ‚Organisation‘.

(4) Wahlprogramme

Die Bundes- und Landesverbände der AfD stellen in Wahlprogrammen verschiedene Forderungen hinsichtlich eines Vorgehens gegen ‚die Antifa‘ auf.

Der Bundesverband forderte im Bundestagswahlprogramm 2021 noch, „[g]ewalttätige und -unterstützende linksextremistische und autonome Gruppen, die der sogenannten Antifa zuzuordnen sind“ als „terroristische Vereinigung“ einzustufen.[4207] Dies weitete er im Wahlprogramm 2025 aus auf die Einstufung der „sogenannte[n] Antifa […] als terroristische Vereinigung“,[4208] womit er sich ausdrücklich nicht mehr lediglich auf einzelne Gruppierungen bezog. Die Forderung, die Antifa ‚als Terrororganisation einzustufen‘, ist allerdings eine direkte Übersetzung aus Posts (insbesondere auf X) des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, mit denen dieser bereits seit mindestens 2019[4209] ankündigte, die

---

[4205] Antragsbuch AfD Bayern Landesparteitag 25. bis 26.10.25, Bearbeitungsstand 20.10.2025,abrufbar unter https://afdbayern.de/landesparteitag-okt2025/, S. 7.
[4206] Petr Bystron, MdEP, X-Post vom 26. Oktober 2025, https://x.com/PetrBystronAfD/status/1982409011640119369 [zur Datenbank].
[4207] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 76.
[4208] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 120.
[4209] *tin/dpa*, Donald Trump erwägt Antifa als Terrororganisation einzustufen, in: Der Spiegel, 27.07.2019, https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-erwaegt-antifa-als-terrororganisation-einzustufen-a-1279359.html (abgerufen am: 05.06.2026).

Antifa zur „domestic terrorist organisation“ zu erklären, bzw. dies im September 2025 tat.

Die Rechtsfolgen dieser ‚Einstufung‘ sind bereits nach US-amerikanischem Recht unklar, da dieses zwar eine offizielle Liste ausländischer, aber nicht inländischer Terrororganisationen vorsieht. Im deutschen Recht gibt es eine solche Liste ebenfalls nicht, auch ein Dekret mit unklaren Rechtsfolgen, wie durch Trump erlassen, ist nicht möglich beziehungsweise hätte keine rechtserheblichen Folgen. Die Forderung könnte sich deshalb auf eine Strafverfolgung von ‚Mitgliedern‘ oder Unterstützer*innen der Antifa nach § 129a StGB (siehe hierzu oben B.II.4.a)cc)) beziehen. Die pauschale Übernahme des Wortlauts des US-Präsidenten spricht allerdings eher dafür, dass die Forderung politisch-rhetorischen Charakter hat und ihr kein juristisch ausgearbeitetes Konzept – und damit erst recht nicht das Ziel eines Gesinnungsverbotes – zugrunde liegt. Dies gilt ebenso für die im Regierungsprogramm für Sachsen-Anhalt enthaltene Forderung, „alle Organisationen, die sich der Antifa zurechnen, zu Terrororganisationen zu erklären“.[4210]

Forderungen in den Wahlprogrammen in Hamburg[4211], Niedersachsen[4212] und Schleswig-Holstein[4213] beziehen sich dagegen ausdrücklich nicht auf eine angenommene ‚Gesamtorganisation‘, sondern lediglich auf einzelne „gewalttätige ‚Antifa‘-Gruppierungen“[4214] bzw., wie das Bundestagswahlprogramm von 2021, auf „[g]ewalttätige und -unterstützende linksextremistische und autonome Gruppen, die der sogenannten Antifa zuzuordnen sind“[4215].

[4210] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2026, https://afd-regierungsprogramm.de/, Kapitel VI. „Innere Sicherheit“, Punkt Nr. 19 „‘Antifa‘ zur Terrorvereinigung erklären!“.
[4211] AfD Hamburg, Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl 2025, S. 10.
[4212] AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 66.
[4213] AfD Schleswig-Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 105.
[4214] AfD Hamburg, Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl 2025, S. 10.
[4215] AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 66.

Die darüber hinausgehende Forderung des Landesverbandes Niedersachsen, „‚Antifa'-Logos als verfassungsfeindliche Symbole einzustufen",[4216] wäre nach geltendem Recht nur umsetzbar, wenn ‚die Antifa' selbst als terroristische Organisation behandelt würde (vgl. § 86a StGB). Angesichts der ausdrücklichen Beschränkung auf einzelne „[g]ewalttätige und -unterstützende" Gruppierungen im selben Programm kann dem Landesverband das Ziel einer solchen ‚Gesamteinstufung' jedoch nicht unterstellt werden. Auch eine rechtswidrige Behandlung der Symbole als Kennzeichen einer verfassungswidrigen oder terroristischen Organisation im Sinne des § 86a StGB würde für sich genommen die Schwelle zum demokratiefeindlichen Gesinnungsverbot nicht überschreiten.

Die Wahlprogramme der AfD auf Bundes- und Landesebene lassen damit kein verfassungsfeindliches Konzept eines Gesinnungsverbotes erkennen. Die dort enthaltenen Forderungen lassen entweder schon keine bestimmte Zielrichtung erkennen – insbesondere dort, wo eine „Einstufung als Terrororganisation" ohne Benennung konkreter Rechtsfolgen gefordert wird – oder sie beziehen sich erkennbar nur auf einzelne, als gewalttätig eingestufte Gruppierungen.

(5) Zwischenergebnis: Offizielle Beschlusslage der Partei

Zusammenfassend ist damit weder aus parlamentarischen Anträgen und Parteibeschlüssen noch aus Wahlprogrammen der AfD eine demokratiefeindliche Zielsetzung hinsichtlich des geforderten „Antifa-Verbots" entnehmbar.

Soweit einzelne Fraktionen ein „Gesamtverbot" der Antifa einschließlich aller Untergruppen fordern – so die Landtagsfraktionen Sachsen (2018)[4217], Brandenburg (2025)[4218] und der Landesverband Bayern (Parteitagsbeschluss Oktober

[4216] AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 66.
[4217] AfD-Landtagsfraktion Sachsen, Antrag vom 4. Juli 2018, Antifaschistische Aktion (Antifa) verbieten und die staatliche Förderung von Linksextremisten beenden, Drucksache 6/13994, S. 2.
[4218] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 14. Oktober 2025, „Antifaschistische Aktion" (Antifa) verbieten!, Drucksache 8/1868.

2025[4219] mit 98,92 % der Stimmen[4220]) –, gehen sie erkennbar von einer irgendwie gearteten gemeinsamen Willensbildung aus.

Die Bundestagsfraktion[4221] sowie die Fraktionen in Niedersachsen,[4222] Sachsen-Anhalt,[4223] Nordrhein-Westfalen,[4224] Thüringen[4225] und Baden-Württemberg[4226] bezogen sich demgegenüber bereits ausdrücklich nicht auf ein Gesamtverbot, sondern auf einzelne Gruppierungen, die sich unter der Bezeichnung „Antifa“ zusammengeschlossen haben.

Auch Wahlprogramme der AfD auf Bundes- und Landesebene lassen kein verfassungsfeindliches Konzept eines Gesinnungsverbotes erkennen. Die dort enthaltenen Forderungen sind entweder zu unspezifisch oder beziehen sich nur auf einzelne, als gewalttätig eingestufte Gruppierungen.

cc) Äußerungen

Es liegen weiter zahlreiche Äußerungen von Verbänden, Fraktionen und Funktionär*innen der AfD vor, in denen diese ein rechtliches Vorgehen gegen ‚die Antifa‘ fordern (dazu unter B.II.4.b)cc)(1)). Inwieweit diese als Anhaltspunkte für

---

[4219] Antragsbuch AfD Bayern Landesparteitag 25. bis 26.10.25, Bearbeitungsstand 20.10.2025,abrufbar unter https://afdbayern.de/landesparteitag-okt2025/, S. 7.
[4220] Petr Bystron, MdEP, X-Post vom 26. Oktober 2025, https://x.com/PetrBystronAfD/status/1982409011640119369 [zur Datenbank].
[4221] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 14. Oktober 2025, Inneren Frieden in Deutschland bewahren – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterrorismus entschlossen bekämpfen, Drucksache 21/2221; AfD-Bundestagsfraktion, Antrag vom 17. Juni 2020, Demokratie erhalten – Bundesweites Verbot der Antifa prüfen, Drucksache 19/20074.
[4222] AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen, Antrag vom 20. Januar 2026, Demokratie und Grundordnung schützen – Antifa und Klimaterrorismus wirkungsvoll bekämpfen!, Drucksache 19/9614.
[4223] AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Antrag vom 20. Januar 2026, Linksextremer Gewalt entgegentreten – „Antifa“-Strukturen zerschlagen, Drucksache 8/6494.
[4224] AfD-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, Antrag vom 30. September 2025, Demokratie schützen – keine Toleranz für kriminelle Gewaltstrukturen: Antifa-Sumpf austrocknen!, Drucksache 18/15910.
[4225] AfD-Landtagsfraktion Thüringen, Antrag vom 30. September 2025, Militante „Antifa“ in Thüringen auflösen – linksideologischer Gewalt unverzüglich einen Riegel vorschieben, Drucksache 8/2076.
[4226] AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Antrag vom 24. Juni 2020, Nach versuchtem Mord in Bad-Cannstatt – Terroristische Antifa-Organisationen endlich verbieten!, Drucksache 16/8340.

eine demokratiefeindliche Zielsetzung der Partei zu werten sind, wird unter B.II.4.b)cc)(2) behandelt.

(1) Darstellung der Äußerungen

Weit verbreitet sind Forderungen, ‚die Antifa' ‚als Terrororganisation einzustufen' (dazu unter B.II.4.b)cc)(1)(a)). Zahlreiche Funktionär*innen der AfD fordern daneben, ‚die Antifa' als solche zu verbieten oder ihre ‚Mitglieder' und Unterstützer*innen nach §§ 129, 129a StGB zu verfolgen (dazu unter B.II.4.b)cc)(1)(b)). Von mehreren Personen und Verbänden werden weiter als ‚Beweis' einer ‚Mitgliedschaft' oder Unterstützung ‚der Antifa' die Nutzung des Wortes „Antifa" oder klassischer Antifa-Symbolik benannt (dazu unter B.II.4.b)cc)(1)(c)). Von den Funktionär*innen, die ein Gesamtverbot ‚der Antifa' fordern, setzen sich einzelne mit fehlenden ‚klassischen Vereinsstrukturen' auseinander (dazu unter B.II.4.b)cc)(1)(d)). Unter B.II.4.b)cc)(1)(e) werden schließlich Äußerungen dargestellt, die das Ziel von Verbot und Strafverfolgung ausdrücklich über ‚die Antifa' als vermeintlichen Verein hinaus auf ihr politisches Umfeld erstrecken.

Die im Folgenden paraphrasierten oder verkürzt dargestellten Äußerungen werden vollständig im Anhang unter C.I.3 dargestellt.

(a) ‚Einstufung als Terrororganisation'

Zahlreiche Verbände und Funktionär*innen der AfD fordern, ‚die Antifa als Terrororganisation einzustufen'.

So postete etwa die Bundestagsfraktion am 18. September 2025, „die Antifa" sei eine „terroristische Vereinigung"[4227], ohne hieran jedoch konkrete rechtliche Folgen anzuknüpfen. Ebenso stellten etwa die Landesverbände Schleswig-

[4227] Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 18. September 2025, https://t.me/afdfraktionimbundestag/889# [zur Datenbank].

Holstein[4228] und Rheinland-Pfalz[4229] sowie die Generation Deutschland Niedersachsen[4230] Forderungen auf, „die Antifa“ als „Terrororganisation“ beziehungsweise „terroristische Vereinigung“ einzustufen. Auch zahlreiche Abgeordnete der AfD im Bundestag und in Landesparlamenten reagierten mit Zustimmung auf die ‚Einstufung‘ durch Trump im September 2025 und forderten dies auch für Deutschland, so zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz.[4231]

(b) Forderungen nach einem Gesamtverbot

In zahlreichen Äußerungen fordern Funktionär*innen der AfD weiter ein Gesamtverbot ‚der Antifa‘.

Dabei lässt sich allein aus Forderungen wie „Antifa verbieten“[4232] noch nicht der Schluss ziehen, die entsprechenden Personen wollten tatsächlich ‚die Antifa‘ als solche und nicht lediglich Vereinigungen, die sie der ‚Antifa-Szene‘ zuordnen, verbieten. Innerhalb der AfD wird die Formulierung „Antifa verbieten“ oder „Antifa-Verbot“ teilweise auch dann genutzt, wenn explizit nur ein Verbot einzelner ‚Antifa-Gruppierungen‘ gefordert wird. Insbesondere nannte etwa die Bundestagsfraktion ihren Antrag vom 17. Juni 2020 „Demokratie erhalten – Bundesweites Verbot der Antifa prüfen“ (siehe oben B.II.4.b)bb)(1)), obwohl in diesem kein allgemeines Verbot ‚der Antifa‘, sondern einzelner Vereinigungen, die zur Antifa-Szene gezählt werden, gefordert wurde. Auch schrieb etwa der Bundestagsabgeordnete Martin Hess im Januar 2021 auf X, ein „#AntifaVerbot“ könne

---

[4228] LV Schleswig-Holstein, Telegram-Post vom 21. September 2025, https://t.me/afdschleswigholstein/1070# [zur Datenbank].
[4229] LV Rheinland-Pfalz, TikTok-Post vom 26. Januar 2025, https://www.tiktok.com/@afd.rheinlandpfalz/video/7460148153002495265 [zur Datenbank].
[4230] Generation Deutschland Niedersachsen, X-Post vom 18. September 2025, https://x.com/gen_de_nds/status/1968621682618212654 [zur Datenbank].
[4231] Uwe Schulz, MdB aus Hessen, Facebook-Post vom 18. September 2025, https://www.facebook.com/uweschulzafd/posts/pfbid0AjqUKovtRuRNsgM66chj9kDcFkDV98BkoVgEL4wEe94Sr6QycxWpAv4QG9uYJT8Ll [zur Datenbank].
[4232] So z.B. Manfred Schiller, MdB aus Bayern, Mitglied im Landesvorstand Bayern und Sprecher des Arbeitskreises Petitionen der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 2. Oktober 2025, https://t.me/manfredschillerafd/1091# [zur Datenbank].

„selbstverständlich nur als Vereinsverbot ihrer Gruppierungen umgesetzt werden“.[4233] Dementsprechend lassen etwa Forderungen nach einem „sofortige[n] Antifa-Verbot“[4234] oder einem Verbot der „gewalttätige[n] Linksextremisten der Antifa“[4235] nicht zwingend den Schluss zu, dass ein Verbot der Antifa insgesamt gemeint ist.

Es liegen allerdings zahlreiche Äußerungen vor, die explizit auf ‚die Antifa‘ als einheitliche ‚Organisation‘ Bezug nehmen.

So veröffentlichte etwa der Bundesverband bereits 2017 ein Interview mit der Bundessprecherin Alice Weidel, in dem diese erklärte „die Antifa oder andere linksgerichtete, gewalttätige Organisationen“ gehörten „zu kriminellen Organisationen erklärt“ und „dementsprechend verboten“.[4236] Der Landesverband Bayern sowie die Landtagsfraktionen von Baden-Württemberg und Sachsen stellten konkrete Forderungen nach einem Verbot der Antifa[4237] bzw. einer strafrechtlichen Verfolgung ihrer angeblichen Mitglieder nach §129, § 129a StGB[4238] auf, die sich jeweils klar auf „die Antifa“ allgemein und nicht auf einzelne Vereinigungen beziehen. Auch die AfD im EU-Parlament forderte bereits 2021 die

---

[4233] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, X-Post vom 25. Januar 2021, https://x.com/martin_hess_mdb/status/1353705649033646080 [zur Datenbank].
[4234] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 4. November 2025, https://t.me/marcbernhard/3075# [zur Datenbank].
[4235] Jürgen Braun, ehem. MdB aus Baden-Württemberg, YouTube-Video vom 20. Februar 2021, https://www.youtube.com/watch?v=jdmnDqxc7GI [zur Datenbank], ab 00:02:10.
[4236] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Interview am 12. Juli 2017, gepostet auf YouTube vom Bundesverband, https://www.youtube.com/watch?v=8lDfwCCCgEI [zur Datenbank], ab 00:02:09.
[4237] LV Bayern, Pressemitteilung von August 2017, https://afdbayern.de/bystron-antifa-als-terroristische-vereinigung-verbieten/; LV Bayern, Telegram-Post vom 4. November 2025, https://t.me/afd_bayern/1674# [zur Datenbank]; Landtagsfraktion Sachsen, X-Post vom 5. Juli 2018, https://x.com/afd_slt/status/1014818910615502848 [zur Datenbank].
[4238] Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Pressemitteilung vom 11. Juli 2017, https://afd-fraktion-bw.de/pressemitteilung/pm-2017-07-11-meuthen_antifa-ist-terrorvereinigung/.

Aufnahme der Antifa in die EU-Terrorliste,[4239] was ähnlich zu bewerten ist wie die Forderung nach einem Gesamtverbot oder der strafrechtlichen Verfolgung von Personen nach §§ 129, 129a StGB.

Dies fordern entsprechend auch einzelne Funktionär*innen: So forderte etwa die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Beatrix von Storch, damals auch Mitglied des Bundesvorstands, schon 2021, „die Antifa und alle Antifa-Gruppierungen jetzt [zu] verbieten“;[4240] der stellvertretende Bundessprecher Peter Boehringer forderte im Oktober 2025 „alle, die sich auf Antifa berufen [zu] verbieten“.[4241] Laut einer Aussage des stellvertretenden Bundessprechers Stephan Brandner von Februar 2021 hätte ein „Antifa-Verbot“ zur Folge, dass es strafbar wäre, das „Antifa-Zeichen zu sprühen“ oder zu nutzen, ihre „Außendarstellung“ könne zerschlagen werden.[4242] Im August desselben Jahres erklärte er, es gebe zwar „wahrscheinlich kein Mitgliederverzeichnis“, man könne aber „Symbole verbieten, […] Aufmärsche verbieten, […] Aktionen verbieten“.[4243] Damit bezieht er sich erkennbar auf „die Antifa“ insgesamt, wie er auch im Oktober 2025 durch die Bezeichnung der Antifa als „verbotswürdige[n] Verein“[4244] klarstellte. Von einem solchen Gesamtverbot sprach ersichtlich auch Thorsten Weiß,

---

[4239] AfD im EU-Parlament, Telegram-Post vom 1. April 2021, https://t.me/afdeu/681# [zur Datenbank]. Sehr ähnlich schon am 20. Juni 2020: https://t.me/afdeu/193# [zur Datenbank], ebenso im März 2021 auf Facebook: https://www.facebook.com/AfDimEUParlament/posts/pfbid02pKDfcQqJK3n7kZhQAKanFsmwgxAUjyuTD5nDSViUXjSbTjnHTEt6QEWzSF9NLRgVl [zur Datenbank].

[4240] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 25. Januar 2021, https://t.me/beatrixvstorch/702# [zur Datenbank].

[4241] Peter Boehringer, MdB aus Bayern und, stv. Bundessprecher, TikTok-Post vom 29. Oktober 2025, https://www.tiktok.com/@pboehringer/video/7566692759449373974 [zur Datenbank].

[4242] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, YouTube-Video vom 26. Februar 2021, https://www.youtube.com/watch?v=tFMp_Gi10Hw [zur Datenbank], ab 00:07:58.

[4243] Stephan Brandner, Stellvertretender Bundessprecher, YouTube-Video vom 6. August 2021, https://www.youtube.com/watch?v=ovJTMYOoD3U [zur Datenbank], ab 00:08:47.

[4244] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 16. Oktober 2025, https://www.youtube.com/watch?v=SFU5aOXqvL8 [zur Datenbank], ab 00:01:41.

stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, im September 2025:

> Dann [wenn die AfD in der Regierung ist] wird die Antifa bei uns ebenso verboten. […] Und jeder der sich zu ihr bekennt oder sie unterstützt und mit ihr sympathisiert, ja der muss sich dann vor Gericht verantworten.[4245]

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Mayer erklärte ebenfalls im Oktober 2025, man müsse die Antifa „bundesweit verbieten“ und das müsse „natürlich dann auch in die Gliederung runtergehen“.[4246] Die Abgeordnete im Europäischen Parlament Christine Anderson[4247] und der damalige EU-Abgeordnete Bernhard Zimniok[4248] forderten entsprechend dem gemeinsamen Antrag der „AfD im EU-Parlament“ die Aufnahme der Antifa in die EU-Terrorliste.

(c) Nutzung der Symbolik als Beweis der ‚Mitgliedschaft‘

Es liegen weiterhin Äußerungen von AfD-Verbänden und -Funktionär*innen vor, in denen die alleinige Nutzung des Wortes „Antifa“ oder von Antifa-Symbolik als Solidarisierung mit oder Beweis der Mitgliedschaft in der zu verbietenden ‚Organisation‘ gewertet wird.

So forderte etwa der Bundesverband 2021 das Verbot der Antifa als „Terror-Organisation“ und nahm in derselben Pressemitteilung Bezug auf den Tweet „58 und Antifa. Selbstverständlich“ der damaligen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken sowie die Abgeordnete im Europaparlament Franziska Keller, „die sich dort so fröhlich wie ungeniert mit der Antifa-Flagge zeigte“; hierdurch würden sich „Teile

---

[4245] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, TikTok-Post vom 19. September 2025, https://www.tiktok.com/@thorsten.weiss.afd/video/7551705783008939267 [zur Datenbank].
[4246] Andreas Mayer, MdB aus Bayern, Interview am 25. Oktober 2025, https://www.tiktok.com/@andreas.mayer.afd/video/7565655141744004374 [zur Datenbank].
[4247] Christine Anderson, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Hessen, Telegram-Post vom 17. Juni 2020, https://t.me/christineanderson/129# [zur Datenbank].
[4248] Bernhard Zimniok, ehem. MdEP, Telegram-Post vom 1. Mai 2023, https://t.me/zimniok_mep/1600# [zur Datenbank].

der Politik“ mit dem „Linksextremismus […] ausdrücklich solidarisieren“.[4249] Auch die Bundessprecherin Alice Weidel schrieb 2020 auf Facebook, Saskia Esken habe sich durch den genannten Post als „waschechte Antifa-Anhängerin“ bekannt und erklärte, das Verbot der Antifa wie in den USA sei „das einzig Richtige“.[4250] Die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Beatrix von Storch, damals auch Mitglied des Bundesvorstands, schrieb ebenso im Juni 2020 auf Telegram, durch den Tweet „157 und Antifa. Selbstverständlich.“ und ähnliche Aussagen hätten sich die SPD und die Grünen „ganz offen mit der Antifa“ solidarisiert, „die Antifa“ müsse weiter „[a]uch in Deutschland […] verboten werden“.[4251] Der Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz schrieb im April 2021, die Besetzung der „Sea-Watch 4“ habe „durch das Hissen der Antifa-Flagge“ bewiesen, dass sie „gemeinsame Sache mit einer linksextremistischen Terrororganisation“ mache, die verboten gehöre.[4252] Peter Felser, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, schrieb im September 2025, etwa Nancy Faeser sei eine „Antifa-Aktivist[in]“ und gehöre damit einem „linksradikale[n], international koordinierte[n] und gut dotierte[n] Kollektiv“ an, das zu verbieten sei, weil sie 2021 einen Gastbeitrag „für das Magazin ‚antifa‘ […] geschrieben“ habe.[4253] Der damalige Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun bezog sich im Juli 2019 auf eine strafrechtliche Verfolgung von Personen aufgrund einer Zuordnung zu „der Antifa“ nach § 129a StGB, indem er erklärte, nach einer Einstufung

---

[4249] AfD-Bundesverband, Pressemitteilung vom 20. Februar 2021, https://www.afd.de/joerg-meuthen-die-antifa-ist-eine-terror-organisation-die-endlich-verboten-gehoert/.

[4250] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 2. Juni 2020, https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.1063313067013261/3350104678334077/?type=3&theater [zur Datenbank].

[4251] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 2. Juni 2020, https://t.me/beatrixvstorch/270# [zur Datenbank].

[4252] Uwe Schulz, MdB aus Hessen, Facebook-Post vom 13. April 2021, https://www.facebook.com/uweschulzafd/posts/pfbid02PciwHsJVxSjv6LtVZPge6EWVMxELjZBumeGJG51ncYLc4XqXKq2QiuvgpS29mzL8l [zur Datenbank].

[4253] Peter Felser, MdB aus Bayern und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 19. September 2025, https://www.facebook.com/peterfelserafd/posts/pfbid0MXq18GRx19t3BLkGnAamDpqnNzxmjWQuxTas56GcA9HnQoztVyjK22FT2YhmTsYUl [zur Datenbank].

der Antifa als „terroristische Vereinigung“ werde der „Hashtag #IchbinAntifa einen sehr reichhaltigen Fundus für Ermittlungsansätze im Anti-#Terror-Kampf“ bieten[4254] und schrieb auf X, auch „andere Extremisten“ seien „nicht in festen Strukturen organisiert“.[4255] Der Abgeordnete im Europäischen Parlament Marc Jongen, auch Mitglied im Bundesvorstand, nahm ebenfalls auf entsprechende Tweets Bezug und erklärte:

> Es ist doch schön, dass so klare Bekenntnisse zum #Linksterrorismus vorliegen. So weiß man zumindest, wer demnächst die parlamentarische Immunität verlieren muss, damit selbiger effektiv bekämpft werden kann. […][4256]

Petr Bystron, Abgeordneter im Europäischen Parlament, erklärte 2019 implizit, die Grünen-Politikerin Ska Keller sei aufgrund von Fotos mit Sturmhaube und Antifa-Flagge „Mitglied der Terrororganisation Antifa“ und forderte außerdem ausdrücklich, die „Antifa als Terrororganisation zu verbieten und die Grünen unter Beobachtung durch den VfS zu stellen“.[4257] Auch 2020 schrieb Bystron übersetzt auf X, im Falle einer Erklärung der Antifa „zur terroristischen Organisation“ in Deutschland würden „ein Präsident und zwei Parlamentspräsidenten ins Gefängnis kommen“.[4258]

(d) Auseinandersetzung mit fehlenden Strukturen

Einzelne Funktionär*innen der AfD forderten explizit ein Gesamtverbot ‚der Antifa‘, setzten sich dabei aber offen mit fehlenden ‚klassischen‘ Strukturen auseinander.

[4254] Jürgen Braun, ehem. MdB aus Baden-Württemberg, X-Post vom 28. Juli 2019., https://x.com/juergenbraunafd/status/1155463383392669697 [zur Datenbank].
[4255] Jürgen Braun, ehem. MdB aus Baden-Württemberg, X-Post vom 28. Juli 2019, https://x.com/juergenbraunafd/status/1155555604976603137 [zur Datenbank].
[4256] Marc Jongen, MdEP und Mitglied im Bundesvorstand, X-Post vom 1. Juni 2020, https://x.com/marc_jongen/status/1267427520401616896 [zur Datenbank].
[4257] Petr Bystron, MdEP, X-Post vom 29. August 2019, https://x.com/petrbystronafd/status/1167038613265244160 [zur Datenbank].
[4258] Petr Bystron, MdEP, X-Post vom 1. Juni 2020, https://x.com/petrbystronafd/status/1267431100302921729 [zur Datenbank].

So stellte etwa der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende hessische Landesvorsitzende Jan Nolte die Frage, ob man „die Hände in den Schoß legen“ solle, „weil man bei der Antifa keinen Mitgliedsausweis hat“ und erklärte, „über formale Strukturen“ könne man „Organisationen […] natürlich leichter abgrenzen“.[4259] Dennis Hohloch, Mitglied des Bundesvorstands und parlamentarischer Geschäftsführer der brandenburgischen Landtagsfraktion, erklärte, man könne die Antifa wie die Spreelichter in Brandenburg „zu einem Verein“ machen und verbieten.[4260] In dem Verbotsverfahren gegen die *Spreelichter* hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg trotz fehlender klassischer formaler Strukturen das Vorliegen eines verbotsfähigen Vereins angenommen.[4261]

(e) Forderungen ohne Begrenzung auf eine angenommene konkrete Vereinigung

Einzelne Funktionär*innen der AfD stellten weiter Forderungen auf, die klar erkennbar nicht der Grundannahme folgten, bei ‚der Antifa‘ handle es sich um eine einheitliche Vereinigung.

So verglich Jürgen Braun, damaliger Abgeordneter im Bundestag, im Juli 2019 die „#Antifa“ mit „Islamisten“ und „Neonazis“, und erklärte, „andere Extremisten“ seien auch „nicht in festen Strukturen organisiert“, man könne sie aber „[t]rotzdem […] als terroristisch einstufen“ und habe „damit deutlich mehr Handlungsspielraum bei ihrer Bekämpfung“.[4262] Damit benannte er die Antifa eindeutig als politische Gesinnung, bzw. Bewegung, und forderte dennoch ein gezielt gegen diese gerichtetes, nicht näher bestimmtes Vorgehen.

[4259] Jan Nolte, MdB aus Hessen, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Hessen, X-Post vom 18. September 2025, https://x.com/Jan_Nolte_AfD/status/1968666705187471413 [zur Datenbank].
[4260] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, TikTok-Post vom 12. Oktober 2025, https://www.tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7560242264509811990 [zur Datenbank].
[4261] OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 27.11.2013 – OVG 1 A 4/12, Rn. 43 ff.
[4262] Jürgen Braun, ehem. MdB aus Baden-Württemberg, X-Post vom 28. Juli 2019, https://x.com/juergenbraunafd/status/1155555604976603137 [zur Datenbank].

Der bayrische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Winhart schrieb im Oktober 2025 auf Facebook, „[d]ie Antifa [...] und ihr ganzes buntes Umfeld“ solle verboten und „zerschlagen“ werden.[4263] Die Bezugnahme auf das „bunte Umfeld“ legt dabei nahe, dass es ihm letztlich nicht um die Zugehörigkeit zu einem angeblichen Verein, sondern um eine politische Gesinnung geht.

Thorsten Weiß, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus, erklärte im September 2025, die AfD werde „die Antifa“ verbieten und „jeder, der sich zu ihr bekennt oder sie unterstützt und mit ihr sympathisiert“, müsse sich „dann vor Gericht verantworten“[4264] und bezeichnete in einem Post wenige Tage später das Zentrum für politische Schönheit als „die Antifa“.[4265]

(2) Subsumtion

Die unter B.II.4.b)cc)(1) dargestellten Forderungen sind daraufhin zu untersuchen, welche Schlüsse sich hinsichtlich einer etwaigen demokratiefeindlichen Zielsetzung der AfD ziehen lassen. Pauschale Forderungen nach einer ‚Einstufung als Terrororganisation‘ bleiben mangels einer konkret geforderten Maßnahme außer Betracht (dazu unter B.II.4.b)cc)(2)(a)). Hinsichtlich der Forderungen nach einem Gesamtverbot ‚der Antifa‘ und/oder einer Strafverfolgung ihrer ‚Mitglieder‘ und Unterstützer*innen ist zu prüfen, ob diese auf ein demokratiefeindliches Gesinnungsverbot hinauslaufen (dazu unter B.II.4.b)cc)(2)(b)).

[4263] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, Facebook-Post vom 1. Oktober 2025, https://www.facebook.com/AndyWinhart/posts/pfbid0qGbrLyJ1wBWLgYcXACdhnzbF2abxZNkmeCQAByHzDCe76VHTRm9Ye7548ru8pQRsl [zur Datenbank].

[4264] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, TikTok-Post vom 19. September 2025, https://www.tiktok.com/@thorsten.weiss.afd/video/7551705783008939267 [zur Datenbank].

[4265] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Post vom 23. September 2025, https://x.com/weissafd/status/1970510152567857591 [zur Datenbank].

(a) Forderungen nach einer „Einstufung als Terrororganisation“

Forderungen, wonach ‚die Antifa als Terrororganisation eingestuft‘ werden soll (siehe oben B.II.4.b)cc)(1)(a)), lassen schon mangels Erkennbarkeit der konkret geforderten Maßnahme keine weiteren Schlüsse auf etwaige demokratiefeindliche Zielsetzungen der Partei zu. Wie bei der entsprechenden Formulierung in Wahlprogrammen (siehe oben B.II.4.b)bb)(4)) handelt es sich ersichtlich um eine pauschale Übersetzung von Posts des US-Präsidenten Donald Trump ohne rechtlich relevanten Gehalt.

(b) Forderung eines Gesamtverbotes ‚der Antifa‘

Zahlreiche Funktionär*innen der AfD fordern allerdings ein Gesamtverbot ‚der Antifa‘ oder die strafrechtliche Verfolgung ihrer ‚Mitglieder‘ und Unterstützer*innen (siehe oben B.II.4.b)cc)(1)(b)). Dass das Objekt eines Verbotsverfahrens hiernach ‚die Antifa‘ an sich sein soll, geht auch aus Aussagen hervor, nach denen die alleinige Nutzung des Wortes „Antifa“ oder von Antifa-Symbolik als Solidarisierung mit oder Beweis der Mitgliedschaft in der zu verbietenden ‚Organisation‘ gewertet wird (siehe oben B.II.4.b)cc)(1)(c)).

Solche Maßnahmen wären mangels Vorliegens einer ‚Vereinigung‘ im Sinne des Art. 9 Abs. 2 GG und der §§ 129, 129a StGB rechts- und verfassungswidrig (siehe oben B.II.4.a)).

Aus der Forderung eines verfassungswidrigen Vereinsverbotes kann jedoch für sich genommen nicht der Schluss gezogen werden, die sich entsprechend äußernden Personen forderten jeweils ein verfassungsfeindliches ‚Gesinnungsverbot‘. Hierfür wäre vielmehr erforderlich, dass Verbot und strafrechtliche Verfolgung gerade gezielt an eine politische Gesinnung anknüpfen sollen. Dies legen lediglich vereinzelte Äußerungen nahe. Der weit überwiegende Teil der Äußerungen von Funktionär*innen der AfD deutet dagegen darauf hin, dass diese von einer zentralen Willensbildung ‚der Antifa‘ und damit dem Vorliegen eines Vereins ausgehen.

Dies wird auch durch Äußerungen, die sich mit fehlenden formalen Strukturen oder Hierarchien auseinandersetzen (siehe oben B.II.4.b)cc)(1)(d)), nicht widerlegt, da der Vereinsbegriff gerade sehr weit gefasst ist und nur eine irgendwie geartete zentrale Willensbildung voraussetzt (siehe oben B.II.4.a)bb)(2)). Vielmehr verdeutlichen entsprechende Aussagen, dass die sich äußernden Personen von einer solchen zentralen Willensbildung ausgehen. Wenn Jan Nolte über den fehlenden „Mitgliedsausweis“ und „formale Strukturen“ spricht,[4266] hält er ‚die Antifa‘ ersichtlich für eine Organisation mit irgendwie gearteter Willensbildung, nur eben ohne „formale Strukturen“. Ebenso gilt dies, wenn Dennis Hohloch explizit den Vergleich zu einem Verbotsverfahren zieht, bei dem das Gericht trotz fehlender klassischer formaler Strukturen eine ausreichende organisierte Willensbildung angenommen hatte.[4267]

Die unter B.II.4.b)cc)(1)(e) aufgeführten Äußerungen legen dagegen durchaus nahe, dass es den entsprechenden Funktionär*innen darum geht, alle, die eine bestimmte Gesinnung vertreten, strafrechtlich zu verfolgen und entsprechende Vereine verbieten zu können. Die Gleichsetzung ‚der Antifa‘ mit extremistischen Gesinnungen,[4268] die Forderung, ihr „Umfeld“ zu zerschlagen,[4269] und die willkürliche Bezeichnung linker Vereine als „die Antifa“[4270], jeweils bei gleichzeitiger Forderung eines Verbots bzw. entschlossener staatlicher Bekämpfung, deuten

---

[4266] Jan Nolte, MdB aus Hessen, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Hessen, 18. September 2025, https://x.com/Jan_Nolte_AfD/status/1968666705187471413 [zur Datenbank].
[4267] Dennis Hohloch, Mitglied im Bundesvostand, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion Brandenburg, 12. Oktober 2025, https://www.tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7560242264509811990 [zur Datenbank]; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 27.11.2013 – OVG 1 A 4/12, Rn. 43 ff.
[4268] Jürgen Braun, ehem. MdB aus Baden-Württemberg, X-Post vom 28. Juli 2019, https://x.com/juergenbraunafd/status/1155555604976603137 [zur Datenbank].
[4269] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, Facebook-Post vom 1. Oktober 2025, https://www.facebook.com/AndyWinhart/posts/pfbid0qGbrLyJ1wBWLgYcXACdhnzbF2abxZNkmeCQAByHzDCe76VHTRm9Ye7548ru8pQRsl [zur Datenbank].
[4270] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Post vom 23. September 2025, https://x.com/weissafd/status/1970510152567857591 [zur Datenbank].

klar darauf hin, dass es den zitierten Funktionär*innen der AfD nicht um einen fälschlicherweise angenommenen Verein geht.

c) Grundtendenz

Insgesamt kann auf dieser Grundlage allerdings derzeit keine Grundtendenz der Partei zur Umsetzung eines ‚Gesinnungsverbotes' und der Kriminalisierung bestimmter politischer Ansichten durch ein ‚Antifa-Verbot' festgestellt werden.

Aus der offiziellen Beschlusslage der Partei folgt ein diffuses Bild, wonach teilweise nur ein Verbot einzelner Gruppierungen, die der ‚Antifa-Szene' zugerechnet werden, teilweise ein verfassungswidriges Verbot ‚der Antifa' gefordert wird; auch in letzteren Fällen fehlen jedoch Anhaltspunkte für ein angestrebtes Gesinnungsverbot (siehe oben B.II.4.b)bb)).

Auch aus sonstigen Äußerungen von Verbänden, Fraktionen und Funktionär*innen kann nicht auf eine entsprechende Grundtendenz geschlossen werden. Die Forderung nach einem Gesamtverbot ‚der Antifa' und/oder der strafrechtlichen Verfolgung ihrer Mitglieder und Unterstützer*innen ist innerhalb der AfD weit verbreitet (siehe oben B.II.4.b)cc)(1)(b)). Dabei legen allerdings nur vereinzelte Äußerungen nahe, dass den Äußernden bewusst ist, dass es sich bei der Antifa nicht um eine verbotsfähige Vereinigung handelt und sie das Mittel des Vereinsverbotes bewusst zum Verbot und der Kriminalisierung einer reinen politischen Gesinnung instrumentalisieren möchten (siehe oben B.II.4.b)cc)(2)(b)).

d) Zwischenergebnis

Insgesamt verfolgt die AfD damit hinsichtlich des geforderten Vorgehens gegen ‚die Antifa' keine nachweislich mit dem Demokratieprinzip unvereinbaren Ziele.

Zwar plant die Partei, ‚die Antifa' zu verbieten und ‚als Terrororganisation einzustufen'.

Diese Forderung wäre allerdings nur dann demokratiefeindlich, wenn die Partei hierdurch nicht ein – beziehungsweise mehrere – Vereinsverbot(e) im Sinne des

Art. 9 Abs. 2 GG erreichen wollte, sondern es ihr effektiv um ein ‚Gesinnungsverbot' und die Kriminalisierung bestimmter politischer Ansichten ginge.

Dies lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit hinreichender Gewissheit nachweisen. Ein pauschales Verbot ‚der Antifa' als Gesamtkonstrukt oder eine an bloße Mitgliedschaft in oder Unterstützung von ‚der Antifa' anknüpfende Strafverfolgung wäre mangels einheitlicher Organisation und zentraler Willensbildung offensichtlich rechtswidrig. Dies wird von erheblichen Teilen der Partei gefordert. Der entscheidende Befund ist jedoch, dass bei dem weit überwiegenden Teil der Funktionär*innen, die ein solches Verbot fordern, keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie sich über diesen Mangel im Klaren sind. Wer ein Verbot fordert, das tatsächlich unbegründet wäre, weil das Verbotsobjekt nicht existiert, fordert damit nicht notwendig ein Gesinnungsverbot – sondern unterliegt potenziell auch einem Irrtum über die rechtlichen Voraussetzungen für ein Vereinsverbot. Die angestrebte Maßnahme ist daher als rechts- und verfassungswidrig, nicht aber als verfassungsfeindlich einzustufen.

Einzelne Äußerungen, die eine weitergehende Absicht nahelegen – nämlich gezielt eine nicht existierende Vereinigung zu verbieten, und über diese dann alle Personen zu erfassen, die eine bestimmte politische Gesinnung vertreten oder äußern – können keine gegenteilige Grundtendenz belegen.

5. Verhalten der Anhänger: Einschüchterung

Die unter B.II.3.c) dargestellten Äußerungen, in denen politischen Gegner*innen strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung angedroht wird, entfalten bereits jetzt stark einschüchternde Wirkung und könnten dadurch den Prozess der politischen Willensbildung beeinträchtigen. Auch darüber hinaus liegen zahlreiche Äußerungen von Funktionär*innen der AfD vor, in denen Politiker*innen, aber auch etwa Aktivist*innen oder Journalist*innen, Gewalt oder nicht rechtsstaatliche Maßnahmen angedroht werden. Hierbei könnte es sich um ein bereits statt-

findendes demokratiefeindliches Verhalten der Anhänger*innen der AfD handeln.

Im Folgenden wird zunächst erläutert, wann Einzelne durch einschüchterndes Verhalten auf eine mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbare Weise willkürlich aus dem Prozess der politischen Willensbildung ausgeschlossen werden (dazu unter B.II.5.a)). In der Folge werden Äußerungen von Funktionär*innen der AfD dargestellt, die unter Anwendung dieser Maßstäbe als demokratiefeindliche Einschüchterungsversuche anzusehen sind (dazu unter B.II.5.b)). Unter B.II.5.c) wird schließlich ermittelt, ob damit insgesamt ein relevantes demokratiefeindliches Verhalten der Anhänger*innen der AfD angenommen werden kann.

a) Maßstabskonkretisierung: Ausschluss Einzelner aus dem Prozess der politischen Willensbildung durch Einschüchterung

Einzelpersonen können nicht nur durch rechtliche Maßnahmen, sondern auch durch Einschüchterung aus dem Prozess der politischen Willensbildung gedrängt werden. Einschüchterung verfolgt dabei denselben Zweck wie ein zwangsweiser Ausschluss, entfaltet ihre Wirkung aber früher: Betroffene sehen bereits aus Angst vor zukünftigen Maßnahmen von politischer Betätigung ab. Maßgeblich ist dabei nicht, ob die Einschüchterung tatsächlich gelingt, sondern ob sie gezielt herbeigeführt werden soll.

Eine demokratiefeindliche Einschüchterung ist nicht erst anzunehmen, wenn die Schwelle der Nötigung von Verfassungsorganen (§ 105 StGB) oder der Mitglieder eines Gesetzgebungsorgans oder der Regierung (§ 106 Abs. 1 Nr. 2 StGB) erreicht wird. Entscheidend ist nicht die strafrechtliche Dimension des Verhaltens, sondern ob dieses auf einen erheblichen, nicht auf legitime Erwägungen gestützten Ausschluss Einzelner aus dem Prozess der politischen Willensbildung gerichtet ist (siehe oben Teil 2 B.IV.3).

Allerdings kann nicht jedes einschüchternde Verhalten als demokratiefeindlich gewertet werden.

Parlamentarische Anfragen, die Ankündigung des Fördermittelentzugs, zivilrechtliche Schritte oder scharfe Kritik an einer Person oder Organisation dienen auch dann legitimen demokratischen Zwecken – insbesondere der Machtkritik und der parlamentarischen Kontrolle –, wenn sie im Einzelfall auch einschüchternd wirken. Insbesondere der Gebrauch legitimer parlamentarischer Kontrollrechte (etwa parlamentarische Anfragen, Untersuchungsausschüsse) kann grundsätzlich nicht als erheblich für die Beurteilung der Verfassungsfeindlichkeit einer Partei angesehen werden. Ebenso gilt dies für die Androhung oder Ankündigung des Entzugs der staatlichen Finanzierung für bestimmte Organisationen. Es steht der parlamentarischen Mehrheit gerade zu, zu entscheiden, wofür staatliche Mittel ausgegeben werden und wofür nicht.

Dasselbe gilt für die Ankündigung strafrechtlicher Konsequenzen, sofern tatsächlich an potenzielle Straftaten angeknüpft wird, sowie das Gebrauchmachen von zivilrechtlichen Mitteln (etwa das Verschicken „presserechtlicher Informationsschreiben“ an kritisch berichtende Journalist*innen) durch Einzelpersonen. Die Nutzung rechtsstaatlicher Mechanismen kann, auch wenn es im Einzelfall eine solche Wirkung erzielt, nicht als demokratiefeindliche Einschüchterung angesehen werden.

Je weniger ein Verhalten legitime demokratische Zwecke verfolgt und je weiter es sich von der Androhung rechtsstaatlicher Konsequenzen entfernt, desto eher liegt eine demokratiefeindliche Einschüchterung vor. Die Schwelle ist jedenfalls überschritten, wenn Maßnahmen angedroht werden, die unter keinen Umständen rechtsstaatlich sind – etwa körperliche Gewalt oder die Abschiebung von Staatsbürger*innen –, wenn offensichtlich nicht strafrechtlich relevante Sachverhalte zur Grundlage angedrohter Strafverfolgung gemacht werden oder wenn bewusst vage, bedrohlich klingende Formulierungen gewählt werden, die gezielt Angst vor Gewalt oder nicht rechtsstaatlichen Maßnahmen auslösen sollen. Dies gilt insbesondere, wenn solche Ankündigungen von einer Partei ausgehen, die

bereits Exekutivmacht ausübt oder bei der anzunehmen ist, dass sie dies in Zukunft tun wird.

Daraus ergibt sich ein enger Rahmen: Eine Äußerung kann nur dann als demokratiefeindlicher Einschüchterungsversuch gewertet werden, wenn sich ihr eine Drohung oder Ankündigung entnehmen lässt, die zumindest gewollt den Schluss auf nicht rechtsstaatliche Maßnahmen – wie politisch motivierte Strafverfolgung oder körperliche Gewalt – zulässt und sie andere von der Mitwirkung an der politischen Willensbildung insgesamt oder in einer konkreten Weise abhalten soll. Da der Prozess der politischen Willensbildung bereits mit der Bildung politischer Meinung beginnt und die demokratischen Freiheitsrechte hierfür die unabdingbare Grundlage bilden (siehe oben B.II.1 und B.II.4.a)aa)), erfasst dies auch Verhalten, das Personen vom Gebrauch dieser Freiheiten – etwa der Meinungsäußerung oder der Teilnahme an Demonstrationen – abhalten soll.

b) Einschüchterndes Verhalten der Anhänger*innen der AfD

Es liegen zahlreiche Äußerungen von Funktionär*innen der AfD vor, die unter Anwendung der dargestellten Maßstäbe die Schwelle der demokratiefeindlichen Einschüchterung überschreiten. Dies gilt zunächst für die oben (B.II.35.b)bb)) teilweise bereits dargestellten Ankündigungen von Strafverfolgung (dazu unter B.II.5.b)aa)) sowie die bereits oben unter A.II.2.b)bb)(2) dargestellten Ankündigungen von Ausbürgerungen (dazu unter B.II.5.b)bb)). Es liegen weiterhin auch zahlreiche Äußerungen vor, in denen Funktionär*innen der AfD politischen Gegner*innen, Journalist*innen und Aktivist*innen Gewalt oder offen nicht rechtsstaatliche Maßnahmen androhen (dazu unter B.II.5.b)cc)).

Die im Folgenden paraphrasierten oder verkürzt dargestellten Äußerungen werden im Anhang unter C.I.4.a) vollständig dargestellt. Unter C.I.4.b) finden sich dort außerdem weitere ähnliche Zitate.

aa) Ankündigung von Strafverfolgung

Zu den demokratiefeindlichen Einschüchterungsversuchen zählen zunächst die oben unter B.II.3.c) aufgeführten Äußerungen, mit denen AfD-Funktionär*innen die strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen fordern. Die Ankündigung einer solchen politisch motivierten Instrumentalisierung des Strafrechts entfaltet bereits im Zeitpunkt ihrer Äußerung eine einschüchternde Wirkung: Politiker*innen müssen befürchten, künftig zum Ziel staatlicher Verfolgung zu werden, ohne Straftatbestände erfüllt zu haben, und werden dadurch potenziell davon abgehalten, bestimmte politische Entscheidungen zu treffen, öffentlich Stellung zu nehmen oder von ihrem passiven Wahlrecht Gebrauch zu machen – und damit ihrer Aufgabe in einer repräsentativen Demokratie nachzukommen.

Oben aufgeführt sind mehr als 220 Äußerungen von Funktionär*innen, Verbänden und Fraktionen der AfD, mit denen diese die Strafverfolgung politischer Gegner*innen wegen demokratisch legitimierter Entscheidungen – von Lockdowns während der Corona-Pandemie bis zur Migrationspolitik seit 2015 – fordern. Diese beziehen sich auf 21 explizit benannte Politiker*innen sowie teilweise mit Formulierungen wie den „verantwortlichen Politiker[n]“ für bestimmte politische Entscheidungen[4271] letztlich auf weite Teile ehemaliger und der derzeitigen Bundesregierung sowie der Abgeordneten in Bundestag und Landesparlamenten. Gefordert werden Haftbefehle, Anklagen und Verurteilungen zu langjährigen Gefängnisstrafen (siehe oben B.II.3.c)).

Mehrere Funktionär*innen der AfD fordern auch eine strafrechtliche Verfolgung von Aktivist*innen, etwa „[a]b ins Gefängnis“ für die Crew der Seawatch[4272] oder „[a]lle Organisationen und Einzelpersonen, die an der Einschleusung und

[4271] Z.B. Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 5./6. Oktober 2024, https://www.tiktok.com/@christinabaumafd/video/7423320693036567840 [zur Datenbank].
[4272] Gunnar Lindemann, MdA, X-Post vom 29. Juni 2019, https://x.com/afdlindemann/status/1144877643755589633 [zur Datenbank].

Unterstützung irregulärer Migranten beteiligt sind“ – insbesondere auch „Sea-watch und die Evangelische Kirche“ –, „vor Gericht“ zu stellen.[4273] Strafbarkeitsforderungen knüpfen hier ersichtlich nicht mehr an potenziell erfüllte Straftatbestände an, sondern es geht um die kollektive Bestrafung von Aktivist*innen, deren Ziele mit der politischen Agenda der AfD nicht vereinbar sind.

bb) Ankündigung von Ausbürgerungen

Weiter sind auch Äußerungen, in denen Funktionär*innen der AfD politischen Gegner*innen oder anderen Personen die Ausbürgerung androhen oder ankündigen, als demokratiefeindliche Einschüchterung anzusehen. Bei der Ausbürgerung wegen politischer ‚Missliebigkeit‘ handelt es sich um eine klar nicht rechtsstaatliche Maßnahme, die für die Betroffenen gravierende Konsequenzen hätte und sie insbesondere auch aus dem Prozess der politischen Willensbildung vollständig ausschließen würde. Ihre Ankündigung hat deshalb auf politisch aktive Personen mit Migrationsgeschichte eine besonders einschüchternde Wirkung.

Entsprechende Äußerungen liegen von zahlreichen Funktionär*innen der AfD vor.

So forderte die Bundessprecherin Alice Weidel im April 2018, dem deutsch-marokkanischen Rapper Farid Bang die „Staatsbürgerschaft ab[zu]erkennen und [ihn] ab[zu]schieben“.[4274] Hintergrund war seine Auszeichnung mit dem Echo trotz Antisemitismus-Vorwürfen.[4275]

Der baden-württembergische Landesvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Markus Frohnmaier fragte im Februar 2018 auf X,

---

[4273] AfD im EU-Parlament, Facebook-Post vom 25. August 2020, https://www.facebook.com/photo/?fbid=644030792885519&set=a.798638705162552 [zur Datenbank].

[4274] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 13. April 2018, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid037ufPSmGT8naVHFMS9s2EcVwVdk8TJJMFE5SQKFUKVQe19WDVpha5sZDakfR4qdbLl [zur Datenbank].

[4275] Vgl. *Lücker*, Antisemitismusdebatte, in: Der Tagesspiegel Online, 13.04.2018, https://www.tagesspiegel.de/kultur/farid-bang-und-kollegah-gewinnen-echo--und-ernten-buhrufe-3943036.html (abgerufen am: 05.06.2026).

ob man dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel „die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen“ könne.[4276] Vermutlich reagierte er hiermit auf einen satirischen Text Yücels in der Taz von 2011, wonach etwa „der baldige Abgang der Deutschen […] Völkersterben von seiner schönsten Seite“ sei. Wegen dieses Artikels hatte Frohnmaier bereits im Februar 2017 eine Gefängnisstrafe für Yücel gefordert. Yücel wurde im Februar 2018 aus türkischer Haft entlassen, was erneut viel mediale Aufmerksamkeit auf den genannten Taz-Artikel lenkte.[4277] Auch der Vorsitzende des Kreisverbands Paderborn sprach Jahre später unter Anführung von Zitaten aus dem Artikel von 2011 im Januar 2024 vom „bald wieder abzuschiebende[n] anatolische[n] Hetzer Deniz Yücel“.[4278]

Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Jan Bollinger erklärte im Juli 2022 über den deutsch-marokkanischen Journalisten Mohamed Amjahid: „Wer Deutschland und seine Bürger verachtet, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verdient und soll Deutschland verlassen“.[4279] Um die behauptete ‚Verachtung‘ Deutschlands darzustellen, zitiert Bollinger einen Artikel der Jungen Freiheit, der sich mit Äußerungen Amjahids zu strukturellem Rassismus befasst.[4280]

Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum erklärte im Mai 2025, für „solche Personen“ wie die eingebürgerte Journalistin Ayesha Khan gehe es mit der AfD

[4276] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 24. Februar 2018, https://x.com/frohnmaier_afd/status/967314043676626947 [zur Datenbank].

[4277] Vgl. *Röttger*, Neue Angriffe auf Deniz Yücel wegen sieben Jahre alter Kolumne, in: CORRECTIV, 16.01.2018, https://correctiv.org/faktencheck/2018/01/16/neue-angriffe-auf-deniz-yuecel-wegen-sieben-jahre-alter-kolumne/?lang=de (abgerufen am: 05.06.2026).

[4278] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 6. Januar 2024, https://t.me/marvinweber_afd/1253# [zur Datenbank].

[4279] Jan Bollinger, MdL in Rheinland-Pfalz und Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 27. Juli 2022, https://www.facebook.com/dr.bollinger/posts/pfbid0FmYu9twEp2W7Ep8ayfdipRiweiRrWKGak8pkL2cAyTuKHeWyUnyfKBv2eDiEvpx9l [zur Datenbank].

[4280] Ebd.; https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/der-hassprediger/.

„im schnellsten Tempo wieder zurück in das so viel bessere Heimatland“, da diese „[b]ekennende Deutschenhasserin“ sei; dies zieht Baum aus Posts wie „Deutschland ‚gib Geld und deutsche pass‘“ oder „wenn ich deutsche pass hab mach ich euch alle fertig“.[4281]

Der Bundestagsabgeordnete Raimond Scheirich äußerte 2021 über den deutsch-syrischen ehemaligen Bundestagskandidaten der Grünen Tareq Alaows: „Im besten Fall wäre es dann Zeit Menschen wie Tareq mit einem Lächeln auf den Lippen in den nächsten Flieger zu setzen und in die Heimat zurückzusenden“[4282]. Damit reagierte er auf einen Artikel der Zeit, in dem Alaows über den Rückzug seiner Kandidatur für den Bundestag aufgrund rassistischer Anfeindungen und Drohungen sprach; Scheirich kommentierte dies damit, dass Alaows den „Schuldkomplex, der der deutschen Gesellschaft seit Jahren anerzogen wird, als Geschäftsmodell nutzen“ wolle.[4283]

Tobias Peterka, ebenfalls Abgeordneter im Bundestag, erklärte im November 2023, man müsse über den „Entzug“ der Staatsbürgerschaft der eingebürgerten Autorin Reem Sahwil „nachdenken können“, weil diese gegen Israel hetze.[4284] Sahwil hatte laut dem von Peterka geteilten Bild-Artikel auf Instagram die Parole „from the river to the sea #freepalestine“ geteilt.[4285]

Der stellvertretende Vorsitzende der Berliner AfD-Fraktion Thorsten Weiß forderte im September 2025, dem Streamer und Linken-Berater Dara Marc Sasmaz

---

[4281] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 15. Mai 2025, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid031CZsPczXTA1DFeKymqkZEH2ARsuHwDEsWDFQzYBhKqgLiMuYjkSsWoFb5eZdpLuWl[zur Datenbank].
[4282] Raimond Scheirich, MdB aus Bayern, Facebook-Post vom 19. Mai 2021, https://www.facebook.com/AfD.Augsburg/posts/pfbid02GP2HeAQLSGRH7MHofPsKs2j9wEGVCazAbD6abJ7jmqxMiWXFQ87raCwEg1MP4CrDl [zur Datenbank].
[4283] Ebd.
[4284] Tobias Peterka, MdB aus Bayern und rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Telegram-Post vom 13. November 2023, https://t.me/tobiaspeterka/3974 [zur Datenbank].
[4285] *Bild*, Merkels Flüchtlingsmädchen Reem hetzt gegen Israel, 12.11.2023, https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/merkels-fluechtlingsmaedchen-reem-hetzt-gegen-israel-86072076.bild.html (abgerufen am: 05.06.2026).

die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen und ihn „ins Heimatland“ abzuschieben.[4286] Sasmaz hatte laut Weiß` Post zynisch auf den Tod mehrerer AfD-Kandidaten vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen reagiert.[4287]

Andreas Winhart, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Bayern, forderte im November 2023 dazu auf, die „Chance“ zu nutzen und der deutsch-palästinensischen SPD-Politikerin Sawsan Chebli „& Co die dt. #Staatsbürgerschaft“ zu entziehen, da Chebli sich selbst trotz deutschen Passes und Tätigkeit „in Regierungsämtern“ als Palästinenserin bezeichne.[4288] Im Juli 2024 schrieb Winhart auf X, „[m]an könnte“ dem deutsch-türkischen Fußballspieler Mesut Özil „mal die dt. Staatsbürgerschaft entziehen“.[4289] Am Tag zuvor hatte Özil auf Instagram eine Landkarte geteilt, auf der „Israel“ durchgestrichen und durch „Palestine“ ersetzt war.[4290]

Die AfD-Fraktion Wilhelmshaven schrieb im Juni 2020 auf Facebook, die deutsch-türkische Komikerin Idil Baydar könne ihrer Meinung nach „weg“ und forderte „Abschieben bitte!“, dazu wurden Bilder von Baydar in einer Talkshow geteilt, in der sie über Rassismus in der Polizei, Clankriminalität und Racial

---

[4286] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Post vom 3. September 2025, https://x.com/WeissAfD/status/1963263429482885268 [zur Datenbank].
[4287] Ebd.
[4288] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, X-Post vom 14. November 2023, https://x.com/andywinhart/status/1724360923316437038 [zur Datenbank].
[4289] Andreas Winhart, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender in Bayern, X-Post vom 31. Juli 2024, https://x.com/andywinhart/status/1818556813106643354 [zur Datenbank].
[4290] *dpa/BLZ*, Wirbel um Instagram-Post, in: Berliner Zeitung, 31.07.2024, https://www.berliner-zeitung.de/article/mesut-oezil-israelfeindlicher-post-auf-instagram-konsequenzen-gefordert-2240515 (abgerufen am: 05.06.2026).

Profiling gesprochen hatte.[4291] Der Post wurde von dem niedersächsischen Landtagsabgeordneten Thorsten Moriße geteilt.[4292]

Die bayerische Kommunalpolitikerin Leyla Bilge forderte im Juni 2025, dem deutsch-kurdischen Politiker der Linken Ferat Kocak die „Staatsbürgerschaft [zu] entziehen“ und ihn „ab[zu]schieben“, weil dieser zu einem polizeifeindlichen Song getanzt habe.[4293]

Die Äußerungen sind im Volltext im Anhang unter C.I.4 dargestellt.

cc) Ankündigung von Gewalt oder (offen) nicht rechtsstaatlichen Maßnahmen

Darüber hinaus liegen zahlreiche Äußerungen vor, in denen Funktionär*innen der AfD politischen Gegner*innen und Personen, die von ihren demokratischen Freiheitsrechten Gebrauch machen, direkt oder in vagen Formulierungen Gewalt oder nicht rechtsstaatliche Maßnahmen androhen.

(1) Gegenüber politischen Gegner*innen

Dies bezieht sich in einigen Fällen auf Politiker*innen anderer Parteien. So schrieb etwa der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner im November 2021, man solle „alle Verantwortlichen“ für „das, was hier in Deutschland so abgeht“ dahin jagen, „wo sie herkommen“: „[z]u ihrem ‚Gott‘ Satan, zu dem sie gehören und dem sie dienen“.[4294] Im März 2024 erklärte der Vorsitzende der brandenburgischen Landtagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Hans-

---

[4291] AfD-Kommunalfraktion Wilhelmshaven, Facebook-Post vom 25. Juni 2020, https://www.facebook.com/thorstemorisse/posts/pfbid0rmSSn7qLFhPTUzqTGRrxGRSz7ZW1Nt8qZwjJwtSLR1JJUpAQh5rpnVjLeQwM8NrDl[zur Datenbank].

[4292] Thorsten Moriße, MdL in Niedersachsen, Facebook-Post vom 26. Juni 2020, https://www.facebook.com/thorstemorisse/posts/pfbid0rmSSn7qLFhPTUzqTGRrxGRSz7ZW1Nt8qZwjJwtSLR1JJUpAQh5rpnVjLeQwM8NrDl [zur Datenbank].

[4293] Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, Telegram-Post vom 9. Juni 2025, https://t.me/leylabilge/830 [zur Datenbank].

[4294] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 7. November 2021, https://www.facebook.com/martinrennermdb/posts/pfbid02UjtBbd1xXsnmCPJhEtY71Jzax3k4dgRP6ALRKsQYrjYLJw9Lutdaa4gmmVNxHtLRl [zur Datenbank].

Christoph Berndt, wer „Deutschland für ein mieses Stück Scheiße“ halte und „dann noch Millionen Ausländer in dieses miese Stück Scheiße“ locke, müsse „in der geschlossenen Anstalt“ sein und „nie wieder“ rauskommen.[4295] Der bayerische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Benjamin Nolte erklärte im Oktober 2018, man wolle „die Clique der Altparteien jagen“, bis man sie zur Strecke gebracht habe, und „am Ende der Schlacht“ würden „die Toten gezählt“.[4296] Der bayerische Landtagsabgeordnete Ralf Stadler postete im September 2024 auf TikTok ein Video, in dem der Sprecher den „Altparteien“ erklärt, sie müssten „weg wie ein Geschwür am Körper“.[4297] Der ehemalige Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz Uwe Junge schrieb vor oder während seiner Zeit als Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz auf X, es werde „[d]er Tag [...] kommen“, an dem die AfD („wir“) „alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen“ werde.[4298] Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD Thüringen, drohte weiter mit der Äußerung, die „Angestellten des VS [Verfassungsschutzes]“ sollten sich dringend „eine neue Arbeit [...] suchen“, denn am Ende werde es „wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen“.[4299]

[4295] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, TikTok-Post vom 29. März 2024, https://www.tiktok.com/@dr._christoph_berndt/video/7351707260004879649 [zur Datenbank].

[4296] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, Rede, Zitate aus Berichterstattung von Nolte selbst auf Facebook gepostet am 12. Oktober 2018, https://www.facebook.com/benjamin.nolte.afd/posts/pfbid0nY9xjsFvVnhVqUghBwS86PxYsDqC49rJKn1DbqgJDZfD2m1nXj7UWQZeQMdvKkf7l [zur Datenbank].

[4297] Ralf Stadler, MdL in Bayern, TikTok-Post vom 10. September 2024, https://www.tiktok.com/@ralfunzensiert/video/7412929606627478816 [zur Datenbank].

[4298] Uwe Junge, ehem. MdL in Rheinland-Pfalz und ehem. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, X-Post (nicht mehr aufrufbar), Screenshot: https://x.com/franzalander/status/1141447261878177792 [zur Datenbank].

[4299] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post von Anfang Mai 2025, inzwischen gelöscht; Screenshot: https://x.com/Coolnasenbaer/status/1918989735646687594?s=20 [zur Datenbank].

Eine Form der demokratiefeindlichen Einschüchterung stellt weiter auch der Umgang von AfD-Funktionär*innen mit der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer dar (siehe oben A.V.4.a)dd)). Ganserers herabwürdigende Behandlung insbesondere durch AfD-Bundestagsabgeordnete durch systematisches Misgendering und Deadnaming führte dazu, dass sie darauf verzichtete, 2025 erneut für den Bundestag zu kandidieren, wie sie im Oktober 2024 erklärte:

> Der menschenverachtende Hass, der mir nicht wegen meiner politischen Inhalte, sondern aufgrund meines Seins entgegen gebracht wurde, ist mir gewaltig an die Nieren gegangen.[4300]

Angriffe gegen Ganserer bezogen sich dabei auch gerade auf ihre politische Tätigkeit. So wurde ihr etwa in einer Mitteilung der AfD-Bundestagsfraktion von Juni 2022 vorgeworfen, wegen des Einzugs in den Bundestag über die Frauenquote einen „für Frauen reservierte[n] Posten“ fälschlicherweise in Anspruch genommen zu haben.[4301] Auch von einzelnen Abgeordneten, insbesondere der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Beatrix von Storch, wurde Ganserer wiederholt die Legitimität als Bundestagsabgeordnete abgesprochen. Sie sei nur „als Frau verkleidet“ und habe daher „die Frauenquote final ad absurdum geführt“[4302], weiter verletze sie „mit [i]hrem Auftreten fortdauernd die Würde des Hauses“.[4303] Ganserer wurde damit nicht nur allgemein als trans Person, sondern gerade als Abgeordnete mit trans Identität angegriffen und ihr das Recht auf Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess abgesprochen. Einschüchternd war das Verhalten der AfD-Funktionär*innen deshalb, weil Ganserer befürchten

---

[4300] *AFP*, Tessa Ganserer will nicht mehr für den Bundestag kandidieren, in: ZDFheute, 02.10.2024, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/ganserer-gruene-bundestag-trans-hass-100.html (abgerufen am: 07.06.2026).
[4301] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung vom 30.06.2022, https://afdbundestag.de/beatrix-von-storch-selbstbestimmungsgesetz-der-ampel-ist-frauenfeindlich/.
[4302] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 17. Februar 2022, Plenarprotokoll 20/17, S. 1143.
[4303] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 2. Oktober 2024, https://www.facebook.com/BeatrixVonStorch/posts/pfbid0PwVytvN85N2PaMAYdXAqGjbKbXrRJNHNcrGjnC9BDfTrXijLAasYuqLmQKLxoV79l[zur Datenbank].

musste, dass sie bei einer erneuten Wahl in den Bundestag denselben Angriffen auf ihre Menschenwürde ausgesetzt sein würde.

(2) Gegenüber Journalist*innen

AfD-Funktionär*innen bedrohen auch Journalist*innen. So erklärte der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban im Oktober 2023, die „Journalisten“ und „Politiker“ seien „schuld an jeder Messerstecherei und jeder Vergewaltigung“ durch ihre „illegalen Gäste“, sie sollten sich „fürchte[n] […] vor [ihrer] gerechten Strafe“, denn sie seien „nicht die Einzigen und die ersten Politiker und Medienschaffenden, die zum eigenen Vorteil die Interessen des eigenen Landes verraten“.[4304] Der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert forderte im März 2024, die, die „im Sinne der Regierung aufs Übelste gehetzt“ hätten, müssten „für ihre Spaltung der Gesellschaft und die massive Hetze zur Verantwortung gezogen“ werden und das werde „früher oder später passieren, denn wir vergessen nicht“.[4305] Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum, damals auch Mitglied im Bundesvorstand, erklärte im April 2024, „diese Medienleute“ müssten „zur Rechenschaft“ gezogen werden, sie wolle sie „vor Gericht sehen“.[4306] Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch schrieb im September 2025 auf X, die „Hetzer mit Tastatur und missbrauchter Pressefreiheit“ müssten „jetzt Konsequenzen erleben“, sonst ende „es im Bürgerkrieg“ und fügte den Hashtag „#Hayali“ an.[4307] Die Kommunalfraktion Hochtaunuskreis postete im August 2018 auf Facebook, zu „Beginn einer Revolution“ hätten die „Staatsberichterstatter noch die Chance, sich vom System abzuwenden“, später würden dann bei den ihnen „bekannten

---

[4304] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Rede am 28. Oktober 2023, https://www.youtube.com/watch?v=nsz6m_-PZCU [zur Datenbank], ab 00:03:54.
[4305] Martin Sichert, MdB aus Bayern und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, YouTube-Video vom 26. März 2024, https://www.youtube.com/watch?v=Ro7Uzm0VNhk [zur Datenbank], ab 00:01:29
[4306] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 13. April 2024, https://www.youtube.com/watch?v=doPLBYrThyo [zur Datenbank], ab 00:12:56.
[4307] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 12. September 2025, https://x.com/haraldlaatsch/status/1966532592532078956 [zur Datenbank].

Revolutionen [...] die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt“; hierüber „sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken“.[4308]

(3) Gegenüber Aktivist*innen

Daneben richten sich auch Einschüchterungsversuche gegen Aktivist*innen. Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender im brandenburgischen Landtag, erklärte im September 2024, die AfD werde „diese debilen Omas gegen Rechts“ in „die Wüste schicken“, zusammen „mit denjenigen, die wir remigrieren“.[4309] Der bayerische Landtagsabgeordnete René Dierkes, auch Mitglied im Landesvorstand, bot im August 2023 „150 Euro für denjenigen“, der ihm den Namen einer auf dem gleichzeitig geposteten Foto abgebildeten Demonstrantin mitteile.[4310] Der Thüringer Landtagsabgeordnete Thomas Benninghaus schrieb im März 2025 auf Facebook, dass sich „[h]offentlich“ ein „tapferer Autofahrer“ erbarme und Aktivist*innen, die sich auf der Straße festgeklebt hatten, umfahre.[4311]

c) Zwischenergebnis

Insgesamt liegen, zusätzlich zu den oben bereits dargestellten Androhungen von Strafverfolgung (siehe oben B.II.3.c)), mehr als 50 Äußerungen von 44 ver-

---

[4308] Kommunalfraktion Hochtaunuskreis, Facebook-Post vom 27. August 2018 , inzwischen gelöscht, Screenshot: https://www.fr.de/kultur/warnt-sturm-pressehaeuser-10964702.html.

[4309] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede am 18. September 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 104.

[4310] Rene Dierkes, MdL in Bayern und Mitglied im Landesvorstand Bayern, Facebook-Post vom 12. August 2023, inzwischen gelöscht, Screenshot: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-afd-wahlkampf-antifa-aktivistin-kopfgeld-1.6152020?reduced=true.

[4311] Thomas Benninghaus, MdL in Thüringen, Facebook-Post vom 21. März 2025, https://www.facebook.com/thomas.benninghaus/posts/pfbid02pNQ3tsdak5Xy1s1hsewfjmn8PZSBVZkSHVoUUSsBdvScDTTzgwoGnPhkPJHdfbsWl [zur Datenbank] (Post nicht mehr verfügbar).

schiedenen Einzelpersonen, einem Kreisverband, zwei Kommunalfraktionen sowie der „AfD im EU-Parlament“ vor, mit denen parlamentarische und außerparlamentarische Gegner*innen eingeschüchtert werden.[4312] Unter den sich entsprechend verhaltenden Personen befinden sich insbesondere die Bundessprecherin Alice Weidel, neun weitere Bundestagsabgeordnete, darunter Christina Baum während ihrer Zeit im Bundesvorstand der Partei, zwei Mitglieder des Europäischen Parlaments und 19 Landtagsabgeordnete aus acht Bundesländern – darunter der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke, der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Jan Bollinger, der baden-württembergische Landesvorsitzende Markus Frohnmaier und der brandenburgische stellvertretende Landesvorsitzende Hans-Christoph Berndt. Es handelt sich damit nicht um vereinzelte Äußerungen von Funktionär*innen der unteren Parteiebene, sondern um systematische Einschüchterungsversuche unter Einschluss der höchsten Führungsebene der Partei.

Dabei zogen selbst stark einschüchternde Äußerungen keine parteiinternen Konsequenzen nach sich – so etwa Alexander Gaulands Drohung gegenüber der damaligen Staatsministerin Aydan Özoguz von August 2017:

> Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.[4313]

Teile der Partei solidarisierten sich nach dieser Äußerung mit Gauland, darunter Alice Weidel und Markus Frohnmaier,[4314] und er wurde im Dezember desselben Jahres zum Bundessprecher gewählt. Allein die damalige Bundessprecherin

---

[4312] In diese Zahlen sind die zahlreichen Angriffe auf die ehemalige Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die im Detail unter A.V.4.a)dd)(2) dargestellt werden, nicht miteinberechnet.

[4313] Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender, Rede im August 2017, https://www.tagesspiegel.de/politik/gauland-will-integrationsbeauftragte-ozoguz-in-anatolien-entsorgen-4535902.html.

[4314] *Fiedler/Haselberger*, AfD-Spitzenkandidat: Gauland will Integrationsbeauftragte Özoguz „in Anatolien entsorgen“, in: Der Tagesspiegel Online, 28.08.2017, https://www.tagesspiegel.de/politik/gauland-will-integrationsbeauftragte-ozoguz-in-anatolien-entsorgen-4535902.html (abgerufen am: 07.06.2026).

Frauke Petry kritisierte die Äußerung,[4315] zu diesem Zeitpunkt hatte sie jedoch bereits erheblich an Rückhalt innerhalb der Partei verloren und verließ diese auch kurze Zeit später (siehe oben Teil 1 B.III).

Dies zeigt sich auch in neueren Beispielen. Etwa der Post Björn Höckes von Mai 2025:

> […] Man kann den Angestellten des VS nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen.[4316]

wurde von Höcke selbst zwar wenige Tage später wieder gelöscht, zog aber weder erkennbare Abgrenzungsbemühungen der Parteiführung noch Ordnungsmaßnahmen nach sich.

Insgesamt handelt es sich damit um eine Verhaltensweise, die in der AfD über alle Ebenen hinweg stark verbreitet ist und weit überwiegend weder Ordnungsmaßnahmen noch erkennbare Abgrenzungsbemühungen der restlichen Partei nach sich zieht. Die Einschüchterungsversuche lassen damit deutlich eine Systematik innerhalb der Partei erkennen und sind insgesamt als relevantes demokratiefeindliches Verhalten der Anhänger*innen der AfD anzusehen (siehe oben Teil 2 B.IV.4).

6. Ergebnis

Die AfD verfolgt das Ziel, politische Gegner*innen zu unterdrücken und hierdurch den Prozess der politischen Willensbildung erheblich zu behindern.

[4315] *dpa et al.*, Aydan Özoguz (SPD) „hat in Deutschland nichts verloren“, in: t-online, 28.08.2017, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/bundestagswahl/id_81991880/gauland-will-oezoguz-entsorgen-afd-steht-zur-umstrittenen-aeusserung.html (abgerufen am: 07.06.2026).

[4316] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post von Anfang Mai 2025, inzwischen gelöscht; Screenshot: https://x.com/Coolnasenbaer/status/1918989735646687594?s=20 [zur Datenbank].

Die Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung ist ein Kernbestandteil des Demokratieprinzips im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Für die Demokratie ist es unverzichtbar, dass an diesem Willensbildungsprozess alle Bürger*innen gleichberechtigt teilnehmen können (siehe oben B.II.1).

Funktionär*innen der AfD propagieren jedoch ein Weltbild, nach dem bestimmte politische Gegner*innen nicht legitimiert sind, am Prozess der politischen Willensbildung teilzunehmen: Diesen Politiker*innen unterstellen sie, die Bevölkerung zu unterdrücken und eine Diktatur errichten zu wollen; Personen und Organisationen, die den ihren entgegengesetzte politische Ziele verfolgen, unterstellen sie, Teil einer großen „Terrororganisation“ zu sein oder diese zu unterstützen. Diese Ideologie ist für sich genommen nicht demokratiefeindlich und stellt auch kein Indiz für die Demokratiefeindlichkeit geforderter Maßnahmen dar, bildet allerdings das Fundament für solche Maßnahmen (siehe oben B.II.2).

Diese in der Partei verbreitete Ideologie materialisiert sich in demokratiefeindlichen Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung und Verurteilung bestimmter politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen (siehe oben B.II.35.b)bb)). Dieses Ziel wird von erheblichen Teilen der Partei, insbesondere der Parteiführung, konkret verfolgt und trifft innerhalb der Partei nicht auf erkennbaren Widerstand. Strafverfolgungsforderungen werden auf allen Ebenen der Partei erhoben und als Ziel der Partei und sogar Versprechen gegenüber ihren Wähler*innen[4317] geäußert und in dieser Form von Bundes- und Landesverbänden sowie Parlamentsfraktionen weiterverbreitet (siehe oben B.II.3.d)). Dies betrifft im weit überwiegenden Teil demokratisch

[4317] Z.B. Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am am 20. April 2023: „Und das wird die Alternative für Deutschland tun, sobald wir Einfluss haben. Wir sagen, wir werden Staatsanwälte dabei unterstützen, die Ermittlungen gegen Frau Merkel einzuleiten. Wir sagen, Frau Merkel ist viel näher an einem Haftbefehl als an einer Ordensverleihung. Dafür stehen wir als Alternative für Deutschland hier und unseren Wählern gegenüber gerade.“, https://www.youtube.com/watch?v=JzST5GhaeIk [zur Datenbank], ab 00:05:00.

legitimierte Entscheidungen insbesondere von Regierungsmitgliedern, wird aber vereinzelt sogar auf bloßes Abstimmungsverhalten in Parlamenten bezogen.

Einzelne Funktionär*innen der AfD fordern weiter eine demokratiefeindliche Verfolgung der außerparlamentarischen Opposition durch ein „Antifa-Verbot“ genanntes Gesinnungsverbot. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Einzeläußerungen, der Gesamtpartei lässt sich gegenwärtig nicht nachweisen, mit dem geforderten „Antifa-Verbot“ eine solche Zielrichtung zu verfolgen (siehe oben B.II.4).

Funktionär*innen der AfD verhalten sich allerdings auch bereits aktuell demokratiefeindlich, indem sie versuchen, parlamentarische und außerparlamentarische politische Gegner*innen durch Einschüchterung aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen (siehe oben B.II.5). Diese Einschüchterung findet auf allen Ebenen der Partei statt und zieht keine innerparteilichen Konsequenzen nach sich, wird im Gegenteil seitens der Parteiführung teilweise gerechtfertigt und unterstützt (siehe oben B.II.5.c)). Damit ist im Ergebnis festzustellen, dass die AfD trotz fehlender programmatischer Anknüpfungspunkte von einer Grundtendenz geprägt ist, in Zukunft durch Umsetzung angestrebter Maßnahmen sowie bereits jetzt durch einschüchterndes Verhalten ihrer Anhänger*innen politische Gegner*innen willkürlich aus dem politischen Willensbildungsprozess auszuschließen.

III. Abschaffung der parlamentarischen Demokratie

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können Äußerungen, mit denen der Parlamentarismus „verächtlich“ gemacht wird, Indizien für die Zielsetzung einer Partei darstellen, die parlamentarische Demokratie als System abzuschaffen und durch ein undemokratisches System zu ersetzen. Ein solches ‚Verächtlichmachen‘ nahmen das Verwaltungsgericht Köln bei der Jungen Alternative,[4318] das Bundesamt für Verfassungsschutz beim Bundesverband der AfD[4319] und das Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg beim brandenburgischen Landesverband der AfD an[4320] und schlossen entsprechend jeweils auf eine demokratiefeindliche Zielsetzung.

Fraglich ist, ob dieser Schluss auch vorliegend gezogen werden kann.

Zur Beantwortung dieser Frage wird im Folgenden zunächst die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Verächtlichmachen des Parlamentarismus sowie deren Erweiterung durch das Bundesverwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht Münster dargestellt (dazu unter B.III.1). Unter B.III.2 wird dann die konkrete Anwendung dieser Maßstäbe durch das Verwaltungsgericht Köln auf die Junge Alternative sowie durch Bundes- und Landesverfassungsschutz auf den Bundes- und brandenburgischen Landesverband der AfD dargestellt. Es folgt die Prüfung, ob diese Schlussfolgerungen auch bei der vorliegenden Prüfung der Verfassungswidrigkeit der AfD gezogen werden können (dazu unter B.III.3). Schließlich wird unter B.III.4 analysiert, ob unabhängig von der unter B.III.2 dargestellten Argumentation aus den vorliegenden Äußerungen

---

[4318] VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 361 ff.
[4319] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 650 ff.
[4320] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 85 ff.

der Schluss zu ziehen ist, die AfD wolle das parlamentarische System abschaffen. Das so ermittelte Gesamtergebnis findet sich unter B.III.5.

1. Maßstab: Verächtlichmachen des Parlamentarismus als Indiz für demokratiefeindliche Zielvorstellungen

Das Prinzip der Volkssouveränität setzt den Parlamentarismus nicht zwingend voraus. Nach dem Bundesverfassungsgericht „vermag die Ablehnung des Parlamentarismus, wenn sie mit der Forderung nach dessen Ersetzung durch ein plebiszitäres System verbunden ist, den Vorwurf der Missachtung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht zu begründen“.[4321] Wie genau den unverzichtbaren Anforderungen an ein demokratisches System entsprochen wird, „ist für die Frage der Vereinbarkeit eines politischen Konzepts mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht entscheidend“.[4322]

Allerdings kommt im bestehenden System dem Parlament bei der Herstellung der Volkssouveränität eine so tragende Bedeutung zu, dass ein „Verächtlichmachen“ des Parlamentarismus, ohne eine demokratische Alternative aufzuzeigen, im Widerspruch zur freiheitlich demokratischen Grundordnung steht:

> Das Grundgesetz hat sich für das Modell der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie entschieden, weshalb der Wahl des Parlaments bei der Herstellung des notwendigen Zurechnungszusammenhangs zwischen Volk und staatlicher Herrschaft besondere Bedeutung zukommt […]. Den Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verlässt demgemäß, wer den Parlamentarismus verächtlich macht, ohne aufzuzeigen, auf welchem anderen Weg dem Grundsatz der Volkssouveränität Rechnung getragen und die Offenheit des politischen Willensbildungsprozesses gewährleistet werden kann. [4323]

[4321] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 543 – *NPD II*.
[4322] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 543 – *NPD II*.
[4323] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 546 – *NPD II*.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts[4324] und des Oberverwaltungsgerichts Münster[4325] kann ein solches „Verächtlichmachen des Parlamentarismus“ ebenfalls angenommen werden, wenn zwar nicht das parlamentarische System an sich, aber staatliche Institutionen und politische Gegner*innen verächtlich gemacht werden. Dabei sei jedoch ein strenger Maßstab anzulegen, der sich aus dem verfassungsrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit ergibt.

Das Bundesverwaltungsgericht betont, dass politisch motivierte Kritik an staatlichen Institutionen als „Machtkritik“ im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG weitgehend zulässig sei und diesem Grundrecht „‚besonders hoch‘ zu veranschlagendes Gewicht“ zukomme.[4326] Die Grenze zum verfassungswidrigen Verächtlichmachen sei erst bei einer „Schmähung in reiner Diffamierungsabsicht, die jeglichen Sachbezug vermissen lässt“, überschritten.[4327] Insbesondere Angriffe, die durch eine politische Auseinandersetzung entfacht wurden, müssten in weitem Umfang hingenommen werden.[4328] Das Oberverwaltungsgericht Münster präzisierte, dass „nicht jede scharfe, polemische oder emotionale Äußerung zwangsläufig“ als „Ausdruck einer feindlichen Einstellung gegenüber der verfassungsmäßigen Ordnung“ anzusehen sei.[4329] Entscheidend sei vielmehr, ob aus der Äußerung der Schluss gezogen werden könne, „der Angreifer wolle das Staatsamt als solches beseitigen oder dessen Legitimität untergraben“.[4330]

Für Angriffe auf politische Gegner*innen gelte Entsprechendes: Scharfe Kritik könne auf der Überzeugung beruhen, ein „Mitglied aus den eigenen Reihen“ würde „das betreffende Amt besser ausfüllen“, und sei dann „als heftige Kritik an dem betreffenden Amtsinhaber verbunden mit dem eigenen Willen zur Macht

[4324] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris – *Republikaner*.
[4325] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris – *Verdachtsfall AfD*.
[4326] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 59 – *Republikaner*.
[4327] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 58 – *Republikaner*.
[4328] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 57 – *Republikaner*.
[4329] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 252 – *Verdachtsfall AfD*.
[4330] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 252 – *Verdachtsfall AfD*.

zu verstehen“.[4331] Demokratiefeindlich ist die Kritik an politischen Gegnerinnen nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster erst dann, wenn diese „in ihrer Gesamtheit ständig pauschal in polemischer, teilweise diffamierender und verunglimpfender Weise angegriffen werden“[4332] und sich aus den Äußerungen ergibt, dass ihnen „die Existenzberechtigung abgesprochen werden soll“.[4333]

Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Demokratiefeindlichkeit ist damit stets die Frage, ob die Verächtlichmachung staatlicher Institutionen oder politischer Gegner*innen Ausdruck einer grundsätzlichen Ablehnung der parlamentarischen Demokratie ist und das Ziel erkennen lässt, diese durch ein undemokratisches System zu ersetzen. Verächtlichmachung als solche ist lediglich ein Indiz, das einer Gesamtwürdigung im Kontext weiterer Äußerungen und der allgemeinen Beschlusslage der Partei bedarf.

Dies bestätigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Parteiverbotsverfahren. Zur NPD stellte das Gericht fest, dass diese „die Abschaffung des bestehenden parlamentarisch-repräsentativen Systems und seine Ersetzung durch einen am Prinzip der ‚Volksgemeinschaft‘ orientierten Nationalstaat fordert, ohne darzulegen, wie in diesem der notwendige Legitimationszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft gewährleistet werden soll“.[4334] Die verächtlichen Kommentare der NPD zum parlamentarischen System wurden dabei erst unter der Prämisse ihrer grundsätzlichen Systemablehnung als Belege für diese Ablehnung gewertet.[4335] Ebenso ergab sich im KPD-Urteil die Demokratiefeindlichkeit der dortigen Schmähungen staatlicher Institutionen nur aus der Kombination mit dem festgestellten „Hauptziel“ der Partei, das parlamentarische System „durch ein von Grund auf anderes, nämlich das kommunistische

[4331] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 56 – *Republikaner*.
[4332] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 250 – *Verdachtsfall AfD*.
[4333] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 254 – *Verdachtsfall AfD*.
[4334] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 758 – *NPD II*.
[4335] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 773 – *NPD II*.

Regierungssystem“ zu ersetzen.[4336] Es gelte „daher, dieses [das parlamentarische] System in den Augen des Volkes in jeder Form herabzusetzen, zu diffamieren, in seiner Verwerflichkeit bloßzustellen“.[4337] Im Gegensatz dazu fehlte es beim Republikaner-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts „quantitativ, aber auch qualitativ am Nachweis dafür, dass die Partei über die teils feindselige Ablehnung bestimmter politischer und gesellschaftlicher Phänomene und Politiker hinaus hierdurch der freiheitlichen demokratischen Staatsform eine verfassungsfeindliche Alternative gegenüberstellt“.[4338]

2. Anwendung des „Verächtlichmachens des Parlamentarismus“ auf die AfD und die Junge Alternative durch Gerichte und Verfassungsschutz

Im Folgenden wird dargestellt, wie die von Bundesverfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Münster entwickelten Maßstäbe durch das Verwaltungsgericht Köln (dazu unter B.III.2.a)), das Bundesamt für Verfassungsschutz (dazu unter B.III.2.b)) und das brandenburgische Landesamt für Verfassungsschutz (dazu unter B.III.2.c)) auf die Junge Alternative, den Bundes- und den brandenburgischen Landesverband der AfD angewandt wurden.

a) Verwaltungsgericht Köln

Das Verwaltungsgericht Köln erklärte im Beschluss zur Einstufung der Jungen Alternative als gesichert extremistische Bewegung, der Parlamentarismus werde in einer mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbaren Weise verächtlich gemacht,

> wenn bei der Beschreibung der Verfassungswirklichkeit sowie der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland unter Außeracht-

[4336] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, juris, Rn. 1418 – *KPD-Verbot*.
[4337] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, juris, Rn. 1418 – *KPD-Verbot*.
[4338] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 71 – *Republikaner*.

> lassung jeder Bemühung um Augenmaß an die Stelle des kritischen Urteils eine Darstellung tritt, die im einzelnen kritikwürdige Zustände bewusst entstellt und überspitzt verallgemeinert, begleitet von einer Diffamierung der Einrichtungen des Staates und den sie tragenden Parteien, sodass der Eindruck entstehen muss, diese allenthalben bestehenden Missstände hätten letztlich ihre Ursache in der Grundordnung selbst, am Maßstab praktischer Bewährung gemessen sei sie also untauglich. Dadurch wird ein Klima geschaffen, in dem – letztlich womöglich sogar auf Gewaltanwendung zielende – Neigungen gedeihen, diese Grundordnung als in ihren Auswirkungen „unerträglich“ zu beseitigen.[4339]

Auch wenn es einer Partei nicht darauf ankomme, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen, liege weiter eine auf deren Außer-Geltung-Setzen gerichtete Verhaltensweise vor, wenn es der Partei darum gehe, „das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie zu erschüttern, um sich die Gunst der Wählerinnen und Wähler zu sichern“.[4340] „Vor diesem Hintergrund“ könne bei „Äußerungen, die darauf abzielen, das Vertrauen der Bevölkerung in die parlamentarische Staatsverfassung als Ganzes in Frage zu stellen“, angenommen werden, dass diese „auf ein Außer-Geltung-Setzen des Demokratieprinzips gerichtet“ seien.[4341] Als entsprechende Belege für eine demokratiefeindliche Zielsetzung zog das Verwaltungsgericht Köln dann etwa Äußerungen heran, in denen die Bundesrepublik Deutschland mit diktatorischen Regimen gleichgesetzt wurde[4342] und politischen Gegner*innen vorgeworfen wurde, die Grundrechte abzuschaffen (insbesondere während der Corona-Pandemie).[4343]

b) Bundesamt für Verfassungsschutz

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) legte denselben Maßstab an.[4344] Ein ‚Verächtlichmachen des Parlamentarismus‘ nahm das BfV bei einem großen Teil der oben unter B.II.2 zur Darstellung der Ideologie der AfD aufgeführten sowie

---

[4339] VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 190.
[4340] VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 191.
[4341] VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 192.
[4342] VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 197, 204.
[4343] VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 209 ff.
[4344] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 534.

weiteren Äußerungen an. Insbesondere werde der Parlamentarismus verächtlich gemacht, wenn der Bundesrepublik Deutschland die Volkssouveränität abgesprochen und eine Steuerung deutscher Politik durch die USA behauptet wird.[4345] Dies ziele darauf ab, „politische Entscheidungen als illegitim und undemokratisch erscheinen zu lassen“.[4346] Umfasst hiervon würden nach dem BfV etwa Behauptungen über eine heimliche „Weltregierung“ von „globalen Eliten“, Verschwörungserzählungen im Reichsbürger-Spektrum, die Delegitimierung des Grundgesetzes als „oktroyierte Verfassung“ oder die Behauptung, „raumfremde Mächte“ wie die USA würden mit Hilfe der etablierten Parteien „Deutschland klein halten“:[4347]

> Mit den aufgeführten Äußerungen wird die Souveränität der Bundesrepublik pauschal in Abrede gestellt. Die Behauptung einer angeblichen Fremdsteuerung durch klandestine Akteure spricht der Bundesrepublik Deutschland eine funktionierende repräsentative Demokratie ab. Es wird suggeriert, die Regierenden seien eben nicht die Vertretenden des Volkes, sondern von außen eingesetzte oder gesteuerte Handlanger fremder Interessen. Damit werden die parlamentarischen Entscheidungen als undemokratisch und illegitim verunglimpft. Die Äußerungen zielen darauf ab, das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Staatsgewalt als Teil der verfassungsmäßigen Ordnung grundlegend zu erschüttern.[4348]

Auch das Inabredestellen der Pressefreiheit durch Behauptung einer „politische[n] Zensur“[4349] oder Steuerung der Medien durch die Regierung[4350] und die Zeichnung des Bildes einer insgesamt unfreien Medienlandschaft durch die Verwendung von Begriffen wie „Kartellpresse“[4351] sind nach dem BfV „darauf ausgerichtet […], demokratische Institutionen und Strukturen selbst fundamental in Frage zu stellen“[4352] und damit Anhaltspunkt für eine der freiheitlichen

[4345] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 536 ff.
[4346] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 539.
[4347] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 536 ff.
[4348] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 556.
[4349] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 557.
[4350] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 558.
[4351] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 562.
[4352] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 562.

demokratischen Grundordnung widersprechende Zielsetzung. Entsprechende Äußerungen schafften ein Bild, wonach „Repräsentantinnen und Repräsentanten der staatlichen Ordnung öffentlich-rechtliche und etablierte private Medien in einem totalitären Sinne instrumentalisierten, um die Interessen der herrschenden Eliten durchzusetzen“ und verneinten damit „den demokratischen Charakter der Bundesrepublik“.[4353]

Weiter lägen auch in der Gleichsetzung der aktuellen Bundesrepublik mit dem Nationalsozialismus, der DDR oder der allgemeinen Bezeichnung als Diktatur[4354], wie gehäuft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfolgt,[4355] Anhaltspunkte für demokratiefeindliche Zielsetzungen:

> Dabei wird auch die derzeit bestehende staatliche Ordnung massiv diskreditiert, denn sie wird so dargestellt, als sei sie in der praktischen Prüfung untauglich, demokratische Werte zu verteidigen. […] zielen sie gerade auch in ihrer Häufigkeit und Vehemenz darauf ab, ein Klima der Verunsicherung und des Misstrauens in der Bevölkerung zu schaffen, indem die Regierungsparteien als autokratische Akteure in einer Diktatur dargestellt werden, wodurch wiederum die bestehende demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland insgesamt als illegitime Staatsform erscheint.[4356]

Hierunter fasst das BfV insbesondere auch Äußerungen, mit denen die Gewaltenteilung in Deutschland negiert wird[4357] oder behauptet wird, der Staat gehe gewaltsam gegen die eigene Bevölkerung oder politische Gegner*innen vor.[4358]

Weiter könnten auch Angriffe mittels einer „[a]llgemeine[n] Diffamierung der staatlichen Institutionen“ „Anhaltspunkte dafür sein, dass das Vertrauen in das politische System als Ganzes untergraben werden soll“.[4359] Es gehe hierbei um „wiederholte Angriffe, die über eine scharfe Polemik und eine harte Auseinandersetzung in der Sache hinausgehen und dem politischen Gegner, anderen

---

[4353] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 562.
[4354] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 577 ff.
[4355] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 610 ff.
[4356] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 610.
[4357] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 624 ff.
[4358] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 632 ff.
[4359] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 636.

Parteien oder Politikerinnen und Politikern überhaupt jede Integrität im politischen Geschehen und deren Fähigkeit zu einer sinnvollen Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung absprechen“.[4360] Hierunter fasst das BfV etwa die Bezeichnung der Grünen als „antideutsche[n] Todeskult“[4361] oder der Bundesregierung als „Deutschlandzerstörer“.[4362]

c) Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg

Dem entspricht weitgehend auch die Einschätzung des brandenburgischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV Brandenburg).[4363]

Systemkritik ist hiernach zwar in weitem Maße zulässig:

> Kritik an der Regierung und Kritik an den herrschenden Verhältnissen – am sogenannten System oder Regime – zu üben, ist zulässig und aus Sicht des Verfassungsschutzes grundsätzlich nicht zu beanstanden; insbesondere dann nicht, wenn diese Kritik vermeintliche Demokratiedefizite zur Sprache bringt und auf eine Forderung nach Behebung dieser Defizite abzielt.[4364]

Die Grenze sei aber dadurch überschritten, dass der Landesverband Brandenburg insbesondere staatliche Institutionen und Vertreter pauschal diffamiere und damit die Interpretation zugelassen habe, es gehe nicht um Reformen, sondern um eine vollständige Überwindung des bestehenden Systems.[4365] Als

---

[4360] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 636.
[4361] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 637.
[4362] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 639.
[4363] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025).
[4364] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 37.
[4365] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 37.

Belege hierfür nennt das LfV Brandenburg etwa Forderungen, den „Parteienstaat“ abzuschaffen, ohne klarzustellen, was hiermit gemeint sei, und die Verwendung ähnlicher Begrifflichkeiten.[4366]

Das LfV Brandenburg stellt dabei jedoch gerade auch heraus, dass es keine unzweifelhaften Belege dafür gebe, dass der Landesverband Brandenburg auf ein autoritäres System hinarbeite:

> Verstöße gegen das Demokratieprinzip kaschiert die Partei, indem sie behauptet, die Demokratie sei außer Kraft gesetzt worden und würde erst durch die AfD als wahre Oppositionskraft wiederhergestellt. Unzweifelhafte Belege dafür, dass der AfD-LV BB auf die Errichtung eines autoritären Systems oder gar einer Führerdiktatur hinarbeitet, finden sich in den Verlautbarungen und Äußerungen nicht. Hier unterscheidet sich die Partei deutlich von klassischen rechtsextremistischen Bestrebungen, die sich erkennbarer an autoritäre bzw. totalitäre Modelle des 20. Jahrhunderts – Nationalsozialismus und Faschismus – anlehnen. Im Hinblick auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts sind in der AfD zwar eine Reihe revisionistischer und verharmlosender Äußerungen zu registrieren. Die Partei ist jedoch bemüht, wie es insbesondere für neurechte Bestrebungen strategisch geradezu kennzeichnend ist, sich potenziellen Wählern als modern-demokratische Kraft zu präsentieren.[4367]

3. Kritik/Abgrenzung

Fraglich ist, ob diese Argumentation und Schlussfolgerung im vorliegenden Gutachten übernommen werden kann.

Wie oben dargestellt, entwickelte das Bundesverfassungsgericht die Kategorie des ‚Verächtlichmachens des Parlamentarismus‘ mit Blick auf Parteien (SRP,

---

[4366] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 37.

[4367] *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 138.

KPD und NPD/Die Heimat), die jeweils offen eine Abkehr von der parlamentarischen Demokratie und deren Ersetzung durch ein System forderten, bei dem zumindest nicht davon ausgegangen werden konnte, dass es die unverzichtbaren Anforderungen an ein demokratisches System erfüllen würde. Das ‚Verächtlichmachen' wurde vom Bundesverfassungsgericht gerade nicht als eigenständiger Nachweis einer demokratiefeindlichen Zielsetzung gewertet, sondern als zusätzliches Indiz auf der Basis einer bereits festgestellten grundsätzlichen Ablehnung des parlamentarischen Systems (siehe oben B.III.1).

Fehlt eine solche Grundannahme, können Äußerungen, die auf angebliche Demokratiedefizite oder ein undemokratisches Verhalten anderer Parteien und Politiker*innen hinweisen, nicht ohne Weiteres als grundsätzliche Ablehnung der parlamentarischen Demokratie interpretiert werden.

Dies gilt auch, wenn angebliche Demokratiedefizite in polemischer und übertriebener Art dargestellt werden: Machtkritik ist in weiten Grenzen erlaubt und im politischen Diskurs auch notwendig. Dies folgt auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu § 90a StGB. Danach ist „Art. 5 Abs. 1 GG gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen" [4368] und „[d]ie Zulässigkeit von Kritik am System [...] Teil des Grundrechtestaats"; [4369] dem Staat komme „anders als dem einzelnen Staatsbürger [...] kein grundrechtlich geschützter Ehrenschutz zu", er habe „grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten". [4370]

Damit ist bloße Kritik an politischen Entscheidungen, staatlichen Institutionen und politischen Gegner*innen, auch wenn sie in polemischer und drastischer Art geäußert wird, für sich genommen als Machtkritik anzusehen und als solche in weiten Grenzen zulässig. Soweit sich solche Kritik auf tatsächliche oder behauptete Demokratie*defizite* bezieht, lässt dies nicht den Schluss zu, die kritisierende

[4368] BVerfG, Beschluss v. 15.09.2008 – 1 BvR 1565/05, Rn. 13.
[4369] BVerfG, Beschluss v. 28.11.2011 – 1 BvR 917/09, Rn. 24.
[4370] BVerfG, Beschluss v. 28.11.2011 – 1 BvR 917/09, Rn. 24.

Person wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen. Auch Kritik an anderen Parteien oder Politiker*innen stellt ohne entsprechende Grundannahme nicht das System an sich in Frage.

Dies stellt auch die *Republikaner*-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts klar: Es ist zulässig, politische Entscheidungen und Machtinhaber*innen zu kritisieren, indem bestehende Probleme dem Unwillen, Unvermögen oder der Korruptheit der „etablierten Parteien“ zugeschrieben werden.[4371] Ebenso ist hierbei unter dem Gesichtspunkt des „Gegenschlags“ zu beachten, dass Äußerungen, mit denen Politiker*innen auf gegen sie selbst oder ihre Partei gerichtete Angriffe reagieren, in weitem Umfang zulässig sind und nicht als Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Gesinnung gewertet werden können.[4372]

Ein strenger Maßstab muss insbesondere auch für die Ableitung demokratiefeindlicher Zielsetzungen aus der Kritik an staatlichen Institutionen gesetzt werden. Selbst wenn nicht nur systemimmanente Kritik geäußert, sondern die vollständige Abschaffung bestimmter staatlicher Institutionen gefordert wird, lässt dies den Schluss auf eine demokratiefeindliche Zielsetzung nur dann zu, wenn es sich um eine Institution handelt, durch die das parlamentarische System nicht funktionsfähig wäre – nur dann kann die Forderung nach der Abschaffung einer Institution zugleich als Angriff auf die parlamentarische Demokratie an sich gewertet werden.

Zumindest für die Frage, ob eine Partei gem. Art. 21 Abs. 2 GG darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen, ist die Schwelle, ab der aus einem ‚Verächtlichmachen‘ des Parlamentarismus, staatlicher Institutionen oder politischer Gegner*innen auf eine gegen das Demokratieprinzip verstoßende Zielsetzung geschlossen werden kann,

[4371] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 69 – *Republikaner*.
[4372] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 57 – *Republikaner*.

damit deutlich höher anzusetzen als in den oben unter B.III.2 diskutierten Anwendungsbeispielen.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln sowie die Einschätzungen des Bundesamtes und des brandenburgischen Landesamtes für Verfassungsschutz beziehen sich jeweils auf die Maßstäbe für die Beobachtung einer Partei durch den Verfassungsschutz, nicht auf die Maßstäbe für ein Parteiverbot. Insofern kann dahinstehen, ob die Schwelle für die Annahme einer demokratiefeindlichen Zielsetzung auch für die Frage der Beobachtung einer Partei höher anzusetzen wäre.

Jedenfalls vorliegend kann aber die unter B.III.2 dargestellte Argumentation und Schlussfolgerung nicht übernommen werden. Folglich muss unabhängig hiervon bewertet werden, ob aus Äußerungen, mit denen Funktionär*innen der AfD den Parlamentarismus, politische Gegner*innen und staatliche Institutionen ‚verächtlich machen', der Schluss gezogen werden kann, die Partei wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen.

4. Programmatik und Äußerungen als Grundlage einer begründeten Annahme der Systemablehnung

Die Grundannahme des Bundesverfassungsgerichts zur NPD, wonach diese die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie anstrebte, stützt sich auf den Befund, sie wolle das bestehende System durch einen „am Prinzip der ‚Volksgemeinschaft' orientierten Nationalstaat" ersetzen. Ausgangspunkt der folgenden Prüfung ist daher die Frage, ob ein entsprechender Befund auch für die AfD getroffen werden kann (dazu unter B.III.4.a)). Anschließend wird untersucht, ob eine vergleichbare Grundannahme unabhängig davon getroffen werden kann (dazu unter B.III.4.b)). Ein weiterer Prüfungsschritt gilt der Frage, ob selbst ohne eine solche Grundannahme unmittelbar aus denjenigen Äußerungen, mit denen Funktionär*innen der Partei nach Einschätzung des Verfassungsschutzes den Parlamentarismus ‚verächtlich machen', auf eine entsprechende Zielsetzung der Partei

geschlossen werden kann (dazu unter B.III.4.c)). Das Ergebnis zur Frage, ob damit insgesamt angenommen werden kann, die AfD wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen, findet sich unter B.III.4.d)).

a) Ersetzung des bestehenden Systems durch einen „am Prinzip der ‚Volksgemeinschaft' orientierten Nationalstaat"

Aus dem Ziel der AfD, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu realisieren (siehe oben A.II), kann nicht der Schluss gezogen werden, dass die Partei „einen am Prinzip der ‚Volksgemeinschaft' orientierten Nationalstaat" [4373] fordert, wie dies vom Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der NPD festgestellt wurde.

Den Begriff ‚Nationalstaat' hat die NPD selbst verwendet. Er sollte laut ihres Parteiprogramms „[d]ie politische Organisationsform eines Volkes" sein.[4374] Die NPD legte dabei nicht offen, „auf welchem Weg der notwendige Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft" in diesem Nationalstaat sichergestellt werden sollte, und relativierte den „Geltungsanspruch des Demokratieprinzips" grundsätzlich durch Gegenüberstellung mit den „(vorrangigen) Interessen der ‚Volksgemeinschaft'".[4375] Die ‚Volksgemeinschaft' definierte sie wiederum ethnisch, eine Beteiligung ethnischer Nichtdeutscher an der politischen Willensbildung sah das politische Konzept der NPD nicht vor.[4376]

Die AfD verfolgt zwar das Ziel, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff umzusetzen. Allerdings will sie dafür nicht die parlamentarische Demokratie insgesamt überwinden und durch eine vollständig andere, an der ‚Volksgemeinschaft' ausgerichtete staatliche Ordnung ersetzen. Die AfD möchte vielmehr den Erhalt des ethnischen Volkes und eine möglichst große ethnische Homogenität innerhalb der bestehenden politischen Institutionen verwirklichen. Dafür strebt sie

[4373] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 758 – *NPD II*.
[4374] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 798 – *NPD II*.
[4375] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 804 – *NPD II*.
[4376] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 763 – *NPD II*.

insbesondere die Ausbürgerung jedenfalls von straffälligen Doppelstaatler*innen an (siehe oben A.II.3.b)). Dies wäre ebenfalls nicht mit dem Demokratieprinzip vereinbar, weil es sich um einen willkürlichen Ausschluss aus dem Prozess der demokratischen Willensbildung handeln würde (siehe oben A.II.3.b)bb)(2)). Dies würde das Fundament demokratischer Gleichheit beschädigen, auf dem die demokratische Ordnung steht, aber nicht die gesamte demokratische Staatsordnung beseitigen.

b) Anderweitige Abschaffung der parlamentarischen Demokratie

Fraglich ist, ob aus anderen Anhaltspunkten die Grundannahme gezogen werden kann, die AfD wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen.

Die Programmatik der Partei trägt eine entsprechende Annahme nicht. In ihrem Grundsatzprogramm von 2016 fordert die AfD, „Volksentscheide in Anlehnung an das Schweizer Vorbild“ einzuführen, das Volk solle das Recht haben „über vom Parlament beschlossene Gesetze abzustimmen“ und „initiativ […] Änderungen der Verfassungen selbst zu beschließen“.[4377] Die Gewaltenteilung solle gewährleistet werden, hiermit seien insbesondere „Minister als Abgeordnete in Parlamenten“ und „ehemalige Politiker auf Richterstühlen“ nicht vereinbar.[4378] Die Parteienfinanzierung sei einzuschränken,[4379] eine „‚freie Listenwahl‘ bei Landtags- und Bundestagswahlen“ einzuführen,[4380] der Bundestag auf 471 Abgeordnete zu begrenzen.[4381] Weiter solle die Amtszeit von Mandatsträger*innen begrenzt, der oder die Bundespräsident*in direkt durch das Volk gewählt und Lobbyismus eingedämmt werden.[4382] Das Grundsatzprogramm der Partei zielt damit klar auf Rechtsänderungen innerhalb des parlamentarisch-demokratischen Systems, insbesondere die Stärkung direktdemokratischer Elemente,

[4377] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 9.
[4378] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 10.
[4379] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 11.
[4380] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 12.
[4381] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 12.
[4382] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 13.

nicht auf eine Überwindung des Systems ab. Nichts anderes ergibt sich aus dem Bundestagswahlprogramm 2025.[4383] Darin forderte die AfD zum Beispiel „[z]ur Stärkung des freien Mandats der Abgeordneten“ geheime Abstimmungen im Parlament.[4384] Ähnliche Forderungen finden sich in Programmen der Landesverbände, nirgendwo dagegen programmatische Forderungen nach der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und ihrer Ersetzung durch ein undemokratisches System.

Die Annahme einer grundsätzlichen Systemablehnung müsste sich folglich aus Äußerungen von AfD-Funktionär*innen oder -verbänden ergeben.

Eine Aussage, die diesen Schluss zulässt, traf der Landtagsabgeordnete Felix Zietmann am 23. April 2026 im Landtag von Sachsen-Anhalt. Auf die Äußerung eines SPD-Abgeordneten, wonach die AfD bei der Landtagswahl keine ausreichenden Stimmen erhalten werde, um im Landtag mit einfacher Stimmenmehrheit zu entscheiden, erwiderte er mit einem Zwischenruf:

> Wir müssen nur einmal gewinnen! Sie müssen immer gewinnen![4385]

Die Aussage, die AfD müsse „nur einmal gewinnen“, lässt sich kaum als etwas anderes verstehen als eine Ankündigung, das demokratische System – mit regelmäßigen Wahlen und daher auch immer wieder der Notwendigkeit, zu „gewinnen“ – abzuschaffen.

Entsprechende Äußerungen anderer Funktionär*innen liegen allerdings nicht, bzw. nur vereinzelt vor.

Die in der Partei eher verbreitete Äußerung, „diese[r] Parteienstaat“ solle abgeschafft werden,[4386] kann dagegen etwa nicht als Ablehnung der parlamen-

---

[4383] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 130 ff.
[4384] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 135.
[4385] Felix Zietmann, MdL in Sachsen-Anhalt, Zwischenruf im Landtag von Sachsen-Anhalt am 23. April 2026, Landtag von Sachsen-Anhalt, Stenografischer Bericht 8/112, S. 16.
[4386] So etwa Lars Hünich, MdL in Brandenburg und stv. Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Rede im Januar 2024, zit. nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für

tarischen Demokratie gewertet werden: Der Begriff „Parteienstaat“ wird allgemein genutzt, um eine zu große und demokratiegefährdende Macht der politischen Parteien anzuprangern und zu kritisieren. Damit liegt bei entsprechenden Forderungen die Interpretation nahe, die Abschaffung des „Parteienstaates“ meine lediglich eine Einschränkung der Macht politischer Parteien; praktisch meint es wohl vor allem die Einschränkung der Macht der herrschenden politischen Parteien.

Der Schluss, die Partei wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen, lässt sich folglich auch nicht aus Einzeläußerungen von Funktionär*innen ziehen. Entsprechende Äußerungen liegen nur so vereinzelt vor, dass aus ihnen nicht geschlossen werden kann, es handle sich um eine in der Partei verbreitete Position.

c) Gehalt der ‚verächtlich machenden‘ Äußerungen ohne Grundannahme der Systemablehnung

Dies bestimmt den Auslegungsrahmen für Äußerungen, mit denen Funktionär*innen der AfD den Parlamentarismus, staatliche Institutionen und politische Gegner*innen ‚verächtlich machen‘: Sie können nicht als stützende Indizien für eine bereits anderweitig festgestellte Systemablehnung gewertet werden, sondern müssten für sich genommen den Schluss tragen, die AfD wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen. Das ist – jedenfalls für die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG – nicht der Fall.

Zunächst lassen Äußerungen, mit denen Funktionär*innen der AfD als undemokratisch wahrgenommene Zustände oder Verhalten anderer Politiker*innen und Parteien anprangern, einen solchen Schluss nicht zu – dies gilt für alle vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „Verächtlichmachen des Parlamentarismus“ gewerteten Belege: das Inabredestellen der Volkssouveränität der Bundes-

---

Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf (abgerufen am: 19.08.2025), S. 37.

republik[4387] sowie der Pressefreiheit,[4388] die Bezeichnung anderer Parteien mit Begriffen wie „Kartellparteien“,[4389] die Gleichsetzung der Bundesrepublik mit diktatorischen Regimen[4390] und die „[a]llgemeine Diffamierung“ staatlicher Institutionen und politischer Gegner*innen.[4391] Allein aus der Behauptung, die aktuellen Zustände bzw. das Verhalten anderer Personen sei undemokratisch, kann nicht darauf geschlossen werden, die sich äußernde Person verfolge das Ziel, die parlamentarische Demokratie als System abzuschaffen.

Daneben ist ein großer Teil der genannten Äußerungen auch unter dem Gesichtspunkt des „Gegenschlags“ [4392] als in weitem Umfang zulässig anzusehen und kann der Partei nicht angelastet werden. Reagieren Funktionär*innen der AfD auf eine tatsächliche oder wahrgenommene Ausgrenzung der eigenen Partei, ihre Bezeichnung als verfassungsfeindlich und rechtsextremistisch oder ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz mit scharfer Kritik und entsprechenden Gegenvorwürfen, können diese Äußerungen nicht als Indizien für eine verfassungsfeindliche Zielsetzung herangezogen werden.

Auch abseits hiervon handelt es sich bei Kritik an politischen Entscheidungen und Machtinhaber*innen grundsätzlich um Machtkritik, die einem besonderen Schutz unterliegt (siehe oben B.III.3) und auch unter diesem Gesichtspunkt nicht leichtfertig als Ausdruck einer verfassungsfeindlichen Zielsetzung gewertet werden darf. Auch heftige, übertriebene und polemische Kritik an Machtinhaber*innen ist zulässig und lässt für sich genommen keinen Schluss auf verfassungsfeindliche Bestrebungen zu. Dabei ist es auch erlaubt, Probleme polemisch

[4387] Vgl. etwa BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 536 ff.
[4388] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 557 ff.
[4389] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 563 ff.
[4390] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 577 ff.
[4391] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 636 ff.
[4392] BVerwG, Urteil v. 18.05.2001 – 2 WD 42/00, juris, Rn. 57 – *Republikaner*.

und generalisiert darzustellen und die Verantwortung dafür anderen Parteien zuzusprechen.[4393]

d) Zwischenergebnis

Im Ergebnis besteht damit weder eine Grundannahme, wonach die AfD die parlamentarische Demokratie als System abschaffen möchte, noch kann dieser Schluss ohne entsprechende Grundannahme aus Äußerungen gezogen werden, mit denen der Parlamentarismus, politische Gegner*innen oder staatliche Institutionen ‚verächtlich gemacht' werden.

5. Fazit

Der AfD ist damit im Ergebnis nicht nachzuweisen, dass sie die parlamentarische Demokratie als System abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen will.

Zwar wurden die Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht insbesondere in den Entscheidungen zur KPD[4394] und NPD[4395] zum „Verächtlichmachen des Parlamentarismus" als Indiz für demokratiefeindliche Zielvorstellungen entwickelte (siehe oben B.III.1), durch das Verwaltungsgericht Köln und Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz auf die AfD und die Junge Alternative angewendet und zahlreiche Aussagen von AfD-Politiker*innen entsprechend als Belege für eine demokratiefeindliche Zielsetzung der Partei (bzw. der Jungen Alternative) gewertet (siehe oben B.III.2).

Jedenfalls für die Frage der Verfassungswidrigkeit einer Partei im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG kann ein solcher Schluss allerdings aus Äußerungen, mit denen der Parlamentarismus ‚verächtlich gemacht' wird, nur gezogen werden, wenn entweder die ‚verächtlich machenden' Aussagen für sich genommen zu dem

---

[4393] Entgegen VG Köln, Beschluss v. 05.02.2024 – 13 L 1124/23, BeckRS 2024, 5594, Rn. 190.
[4394] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, juris – *KPD-Verbot*.
[4395] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13 – *NPD II*.

Schluss führen, die entsprechenden Funktionär*innen wollten die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen, oder bereits eine entsprechende, begründete Annahme besteht, die durch die für sich genommen nicht hinreichenden Äußerungen noch verstärkt wird. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, handelt es sich bei Aussagen, die ‚den Parlamentarismus verächtlich machen', jedenfalls im Hinblick auf ein etwaiges Parteiverbot, um im demokratischen Diskurs erlaubte ‚Machtkritik' (siehe oben B.III.3). Äußerungen von Funktionär*innen der AfD lassen weder für sich genommen den Schluss zu, diese wollten die parlamentarische Demokratie abschaffen, noch kann aus anderen Äußerungen oder der Programmatik der Partei eine entsprechende Grundannahme gezogen werden (siehe oben B.III.4).

Die politische Rhetorik der AfD, die ‚bösen Eliten' einen vermeintlich homogenen Volkswillen gegenüberstellt (siehe hierzu im Detail oben B.II.2), ist zwar nicht als ‚harmlos' zu bewerten und lässt durchaus eine politische Strategie erkennen. Hieraus folgt jedoch nicht zwingend, dass sie auch demokratiefeindlich ist. Das Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG ist bewusst als Instrument mit extrem hoher Eingriffsschwelle ausgestaltet.

IV. Ergebnis

Sowohl Ziele der AfD als auch das Verhalten bestimmter Anhänger*innen stehen im Widerspruch zum Demokratieprinzip.

Wie bereits unter A.II dargestellt, verfolgt die Partei das Ziel, bestimmte Staatsbürger*innen in ihrem egalitären Status zu verletzen. Diese Zielsetzung verstößt nicht nur gegen die Menschenwürdegarantie, sondern auch gegen das Demokratieprinzip (siehe oben B.I).

Weiter verfolgt die AfD das Ziel, politische Gegner*innen zu unterdrücken und aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen (siehe oben B.II.3). Eine solche Zielsetzung ist mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar: Die Offenheit des politischen Willensbildungsprozesses ist für die Demokratie konstitutiv (siehe oben B.II.1). Die hiermit unvereinbare Zielsetzung, politische Gegner*innen aus diesem Prozess auszuschließen, ist bereits in – für sich genommen nicht demokratiefeindlichen – Einstellungen der Funktionär*innen der AfD gegenüber ihren politischen Gegner*innen angelegt: Diese werden nicht als legitime Konkurrent*innen im demokratischen Wettbewerb, sondern als ‚Feinde des Volkes' dargestellt, die gegen das Interesse der Bürger*innen handelten (siehe oben B.II.2). Die Zielsetzung konkretisiert sich in der seitens der Partei angestrebten Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen. Für dieses Ziel gibt es breite Unterstützung in der Partei, ausgedrückt in mehr als 220 Belegen, die sich durch alle relevanten Machtzentren der AfD ziehen (siehe oben B.II.3.d)). Erhebliche Teile der AfD fordern zudem ein Verbot ‚der Antifa' – eine Forderung, die, da ‚die Antifa' keine einheitliche Organisation ist, die Gefahr in sich trüge, als ‚Gesinnungsverbot' und damit als Kriminalisierung einer politischen Überzeugung missbraucht zu werden. Dass mehr als einzelne Funktionär*innen der Partei einen solchen Missbrauch anstreben, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht nachweisen (siehe oben B.II.4). Die Unterdrückung politischer Gegner*innen drückt sich allerdings auch im Verhalten der Anhänger*innen der AfD aus. Denn sie versuchen

in beträchtlichem Umfang, Einzelne durch Einschüchterung aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen (siehe oben B.II.5). Insgesamt zielt die AfD folglich darauf ab, ihre politischen Gegner*innen zu unterdrücken, und es verhalten sich ihre Anhänger*innen bereits gegenwärtig in diesem Sinne (siehe oben B.II.6).

Es ist der Partei allerdings gegenwärtig nicht nachweisbar, dass sie darüber hinaus die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen will (siehe oben B.III). Zwar macht die AfD in einigem Umfang den Parlamentarismus ‚verächtlich'. Das wäre indes nur dann ein Indiz für ihre Demokratiefeindlichkeit, wenn eine begründete Grundannahme bestünde, dass die AfD die parlamentarische Demokratie als System abschaffen will. Dafür sind keine hinreichenden Anhaltspunkte ersichtlich.

C. Ziele oder Verhalten im Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip

Funktionär*innen der AfD kündigen an, gerichtliche Entscheidungen straf- oder dienstrechtlich zu sanktionieren, und veröffentlichen, teilweise gemeinsam mit scharfer Kritik zu bestimmten Entscheidungen, auch Fotoaufnahmen und volle Namen der entscheidenden Richter*innen. Das könnte eine im Widerspruch zur richterlichen Unabhängigkeit als Teil des Rechtsstaatsprinzips stehende Zielsetzung der AfD oder rechtsstaatsfeindliches Verhalten ihrer Anhänger*innen begründen.

Im Folgenden wird zunächst der Maßstab der richterlichen Unabhängigkeit dargestellt sowie insbesondere, wann ein Angriff auf sie auch das Rechtsstaatsprinzip verletzt (dazu unter C.I). Dann wird, um den Kontext darzustellen, in dem entsprechende Äußerungen getätigt wurden, dargestellt, welche Einstellungen gegenüber Gerichten und Richter*innen in der AfD verbreitet sind (dazu unter C.II). Unter C.III werden Äußerungen aufgeführt, die mit der richterlichen Unabhängigkeit und dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbar sein könnten. Schließlich wird unter C.IV geprüft, ob hieraus unter Anwendung der entwickelten Maßstäbe folgt, dass Ziele oder Verhalten der Partei im Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip stehen. Das so ermittelte Ergebnis folgt unter C.V.

I. Maßstab: Sachliche und persönliche Unabhängigkeit von Richter*innen

Im Folgenden wird zunächst erläutert, inwieweit die richterliche Unabhängigkeit Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist (dazu unter C.I.1). Auf dieser Grundlage wird analysiert, welche staatlichen Maßnahmen so weitgehend in die richterliche Unabhängigkeit eingreifen würden, dass ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip anzunehmen wäre (dazu unter C.I.2), und in welchen Fällen auch Verhalten nicht-staatlicher Akteur*innen diese Grenze erreicht und damit als bereits jetzt wirkendes, rechtsstaatsfeindliches Verhalten anzusehen ist (dazu unter C.I.3).

1. Bedeutung und Inhalt der richterlichen Unabhängigkeit

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist für die freiheitliche demokratische Grundordnung die Kontrolle der Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt „durch unabhängige Gerichte bestimmend“.[4396] Gemeinsam mit dem Richtermonopol bildet die Gewährleistung der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit von Richter*innen damit den „institutionellen Kern des grundgesetzlichen Rechtsstaatsprinzips“ und ist „unverzichtbarer Bestandteil der gewaltenteilenden verfassungsmäßigen Ordnung“.[4397]

Die sachliche Unabhängigkeit von Richter*innen setzt voraus, dass diese nur dem Gesetz unterworfen und bei dessen Auslegung und Anwendung nicht an Weisungen gebunden sind.[4398] Dies setzt wiederum voraus, dass Richter*innen im Beruf oder außerberuflich wegen ihrer rechtsprechenden Tätigkeit keine Nachteile treffen, die geeignet sind, ihre sachliche Unabhängigkeit in Frage zu stellen oder sie von ihrer Rechtsprechungsaufgabe fernzuhalten.[4399] Hieraus

[4396] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 547 – *NPD II*.
[4397] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 1.
[4398] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 4.
[4399] BVerfG, Beschluss v. 25.02.1964 – 2 BvR 411/61, juris, Rn. 14 f. – *Praktischer Richterausschluss*.

folgend ist „[j]ede vermeidbare Einflussnahme auf die Rechtsstellung der Richter seitens des Staates oder der Gesellschaft“ verboten.[4400] Während staatliche Beeinflussungen etwa in dienstlichen Konsequenzen für richterliche Entscheidungen oder zu kurzen Amtszeitgarantien liegen können, kann eine unzulässige Beeinflussung seitens der Gesellschaft „in allen nichtöffentlichen oder öffentlichen Versuchen der Einflussnahme, wie zB in Pressionen, liegen“.[4401] Gleichzeitig ist öffentliche Kritik auch an konkreten Entscheidungen grundsätzlich zulässig. [4402]

Die genaue Ausgestaltung der richterlichen Unabhängigkeit und ihrer Sicherung kann dabei zwar nicht als Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung angesehen werden. In ihrem Kerngehalt ist die richterliche Unabhängigkeit allerdings gerade auch der institutionelle Kern des Rechtsstaatsprinzips und damit konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Ohne rechtsprechende Gewalt durch unbeteiligte Dritte als Richter*innen gibt es keinen Rechtsstaat; rechtsstaatliche Justiz gibt es wiederum nur, wenn diese Richter*innen unabhängig von Einflussnahmen Dritter auf die Streitentscheidung sind.[4403] Im Folgenden ist damit insbesondere herauszuarbeiten, welche rechtsstaats*widrigen* Maßnahmen und Verhaltensweisen auch den Kerngehalt der Rechtsstaatlichkeit berühren, folglich rechtsstaats*feindlich* sind.

2. Eingriffe in richterliche Unabhängigkeit und Rechtsstaatsprinzip durch staatliche Akteur*innen

Die richterliche Unabhängigkeit verbietet den Staatsgewalten Einflussnahme auf die Entscheidung konkreter Fälle, die Ermöglichung solcher Einflussnahme sowie eine vermeidbare Beeinflussung der Rechtsstellung von Richter*innen.[4404] Insbesondere sind straf- und dienstrechtliche Maßnahmen gegen Richter*innen

[4400] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 3.
[4401] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 13.
[4402] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 13.
[4403] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 14.
[4404] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 15.

aufgrund ihrer Entscheidungen in dieser Funktion nicht bzw. nur in sehr engen Grenzen möglich.[4405]

Art. 97 Abs. 1 GG verbietet zunächst jegliche Einflussnahme der Regierungen auf die Art und Weise der Ausübung der rechtsprechenden Tätigkeit insbesondere durch Einzelweisungen,[4406] aber auch durch sonstige Formen der Einflussnahme wie beispielsweise organisationsrechtliche Verknüpfungen.[4407] Nur auf den sogenannten äußeren Ordnungsbereich, der die Art und Weise der Rechtsprechung betrifft, sind Einwirkungen möglich, und auch dies nur soweit sie der Sache nach unvermeidbar sind.[4408] Auf den *Kernbereich* der Rechtsprechung, insbesondere die Festlegung des inhaltlichen Entscheidungsausspruchs, darf die Exekutive dagegen grundsätzlich keinen Einfluss nehmen.[4409] Selbst eine in einer dienstlichen Beurteilung enthaltene staatliche Kritik ist unzulässig, wenn sie die*den betreffende*n Richter*in veranlassen könnte, in Zukunft eine andere Verfahrens- oder Sachentscheidung als ohne diese Kritik zu treffen und sie mithin eine direkte oder indirekte Weisung enthält, wie die*der Richter*in künftig verfahren soll.[4410] Staatliche Einflussnahme auf den Inhalt gerichtlicher Entscheidungen ist damit weitgehend ausgeschlossen. Insbesondere die Anknüpfung dienstrechtlicher Konsequenzen an den Inhalt richterlicher Entscheidungen kommt folglich nicht in Betracht.

Weiter kommt eine Strafbarkeit von Richter*innen für gerichtliche Entscheidungen nur dann in Betracht, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Rechtsbeugung nach § 339 StGB erfüllt sind. Zur Sicherung der Unabhängigkeit von Richter*innen entfaltet § 339 StGB eine Schutzwirkung hinsichtlich solcher Straftaten, die in einem inneren Zusammenhang mit der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache stehen, wie beispielsweise Verfolgung Unschuldiger,

---

[4405] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 4.
[4406] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 10 m.w.N.
[4407] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 26.
[4408] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 29.
[4409] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 30.
[4410] BGH, Urteil v. 13.02.2014 – RiZ(R) 4/13, BeckRS 2014, 10059, Rn. 15.

Strafvereitelung im Amt oder Freiheitsberaubung. Wegen dieser Straftaten können Richter*innen nur dann strafrechtlich belangt werden, wenn sie sich gleichzeitig wegen Rechtsbeugung strafbar gemacht haben.[4411] Die Schwelle, ab der die Tatbestandsmerkmale des § 339 StGB als erfüllt angesehen werden, ist wiederum – gerade zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit vor staatlicher Einflussnahme – sehr hoch angesetzt. Ein Verstoß setzt voraus, dass objektive Rechtsregeln gebrochen werden und somit eine Entscheidung ergeht, die objektiv im Widerspruch zu Recht und Gesetz steht und sich nicht mehr im Rahmen des Vertretbaren bewegt.[4412] Weiter muss der Rechtsbruch die Qualität eines elementaren Verstoßes gegen die Rechtspflege darstellen, bei der sich die*der Richter*in bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt.[4413]

Abgesehen von Strafverfahren wegen Rechtsbeugung bei bewussten und elementaren Verstößen gegen die Rechtspflege dürfen Richter*innen zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit keine Konsequenzen wegen des Inhalts der getroffenen gerichtlichen Entscheidungen drohen. Weder dürfen sie unterhalb dieser Schwelle für konkrete Entscheidungen strafrechtlich verfolgt, noch aus dem Dienst entfernt oder auf sonstige Art dienstrechtlich sanktioniert werden.

Allerdings stellt nicht jedes unberechtigt eingeleitete Straf- oder Disziplinarverfahren oder jede nicht mit der richterlichen Unabhängigkeit zu vereinbarende staatliche Maßnahme auch einen Angriff auf den Kerngehalt der richterlichen Unabhängigkeit und damit des Rechtsstaatsprinzips dar. Gehen staatliche Eingriffe im Einzelfall über das erlaubte Maß hinaus, handelt es sich zunächst schlicht um rechtswidrige Maßnahmen, die gerichtlich angegriffen und aufgehoben werden können.

[4411] *Uebele*, in: MüKo-StGB, 4. Aufl. 2022, StGB § 339 Rechtsbeugung Rn. 71.
[4412] Vgl. *Bange*, in: BeckOK StGB, 68. Ed. 01.02.2026, StGB § 339 Rechtsbeugung Rn. 10 f.
[4413] BGH, Urteil v. 22.01.2014 – 2 StR 479/13, NJW 2014, 1192, Rn. 9.

Ein Angriff auf den Kerngehalt der Rechtsstaatlichkeit liegt dagegen in staatlichen Maßnahmen, die erkennbar gerade auf eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit abzielen. Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn Anknüpfungspunkt von Straf- oder Disziplinarverfahren ersichtlich weder eine potenzielle Rechtsbeugung noch dienstliche Verfehlungen außerhalb des Kernbereichs der rechtsprechenden Tätigkeit sind, sondern in ihrem Ergebnis oder ihrer Begründung politisch unerwünschte richterliche Entscheidungen. Dann handelt es sich nicht um grundlegend rechtsstaatlich motivierte Maßnahmen, die ‚versehentlich' die Grenze der erlaubten staatlichen Einwirkung überschreiten, sondern um gezielte Angriffe auf das Rechtsstaatsprinzip an sich.

3. Schwelle der Rechtsstaatsfeindlichkeit nicht-staatlicher Angriffe

Wie oben beschrieben (C.I.1) kann eine unzulässige Beeinflussung der richterlichen Unabhängigkeit auch durch nicht-staatliche Akteur*innen erfolgen.

Dabei ist öffentliche Kritik an der Justiz und auch an konkreten Entscheidungen grundsätzlich zulässig.[4414] Als Staatsgewalt muss die Justiz öffentlicher Kontrolle gerade auch durch Kritik zugänglich sein. Wie auch hinsichtlich scharfer und polemischer Kritik an Politiker*innen ist solche in großen Teilen als ‚Machtkritik' vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfasst (siehe oben insbesondere B.II.2 und B.III.3). Sogar ehrverletzende Werturteile können noch in den Bereich zulässiger Kritik fallen, solange die Sachauseinandersetzung und nicht die Diffamierung des*der Richter*in oder die Herabsetzung seiner oder ihrer Persönlichkeit im Vordergrund steht.[4415] Andererseits kann etwa unter besonderen Umständen eine kritische Berichterstattung zu laufenden Verfahren unzulässig sein.[4416]

[4414] *Morgenthaler/Münkler*, in: BeckOK GG, 64. Ed. 15.11.2025, Art. 97 Rn. 13.
[4415] OLG Koblenz, Beschluss v. 07.10.2009 – 2 Ss 130/09, BeckRS 2010, 1175.
[4416] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 46.

Es kann dabei nicht jede Äußerung, die im Einzelfall über das Maß zulässiger Kritik hinausgeht, als rechtsstaatsfeindlich angesehen werden.

Die Grenze zum rechtsstaatsfeindlichen Verhalten ist dann überschritten, wenn gerade keine reine Kritik mehr geübt wird, sondern gezielt die richterliche Unabhängigkeit angegriffen wird. Solche gezielten Angriffe liegen dann vor, wenn Richter*innen wegen des Inhalts bestimmter Entscheidungen Konsequenzen angekündigt oder angedroht werden, die wiederum einen Verstoß gegen den Kerngehalt des Rechtsstaatsprinzips darstellen würden (dazu unter C.I.3.a)) oder sie durch explizite oder implizite Androhung von Gewalt eingeschüchtert werden (dazu unter C.I.3.b)). In diesen Fällen liegt es nahe, dass Zweck der Äußerungen nicht mehr die bloße Kritik an Richter*innen oder deren Entscheidungen, sondern die Beeinflussung von laufenden oder zukünftigen Verfahren oder sogar die Verdrängung der Betroffenen aus der Justiz ist.

Zu beachten ist, ob und inwieweit diese Maßstäbe auch dann gelten, wenn sich einschüchternde Äußerungen nicht auf laufende Verfahren beziehen, sondern etwa eine große Anzahl von Richter*innen pauschal oder abgeschlossene Verfahren betreffen (dazu unter C.I.3.c)).

a) Androhung und Ankündigung rechtsstaatswidriger staatlicher Maßnahmen

Im Widerspruch zum Kerngehalt des Rechtsstaatsprinzips steht bereits die Androhung oder Ankündigung der unter C.I.2 dargestellten rechtsstaatswidrigen Maßnahmen, da diese einen „chilling effect“ entfalten: Müssen Richter*innen befürchten, in Zukunft für ihre Entscheidungen rechtsstaatswidrig und willkürlich belangt zu werden, stehen sie schon jetzt unter Druck, ihre Entscheidungen an politische Ansichten der Drohenden anzupassen und sind damit in ihren Entscheidungen nicht mehr unabhängig.

Dies gilt umso mehr, wenn entsprechende Drohungen durch Angehörige einer Partei geäußert werden, die möglicherweise in näherer Zukunft Exekutivmacht erlangen könnte. Sowohl Staatsanwaltschaften als auch Gerichte (diese nur

formal) unterstehen dem Justizministerium. Rechtsstaatswidrige Straf- und dienstliche Verfahren gegen Richter*innen wären durch die Exekutivmacht daher durchaus umsetzbar.

b) Andere Drohungen

Die Schwelle zum rechtsstaatsfeindlichen Verhalten wird auch dann überschritten, wenn Richter*innen wegen getroffener Entscheidungen gezielt durch Ankündigung von Gewalt oder implizite Drohungen eingeschüchtert werden.

Art. 97 Abs. 1 GG enthält zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit eine staatliche Schutzpflicht gegenüber Richter*innen vor Versuchen der Einwirkung auf ihre Entscheidungsfreiheit durch die Zivilgesellschaft mittels physischer Gewalt oder erheblichem psychischem Zwang.[4417] Ausfluss dieser Schutzpflicht stellt insbesondere die Strafbarkeit von Nötigung nach § 240 StGB dar.[4418] Im Umkehrschluss ist Verhalten zur Beeinflussung von Richter*innen oberhalb der Nötigungsschwelle jedenfalls als rechtsstaatsfeindlich anzusehen.

Auch Verhalten unterhalb dieser Schwelle kann allerdings rechtsstaatsfeindlich sein. Dies ist dann der Fall, wenn zwar keine explizite Drohung ausgesprochen wird, ein Verhalten aber offensichtlich den Zweck verfolgt, bei einer*m Richter*in wegen des Inhalts getroffener Entscheidungen Angst vor Gewalt auszulösen. Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn gemeinsam mit Kritik an gerichtlichen Entscheidungen auch Fotoaufnahmen und Namen der entscheidenden Richter*innen verbreitet werden. Insbesondere das Verbreiten von Fotoaufnahmen kritisierter Richter*innen verfolgt erkennbar allein den Zweck der Einschüchterung – zur Erläuterung oder Unterstreichung von geäußerter Kritik ist dies weder notwendig noch förderlich.

Der Einschüchterungseffekt beschränkt sich dabei nicht auf den Einzelfall. Müssen Richter*innen allgemein damit rechnen, bei bestimmten Entscheidungen

---

[4417] *Hillgruber*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: März 2022), Art. 97 Rn. 93.
[4418] *Hillgruber*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: März 2022), Art. 97 Rn. 93.

ähnlichen Angriffen ausgesetzt zu werden, entsteht ein struktureller Druck auf die Unabhängigkeit der Rechtsprechung in den betroffenen Rechtsgebieten. Dieser Effekt macht die Verbreitung von Fotoaufnahmen und vollen Namen zu einem Angriff nicht nur auf einzelne Personen, sondern auf die Unabhängigkeit der Justiz insgesamt.

c) Einschüchterung ohne Bezug auf laufende Verfahren

Einfluss auf die richterliche Unabhängigkeit können nicht nur Angriffe auf Richter*innen während und wegen eines laufenden Verfahrens, sondern auch diesem nachgelagerte Verhaltensweisen oder pauschal auf mehrere oder alle Richter*innen abzielende Verhaltensweisen entfalten.

Zwar stehen diese in Gefährlichkeit und Einschüchterungscharakter solchen Verhaltensweisen, die auf Einflussnahme in einem konkreten laufenden Verfahren abzielen, nicht gleich.[4419] Sie sind bei Erreichen der oben beschriebenen Schwelle jedoch geeignet, die Unabhängigkeit betroffener Richter*innen in künftigen Entscheidungen zu beeinträchtigen, die politisch vereinnahmt und instrumentalisiert werden können – wie etwa Entscheidungen über die Schuldfähigkeit von oder das zu verhängende Strafmaß für Angeklagte mit Migrationsgeschichte (vgl. hierzu unter C.III.1.a)). Lassen nachgelagerte oder pauschale Drohungen und Ankündigungen ein klares Bild erkennen, welche Arten von Entscheidungen zu entsprechenden Reaktionen führen oder pauschal als strafwürdig bezeichnet werden, entfaltet dies einen Effekt, der dem einer Einflussnahme auf laufende Verfahren nahekommt.

[4419] *Schulze-Fielitz*, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2018, Art. 97 Rn. 46.

II. Ideologie: Politische Steuerung der Gerichte

Funktionär*innen der AfD verbreiten ein Weltbild, wonach Richter*innen in der deutschen Justiz nicht unabhängig, sondern auf Grundlage von Partei- und Regierungsinteressen entscheiden. Nach der Darstellung einzelner Funktionär*innen existiere die Gewaltenteilung faktisch nicht mehr, auf eine faire Rechtsprechung nach Recht und Gesetz könne man sich nicht verlassen.

Im Folgenden wird zunächst die Bedeutung dieser Delegitimierung der Justiz für das Rechtsstaatsprinzip eingeordnet (dazu unter C.II.1), bevor die in der AfD konkret verbreiteten Einstellungen gegenüber Gerichten und Richter*innen dargestellt werden (dazu unter C.II.2).

Wie auch bei der Prüfung von im Widerspruch zur Menschenwürde stehenden Zielen der AfD (siehe oben A.) wird der Begriff der Ideologie hier in einem weiten, allgemeinen Verständnis als weltanschaulicher Orientierungsrahmen, aus dem heraus eine Partei ihre Politik entwickelt und begründet, verwendet (siehe oben A.I.2). Im Rahmen dieses Kapitels kommt rein ideologischen Äußerungen allerdings keine Indizwirkung für die Auslegung durch die Partei geforderter rechtlicher Maßnahmen zu (dazu sogleich unter C.II.1), sondern sie werden lediglich dargestellt, um den Kontext darzustellen, in dem entsprechende Forderungen erhoben werden.

1. Bedeutung der Delegitimierung der Justiz für das Rechtsstaatsprinzip

Die Darstellung der Justiz als ‚gesteuert' entspricht einer verbreiteten populistischen Strategie: Durch systematische Aushöhlung des Vertrauens der Gesellschaft in die Justiz wird eine spätere eventuelle Zuwiderhandlung gegen gerichtliche Entscheidungen legitimiert. Je mehr Vertrauen Gerichte in der Bevölkerung genießen, desto höher ist der Druck auf Politiker*innen, deren Entscheidungen

zu befolgen.[4420] Wird die Justiz dagegen etwa als ‚politisch gesteuert' diskreditiert und damit das Vertrauen der Gesellschaft in Unabhängigkeit und Neutralität der Rechtsprechung untergraben, kann dies die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen in der Bevölkerung nachhaltig schwächen. Jede Form von gezielter Delegitimierung der Justiz, auch etwa durch polemische Kritik und Unterstellungen, birgt daher eine erhebliche Gefahr für den Rechtsstaat.

Die im Folgenden dargestellte Ideologie der Partei steht für sich genommen gleichwohl nicht im Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip. Allein aus der Delegitimierung unabhängiger Gerichte kann nicht mit hinreichender Sicherheit der Schluss gezogen werden, dass eine Partei tatsächlich hierdurch das oben beschriebene Ziel verfolgt; vielmehr kann die Delegitimierung für sich genommen auch der Kritik an tatsächlich als nicht rechtsstaatlich wahrgenommenen Entscheidungen und Zuständen oder schlicht der Generierung von Wählerstimmen dienen. Schlüsse auf etwaige rechtsstaatsfeindliche Zielsetzungen der Partei lassen sich daraus nicht ziehen. Weiter ist ähnlich wie im Falle von Äußerungen über politische Gegner*innen (siehe oben B.II.2 und B.III) auch übertriebene, polemische oder faktenwidrige Kritik an Gerichten, Richter*innen und deren Entscheidungen grundsätzlich als Machtkritik im demokratischen Diskurs erlaubt (siehe oben C.I.3). Auch diese ideologische Grundhaltung der Partei entfaltet damit – anders als die oben unter A. dargestellten Überzeugungen – keine Indizwirkung für die Unvereinbarkeit der unter C.III dargestellten Äußerungen von Funktionär*innen der AfD mit dem Rechtsstaatsprinzip.

Sie bildet jedoch das normative Fundament für diese Äußerungen: Das auch hier erschaffene Feindbild (vgl. zu politischen Gegner*innen oben B.II.2) rechtfertigt es, Richter*innen strafrechtliche Verfahren und erhebliche Einflussnahme durch die Exekutive anzudrohen.

[4420] *Köker*, Delegitimierung als Strategie, in: Verfassungsblog, 16.06.2025, https://verfassungsblog.de/delegitimierung-als-strategie/ (abgerufen am: 07.06.2026).

2. In der AfD verbreitete Einstellungen gegenüber Gerichten und Richter*innen

AfD-Funktionär*innen vertreten ein Weltbild, wonach Gerichte und Richter*innen durch Regierungen und andere Parteien gesteuert sind und keine unabhängigen Entscheidungen treffen.

In Teilen sind entsprechende Einstellungen bereits oben (siehe oben B.II.2) dargestellt. So sprach der Bundesverband bezüglich der Verpflichtung des Alterspräsidenten Jürgen Treutler im Thüringer Landtag im September 2024 zur Feststellung der Beschlussfähigkeit des Landtages (siehe oben B.II.2.d)) von „La familia [...] am Verfassungsgericht Thüringen“;[4421] der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner erklärte, das Thüringer Verfassungsgericht habe den „#Thüringenputsch [...] devot flankiert“, die „Gewaltenteilung“ werde „durch die #Altparteien vernichtet“.[4422] Der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen Björn Höcke erklärte ebenfalls im September 2024, „[i]n der Corona-Zeit“ seien „die Urteile der Verfassungsgerichtsbarkeit der Macht und nicht dem Recht“ gefolgt, Verfassungsrichter*innen verdankten „ihre Positionen den Parteibüchern, die sie selbst besitzen“.[4423] Am 30. Oktober 2024 erklärte Höcke, die Gewaltenteilung in Deutschland sei „[g]ebrochen[...]“ und bezeichnete Gerichte als „Parteibuchgerichte“.[4424] Der Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg und Bundestagsabgeordnete René Springer erklärte bereits im August

---

[4421] Bundesverband, 28. September 2024, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 644.
[4422] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, X-Post vom 27. September 2024, https://x.com/BrandnerSt/status/1839774263341203602 [zur Datenbank].
[4423] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 25. September 2024, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1292066638883649&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].
[4424] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 30. Oktober 2024, https://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/posts/pfbid0kaSp3a6e3R1oKHXTisyrbkbgz9tUWHCNnf9X4P5g54dgv8MoQEkqFMdiahhbPbZvl [zur Datenbank]. Den Post teilte auch der LV Thüringen, vgl. BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 630.

2021, die Gewaltenteilung existiere „nur noch auf dem Papier“.[4425] Der Berliner Abgeordnete Gunnar Lindemann erklärte im Juni 2023, die damalige Regierung habe „deutsches Asylrecht in dem Wissen“ gebrochen, dass die „deutsche Justiz“ sie „sowieso nicht“ daran hindern würde.[4426]

Weiter erklärte etwa der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner im März 2023, es gebe in Deutschland eine Entwicklung von der „Drei-Gewaltenteilung“ zu einer „Drei-Gewalten-Einheits-Tyrannis“.[4427] Der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich erklärte im Juni 2023, „erfolgreiche Oppositionspolitiker“ würden „in Schauprozessen angeklagt [...], weil sie lediglich mit Worten für eine bessere Heimat streiten“.[4428] Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch schrieb im Oktober 2025 auf X, „Justiz, Politik und Medien“ seien „Komplizen“, es gelte „der Grundsatz: Kein Kläger kein Richter“.[4429]

Diese Einstellung gegenüber Gerichten zeigt sich auch in Äußerungen, wonach in der deutschen Justiz Doppelstandards gälten: Während Straftäter*innen aus dem politisch linken Spektrum oder mit Migrationsgeschichte milde Urteile bekämen oder gar nicht erst angeklagt würden, würden ‚Meinungsverbrechen‘ von politisch rechts eingeordneten Straftäter*innen unangemessen hart bestraft.

So schrieb etwa die Bundestagsabgeordnete Christina Baum im Februar 2026 auf X, der „deutsche Rechtsstaat“ habe „aufgehört zu existieren“, „Gedanken-

---

[4425] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 22. August 2021, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 608.
[4426] Gunnar Lindemann, MdA, Facebook-Post vom 3. Juni 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=656883616260082&set=a.359848215963625 [zur Datenbank].
[4427] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Vortrag am 23. März 2023, https://www.youtube.com/watch?v=NH3HQ86dHLg&t=2509s [zur Datenbank], ab 02:21:30.
[4428] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, 17. Juni 2023 auf Info-DIREKT, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 603.
[4429] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 25. Oktober 2025, https://x.com/haraldlaatsch/status/1982157579988955321 [zur Datenbank].

verbrechen“ würden „brutalst geahndet und Schwerverbrecher freigelassen“.[4430] Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah erklärte im Februar 2026, es gebe in Deutschland „eine von allen guten Geistern verlassene politische Strafjustiz“.[4431] Der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner schrieb im Juli 2024 von „‚Germania hassende[n]‘ […] rechtsverdrehende[n] Richter[n]“.[4432] Der Berliner Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Weiß erklärte im Februar 2026, das Justizsystem funktioniere „nur noch bei Hausdurchsuchungen wegen Meinungsdelikten“.[4433] Harald Laatsch, ebenfalls Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, bezeichnete die Justiz im Juli 2025 als „durchseucht“,[4434] im Februar 2025 teilte und übersetzte er einen Post von Elon Musk, wonach es „KEINE Demokratie“, sondern „eine TYRANNEI der JUSTIZ“ gebe.[4435] Der Plauener Bezirksrat Fabian Küble schrieb im Februar 2026 auf X, man suche im „Linksstaat […] Recht und Gerechtigkeit […] vergebends“, was man früher „auch Rechtsbeugung genannt“ habe, sei „nun einfach wehrhafte Demokratie™“.[4436]

Insgesamt wird ein Bild gepflegt, wonach die Justiz nicht unabhängig, sondern aufgrund von Parteiinteressen entscheide; auf den Rechtsstaat ist nach dieser

---

[4430] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, X-Post vom 23. Februar 2026, https://x.com/DrChristinaBaum/status/2025963933991862640 [zur Datenbank].
[4431] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18. Februar 2026, https://x.com/KrahMax/status/2024010580630126823 [zur Datenbank].
[4432] Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 1. Juli 2024, https://www.facebook.com/martinrennermdb/posts/1039926920823939 [zur Datenbank].
[4433] Thorsten Weiß, MdA und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Berlin, X-Post vom 15. Februar 2026, https://x.com/WeissAfD/status/2023103227923984487[zur Datenbank].
[4434] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 14. Juli 2025, https://x.com/haraldlaatsch/status/1944851080031985873 [zur Datenbank].
[4435] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 26. Februar 2025, https://x.com/haraldlaatsch/status/1894771371063799982 [zur Datenbank].
[4436] Fabian Küble, Stadtbezirksbeirat Dresden-Plauen in Sachsen, X-Post vom 18. Februar 2026, https://x.com/FKeubel/status/2024137637603246181 [zur Datenbank].

Darstellung kein Verlass mehr. Richter*innen werden als bloße ‚Dienstleister' der Regierenden dargestellt, Gewaltenteilung als faktisch nicht mehr existent.

Das schafft den Boden für weitreichende Angriffe auf die Unabhängigkeit von Richter*innen: Ist nach dem erzeugten Bild der Rechtsstaat aktuell gewissermaßen ‚außer Kraft' gesetzt, müssen alle Mittel genutzt werden, um ihn wiederherzustellen – Forderungen nach der Bestrafung und Ersetzung der hierfür Verantwortlichen erscheinen in dieser Logik nicht rechtsstaatswidrig, sondern gerade notwendig.

Soweit auf B.II.2 verwiesen wird, sind die soeben paraphrasierten oder nur in Ausschnitten dargestellten Äußerungen im Anhang unter C.I.1 vollständig dargestellt. Die übrigen oben paraphrasierten oder unvollständig dargestellten Zitate werden im Anhang unter D.I vollständig dargestellt.

III. Potenziell mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbare Äußerungen

Mehrere Funktionär*innen der AfD drohen oder kündigen Richter*innen wegen getroffener Entscheidungen Strafverfahren an, ohne dass Anknüpfungspunkte für eine Erfüllung der Tatbestandsmerkmale des § 339 StGB vorliegen (dazu unter C.III.1). Weiter werden vage bezeichnete andere Konsequenzen angedroht (dazu unter C.III.2) und in einzelnen Fällen Fotoaufnahmen und Vollnamen von Richter*innen veröffentlicht (dazu unter C.III.3).

1. Androhung/Ankündigung von Strafverfahren gegen Richter*innen

Eine erhebliche Anzahl an AfD-Funktionär*innen droht oder kündigt Richter*innen wegen getroffener Entscheidungen Strafverfahren an.

Die im Folgenden paraphrasierten oder verkürzt dargestellten Äußerungen werden im Anhang unter D.II.1 im Volltext dargestellt, weitere ähnliche Äußerungen finden sich im Anhang unter D.II.2.

a) Bezug auf einzelne Verfahren/Urteile

Einzelne Funktionär*innen beziehen sich auf Urteile, die sie als entweder zu milde (insbesondere bei Täter*innen mit Migrationsgeschichte oder ausländischer Staatsbürgerschaft) oder zu scharf (bei Täter*innen aus dem politisch rechten Spektrum) wahrnehmen und stellen diese Urteile pauschal als strafwürdig dar, ohne dass erkennbar wäre, warum diese die Tatbestandsmerkmale einer Straftat, insbesondere der Rechtsbeugung nach § 339 StGB, erfüllen sollten.

So erklärte der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen Björn Höcke im September 2025 in einer Rede, die „verantwortlichen Richter und Staats-

anwälte“ für eine Gerichtsentscheidung müssten „vor Gericht gestellt“ und „der Gerechtigkeit zugeführt werden“.[4437] Auch in dem zugehörigen X-Post schrieb er:

> Elon Musk hat Recht!
>
> Die verantwortlichen Staatsanwälte und Richter müssen zur Rechenschaft gezogen werden.[4438]

Höcke bezog sich dabei auf den Mord an Liana K. am 11. August 2025. Der irakische Tatverdächtige sollte bereits im Juli 2025 ausgewiesen werden, ein Antrag der Ausländerbehörde auf Abschiebehaft wurde vom Amtsgericht Hannover allerdings als unzulässig abgewiesen. Andere Entscheidungen lagen zum Zeitpunkt des Posts noch nicht vor, sodass Höcke erkennbar Bezug auf die Entscheidung des Amtsgerichts Hannover nimmt.

Im März 2023 erklärte Höcke bezogen auf das Strafverfahren gegen Michael Ballweg, dieser sei „ein politischer Gefangener“ und man könne „nur hoffen, daß die willigen Vollstrecker in der Justiz einst zur Rechenschaft gezogen werden“.[4439] Ballweg war wegen des Verdachts, über Spendenaufrufe für „Querdenken“ erworbenes Geld für private Zwecke genutzt zu haben,[4440] im Juni 2022 in Untersuchungshaft genommen und im März 2023 angeklagt worden. [4441]

Die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Beatrix von Storch, damals auch Mitglied des Bundesvorstands, forderte im April 2018, man solle

---

[4437] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post vom 4. September 2025, https://x.com/BjoernHoecke/status/1963665444549874114 [zur Datenbank].
[4438] Ebd.
[4439] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Telegram- und Facebook-Post vom 30. März 2023, https://t.me/bjoernhoeckeafd/1482# [zur Datenbank]; https://www.facebook.com/photo/?fbid=921375152619468&set=a.599798814777105 [zur Datenbank].
[4440] *lmb/dpa/LTO-Redaktion*, Betrugsanklage gegen „Querdenker“-Gründer Ballweg zugelassen, in: LTO, 26.01.2024, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/anklage-versuchter-betrug-querdenken-ballweg-staatsanwaltschaft-beschwerde-strafverfahren (abgerufen am: 07.06.2026).
[4441] *dpa/pk/LTO-Redaktion*, Ballweg und Staats-an-walt-schaft legen Revi-sion ein, in: LTO, 08.08.2025, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-stuttgart-querdenken-initiator-ballweg-staatsanwaltschaft-revision (abgerufen am: 07.06.2026).

Richter*innen, die „solche Urteile“ sprächen – gemeint war die ‚Verkürzung‘ einer Gefängnisstrafe wegen Haftempfindlichkeit aufgrund fehlender Deutschkenntnisse –, „gleich selbst den Prozess machen“.[4442] Der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse kündigte in Bezug auf ein Strafverfahren gegen eine Ärztin, die Maskenatteste ausstellte, an, die AfD werde „dieses Unrecht aufarbeiten und die Verantwortlichen ihrer gerechten Strafe zuführen“.[4443] Harald Laatsch, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, erklärte im November 2024, die „Beteiligten Richter, Staatsanwalt, Polizeidirektor“ an den Verfahren wegen der Bezeichnung von Robert Habeck als „Schwachkopf“ und gegen Bianca Deubel wegen eines Posts von 2018 gehörten „in den Knast“.[4444] Er verbindet dabei zwei in keiner Weise zusammenhängende Verfahren – eine Hausdurchsuchung in Haßberge 2024 und ein Strafverfahren in Gießen 2018 – zu einem nicht näher begründeten strafrechtlichen Vorwurf.

Der Thüringer Landtagsabgeordnete Thomas Benninghaus erklärte im April 2025, bezogen auf die Verurteilung des Chefredakteurs des Deutschland-Kuriers David Bendels wegen Postens eines Bildes von Nancy Faeser mit einem Schild mit der Aufschrift „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, er hoffe „auf Hausdurchsuchung“ bei dem entscheidenden Richter, „um aufzuklären, ob und in welcher Art und Weise und vor allem durch wen“ dieser beeinflusst wurde.[4445]

[4442] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 25. April 2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/989261162670907393 [zur Datenbank].

[4443] Karsten Hilse, MdB aus Sachsen, Facebook-Post vom 29. April 2024, https://www.facebook.com/Karsten.Hilse.Politiker/posts/pfbid0n7tonhm2exvB7qMpffKidiMgcwJeyTtAVuLE97nTKB3azdfBfSQ9wZjBoYpwCFSCl [zur Datenbank].

[4444] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 15. November 2024, https://x.com/haraldlaatsch/status/1857526551002157446 [zur Datenbank].

[4445] Thomas Benninghaus, MdL in Thüringen, Facebook-Post vom 8. April 2025, https://www.facebook.com/thomas.benninghaus/posts/pfbid02mQcNk5S6R81PCqnvudNNmmCjB6HPSMEYpQ76ZHg84ypgUzbUXNiqBcrpDBT1rfzul [zur Datenbank] (Post nicht mehr verfügbar).

Der Reutlinger Stadtrat Hansjörg Schrade postete im September 2024 ein Zitat aus einem X-Post von „Prof. Gierhake“, wonach „Herrn Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Harbarth Handschellen“ anzulegen seien, weil das Bundesverfassungsgericht dem RKI im Verfahren zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht 2022[4446] „statt echten Prüfungsfragen“ nur „offenkundig völlig sinnlose Scheinfragen“ gestellt habe, dies lasse sich „nur mit Korruption im fortgeschrittenen Stadium erklären“.[4447]

Gerhard Vierfuß, zuletzt Kandidat für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg, forderte im Juli 2022, die „Verwaltungsrichter aus Osnabrück [...] wegen Rechtsbeugung“ anzuklagen.[4448] Er zitierte dabei aus einem Artikel auf dem Blog „SciFi“ mit dem Titel „Furchtbare Juristen – Heute: Rechtsbeugung am Verwaltungsgericht Osnabrück“, wonach das Urteil auf der Falschaussage basiere, Ungeimpfte hätten ein höheres Risiko, mit dem Corona-Virus infiziert zu werden, und die entscheidenden Richter hätten dies „durch eine Anwendung normalen und gesunden Menschenverstands“ wissen können.[4449]

b) Pauschale Forderungen nach zahlreichen Verfahren / Verurteilungen

Andere Funktionär*innen der Partei gingen noch weiter: Sie kündigten an, nicht nur einzelne Richter*innen aufgrund konkreter Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen, sondern erklärten pauschal, dass sich eine Vielzahl von Richter*innen durch ihre Entscheidungen fortlaufend strafbar mache und von der AfD künftig ‚zur Verantwortung gezogen‘ werde.

[4446] BVerfG, Beschluss v. 27.04.2022 – 1 BvR 2649/21, NJW 2022, 1999 – *Impfnachweis (COVID-19)*.
[4447] Hansjörg Schrade, Stadtrat in Reutlingen in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 6. September 2024, https://t.me/hansjoerg_schrade_kanal/12664# [zur Datenbank].
[4448] Gerhard Vierfuß, ehem. Stadtrat in Oldenburg, X-Post vom 27. Juli 2022, https://x.com/derrechteanwalt/status/1552392742122168322 [zur Datenbank].
[4449] *Klein*, Furchtbare Juristen – Heute: Rechtsbeugung am Verwaltungsgericht Osnabrück, 27.07.2022, https://sciencefiles.org/2022/07/27/furchtbare-juristen-heute-rechtsbeugung-am-verwaltungsgericht-osnabrueck/ (abgerufen am: 07.06.2026).

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf, auch Mitglied im Landesvorstand Sachsen, drohte Richter*innen etwa im Februar 2026 auf X klar Festnahmen wegen angeblicher Rechtsbeugung an:

> Habt ihr wirklich gedacht, Euer Mißbrauch der Exekutive, Eure Einmischung in demokratische Prozesse und Eure Brandmauer-Gaga geht ewig so weiter? Echt? Dann pass mal auf! Die US-Regierung hat gestern über 250 Richter wegen Rechtsbeugung festnehmen lassen, quer durch alle Instanzen. Meine Erfahrung sagt mir, in Europa werden die Dinge immer mit einiger Verspätung umgesetzt. Aber SIE WERDEN UMGESETZT![4450]

Am selben Tag erklärte er, er halte im Einzelnen dargestellte, weitgehende Kategorien von Urteilen für „Rechtsbeugung“ – dies sei zwar nur seine Meinung, aufgrund der „weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft[en]“ würden „[n]eue Mehrheiten“ jedoch „auch neue rechtliche Wirklichkeiten“ schaffen.[4451]

Der Reutlinger Stadtrat Hansjörg Schrade schrieb im November 2024 auf Telegram:

> Eine gute Zukunft wird es nur mit einer neuen Justiz und vielen neuen Insassen in den Gefängnissen aus der alten Justiz geben.[4452]

Gerhard Vierfuß, zuletzt Kandidat für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg, kündigte im Juli 2022 an:

> *Wir werden viele Verfahren wegen Rechtsbeugung zu führen haben.*[4453]

[4450] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, X-Post vom 8. Februar 2026, inzwischen gelöscht, Screenshot https://x.com/polenz_r/status/2020463300316684559 [zur Datenbank].
[4451] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen , X-Post vom 8. Februar 2026, https://x.com/moosdorfmdb/status/2020547018557403191 [zur Datenbank].
[4452] Hansjörg Schrade, Stadtrat in Reutlingen in Baden-Württemberg, Telegram-Post vom 23. November 2024, https://t.me/hansjoerg_schrade_kanal/14051# [zur Datenbank].
[4453] Gerhard Vierfuß, ehem. Stadtrat in Oldenburg, X-Post vom 27. Juli 2022, https://x.com/derrechteanwalt/status/1552395261103820805 [zur Datenbank].

2. Ankündigung unklarer Konsequenzen

Daneben wurden Richter*innen teilweise weniger klar umrissene Konsequenzen für bestimmte Entscheidungen angedroht.

Die Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion Alice Weidel etwa forderte im Januar 2026 aufgrund der Einstufung eines Angeklagten als schuldunfähig, man müsse „die Richter vom Hof jagen“.[4454] Die Bundestagsabgeordnete Christina Baum schrieb im November 2020 in Bezug auf Richter*innen, die einen Prozess gegen fünf muslimische Personen wegen des Vorwurfs der Tötung einer Frau bei einer ‚Teufelsaustreibung‘ führten und keine Untersuchungshaft anordneten, auch diese müssten „demnächst zur Rechenschaft gezogen werden“.[4455] Der Thüringer Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Stefan Möller forderte im Juli 2022, Verfassungsrichter*innen müssten „persönliche Konsequenzen ziehen“, weil sie bei Beurteilung der Corona-Maßnahmen „die Regierungsgutachten unter Ausblendung anderer Ansichten ausreichen ließen, um Unrecht mit Formen des Rechts zu bemänteln“.[4456]

Noch deutlich bedrohlichere Formulierungen werden auf kommunaler Ebene gewählt. Der Kreisverband Westerwald repostete etwa im April 2025 einen Beitrag auf X, in dem die „Bereinigung der Indoktrination v. Staatsanwaltschaften und Richter“ angekündigt wurde,[4457] der Kreistagsabgeordnete in Vorpommern-Rügen Thomas Naulin forderte im September 2022 bezüglich „Richtern […], die nicht auf so einem Stuhl sitzen dürften“, „[d]iese rückgratlosen Marionetten […]

[4454] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede am 17. Januar 2026, https://www.youtube.com/watch?v=gWBFK1-1Kcw [zur Datenbank], ab 01:00:38.
[4455] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 3. November 2020, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid05VndKnjehDyVAVLCGUXZB8iU4cJ2XWdNkPyYFRDrJr2Xby8RFFgjxbKQZM8Q7bhCl [zur Datenbank].
[4456] Stefan Möller, MdB aus Thüringen und Landesvorsitzender Thüringen, X-Post vom 1. Juli 2022, https://x.com/moellerafd/status/1542839196339027970 [zur Datenbank].
[4457] KV Westerwald, X-Repost vom 17. September 2025, https://x.com/afdwesterwald/status/1968238887563862069 [zur Datenbank].

zur Verantwortung“ zu ziehen, das Volk solle „dieses ganze verlogene Pack endlich zum Teufel“ jagen.[4458]

3. Veröffentlichung von vollen Namen und Fotoaufnahmen

Einzelne Funktionär*innen der AfD veröffentlichten oder verbreiteten auch gemeinsam mit scharfer Kritik an gerichtlichen Entscheidungen Fotoaufnahmen und volle Namen der entscheidenden Richter*innen.

Im Juli 2025 postete der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch auf X Foto und vollen Namen einer Richterin und schrieb dazu, diese treibe sich „in linksextremen Kreisen wie TAZ und Amadeu Antonio herum“, die Justiz sei „linksextrem unterwandert“.[4459] Ähnlich postete Laatsch im April 2026 Foto und Namen einer anderen Richterin auf X und fragte, „[w]elche Konsequenzen“ das gesprochene „Skandalurteil“ für diese haben werde.[4460] Bereits am Vortag hatte er betreffend dasselbe Urteil gepostet, noch „schlimmer“ als „Richter […], die sich zu Migranten wie Cucks verhalten“ seien „die Frauen in diesen Positionen“.[4461] Auch Holger Lucius, Stadtrat in Münster, teilte einen Post mit einem Foto der Richterin und voller Namensnennung, in dem sie als „Schande für das Rechtssystem“ bezeichnet wurde.[4462] Der Kandidat für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus Julian Adrat postete im September 2025 ein Bild eines Richters unter Nennung des vollständigen Namens auf X und schrieb dazu:

[4458] Thomas Naulin, Kreistagsabgeordneter in Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, Facebook-Post vom 8. September 2022, https://www.facebook.com/thomasnaulinafd/posts/pfbid02JvnU1cCWMsTis9pvaVUYUcxdJx71GbJ3qTDD6sZ99U18FYLQHCn7CdEG6oisvLRql [zur Datenbank].
[4459] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 29. Juli 2025.
[4460] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 2. April 2026.
[4461] Harald Laatsch, MdA, X-Post vom 1. April 2026, https://x.com/haraldlaatsch/status/2039427626243133850?s=46&t=Ur4EQfKYRJDMwkuU34y9oQ [zur Datenbank].
[4462] Holger Lucius, Stadtrat in Münster in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 2. April 2026.

[…] Es sind Richter, die das Gesetz wie Klopapier benutzen, sobald der Täter „Migrationshintergrund“ hat. Niemals vergessen wir.[4463]

[4463] Julian Adrat, AfD-Kandidat für die Berliner Abgeordnetenwahl, X-Post vom 27. September 2025.

IV. Rechtliche Würdigung

Aus den dargestellten Äußerungen könnte zunächst auf eine im Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip stehende Zielsetzung der AfD geschlossen werden, wonach in einer gegen den Kerngehalt der richterlichen Unabhängigkeit verstoßenden Weise durch straf- und dienstrechtliche Konsequenzen Einfluss auf die Rechtsprechung genommen werden soll (dazu unter C.IV.1). Weiter könnten die dargestellten Äußerungen ein gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßendes Verhalten der Anhänger*innen der AfD darstellen, mit dem bereits aktuell gezielt Einfluss auf die Unabhängigkeit von Richter*innen genommen wird (dazu unter C.IV.2).

1. Rechtsstaatsfeindliche Ziele der Partei

Fraglich ist zunächst, ob sich aus den dargestellten Äußerungen der Schluss ziehen lässt, die AfD strebe insgesamt mit dem Rechtsstaat unvereinbare Ziele an.

So stellen mehrere Funktionär*innen der AfD Forderungen auf, die mit dem Kernbestand des Rechtsstaatsprinzips im Falle ihrer Umsetzung nicht vereinbar wären.

Dies gilt zunächst für die unter C.III.1 dargestellten Forderungen nach strafrechtlicher Verfolgung von Richter*innen wegen ihrer Gerichtsentscheidungen, ohne dass Anhaltspunkte für eine Verletzung des § 339 StGB vorliegen: Unterhalb der sehr hoch angesetzten Grenze der Rechtsbeugung verstoßen strafrechtliche Konsequenzen für richterliche Entscheidungen gegen die richterliche Unabhängigkeit; hierüber hinausgehend rechtsstaatsfeindlich wären Strafverfahren, wenn mit ihnen gezielt die richterliche Unabhängigkeit angegriffen würde. Dies ist jedenfalls anzunehmen, wenn nicht an potenziell begangene Straftaten, sondern an politisch unerwünschte Ergebnisse oder Begründungen von Entscheidungen angeknüpft wird (siehe oben C.I.2). AfD-Funktionär*innen forderten in den oben dargestellten Äußerungen gerade solche Strafverfahren. In keinem der dargestellten Fälle sind tatsächliche Anhaltspunkte für eine

Strafbarkeit der entscheidenden Richter*innen erkennbar und werden von den Äußernden auch nicht benannt. Vielmehr ist Ansatzpunkt der geforderten Bestrafung jeweils die politische Ablehnung der Verfahrensergebnisse: Als strafwürdig wird es sowohl bezeichnet, wenn im Falle von Verfahren gegen politisch rechts stehende Tatverdächtige und Angeklagte oder im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen etwa Hausdurchsuchungen angeordnet oder Strafen verhängt werden, als auch, wenn gegen Angeklagte mit Migrationsgeschichte ihrer Ansicht nach zu ‚milde' Urteile gesprochen oder Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft nicht abgeschoben werden (siehe oben C.III.1.a)). Es geht den Fordernden damit nicht um die Verfolgung eventueller Straftaten, insbesondere nach § 339 StGB, sondern um eine Instrumentalisierung dieses Tatbestandes für gezielte Angriffe auf die richterliche Unabhängigkeit. Richter*innen sollen also für bestimmte Verfahrensausgänge und Entscheidungen strafrechtlich verfolgt werden, unabhängig davon, ob sie geltendes Recht vertretbar angewendet haben.

Ebenso gilt dies für die in C.III.2 dargestellten Forderungen nach nicht näher bestimmten ‚Konsequenzen' für bestimmte Urteile. Selbst in der ‚verfassungsfreundlichsten' möglichen Interpretation werden zumindest dienstliche Konsequenzen für Richter*innen gefordert, die direkt an den Inhalt von Entscheidungen anknüpfen. Auch hier wird wiederum nicht etwa versehentlich die Grenze zwischen erlaubter Dienstaufsicht hinsichtlich des äußeren Ordnungsbereichs der Gerichte und Eingriffen in den Kernbereich richterlicher Tätigkeit (siehe hierzu oben C.I.2) verkannt, sondern gerade angesichts politisch unerwünschter Urteile eine gezielte Einflussnahme auf diesen Kernbereich in Aussicht gestellt. Auch diese Forderungen sind damit Ausdruck einer rechtsstaatsfeindlichen Zielsetzung der sie äußernden Personen.

Allerdings sind diese Forderungen nicht in der Programmatik der AfD verankert, sodass es für die Frage, ob die Partei eine rechtsstaatsfeindliche Zielsetzung verfolgt, darauf ankommt, ob die oben dargestellten Äußerungen Ausdruck einer

entsprechenden Grundtendenz innerhalb der Partei sind (siehe oben Teil 2 B.III.4). Einerseits wurden rechtsstaatsfeindliche Maßnahmen unter anderem von der Bundessprecherin Alice Weidel und dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke gefordert. Andererseits handelt es sich jeweils um eher vereinzelte Äußerungen, die auch anders als die oben unter dargestellten Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung und Verurteilung politischer Gegner*innen nicht von Bundes- und Landesverbänden und -fraktionen geteilt und bestärkt wurden. Weiter handelt es sich insgesamt um Äußerungen von lediglich fünf Bundestags- und drei Landtagsabgeordneten sowie mehreren Kommunalpolitiker*innen. Damit kann insgesamt nicht der Schluss gezogen werden, staatliche Angriffe auf die richterliche Unabhängigkeit würden von der Partei als solcher politisch angestrebt.

2. Rechtsstaatsfeindliches Verhalten der Anhänger

Die dargestellten Äußerungen könnten allerdings als relevantes rechtsstaatsfeindliches Verhalten der Anhänger*innen der AfD anzusehen sein.

Wie soeben dargestellt, werden durch die unter C.III.1 und C.III.2 aufgeführten Äußerungen Richter*innen staatliche Maßnahmen angedroht oder angekündigt, die im Falle ihrer Umsetzung nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar wären. Insbesondere Äußerungen durch Funktionär*innen einer nicht unbedeutenden Partei sind dazu geeignet, die richterliche Unabhängigkeit bereits gegenwärtig zu beeinträchtigen und begründen damit ein rechtsstaatsfeindliches Verhalten (siehe oben C.I.3.a)). Auch die unter C.III.3 dargestellten Äußerungen sind als rechtsstaatsfeindliches Verhalten zu werten, die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen und vollen Namen der Richter*innen verfolgt erkennbar allein das Ziel der Einschüchterung und greift damit jeweils gezielt die richterliche Unabhängigkeit an (siehe oben C.I.3.c)).

Verfassungsfeindliches Verhalten ist nicht erst dann relevant, wenn es die Partei beherrscht. Vielmehr reicht es aus, wenn auch ohne Vorliegen einer

Grundtendenz die in Frage stehenden Verhaltensweisen eine gewisse Systematik innerhalb der Partei erkennen lassen (siehe oben Teil 2 B.IV.4).

Vorliegend liegen etwa 20 Äußerungen von 16 verschiedenen Funktionär*innen und Verbänden vor, mit denen die Unabhängigkeit von Richter*innen gezielt angegriffen wird. Unter den sich entsprechend verhaltenden Personen befinden sich insbesondere sechs Bundestagsabgeordnete – darunter die Bundessprecherin Alice Weidel, die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Beatrix von Storch und der Thüringer Landesvorsitzende Stefan Möller – sowie vier Landtagsabgeordnete einschließlich des Vorsitzenden des Landesverbandes und der Landtagsfraktion Thüringen Björn Höcke. Es handelt sich damit um eine Verhaltensweise, die nicht nur in der unteren Parteiebene, sondern auch in höheren Ebenen vorkommt. Auch zogen entsprechende Äußerungen keine parteiinternen Konsequenzen nach sich.

Dennoch lassen die Äußerungen keine ausreichende Systematik innerhalb der Partei erkennen. Nur zwei Funktionär*innen auf höheren Parteiebenen (Björn Höcke und Harald Laatsch) haben sich über einen längeren Zeitraum mehrmals entsprechend geäußert. Weiter zeigt sich zwar ein Anstieg an entsprechenden Äußerungen in den letzten zwei Jahren, dies geht aber im Wesentlichen auf gehäufte Äußerungen von Harald Laatsch und Matthias Moosdorf zurück. Der Schluss, das Verhalten verbreite sich in der Gesamtpartei stärker, kann daraus nicht zwingend gezogen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint es sich damit um ein in der Partei geduldetes Verhalten einzelner Funktionär*innen zu handeln, ohne dass dies bereits eine dahinterstehende Systematik erkennen lässt.

V. Fazit

Insgesamt sind der Partei damit aktuell weder rechtsstaatsfeindliche Zielsetzungen nachweisbar noch liegt ein hinreichend systematisches rechtsstaatsfeindliches Verhalten ihrer Anhänger*innen vor.

Das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit verbietet in weiten Grenzen staatliche und gesellschaftliche Einflussnahme auf die Entscheidungen von Richter*innen oder deren Rechtsstellung und ist in seinem Kern konstitutiv für das Rechtsstaatsprinzip als Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (siehe oben C.I.1). Gegen diesen Kern der richterlichen Unabhängigkeit verstößt es, wenn Strafverfahren oder dienstliche Konsequenzen nicht nur ‚versehentlich' den Bereich zulässiger staatlicher Einflussnahme verlassen, sondern gezielt instrumentalisiert werden, um die richterliche Unabhängigkeit zu untergraben (siehe oben C.I.2); ebenso wenn Richter*innen solche gezielten Einflussnahmen durch nicht staatliche Akteur*innen angedroht oder sie auf andere Art gezielt eingeschüchtert werden (siehe oben C.I.3).

Funktionär*innen der AfD verbreiten ein Weltbild, wonach es in Deutschland faktisch keine Gewaltenteilung gebe und Richter*innen nicht unabhängig entschieden (siehe oben C.II). Auf dieser Grundlage kündigten oder drohten mehrere Funktionär*innen der AfD Richter*innen wegen getroffener Gerichtsentscheidungen Strafverfahren oder sonstige Konsequenzen an (siehe oben C.III.1 und C.III.2).

Diese Maßnahmen wären im Falle ihrer Umsetzung nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Angesichts der geringen Anzahl an Personen, die entsprechende Forderungen aufstellen, sowie der geringen Frequenz ihrer Äußerungen kann allerdings nicht der Schluss gezogen werden, dass eine Grundtendenz innerhalb der Partei für entsprechende staatliche Eingriffe in die richterliche Unabhängigkeit vorliegt (siehe oben C.IV.1).

Es handelt sich aber auch schon bei der Androhung oder Ankündigung dieser Maßnahmen – ebenso wie bei der vereinzelt vorkommenden Einschüchterung von Richter*innen durch Veröffentlichung von Namen und Fotos (siehe oben C.III.3) – um rechtsstaatsfeindliches Verhalten der entsprechenden Funktionär*innen. Dieses ist allerdings in Ermangelung einer hinreichenden Verbreitung innerhalb der Partei, die eine gewisse Systematik erkennen ließe – es liegen nur etwa 20 Äußerungen vor –, für die Frage ihrer Verfassungswidrigkeit nicht relevant (siehe oben C.IV.2).

D. Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

Die vorstehenden Ausformungen des politischen Konzepts der AfD müssten auch die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen. Das könnte sich ergeben aus einer Gesamtbetrachtung (dazu unter D.VI) der vielfältigen, teils tiefgreifenden und große Personengruppen betreffenden Menschenwürdeverletzungen und der Beeinträchtigung des demokratischen Wettbewerbs (dazu unter D.I bis D.V), die in den Zielen der AfD und dem Verhalten ihrer Anhänger*innen angelegt sind.

I. Muslimfeindlichkeit

Vor dem Hintergrund der sie prägenden kulturrassistischen Ideologie (siehe oben A.I.2.b)hh)) konkretisieren sich die Ziele der AfD in den folgenden, gegen die Menschenwürde von Muslim*innen gerichteten Maßnahmen (siehe oben A.I.3): Ein bundesweites Verbot des islamischen Kopftuchs in allen öffentlichen Einrichtungen; ein bundesweites Verbot von Muezzinrufen und dem Neubau von Minaretten; ein Verbot des Neubaus von Moscheen in Sachsen sowie das Erfordernis von Bürgerentscheiden für Moscheebauten in Bayern und Brandenburg. Dabei verstößt das Kopftuchverbot bereits isoliert gegen die Menschenwürde. Die weiteren Maßnahmen verstoßen (nur) als Teil eines antimuslimischen Konzepts der Partei unter einer kumulativen Betrachtung mit dem Kopftuchverbot gegen die Menschenwürde.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die genannten Maßnahmen ist jeweils sehr hoch: Sie sind wenig komplex und hinreichend konkret.

Alle genannten Maßnahmen haben auch eine große ideologische Bedeutung in der AfD, die in hohem Maße von einer kulturrassistischen Ideologie geprägt ist (siehe oben A.I.2.b)hh)). Die genannten Maßnahmen finden sich in diversen Wahlprogrammen für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, teils auch im Grundsatzprogramm der Partei, jeweils über einen langen Zeitraum. Die genannten Maßnahmen werden noch gestützt durch eine nennenswerte Verbreitung noch weitergehender Forderungen (insbesondere ein Kopftuchverbot im gesamten öffentlichen Raum und ein bundesweites Moscheeverbot).

Die genannten rechtlichen Maßnahmen würden die Menschenwürdegarantie auch stark betreffen: Das Kopftuchverbot für öffentliche Einrichtungen griffe tief in die Lebensführung von hunderttausenden von Musliminnen ein, weil unter diese Einrichtungen beispielsweise Universitäten, Märkte, öffentliche Krankenhäuser oder Bürgerämter fielen und weil jene, die das Tragen des Kopftuchs als religiöse Pflicht empfinden, solche Einrichtungen meiden würden. Es hätte auch

eine stark stigmatisierende Wirkung, weil die Betroffenen von Teilen des öffentlichen Lebens praktisch ausgeschlossen würden. Außerdem wird das Kopftuchverbot explizit nur auf Musliminnen bezogen, dies verstärkt die demütigende Wirkung. Die dadurch erzeugte Zwangslage berührt sie auch existenziell. Das Kopftuchverbot würde auch nicht nur punktuell greifen, sondern würde eine ganze Bevölkerungsgruppe systematisch erfassen und in ihrer Würde verletzen.

Kumulativ wirken das Minarettbauverbot und das Muezzinrufverbot gemeinsam mit der Beschränkung von Moscheebauten. Zudem fordert die AfD Sachsen ein generelles Moscheebauverbot, die AfD in Bayern und die AfD in Brandenburg fordern Bürgerentscheide vor dem Bau neuer Moscheen. All diese Maßnahmen beeinträchtigen Muslim*innen in der Ausübung ihres Glaubens. Auch sie wirken stigmatisierend, insbesondere im Vergleich zur Ausübung des christlichen Glaubens. In der Gesamtschau würdigen die von der AfD beziehungsweise von einzelnen ihrer Landesverbände angestrebten rechtlichen Maßnahmen Muslim*innen stark herab.

Damit besteht insgesamt eine große Gefahr für Verletzungen der Menschenwürde einer sehr großen Zahl von Muslim*innen durch rechtliche Maßnahmen der AfD.

II. Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

Mit Blick auf die Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs sind folgende rechtliche Maßnahmen zu berücksichtigen: bundesweit Ausbürgerungen straffälliger Doppelstaatler*innen; bundesweit Ausbürgerungen straffälliger Eingebürgerter (ohne doppelte Staatsbürgerschaft); Ausbürgerungen von Gefährder*innen mit doppelter Staatsbürgerschaft in Bayern und Berlin sowie eines noch unbestimmteren Personenkreises in Brandenburg; sowie bundesweiter Ausschluss vom Kinderkredit und Ausschluss von verschiedenen weiteren Maßnahmen der Geburtenförderung in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt für staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutsche' Familien.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für systematische Ausbürgerungen ist hoch. Die entsprechenden Forderungen sind hinreichend konkretisiert: Die AfD hat sie wiederholt artikuliert, auch in Form von Gesetzentwürfen. Zwar schwankt der persönliche Anwendungsbereich, wie dargelegt, bilden aber Ausbürgerungen von straffälligen Doppelstaatler*innen eine über Lager und Verbände reichende Schnittmenge der Forderungen auf Bundesebene. Die Wahrscheinlichkeit für entsprechende rechtliche Maßnahmen ist auch vor dem Hintergrund des die AfD prägenden ethnisch-kulturellen Volksverständnisses hoch. Dass die Ausbürgerung auch von Eingebürgerten, denen Staatenlosigkeit droht, in jüngerer Zeit nicht mehr programmatisch ausformuliert wurde, deutet zwar auf eine geringere Eintrittswahrscheinlichkeit. Auch sie ist mit Blick auf die teils deutlich weitergehenden Forderungen auch im Bundesverband – insbesondere die Ausbürgerungen von Gefährder*innen – nicht zu vernachlässigen. Ausbürgerungen von Gefährder*innen sind wiederum in den Landesverbänden Bayern („Islamisten") und Berlin („Gefährder") auch gegenwärtig verankert und haben dort schon deshalb eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Das gilt auch für die AfD Brandenburg, die zwar sprachlich vermeintlich legalistisch formuliert, insbesondere aber durch ihre „remigrationspolitische" Sprecherin und stellvertretende

Fraktionsvorsitzende Lena Kotré klarstellt, dass Ausbürgerungen gegebenenfalls sogar über Gefährder*innen hinaus auch jeden erfassen sollen, der „unsere Werte nicht anerkennt, weil er nicht anerkennt, dass Männer und Frauen hier gleiche Rechte haben, weil er nicht anerkennt, dass der Islam hier keine Staatsreligion ist.“[4464].

Das Gewicht der genannten rechtlichen Maßnahmen wäre sehr hoch. Der Verlust der Staatsangehörigkeit trifft die Betroffenen in ihrer gesamten rechtlichen Existenz als Glied des politischen Gemeinwesens. Sie verlieren sämtliche demokratischen Mitwirkungsrechte – das aktive und passive Wahlrecht (Art. 38 Abs. 2 GG), den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern (Art. 33 Abs. 2 und 3 GG), die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten (Art. 33 Abs. 1 GG) – und werden damit vom Subjekt demokratischer Selbstbestimmung zum bloßen Objekt einer Herrschaft, an deren Zustandekommen sie nicht mehr mitwirken dürfen. Hinzu kommt der Verlust der Deutschengrundrechte: Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG), Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG), Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 GG) und Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) stehen den Betroffenen nur noch in ihrem – teils erheblich schwächeren – menschenrechtlichen Kern zu, nicht mehr als verfassungsunmittelbare Grundrechte in vollem Umfang.

Ausgebürgerte verlieren zugleich den absoluten Schutz vor Auslieferung (Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG) und das unbedingte Recht, sich im Bundesgebiet aufzuhalten (Art. 11 Abs. 1 GG); ihr Aufenthalt wird fortan vom Ausländerrecht mit seinen Befristungen, Bedingungen und der stets drohenden Ausweisung abhängig. Gerade diese – bei Straftäter*innen naheliegende – Folge der Ausbürgerung hat potentiell existenzielle Bedeutung, weil sie je nach Zielland in prekären Verhältnissen oder sogar Verfolgungssituationen münden kann. Insbesondere im Anschluss an eine Abschiebung gehen auch sozialrechtliche Ansprüche verloren.

[4464] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank]

Mit der deutschen Staatsangehörigkeit entfällt zudem – jedenfalls für einen Teil der Betroffenen – die Unionsbürgerschaft (Art. 20 AEUV) und damit das Recht auf Freizügigkeit im gesamten EU-Raum, das kommunale Wahlrecht im Aufenthaltsstaat sowie der konsularische Schutz durch jeden Mitgliedstaat – ein Verlust, dessen Dimension sich weit über das nationale Recht hinaus erstreckt. Ausgebürgerte verlieren ferner den Anspruch auf diplomatischen und konsularischen Schutz der Bundesrepublik im Ausland und damit die letzte rechtliche Verbindung zu einem Staat, der für sie eintritt.

Gerade diese Totalität des Verlusts – der gleichzeitige Entzug demokratischer Teilhabe, grundrechtlichen Vollschutzes, aufenthaltsrechtlicher Sicherheit und internationaler Rechtsstellung – erklärt, warum der Parlamentarische Rat die Entziehung der Staatsangehörigkeit als eine der schwersten Rechtsverletzungen des NS-Regimes begriff.

Bei der Bestimmung des Gewichts der Maßnahme ist auch zu berücksichtigen, dass sie durch die Begrenzung des Personenkreises (Eingebürgerte, Doppelstaatler*innen) eine stark stigmatisierende Wirkung hat. Eine destabilisierte Zugehörigkeit, die nur auf Bewährung gilt, betrifft nicht nur die Ausgebürgerten, sondern alle, die potentiell in den Anwendungsbereich fallen. Dies entfaltet jenseits der einzelnen Ausbürgerung bereits erhebliche Vorwirkungen, weil die Personen, die in den Anwendungsbereich der Regelung fallen, bei jeder auch geringen Verfehlung damit rechnen müssen, ihren Status als Bürger*in zu verlieren. Das schüchtert ein und ist dazu geeignet, ein permanentes Gefühl der Minderwertigkeit zu erzeugen. Und es ruht schließlich ein großes Missbrauchspotenzial in der Verwendung einer so geringen Schwelle (allgemeine Straffälligkeit). Denn durch gezielte Ermittlungen gegen bestimmte Kategorien von Menschen ließen sich gezielt Bagatelldelikte aufdecken.

Ein hohes Missbrauchspotenzial liegt erst recht bei einer Erstreckung von Ausbürgerungen auf sogenannte Gefährder*innen oder sogar weitere Personen-

gruppen vor (Bayern, Berlin, Brandenburg). Die rein administrative Einstufung von Personen öffnet die Tür selbst für vollkommen sachfremde Motive.

Das Gewicht von Ausbürgerungen ist auch mit Blick darauf besonders hoch, dass sie nach dem Konzept der AfD nicht nur punktuell, sondern systematisch vollzogen würden. Straftaten sind Alltag, keine singulären Ereignisse: Im Jahr 2024 waren ca. 1,8 Prozent aller Deutschen einer Straftat verdächtig[4465]. Auch Ausbürgerungen von Gefährder*innen oder gar weiterer Personengruppen würden einen beträchtlichen Teil der Deutschen – nämlich in Bayern, Berlin und Brandenburg – betreffen.

Dazu kommt die erhebliche demütigende Wirkung des Ausschlusses von staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutschen' Familien von diversen Maßnahmen der Familienförderung. Ihnen wird durch den diskriminierenden Ausschluss vermittelt, dass ihre Fortpflanzung nicht erwünscht ist, dass der Geburt bestimmter deutscher Kinder ein Makel anhafte und diese Kinder folglich nicht gleichviel wert seien wie andere, von der Gemeinschaft ‚gewünschte', ebenso deutsche Kinder. Alle diese Maßnahmen auf Bundesebene sowie in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, weil sie hinreichend konkretisiert sind und mit Blick auf die ideologische Verankerung im ethnisch-kulturellen Volksverständnis auch eine große Bedeutung haben. Dies zeigt sich auch daran, dass die jeweiligen Kapitel etwa in Sachsen-Anhalt und Sachsen den gesamten Wahlprogrammen vorangestellt sind. Neben die demütigende Wirkung tritt die Auswirkung auf die Lebensführung der Betroffenen, weil ihnen der Zugang zu teils erheblichen Geldbeträgen verwehrt ist.

Wegen der herausragenden Bedeutung von systematischen Ausbürgerungen ist eine große Gefahr für die Menschenwürde einer großen Zahl von Betroffenen

---

[4465] *DeStatis - Statistisches Bundesamt*, Bevölkerung nach Staatsangehörigkeitsgruppen 2011 bis 2024, 20.06.2025, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-staatsangehoerigkeitsgruppen-basis-2022.html (abgerufen am: 13.06.2026).

festzustellen. Gleichzeitig wird für eine ebenso große Anzahl von Betroffenen die demokratische Gleichheit geschmälert und damit eine Grundlage der Demokratie angegriffen. Hinzu kommt eine erhebliche Herabwürdigung einer großen Anzahl nicht hinreichend ‚deutscher' Familien.

III. Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender

Mit Blick auf die Rechtlosstellung von Schutzsuchenden sind zu berücksichtigen: die geplante massenhafte Abschiebung von Straftäter*innen, Gefährder*innen, Geduldeten und Menschen ohne Identitätsnachweise sowie von einer unbestimmten weiteren Anzahl von Personen, die ihren Schutzstatus verlieren sollen (siehe oben A.III.2); weiter der Ausschluss der Grundsicherung für Ausländer*innen, die Reduzierung von Asylbewerberleistungen auf „Brot, Bett und Seife“ und der Ausschluss von Geduldeten von wesentlichen Gesundheitsleistungen (siehe oben A.III.3); schließlich das brandenburgische Verbot für Schutzsuchende, öffentliche Veranstaltungen zu betreten, und das sachsen-anhaltinische Vorhaben, „Sonderklassen“ für die Kinder von Schutzsuchenden einzurichten (siehe oben A.III.4).

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für Verletzungen der Menschenwürde durch Abschiebungen in Folter und andere Formen der menschenunwürdigen Behandlung ist hoch. Die AfD hat ihre Ziele klar formuliert – nämlich „millionenfach“ abzuschieben –, hat die dafür besonders in Betracht kommenden Personengruppen benannt – Straftäter*innen, Gefährder*innen, Menschen ohne Identitätsnachweise –, hat eine Vorstellung davon, wie sie die Anzahl der Ausreisepflichtigen massiv erhöhen kann – nämlich durch einen nahezu vollständigen Rückbau des Schutzsystems für Geflüchtete –, und sie will Rechtsschutz gegen Asylentscheidungen unterbinden. Außerdem ist dieses Ziel ideologisch fest in der Partei verankert. Der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit steht auch nicht entgegen, dass die Partei bisher keine Gesetzesentwürfe für eine Abschaffung des Art. 16a GG und einer Reform des Asylgesetzes oder genaue Pläne zum Rückzug aus europarechtlichen und völkerrechtlichen Regelungen zum Schutz von Geflüchteten vorgelegt hat.

Das Gewicht der drohenden Menschenwürdeverletzungen ist hoch. Zwar lässt sich nicht sicher prognostizieren, in wie vielen Fällen es infolge massenhafter Abschiebungen im Zielstaat zu Folter oder anderer menschenunwürdiger

Behandlung käme. Allerdings wäre jede einzelne dieser Würdeverletzungen gravierend, weil sie die personale Integrität der Betroffenen berührte. Auch liegt in der geplanten systematischen Vorgehensweise und der infolgedessen großen Anzahl an Betroffenen eine besonders große Gefahr für solche Integritätsverletzungen.

Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass die AfD existenzsichernde Leistungen Schutzsuchenden strukturell vorenthalten würde. Sie plant zum einen, den Zugang für Drittstaatsangehörige erst nach zehn Jahren sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Dies würde insbesondere anerkannte Schutzsuchende betreffen. Daneben soll von Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtigen nur noch die physische Existenz gesichert werden („Brot, Bett, Seife“). Zusätzlich soll die Gesundheitsversorgung für Geduldete nur noch eine „akute Notfallversorgung“ beinhalten.

All diese Maßnahmen sind hinreichend konkretisiert und die Partei hat sie teils über einen langen Zeitraum entwickelt. Die ideologische Bedeutung für ihre Umsetzung ist hoch, weil die AfD die Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums für ein effektives Instrument zur Steuerung von – aus ihrer Sicht – unerwünschter Migration hält. Über die Verschlechterung von Gesundheitsleistungen sollen migrationspolitische Ziele verfolgt werden.

Das Gewicht dieser Maßnahmen ist erheblich. Ihre Umsetzung könnte zur Verelendung von arbeitslosen Schutzsuchenden führen, die keinen anderen Zugang zu menschenwürdigen Leistungen haben, insbesondere weil ihnen die Rückkehr in ihr Herkunftsland unmöglich oder unzumutbar ist. Außerdem würde pauschal allen mittellosen Schutzsuchenden über die Reduzierung auf das physische Existenzminimum – Ende 2024 bezogen knapp 461.000 Menschen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz[4466] – eine menschenwürdige Existenz

[4466] *DeStatis - Statistisches Bundesamt*, Zahl der Empfängerinnen und Empfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen 2024 um 0,5 % zurückgegangen, 05.12.2025, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

versagt, solange sie keinen Anspruch auf Analogleistungen haben. Schließlich hätte der Ausschluss von Geduldeten von wichtigen medizinischen Leistungen erhebliche Auswirkungen auf deren Leben und Gesundheit.

Auch die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Verbot für Schutzsuchende, Schutzberechtigte und vollziehbar ausreisepflichtige Personen in Brandenburg, öffentliche Veranstaltungen zu betreten, ist hoch. Das Vorhaben ist rechtlich nicht komplex und deshalb leicht umsetzbar. Die AfD Brandenburg hat es selbst zu einer Maßnahme stilisiert, die Leben retten soll, und ihr Vorhaben ist auch sonst ideologisch stark fundiert. Das Gewicht ist mit Blick auf den weiten persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Verbots, die Bedeutung öffentlicher Veranstaltungen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die stigmatisierende Wirkung erheblich, allerdings begrenzt durch den räumlichen Anwendungsbereich auf Brandenburg.

Schließlich ist auch die Eintrittswahrscheinlichkeit für „Sonderklassen“ für die Kinder von Schutzsuchenden in Sachsen-Anhalt hoch. Der Landesverband hatte diese Forderung bereits 2017 erhoben. Ausweislich der Begründung aus dem Wahlprogramm 2026 hält er „Sonderklassen“ für notwendig zum Schutz der ‚einheimischen‘ Kinder. Die Segregation der Kinder von Schutzsuchenden in separaten Klassen hätte erhebliche Nachteile für ihren Bildungsfortschritt und dazu ebenfalls große stigmatisierende Wirkung, allerdings wiederum begrenzt durch den räumlichen Anwendungsbereich auf Sachsen-Anhalt.

Damit besteht insgesamt mit Blick auf massenhafte Abschiebungen eine sehr große Gefahr für die Menschenwürde einer schwer bestimmbaren, aber erheblichen Anzahl an Schutzsuchenden; die vollständige Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums ist eine große Gefahr für die Menschenwürde arbeitsloser anerkannter Schutzsuchender und die teilweise Vorenthaltung durch die Begrenzung auf das physische Existenzminimum eine erhebliche

---

Umwelt/Soziales/Mindestsicherung/aktuell-mindestsicherung.html (abgerufen am: 13.06.2025).

Gefahr für die Menschenwürde aller nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten (Geduldete, Personen im Asylverfahren). Außerdem besteht eine große Gefahr für Geduldete aufgrund der menschenwürdewidrigen Beschränkung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung; das Betretungsverbot und die Sonderklassen bedeuten jeweils eine erhebliche Gefahr für die Menschenwürde von Schutzsuchenden und ihren Kindern.

IV. Verächtlichmachung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten

Anhänger*innen der AfD missachten durch ihr Verhalten die Menschenwürde von trans, nichtbinären und anderen LGBTIQ-Personen (siehe oben A.V).

Die dokumentierten Verletzungen der Menschenwürde von konkreten Personen und Personengruppen haben ein erhebliches Gewicht. Soweit sie sich systematisch gegen Einzelpersonen richten, schränken die Äußerungen die Betroffenen tief in ihrer Lebensführung ein, negieren ihre personale Identität und greifen ihren Status in der Gesellschaft an. Die Anzahl der konkret angegriffenen Personen ist zwar gering. Sowohl durch diese personalisierten Äußerungen, erst recht aber durch Äußerungen, die insbesondere, aber nicht nur trans Personen kollektiv herabwürdigen, entstehen durch die einschüchternde Wirkung bereits Einschränkungen in der Lebensführung anderer Personen und wird die Hemmschwelle für vergleichbare oder auch gravierendere Handlungen gesenkt. Auch frustriert es die Bereitschaft dieser Gruppe zur Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte.

Die starke ideologische Fundierung dieses Verhaltens spricht dafür, dass derlei Angriffe in der Zukunft zunehmen könnten, insbesondere bei entsprechenden Anlässen.

Die Herabwürdigung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten durch Anhänger*innen der AfD ist folglich insgesamt begrenzt, durch ihre starke Ausstrahlung auf die davon besonders betroffenen Personengruppen in ihrer Wirkung auf die Menschenwürdegarantie aber erheblich.

V. Unterdrückung von politischen Gegner*innen

Die AfD möchte Einzelne aus der politischen Willensbildung ausschließen, indem sie bestimmte politische Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen verfolgt und bestraft. Ihre Anhänger*innen verhalten sich auch bereits in diesem Sinne, indem sie politische Gegner*innen in erheblichem Ausmaß einzuschüchtern versuchen.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für diese Maßnahmen ist hoch. Allein in diesem Gutachten sind mehr als 220 ernstzunehmende Äußerungen dokumentiert. Sie sind auf allen Ebenen der AfD verbreitet, darunter etliche hochrangige Funktionär*innen und insbesondere die Personen, die gegenwärtig die größte Macht in der AfD auf sich vereinen. Zwar unterscheiden sich die Anlässe für entsprechende Äußerungen und die Zielpersonen, allerdings ist zumindest für einen Teilbereich (Migrations- und Corona-Politik) in beiderlei Hinsicht ein hohes Maß an Konkretisierung festzustellen. Der Einsatz von (weisungsgebundenen) Staatsanwält*innen ist im Übrigen rechtlich nicht besonders komplex, also ohne Weiteres umsetzbar. Zugleich ist die ideologische Bedeutung entsprechender Maßnahmen für die Partei hoch, weil sie in beträchtlichem Umfang von einer Feindseligkeit gegenüber politischen Gegner*innen geprägt ist.

Das Gewicht der geplanten Maßnahmen ist hoch. Die Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen ist dazu geeignet, die Betroffenen vollständig aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen. Sie hemmt außerdem weit darüber hinaus die Beteiligung Dritter an diesem Prozess. Insgesamt wird so der demokratische Wettbewerb stark beeinträchtigt. Denn eine Betätigung frei von der Sorge um politisch motivierte Verfolgung ist die Essenz politischer Freiheit und konstitutiv für die Demokratie. Das Gewicht der geplanten Maßnahmen ist auch nicht dadurch begrenzt, dass Funktionär*innen der AfD „nur“ 21 Politiker*innen namentlich ins Visier genommen haben. Einerseits sind auch etliche Äußerungen dokumentiert, die weit über diese Personengruppe hinausreichen („die Ampel-Regierung“, „die Verantwortlichen“). Andererseits genügt

aber die Verfolgung bestimmter Repräsentant*innen konkurrierender Parteien, um den Willensbildungsprozess nachhaltig zu beschädigen.

Über dieses Ziel der AfD hinaus verhalten sich ihre Anhänger*innen schon jetzt auf eine Weise, die dazu geeignet ist, Einzelne aus der politischen Willensbildung auszuschließen. Dazu versuchen sie, in erheblichem Ausmaß politische Gegner*innen einzuschüchtern. Der Trend dazu ist stabil, deutet eher nach oben, das heißt, es ist wahrscheinlich, dass dieses Verhalten mindestens anhält, sich gegebenenfalls auch noch verstärkt. Dafür spricht auch – wie bei der geplanten Strafverfolgung – die stark ausgeprägte Feindseligkeit gegenüber politischen Gegner*innen.

Die realen beobachtbaren Wirkungen der dokumentierten Einschüchterungsversuche halten sich (noch) in Grenzen. Sie sind gleichwohl erheblich, weil die schiere Anzahl von teils drastischen Äußerungen unweigerlich ein Klima erzeugt, in dem der Gebrauch von bestimmten politischen Freiheiten frustriert wird. In Einzelfällen hatten Einschüchterungsversuche auch bereits Erfolg, wie etwa bei der Entscheidung der Grünen-Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer, nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren.

Insgesamt steht also eine große Gefahr für Beeinträchtigungen des demokratischen Wettbewerbs durch Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen neben einer erheblichen Anzahl von konkreten Einschüchterungsversuchen durch Anhänger*innen der AfD.

VI. Gesamtbetrachtung

Aus einer Gesamtbetrachtung der vorgenannten verfassungsfeindlichen Ausformungen des politischen Konzepts der AfD ergibt sich, dass die Partei auf die Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet ist. Die von ihrem politischen Konzept ausgehende Gefahr betrifft nicht nur schmale Ausschnitte des Schutzbereichs des Art. 21 Abs. 2 GG oder breite Ausschnitte nur punktuell, sondern sie richtet sich systematisch gegen teils zentrale Ausformungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Die vorgenannten Gefährdungen betreffen die Demokratie und so viele Personen in teils existenzieller, ihren Status als Gleiche in Frage stellender Weise, dass die üblichen Sicherungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht mehr griffen. Es ist nicht vorstellbar, dass die Verwirklichung eines politischen Konzepts verschiedener Klassen von Menschen durch großflächige und vielgestaltige Angriffe auf die Religionsfreiheit von Muslim*innen, systematische Ausbürgerungen einer erheblichen Anzahl an Deutschen, nicht hinreichend ‚deutsche' Familien diskriminierende Geburtenförderung, massenhafte Abschiebungen ohne Rechtsschutzmöglichkeiten, die Vorenthaltung einer menschenwürdigen Existenz für eine erhebliche Anzahl von Schutzsuchenden, die Ausgrenzung von öffentlichen Veranstaltungen und aus Regelschulen, die fortgesetzten Angriffe auf die personale Identität von trans Personen und die Unterdrückung politischer Gegner*innen mit den Mitteln des Rechtsstaats effektiv eingehegt werden könnten.

Denn erstens sind wesentliche Maßnahmen ohne Verfassungs- oder auch nur Gesetzesänderung realisierbar: die Abschiebungspraxis und politisierte Ermittlungsverfahren durch Weisungen an die Verwaltung, Einschüchterung unmittelbar durch Regierungshandeln, segregierende Maßnahmen teils durch Landesrecht beziehungsweise -vollzugspraxis. Zweitens versagt Individualrechtsschutz strukturell, wo irreversible Folgen drohen – namentlich bei Abschiebungen in Folter oder Todesstrafe. Drittens kann der Rechtsschutz nicht als Korrektiv

vorausgesetzt werden, dessen Beseitigung Teil des Konzepts ist: individueller Anspruch, Rechtsweg und Duldung sollen gerade entfallen. Viertens wirken Einschüchterung und Demütigung bereits durch Ankündigung und Praxis, ohne dass es rechtsförmigen Vollzugs bedürfte.

Dadurch sind schwere, systematische und anhaltende Verletzungen der Menschenwürde und eine anhaltende Beeinträchtigung des demokratischen Wettbewerbs zu erwarten. Das hängt mit Blick auf die vielgestaltigen Angriffe auf die freiheitliche demokratische Grundordnung auch nicht von einzelnen der festgestellten Zielsetzungen und Verhaltensweisen ab.

E. Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus

Fraglich ist, ob die AfD eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus aufweist, die ihre Verfassungsfeindlichkeit indizieren würde (zu den Maßstäben für die Indizwirkung einer solchen Wesensverwandtschaft oben Teil 2 F.I.1). Dies könnte zunächst aus den im Kapitel zum Antisemitismus getroffenen Feststellungen folgen (dazu unter E.I), weiter dem Geschichtsrevisionismus der Partei (dazu unter E.II). Unter E.III wird geprüft, ob sonstige positive Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus durch Funktionär*innen der AfD vorliegen. Das so ermittelte Gesamtergebnis findet sich unter E.IV.

I. Struktureller Antisemitismus

In Kapitel A.VI wird ein struktureller Antisemitismus innerhalb der AfD nachgewiesen. Die dort untersuchten Befunde belegen, dass Funktionär*innen ein verschwörungsideologisches Weltbild vertreten, das antisemitische Motive über Chiffren wie „Globalisten“, „internationales Finanzkapital“ oder die Bezugnahme auf George Soros reaktiviert, ohne Jüdinnen*Juden ausdrücklich zu benennen. In Einzelfällen lässt sich ein Verhalten von Funktionär*innen nachweisen, das die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzt, etwa durch die Verbreitung antisemitischer Karikaturen mit nationalsozialistischer Bildsprache; ein hinreichend systematisches Verhalten ist jedoch nicht feststellbar.

Diese Befunde begründen keine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Der in der AfD nachweisbare strukturelle Antisemitismus hat eine andere Qualität als derjenige der NSDAP. Der nationalsozialistische Antisemitismus war rassenbiologisch fundiert, trug einen dezidiert eliminatorischen Charakter und verband die physische Vernichtung von Jüdinnen*Juden mit einer Erlösungsvorstellung: Die Beseitigung der als Bedrohung konstruierten jüdischen Feinde galt als Notwendigkeit für die Rettung der ‚arischen Rasse‘. Er war das zentrale Element der nationalsozialistischen Weltanschauung und mündete in staatlich organisierten Vernichtungsmaßnahmen. Der in der AfD feststellbare strukturelle Antisemitismus lässt demgegenüber weder einen eliminatorischen Charakter noch eine solche Erlösungslogik erkennen; er schlägt sich nicht in konkreten rechtlichen Forderungen oder Maßnahmen gegen Jüdinnen*Juden nieder. Er kann zwar antisemitische Einstellungen normalisieren und fördern und schafft dadurch Gefahren für Jüdinnen*Juden in Deutschland, begründet jedoch keine positive Identifikation mit den Zielen des Nationalsozialismus.

II. Geschichtsrevisionismus

Auch der dargelegte Geschichtsrevisionismus der AfD (siehe oben A.VI.2.d)) begründet keine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Er äußert sich insbesondere in erinnerungsabwehrenden Narrativen wie dem Begriff des „Schuldkults“, in der Konstruktion „eigener Opfer“, die Jüdinnen*Juden sprachlich aus dem deutschen Kollektiv ausschließt, sowie in Formen der Täter-Opfer-Umkehr. Eine offene Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen lässt sich hingegen nicht nachweisen. Die dokumentierten Äußerungen können nicht als Ausdruck eines Ziels verstanden werden, den Nationalsozialismus zu rehabilitieren oder zu verklären. Relativierung und Verharmlosung unterscheiden sich strukturell von der positiven Identifikation mit nationalsozialistischen Zielen.

III. Keine sonstigen positiven Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus

Fraglich ist, ob unabhängig von den obigen Kategorien Äußerungen vorliegen, die als positive Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus zu verstehen sind und ob hieraus auf eine entsprechende Prägung der gesamten Partei geschlossen werden kann.

Auf ein grundsätzlich positives Verhältnis zum Nationalsozialismus weisen zunächst Ausführungen des Amtsgerichts Würzburg hinsichtlich des bayerischen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba hin.

Nach den Feststellungen des Amtsgerichts Würzburg in seinem Urteil vom 2. Februar 2026 (nicht rechtskräftig[4467]) weist der bayerische Landtagsabgeordnete Daniel Halemba eine extrem rechte Gesinnung auf.[1] Das Gericht führte aus:

> Der Angeklagte H[...] hat eine extrem rechte Gesinnung. Denn nach den glaubhaften Angaben der Zeugin wurde der SS-Befehl an dominanter Stelle mitten auf der Pinwand des Angeklagten H[...] in dessen Zimmer aufgefunden, und zwar mittig und ohne Überlappung oder andere Unterlagen in der Nähe und so angebracht, dass der Blick des Angeklagten H[...] aus seinem Bett als erstes auf diesen SS-Befehl fiel. Die Sammlung der Reden und Lieder auf dem in seinem Zimmer aufgefundenen USB-Stick sind laut der Zeugin die größte Sammlung dieser Art der Kripo Würzburg der letzten mindestens fünf Jahre. Daher ist davon auszugehen, dass der Angeklagte H[...] den SS-Befehl, diese Reden und diese Musik mag. Insofern würde es zu ihm gut passen, wenn er derartige Musik laut abspielen würde.[4468]

Die gerichtliche Feststellung lässt eine positive Bezugnahme zu nationalsozialistischen Inhalten erkennen. Zwar betrifft der festgestellte Sachverhalt privates Verhalten und kein politisches Handeln in seiner Eigenschaft als

---

[4467] *dpa/xp/LTO-Redaktion*, Geldwäsche und Nötigung: AfD-Politiker Halemba zu mehr als 30.000 Euro Geldstrafe verurteilt, in: Legal Tribune Online, 02.02.2026, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/afd-politiker-daniel-halemba-geldwaesche-noetigung-urteil-geldstrafe-vorbestraft (abgerufen am: 13.06.2026).
[4468] Daniel Halemba, MdL in Bayern, unveröffentlichte Entscheidung des AG Würzburg, Urteil v. 02.02.2026 – 10 Is 602 Js 14661/23 jug (2), S. 36.

Parteifunktionär; gleichwohl lässt er wenig Zweifel an seinem positiven Verhältnis zum Nationalsozialismus.

Weiter liegen Äußerungen einzelner AfD-Funktionär*innen vor, die als positive Bezugnahme auf Protagonisten des NS-Regimes verstanden werden könnten.

Der Bundestagsabgeordnete Christopher Drößler aus Thüringen teilte am 8. August 2025 auf X und Telegram einen Beitrag, zu dem er schrieb:

> Albrecht Leo Schlageter, Veteran, Idealist, Freiheitskämpfer, stellt sich den französischen Besatzern im Ruhrgebiet entgegen. Sabotageakte, Mut und eiserner Wille machen ihn zum Symbol des Widerstands – und zum Ziel der Besatzungsmacht. 1923 wird er gefasst und hingerichtet. Sein Tod – ein Mahnmal für jene, die auch in dunklen Zeiten nicht knien und bereit sind, zu Ihrer Meinung zu stehen.[4469]

Albrecht Leo Schlageter war Mitgründer einer NSDAP-Ersatzorganisation, beteiligte sich an mehreren Sprengstoffanschlägen und wurde im NS-Staat als „Märtyrer“ kultisch verehrt. Bis heute dient er neonazistischen Kreisen als Identifikationsfigur. Das Teilen des Beitrags durch einen Mandatsträger stellt eine affirmative Bezugnahme dar und signalisiert politische Nähe zu dieser Rezeptionsgeschichte. Gleichwohl war Schlageter kein Protagonist des NS-Regimes selbst: Er starb bereits 1923, also vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, und gehörte der frühen nationalistischen Bewegung an, die das NS-Regime später instrumentalisierte. Eine glorifizierende Bezugnahme auf eine vom NS-Regime vereinnahmte, ihm aber nicht angehörende Figur genügt für sich genommen nicht als Hinweis auf eine NS-Wesensverwandtschaft im engeren Sinne.

Der damalige Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese ließ sich 2018 an der Wolfsschanze mit der Hand auf dem Herzen fotografieren und verschickte das

---

[4469] Christopher Drößler, MdB aus Thüringen zit. nach *Schindler*, Wenn ein AfD-Abgeordneter einem Nationalsozialisten und Terroristen huldigt, in: WELT, 12.08.2025, https://www.welt.de/politik/deutschland/plus689993e4cf51d73f997d9645/maertyrerfigur-des-hitler-regimes-wenn-ein-afd-abgeordneter-einem-nationalsozialisten-und-terroristen-huldigt.html (abgerufen am: 13.06.2026).

Bild in seiner Funktion als Pressesprecher des AfD-Kreisverbands Leipzig an Parteifreunde. Der Begleittext lautete: „Der Führerbunker. ER ist also wirklich nicht mehr da.“[4470] Das Foto an der Wolfsschanze kommt einer glorifizierenden Bezugnahme auf einen Protagonisten nahe. Der Satz bleibt jedoch mehrdeutig: Er lässt sich sowohl als Ausdruck von Bedauern als auch von Erleichterung lesen. Aus einer Äußerung, deren Bedeutungsrichtung nicht eindeutig bestimmbar ist, lässt sich eine Verbundenheit mit den Zielen des Nationalsozialismus nicht mit der erforderlichen Sicherheit ableiten. Jedenfalls wäre es aber nur eine einzelne positive Bezugnahme auf Adolf Hitler.

Der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke sagte gegenüber dem Wall Street Journal in einem im Februar 2017 veröffentlichten Interview: „Das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt.“[4471] Er dementierte die Aussage später; das Wall Street Journal erklärte dazu, es verfüge über eine sie bestätigende Tonaufnahme. Ohne Kontext ist die Aussage jedoch schwierig zu interpretieren; insbesondere bleibt offen, ob Höcke Hitlers ‚Politik‘ etwas Positives abgewann, ob er ihn als Mensch glorifizierte – oder ob er auf etwas gänzlich anderes hinauswollte. Ohne diesen Kontext kann die Aussage eine *positive* Bezugnahme auf den Nationalsozialismus nicht begründen.

Eine positive Bezugnahme könnte weiter aus Sprechchören und Formeln mit nationalsozialistischem Anklang folgen.

[4470] Siegbert Droese, MdEP und Mitglied im Landesvorstand Sachsen zit. nach *Leber*, Tabubrüche und Skandale, in: Tagesspiegel Online, 17.07.2019, https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/das-sind-die-abenteuerlichsten-rechtfertigungen-der-afd-6872548.html (abgerufen am: 13.06.2026).

[4471] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen zit. nach *Troianovski*, German Politician’s Comments About Hitler Stoke Debate, in: The Wall Street Journal, 07.03.2017, https://www.wsj.com/articles/german-politicians-comments-about-hitler-stoke-debate-1488912569 (abgerufen am: 03.05.2026) [Übers. d. Verf.].

Höcke schrieb am 1. August 2025 auf X mit Blick auf die neue AfD-Jugendorganisation: „Jugend muss durch Jugend geführt werden.“[4472] Diesen Leitsatz verwendete die Hitlerjugend. Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht; gegenüber dem ARD-Magazin Kontraste verweigerte Höcke eine Stellungnahme. Die bewusste Anknüpfung an einen Leitsatz der Hitlerjugend im Zusammenhang mit der Jugendorganisation der Partei begründet zwar den Verdacht einer gezielten NS-Evokation, überschreitet aber nicht die für die hier entscheidende Indizwirkung notwendige Schwelle zur positiven Identifikation mit nationalsozialistischen Zielen.

Einen engeren Bezug zur NS-Symbolik weist die Verwendung der SA-Parole „Alles für Deutschland“ auf. Höcke verwendete sie im Mai 2021 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Merseburg in der Abwandlung „Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland“[4473]. Er wurde dafür rechtskräftig verurteilt; da § 86a StGB Vorsatz voraussetzt, stützt sich die Verurteilung auf seine wissentliche Verwendung einer SA-Parole.[4474] Auf dem AfD-Bundesparteitag in Riesa Anfang 2025 griffen Delegierte die Formel auf und skandierten gegenüber der Kanzlerkandidatin Alice Weidel „Alice für Deutschland“[4475]. Die Formel lehnt sich erkennbar an die SA-Parole an. Weidel kritisierte später das Urteil

[4472] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen zit. nach *Duwe et al.*, Die neue AfD-Jugend: Auf Radikalkurs, in: tagesschau.de, 18.09.2025, https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/afd-jugend-104.html (abgerufen am: 20.05.2026).
[4473] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen zit. nach *tagesschau.de*, Höcke wegen NS-Parole zu Geldstrafe verurteilt, in: tagesschau.de, 14.05.2024, https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/hoecke-verurteilt-100.html (abgerufen am: 20.05.2026).
[4474] *tagesschau.de*, BGH: Urteile gegen Höcke wegen NS-Parole rechtskräftig, in: tagesschau.de, 11.09.2025, https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/urteil-bestaetigung-hoecke-100.html (abgerufen am: 20.05.2026).
[4475] Zit. nach *Kurz*, Alice Weidel: Radikal mit bürgerlichem Anstrich, in: tagesschau.de, 24.01.2025, https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl/parteien/portraet-alice-weidel-100.html (abgerufen am: 13.06.2026).

gegen Höcke und bagatellisierte seine Verwendung der Parole im Dezember 2025 in einem Interview mit Welt TV:

> Also, ich wusste jetzt auch nicht, dass das irgendwie irgendwann mal gesagt wurde, so genauso wie alles für Deutschland, alles für Deutschland. Huch. Ja, ich verstehe den Aufreger nicht.[4476]

Auch dieser Komplex begründet keine Wesensverwandtschaft. Eine glorifizierende Bezugnahme, die eine Verbundenheit mit den Zielen des Nationalsozialismus erkennen ließe, folgt aus der bloßen Verwendung der Parole nicht. Es fehlt an einem den Nationalsozialismus glorifizierenden, jedenfalls positiven Aussagehalt.

Bei Veranstaltungen des Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2026, Ulrich Siegmund, riefen „Anheizer“ dem Publikum „Sieg“ zu, worauf dieses mit „Mund“ antwortete. Siegmund unterband das nicht. Dies kann als Anspielung auf die „Sieg Heil“-Sprechchöre im Nationalsozialismus verstanden werden. In einem am 21. November 2025 veröffentlichten Podcast des Portals Politico erklärte Siegmund auf Nachfrage, er kenne „keine negativen Assoziationen mit dem Namen Siegmund“[4477]. Siegmunds Weigerung, die „Sieg-Mund“-Rufe zu unterbinden oder die naheliegende Assoziation auch nur zu problematisieren, begründet allerdings für sich keine Verbundenheit mit nationalsozialistischen Zielen.

Bei einer Veranstaltung des New York Young Republican Club sang der Tenor Emilio Pons zu Ehren der AfD-Gastdelegationsreise Anfang Dezember 2025 die erste Strophe des Deutschlandlieds. Der Bundestagsabgeordnete Jan-Wenzel

---

[4476] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, YouTube-Video vom 04.12.2025 auf dem Kanal WELT Nachrichtensender, https://www.youtube.com/watch?v=VeVPM65Pv50 [zur Datenbank] 00:26:48.

[4477] Ulrich Siegmund, MdL in Sachsen-Anhalt, Mitglied im Landesvorstand und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, Ein Spaziergang mit Ulrich Siegmund, Podcast vom 21.11.2025, https://www.politico.eu/podcast/berlin-playbook-podcast/ein-spaziergang-mit-ulrich-siegmund/, ab 00:26:20.

Schmidt (inzwischen fraktionslos) räumte auf Nachfrage ein, mitgesungen zu haben – er habe den Gastgeber nicht brüskieren wollen.[4478] Als kurz darauf bei einer Bundeswehr-Weihnachtsfeier die erste Strophe des Deutschlandlieds gesungen wurde und dies zum Rücktritt einer beteiligten Person führte, kommentierte der stellvertretende Bundessprecher Kay Gottschalk diesen Vorfall am 24. Dezember 2025 auf X:

> Der einzige „Skandal“ ist sein Rücktritt. Und was sagt das über die Bundeswehr aus? Wenn man nichtmal den Mut hat zu einem, zu Unrecht verpönten Liedtext zu stehen. Wie will man dann ein ganzes Land verteidigen? Never back down![4479]

Auch dieser Befund begründet keine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Die erste Strophe des Deutschlandlieds ist kein nationalsozialistisches Symbol; sie entstand 1841 und wurde vom NS-Regime lediglich vereinnahmt. Aus diesem Grund ist sie zwar geächtet, aber nicht (als Kennzeichen des Nationalsozialismus) verboten. Ihre Verteidigung begründet daher keine positive Identifikation mit nationalsozialistischen Zielen.

Lediglich im Fall Halemba lassen die gerichtlich festgestellten Umstände damit eine positive Zuwendung zu nationalsozialistischen Inhalten erkennen. Die übrigen Beispiele zeigen zwar bewusste Anknüpfungen an nationalsozialistische Symbolik, Parolen und Figuren. Sie bleiben jedoch unterhalb der Schwelle, die eine NS-Wesensverwandtschaft im verfassungsrechtlichen Sinne begründen könnte. Ohnehin kommt den angeführten Belegen mit Blick auf die Größe der AfD nur eine völlig untergeordnete Bedeutung zu.

[4478] *Leister*, AfD-Politiker singen „Deutschland über alles“, in: t-online, 03.10.2025, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100940998/afd-politiker-singen-auf-us-reise-verpoente-strophe-des-deutschlandlieds.html (abgerufen am: 13.06.2026).

[4479] Kay Gottschalk, MdB aus Nordrhein-Westfalen, stv. Bundessprecher, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landessprecher Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 24.12.2025, https://x.com/gottschalkmdb/status/2003700714334486996 [zur Datenbank].

IV. Fazit

Insgesamt liegt damit keine Wesensverwandtschaft der AfD mit dem Nationalsozialismus vor. Der strukturelle Antisemitismus der Partei unterscheidet sich erheblich von dem der NSDAP und kann eine solche Annahme damit nicht tragen (siehe oben E.I). Auch aus dem in der Partei verbreiteten Geschichtsrevisionismus kann der Schluss auf eine Wesensverwandtschaft nicht gezogen werden (siehe oben E.II). Schließlich sind positive Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus und seine Akteur*innen nur in einem Einzelfall zweifelsfrei nachweisbar, während weitere Bezugnahmen mangels Eindeutigkeit auf eine Wesensverwandtschaft nicht schließen lassen (siehe oben E.III).

F. Daraufausgehen

Im Folgenden wird geprüft, ob die AfD auf eine solche Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung auch im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG ausgeht.

Erforderlich hierfür ist ein planvolles Vorgehen hinsichtlich der Erlangung von Macht sowie die sogenannte Potentialität, also die Möglichkeit der Partei, ihre verfassungsfeindlichen Ziele auch tatsächlich zu erreichen (siehe oben Teil 2 E.).

Ob die AfD planvoll auf die Erlangung von Macht hinarbeitet, wird unter F.II geprüft. Ein Indiz hierfür können parteiförmige Organisationsstrukturen darstellen (dazu unter F.I). Unter F.III folgt die Prüfung der Potentialität. Dieses Kapitel schließt mit einem Fazit unter F.IV.

I. Organisationsstruktur und Funktionsbereiche

Ein erstes Indiz für das planvolle Vorgehen können parteiförmige Organisationsstrukturen darstellen.[4480] Diese schaffen die „typische[ ] verbandmäßige[ ] Wirkungsmöglichkeit“[4481], auf deren Gefährlichkeit bei einer verfassungsfeindlichen Zielsetzung das Parteiverbot reagiert. Aus diesem Grund wird im Folgenden zunächst analysiert, ob die AfD über eine gefestigte und parteiförmige Organisationsstruktur verfügt.

Unter F.I.1 wird der Aufbau der AfD, unter F.I.2 ihre parlamentarische Präsenz betrachtet. Weiter wird unter F.I.3 dargestellt, welche Einrichtungen die Partei zur Schulung und Weiterbildung ihrer Mitglieder und Anhänger*innen unterhält. Schließlich folgen unter F.I.4 Ausführungen zur Öffentlichkeitsarbeit der Partei.

Das Fazit zu Organisationsstrukturen der AfD als mögliches Indiz für ein planvolles Vorgehen folgt unter F.I.5.

1. Aufbau

Die AfD gliedert sich nach ihrer Bundessatzung in Landesverbände, die weitere Untergliederungen nach örtlichen Bedürfnissen schaffen können (§ 9 Abs. 1 und 2). Die Landesverbände bilden die zentrale Gliederungsebene und verfügen gemäß § 9 Abs. 1 Bundessatzung über weitreichende Satzungs-, Finanz- und Personalautonomie.

Das höchste Beschlussorgan ist der Bundesparteitag. Er setzt sich aus Delegierten der Landesverbände zusammen und denjenigen Mitgliedern des Bundesvorstands, die nicht gewählte Delegierte sind (§ 11 Abs. 3). Der Bundesparteitag berät grundsätzliche politische und organisatorische Fragen der Partei und trifft darüber verbindliche Beschlüsse. Er beschließt das Parteiprogramm, die

---

[4480] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 296 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.
[4481] BVerfG, Beschluss v. 14.01.1969 – 1 BvR 553/64, BVerfGE 25, 44, Rn. 44 ff. – *Durchsetzung von Parteiverboten*.

Satzung (§ 11 Abs. 6) und wählt den Bundesvorstand (§ 11 Abs. 14). Der Konvent entscheidet über politische und organisatorische Fragen der Bundespartei, soweit diese nicht anderen Organen vorbehalten sind oder dem Bundesparteitag widersprechen (§ 12 Abs. 1). Der Bundesvorstand leitet die Partei, führt die laufenden Geschäfte auf der Grundlage der Beschlüsse des Bundesparteitags und des Konvent (§ 14 Abs. 1).

Der Bundesvorstand besteht gemäß § 13 Bundessatzung aus einem oder zwei Sprecher*innen. Die Bundessatzung verankert zudem Elemente innerparteilicher Partizipation. Nach § 20 Bundessatzung können Mitgliederbefragungen (Abs. 2) und Mitgliederentscheide (Abs. 1) zu politischen und organisatorischen Fragen stattfinden, sofern die zuständigen Gremien dies beschließen. Mitgliederbefragungen können zudem Spitzenkandidaturen betreffen (§ 20 Abs. 2).

Die AfD verfügt mit der Generation Deutschland (GD) über eine Jugendorganisation, die zum 9. Februar 2026 laut ihrem Vorsitzenden Jean-Pascal Hohm 2.410 Mitglieder zählte.[4482] Die GD ist als rechtlich unselbständiger Teil der Gesamtpartei organisiert (§ 17a Abs. 1) und untersteht der Aufsicht des Bundesvorstands (siehe zur GD auch oben Teil 1 E.II). Der Bundesvorstand kann bei Verstößen gegen Satzung, Ordnung oder Grundsätze der Partei Funktionsträger*innen der GD ihrer Funktion entheben (§ 17a Abs. 7). Zugleich ist die GD in die Parteistrukturen eingebunden. Ihr Vorsitzender verfügt über Antrags-, Vorschlags- und Rederechte auf dem Bundesparteitag (§ 17a Abs. 9). Die Partei fördert die Jugendorganisation finanziell, organisatorisch und personell (§ 17a Abs. 8).

Für die Aufstellung der Kandidat*innen zum Europäischen Parlament und zur Wahl des Wahlprogramms der AfD zur Europawahl tritt gemäß § 16 Bundessatzung die Europawahlversammlung zusammen. Sie wählt das Wahlprogramm der AfD zur Europawahl.

[4482] *Sundermeyer*, Alte Netzwerke, neue Strategien, in: tagesschau.de, 09.02.2026, https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/generation-deutschland-102.html (abgerufen am: 01.03.2026).

Innerparteiliche Streitigkeiten klärt eine Schiedsgerichtsbarkeit, die unabhängig von den Vorständen arbeitet. Sie entscheidet über Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder (§ 7 Abs. 4 und 5) und Gebietsverbände (§ 8 Abs. 3) und sichert die Einhaltung der satzungsgemäßen Ordnung sowie der Mitgliederrechte (§ 2 Abs. 6).

Zudem existieren informelle Gruppierungen, wie die Christen in der AfD[4483] (ChrAfD) und die Juden in der AfD[4484] (JAfD).

Nach eigenen Angaben hatte die AfD am 10. Oktober 2025 genau 70.000 Mitglieder.[4485] Ausweislich des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2024 verzeichnete die AfD am 31. Dezember 2024 51.319 Mitglieder[4486], dies bedeutet einen Zuwachs von rund 19.000 Mitgliedern innerhalb von knapp zehn Monaten. Die AfD hatte Ende 2013 – also kurz nach ihrer Gründung – bereits 16.134[4487] Mitglieder, verlor aber 2015 durch den Austritt der Anhänger*innen des Parteigründers Bernd Lucke etwa ein Fünftel ihrer Mitglieder (von 20.728[4488] auf 17.703[4489]). Von Ende 2022 bis Ende 2024 wuchs die AfD von 29.296[4490] auf 51.319[4491] Mitglieder, ein Zuwachs von 75,17 Prozent.

2. Parlamentarische Präsenz

Die AfD ist bundesweit organisiert und – mit Ausnahme von Schleswig-Holstein – in allen Parlamenten vertreten.

[4483] Christen in der AfD, https://chrafd.de/index.php/424-frei-zu-sein-als-frau-in-deutschland.
[4484] Juden in der AfD, https://j-afd.de/.
[4485] AfD-Bundesverband, 17.10.2025, Tino Chrupalla, Alice Weidel & Carsten Hütter: AfD begrüßt ihr 70.000. Mitglied – Ein deutliches Signal für den politischen Wandel, https://www.afd.de/tino-chrupalla-alice-weidel-carsten-huetter-afd-begruesst-ihr-70-000-mitglied-ein-deutliches-signal-fuer-den-politischen-wandel/.
[4486] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2024 - Drucksache 21/4150.
[4487] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2013 - Drucksache 18/4301.
[4488] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2014 - Drucksache 18/8475.
[4489] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2015 - Drucksache 20/2240.
[4490] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2022 - Drucksache 20/10430.
[4491] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2024 - Drucksache 21/4150.

Bereits 2013 kandidierte die AfD für den Bundestag, verfehlte mit 4,7 Prozent[4492] allerdings die Fünf-Prozent-Hürde (gleiches gilt auch für die Landtagswahl 2013 in Hessen, bei der die AfD 4,1 Prozent[4493] der Stimmen bekam). Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die AfD 12,6 Prozent der Stimmen (was zu 94 Sitzen führte)[4494], fiel 2021 auf 10,4 Prozent zurück (83 Sitze)[4495] und zog 2025 mit 20,8 Prozent der Stimmen als zweitgrößte Fraktion mit 152 Sitzen[4496] in den Bundestag ein. Die Fraktion zählte ursprünglich 152 Mitglieder; nach einem Ausschluss und einem Austritt sind es aktuell noch 150.[4497]

Auf Länderebene gelang es der AfD seit 2014, in alle Parlamente einzuziehen und sich so bundesweit zu etablieren[4498]. Lediglich in Schleswig-Holstein ist die AfD

[4492] *Die Bundeswahlleiterin*, Endgültiges amtliches Ergebnis der Bundestagswahl 2013, https://www.bundeswahlleiterin.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2013/2013-10-09-endgueltiges-amtliches-ergebnis-der-bundestagswahl-2013.html (abgerufen am: 20.05.2026).
[4493] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 59.
[4494] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2017. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4495] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2021. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4496] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4497] *Deutscher Bundestag*, Sitzverteilung des 21. Deutschen Bundestages, https://www.bundestag.de/parlament/plenum/sitzverteilung (abgerufen am: 19.05.2026); *Rech/Steffen/Kammer*, AfD-Bundestagsfraktion schließt Jan Wenzel Schmidt aus, in: Die Zeit, 03.03.2026, https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-03/jan-wenzel-schmidt-afd-fraktion (abgerufen am: 31.03.2026); *Tagesschau*, AfD-Abgeordneter verlässt Partei und Fraktion, in: tagesschau.de, 06.05.2025, https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-austritt-fraktion-100.html (abgerufen am: 31.03.2026).
[4498] *Lewandowsky*, Alternative für Deutschland (AfD), in: Decker/Neu (Hrsg.), Handbuch der deutschen Parteien, 2025, 163 (168); *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 5–23.

derzeit nicht im Landtag vertreten.[4499] In Bremen, wo die AfD von der Bürgerschaftswahl 2023 ausgeschlossen wurde[4500], ist sie durch einen fraktionslosen AfD-Abgeordneten[4501] vertreten.[4502] In den anderen Landesparlamenten erhielt die AfD zwischen 32,8 Prozent (Landtagswahl Thüringen 2024)[4503] und 5,4 Prozent (Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022)[4504]. Während die Partei in Ostdeutschland über ein deutlich größeres Wähler*innenpotential als in Westdeutschland verfügt, weist sie auch in westdeutschen Bundesländern wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz (21,3 Prozent 2026)[4505], Baden-Württemberg (18,8

[4499] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 22.
[4500] *LTO Redaktion*, AfD durfte von Bürgerschaftswahl ausgeschlossen werden, in: Legal Tribune Online, 16.08.2024, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/staatsgerichtshof-bremen-st1223-st1523-st823-afd-ausschluss-von-buergerschaftswahl-rechtmaessig (abgerufen am: 26.05.2026).
[4501] Sven Lichtenfeld war bei der Wahl 2023 als Kandidat der Wählervereinigung „Bürger in Wut“ (BiW) in Bremerhaven gewählt worden, wurde jedoch noch vor der Konstituierung einer BiW-Fraktion aus der Vereinigung ausgeschlossen und behielt sein Mandat als fraktionsloser Einzelabgeordneter. Nach seinem Wiedereintritt in die AfD ist die Partei damit parlamentarisch in Bremen vertreten, ohne dort ein Mandat gewonnen zu haben. *buten un binnen*, Bremer AfD ist ab sofort wieder in der Bürgerschaft vertreten, in: buten un binnen, 12.12.2024, https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/afd-buergerschaft-bremen-abgeordneter-100.html (abgerufen am: 26.05.2026).
[4502] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 11. *Bremische Bürgerschaft*, Bremische Bürgerschaft, Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft. 21. Wahlperiode, 18.03.2026, https://www.bremische-buergerschaft.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Sitzplan/Sitzplan_20260318.pdf (abgerufen am: 12.06.2026).
[4503] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 23.
[4504] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 16.
[4505] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 18.

Prozent 2026)[4506] oder Hessen (18,4 Prozent 2023)[4507] hohe Wahlergebnisse vor[4508]. Bei der Bundestagswahl 2025 erhielt die AfD zwischen 32,5 Prozent (Brandenburg)[4509] und 38,6 Prozent (Thüringen)[4510] der Zweitstimmen in Ostdeutschland und zwischen 10,9 Prozent (Hamburg)[4511] und 21,6 Prozent (Saarland) in Westdeutschland.[4512]

Die AfD hat bei jeder Europawahl seit 2014 ihr Ergebnis deutlich gesteigert – von 7,1 %[4513] über 11,0 %[4514] auf 15,9 %[4515] – und sitzt aktuell mit 15 Abgeordneten in der Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN).[4516]

[4506] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 6.
[4507] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 13.
[4508] *Lewandowsky*, Alternative für Deutschland (AfD), in: Decker/Neu (Hrsg.), Handbuch der deutschen Parteien, 2025, 163 (168).
[4509] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025, Arbeitstabellen: Endgültige Ergebnisse. Ergebnisse nach Parteien und Gebieten, (abgerufen am: 19.05.2026), S. 2.
[4510] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025, Arbeitstabellen: Endgültige Ergebnisse. Ergebnisse nach Parteien und Gebieten, (abgerufen am: 19.05.2026), S. 25.
[4511] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025, Arbeitstabellen: Endgültige Ergebnisse. Ergebnisse nach Parteien und Gebieten, (abgerufen am: 19.05.2026), S. 21.
[4512] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025, Arbeitstabellen: Endgültige Ergebnisse. Ergebnisse nach Parteien und Gebieten, (abgerufen am: 19.05.2026), S. 27.
[4513] *Die Bundeswahlleiterin*, Europawahl 2014. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2014/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4514] *Die Bundeswahlleiterin*, Europawahl 2019. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2019/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4515] *Die Bundeswahlleiterin*, Europawahl 2024. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4516] *Europäisches Parlament*, Suche nach Land und Fraktion: Mitglieder je Mitgliedstaat und Fraktion, https://www.europarl.europa.eu/meps/de/search/table (abgerufen am: 12.06.2026). Europe of Sovereign Nations (ESN), Members, https://esn-group.eu/members (abgerufen am: 19.05.2026).

3. Schulung und Weiterbildung

Die AfD verfügt über mehrere Organisationen zur politischen Bildung und Schulung ihrer Mitglieder und weiterer Anhänger*innen.

Die Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V. (DES) ist die politische Stiftung der Partei. Sie wurde im Dezember 2016 in Frankfurt am Main gegründet und auf einem AfD-Parteitag am 30. Juni 2018 als parteinahe Stiftung anerkannt.[4517] Die DES wird von Erika Steinbach geleitet; ihr Sitz ist nach Stiftungssatzung in Lübeck (§ 1 Abs. 2). Ihrem Selbstverständnis nach ist ihre Funktion:

> Als einzige bürgerlich konservative politische Stiftung und Bildungseinrichtung Deutschlands engagieren wir uns in Seminaren und Vortragsveranstaltungen für die Zukunft unseres Vaterlandes. Für Demokratie, für Rechtsstaat und für Meinungsfreiheit. Aber auch für eine Zukunft Deutschlands als Nation. Mit unserer Stiftung engagieren wir uns für die kulturelle Identität unseres Landes mit seinen wertkonservativen Wurzeln. Mit Sorge sehen wir eine Abnahme demokratischer Freiheiten.[4518]

Nach § 2 Abs. 2 verfolgt sie diesen Zweck durch

> wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben (z.B. auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften), die Förderung von Kontakten und Projekten im europäischen und internationalen Bereich, die Vergabe von Stipendien nach den Vergaberichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des Auswärtigen Amtes in der jeweils geltenden Fassung sowie durch öffentliche Ausstellungen, Publikationen, Tagungen, Seminaren und Vorträge. Das Fördern von Kunst und Kultur soll realisiert werden durch Stipendien, Auslobung von Preisgeldern und Zuwendungen an kulturelle Projekte, die ihrerseits als gemeinnützig anerkannt sind.

Gegenüber dem Monatsmagazin Zuerst beschrieb Alice Weidel die DES als „Ideenschmiede“[4519] der Partei.

[4517] *Semsrott/Jakubowski*, Desiderius-Erasmus-Stiftung: Politische Bildung von Rechtsaußen, in: OBS-Arbeitspapier, *Otto Brenner Stiftung*, S. 15.
[4518] Desiderius-Erasmus-Stiftung, Über uns, https://erasmus-stiftung.de/ueber_uns/.
[4519] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Blog-Post vom 12.04.2018 auf Zuerst!, AfD-Fraktionsvorsitzende Alice

Im März 2026 bot die DES die Veranstaltung „Sprachnation Deutschland: Quo vadis?“[4520] an. Im April die Veranstaltung „Drohen totalitäre Verhältnisse? Einschränkung der Meinungsfreiheit, politische Verfolgung und die Rolle des Verfassungsschutzes“[4521].

Die Frage der staatlichen Finanzierung der DES ist bis heute ungeklärt. Die Stiftung hat beim Bundesinnenministerium für das Haushaltsjahr 2026 einen Antrag auf staatliche Förderung in Millionenhöhe gestellt.[4522]

Auf Bundesebene rief die Partei im Jahr 2025 die Akademie Schwarz-Rot-Gold ins Leben. Diese verfolgt das Ziel der „Erwachsenenbildung und Schulungen von Fertigkeiten zur Wahrnehmung für haupt- und ehrenamtliche Tätigkeiten in Politik und Verwaltung“[4523]. Auf Landesebene gründete die AfD-Fraktion Thüringen Ende 2025 die Politische Akademie Thüringen, ebenfalls unter Hartwigs Leitung.[4524] Höcke eröffnete sie mit dem erklärten Ziel: „Hier betreiben wir Bestenauslese und Elitenbildung für eine mögliche Regierungsübernahme – für Thüringen und für Deutschland.“[4525] In Bayern ist das Pendant die „Politische Akademie Bayern“. Im Schulungszentrum sollen Mitglieder in verschiedenen

---

Weidel im ZUERST!-Interview über die Zukunft einer Partei-Stiftung: „Ideenschmiede der AfD“, https://zuerst.de/2018/04/12/afd-fraktionsvorsitzende-alice-weidel-im-zuerst-interview-ueber-die-zukunft-einer-afd-stiftung-ideenschmiede-der-afd/.

[4520] Desiderius-Erasmus-Stiftung, Veranstaltungen der DES, https://erasmus-stiftung.de/angebote-2/.

[4521] Desiderius-Erasmus-Stiftung, Veranstaltungen der DES, https://erasmus-stiftung.de/angebote-2/.

[4522] *Neelen*, (Kein) Geld für die Desiderius-Erasmus-Stiftung: Zur Frage, ob die AfD-nahe Stiftung 2026 auf Fördermittel in Millionenhöhe hoffen kann, in: Verfassungsblog, 15.08.2025, https://verfassungsblog.de/desiderius-erasmus-stiftung-stiftung-verfassungsfeindlich/ (abgerufen am: 30.03.2026).

[4523] *Saure*, AfD gründet Immobilienfirma, in: Bild, 08.01.2026, https://www.bild.de/leben-wissen/mein-geld-finanzportal/afd-erweitert-firmenimperium-neue-unternehmen-in-berlin-695bf615ba832666d9fc5e56 (abgerufen am: 30.03.2026).

[4524] *Wierzioch*, Thüringer AfD gründet „Politische Akademie“ für Parteinachwuchs, in: MDR, 17.12.2025, https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/afd-politische-akademie-gruendung-parteinachwuchs-100.html (abgerufen am: 27.03.2026).

[4525] zit. nach *Berger*, AfD-Elitenbildung: Höcke gründet „Politische Akademie Thüringen“, in: Philosophia Perennis, 13.11.2025, https://philosophia-perennis.com/2025/11/13/afd-elitenbildung-hoecke-gruendet-politische-akademie-thueringen/ (abgerufen am: 30.03.2026).

Bereichen der politischen Arbeit ausgebildet werden. Um einen einheitlichen Ausbildungsstandard zu gewährleisten, plant die Akademie, künftig eng mit anderen Landesverbänden sowie der Bundespartei zusammenzuarbeiten.[4526]

4. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der AfD erfolgt auf mehreren Ebenen. Die Partei nutzt klassische Medienformate wie Pressemitteilungen, Hintergrundgespräche mit Journalist*innen und Talkshow-Auftritte in öffentlich-rechtlichen Sendern, um ihre Botschaften an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln.[4527] Mit Kanälen, über die sie ihre Inhalte ohne kritische Einordnung verbreiten kann, richtet sie sich gezielt an ein Publikum, das etablierten Medien misstraut. In einem Strategiepapier von 2019 steht:

> *In diesem Meinungsklima war und ist es für die AfD unerlässlich, über die Sozialen Medien der interessierten Öffentlichkeit ein Bild von der eigenen Partei zu verbreiten, das nicht durch die Perspektive von politisch links der Mitte stehenden und regierungsfreundlichen Journalisten, Wissenschaftlern, Verbandsvertretern oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefiltert worden ist. Die Sozialen Medien dienen der AfD, ihre Anhängerschaft und die Öffentlichkeit über die eigenen Positionen unzensiert zu informieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, während dies über die traditionellen Wege der Öffentlichkeitsarbeit kaum möglich ist.*[4528]

Neben Social-Media-Kanälen nutzt die AfD dazu unter anderem ihren YouTube-Sender AfD-TV, das Online-Magazin AfD Kompakt sowie das Magazin Fraktion Kompakt und den Podcast Blaue Töne der Bundestagsfraktion. Ergänzt wird

---

[4526] *Wirtschaftspuls Bayern*, AfD gründet Politische Akademie Bayern zur Mitgliederqualifizierung, in: Wirtschaftspuls Bayern, 18.02.2026, https://www.wirtschaftspuls-bayern.de/afd-gruendet-politische-akademie-bayern-zur-mitgliederqualifizierung/ (abgerufen am: 26.05.2026).
[4527] *Hillje*, Propaganda 4.0 – Die Erfolgsstrategie der AfD, Blätter für deutsche und internationale Politik 2017.
[4528] AfD-Bundespartei, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, 31.07.2019, S. 24.

dieses Angebot durch regionale Formate wie die Magazine Blaue Post Bautzen und Blauer Aufbruch der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.

Zum medialen Umfeld der Partei zählen außerdem ihnen politisch nahestehende sogenannte alternative Medien wie der Nachrichtensender Auf1 oder CompactTV (siehe oben Teil 1 G.I.4) sowie neurechte Publikationen und Think Tanks, die weniger auf tagesaktuelle Berichterstattung als auf die längerfristige Verbreitung weltanschaulicher Grundpositionen ausgerichtet sind (siehe oben Teil 1 G).

Der Politikberater und Kommunikationswissenschaftler Johannes Hillje beschreibt die AfD als „erfolgreichste *digital native* in der deutschen Parteienlandschaft“[4529]. Sie nutzt Soziale Medien seit ihrer Gründung als zentrales Kommunikationsmittel.[4530] 2023 war sie unter den deutschen Parteien die reichweitenstärkste Partei in den sozialen Medien: Plattformübergreifend – auf Facebook, TikTok, YouTube, Instagram und X – kam die AfD insgesamt auf 2,66 Millionen Follower*innen und lag damit deutlich vor den Grünen als zweitplatzierter Partei mit 1,43 Millionen.[4531]

5. Fazit

Die AfD verfügt über eine gefestigte, parteiförmige Organisationsstruktur. Auf allen relevanten Ebenen weist sie die Merkmale einer handlungsfähigen Parteiorganisation auf. Sie besitzt funktionsfähige Beschlussgremien, eine beträchtliche und wachsende Mitgliederbasis (siehe oben F.I.1) sowie eine flächendeckende parlamentarische Präsenz (siehe oben F.I.2). Zur Schulung und weltanschaulichen Ausrichtung ihrer Mitglieder und Anhänger*innen unterhält die Partei Bildungseinrichtungen, darunter die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung

---

[4529] *Hillje*, Das »Wir« der AfD: Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus, 2022, S. 71 [Hervorh. i.O.].
[4530] *Serrano et al.*, The Rise of Germany’s AfD: A Social Media Analysis, Proceedings of the 10th International Conference on Social Media and Society 2019, 214 (215).
[4531] *Janson*, Infografik: AfD auf Social Media am breitesten aufgestellt, 27.02.2024, https://de.statista.com/infografik/7616/fans-der-parteien-in-den-sozialen-netzwerken (abgerufen am: 27.05.2026).

sowie politische Akademien auf Bundes- und Landesebene (siehe oben F.I.3). Ihre Positionen verbreitet sie über ein breites Spektrum an Kommunikationskanälen – von etablierten Medien über parteinahe Publikationen bis hin zu einer reichweitenstarken Präsenz in den sozialen Medien (siehe oben F.I.4).

II. Planvolles Vorgehen

Im Folgenden wird geprüft, ob die AfD auf parlamentarischer, außerparlamentarischer und medialer Ebene ein planvolles Vorgehen verfolgt, das auf politischen Machtgewinn zielt (siehe oben Teil 2 E.I.1 und E.I.2).

Hierfür wird betrachtet, inwieweit die Partei das zentrale Thema Migration zur Mobilisierung und Polarisierung instrumentalisiert (dazu unter F.II.1), die Selbstdarstellung als einzig systemkritische Kraft (dazu unter F.II.2) sowie die Herabwürdigung und Delegitimierung des Staates, anderer Parteien und etablierter Medien (dazu unter F.II.3). Unter F.II.4 wird schließlich der Umgang der Partei mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz sowie Forderungen nach ihrem Verbot betrachtet.

Die Prüfung des planvollen Vorgehens schließt mit einem Zwischenergebnis unter F.II.5.

1. Migration als zentrales Thema der Partei

Migration ist das zentrale Thema der AfD (siehe oben A.I.2.b), A.II.2, A.III.1.a) und Teil 1 A.). Sie machte die „Flüchtlingspolitik“ zu ihrem „Markenkern“[4532]. Wie die Partei das Thema Migration nutzt und für sich instrumentalisiert, lässt sich auf mehreren Ebenen beobachten. Migration dient der AfD als strategisches Kernthema, das eine heterogene Wählerschaft eint und dauerhafte politische Mobilisierung ermöglicht (dazu unter F.II.1.a)). Die systematische Bespielung des Themas zielt dabei nicht nur auf kurzfristige Mobilisierung, sondern auf eine langfristige Verschiebung des politischen Diskurses (dazu unter F.II.1.b)). Über Pressemitteilungen, Social-Media-Kanäle und parlamentarische Anfragen rahmt die Partei Migration konsistent als Sicherheitsbedrohung und Quelle von Kriminalität (dazu unter F.II.1.c)). Provokative Kampagnen dienen der affektiven

[4532] *Niedermayer*, Konkurrenz am rechten Rand: Die Etablierung der AfD im Parteiensystem, in: Jun/Niedermayer (Hrsg.), Die Parteien nach der Bundestagswahl 2017, 2020, 105 (109).

Aufladung des Themas und der Normalisierung radikaler Forderungen (dazu unter F.II.1.d)). Ergänzt wird dies durch die Mobilisierung auf der Straße. Die Partei organisiert eigene Demonstrationen und unterstützt Bürgerinitiativen (dazu unter F.II.1.e)). Dabei agiert die AfD eingebettet in ein Netzwerk extrem rechter Akteur*innen, mit denen sie personelle und organisatorische Verbindungen unterhält sowie Überzeugungen teilt (dazu unter F.II.1.f)).

a) Entscheidende strategische Bedeutung

Während sich für die meisten gesellschaftlichen Bereiche seit den 1990er Jahren keine tiefgreifenden Spaltungslinien empirisch nachweisen lassen[4533], hat die Salienz des Migrationsthemas seit 2015 deutlich zugenommen.[4534] Laut Steffen Mau et al. gibt es sogenannte Triggerpunkte, also jene „neuralgische[n] Stellen, an denen besonders aufgeladene Konflikte aktiviert werden".[4535] Migration eignet sich als solcher Triggerpunkt besonders gut, weil das Thema zwei Konfliktdimensionen gleichzeitig aktiviert. Es berührt zum einen materielle Fragen der Ressourcenverteilung und sozialen Teilhabe, zum anderen kulturelle und symbolische Grenzziehungen zwischen denen, die sich als zugehörig betrachten, und denen, die als fremd wahrgenommen werden.[4536]

Die AfD agiert in diesem Konfliktfeld nicht als passive Nutznießerin, sondern im Sinne von Mau et al. als „Polarisierungsunternehmer"[4537] – ein Akteur, der gesellschaftliche Konfliktlinien bewusst verschärft, um dauerhafte politische

[4533] *Mau/Lux/Westheuser*, Triggerpunkte: Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, 8. Aufl. 2024, S. 18.
[4534] Teney/Rupieper, A New Social Conflict on Globalisation-Related Issues in Germany? A Longitudinal Perspective, Köln Z Soziol 75 (2023), 205 (206); Teney/Rupieper, A New Social Conflict on Globalisation-Related Issues in Germany? A Longitudinal Perspective, Köln Z Soziol 75 (2023), 205 (206).
[4535] *Mau/Lux/Westheuser*, Triggerpunkte: Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, 8. Aufl. 2024, S. 27.
[4536] *Mau/Lux/Westheuser*, Triggerpunkte: Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, 8. Aufl. 2024, S. 56–58.
[4537] *Mau/Lux/Westheuser*, Triggerpunkte: Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, 8. Aufl. 2024, S. 375.

Mobilisierung zu erreichen.[4538] Alexander Gauland brachte dies schon 2015 pointiert zum Ausdruck, als er den politischen Aufstieg der AfD maßgeblich auf die Fluchtbewegung nach Europa zurückführte: „Natürlich verdanken wir unseren Wiederaufstieg in erster Linie der Flüchtlingskrise." Er bezeichnete sie als „Geschenk"[4539] für die Partei. Das interne Strategiepapier „Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017" aus 2016 hält die daraus resultierende Entwicklung der Umfragewerte fest:

> Seit Ende Oktober 2015 steigen die Werte wieder, bedingt durch das durch die Altparteien verursachte „Asylchaos" und deren offen zu Tage tretende Hilf- und Orientierungslosigkeit und haben im Herbst 2016 einen Höchststand erreicht. Derzeit liegt das Potential bei etwa 20 %. Bei den Landtagswahlen 2016 hat die AfD rund 75% dieses Potentials ausgeschöpft.[4540]

Dabei betrachtet die Partei Migration als verbindendes Thema für eine heterogene Wählerschaft:

> Oberstes Ziel ist dabei, im Wahljahr 2017 mit Themen zu werben, die innerhalb der AfD-Wählerschaft nicht zur Spaltung führen. Bei für die AfD bislang für Wahlerfolge nicht erforderlichen Themen (das gilt insbesondere für die Wirtschafts- und Sozialpolitik) muss sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass sich die Anhängerschaft der AfD nicht auseinanderdividiert. Während Teile des liberal-konservativen Bürgertums auf der einen und Arbeiter und Arbeitslose auf der anderen Seite bei Themen wie Euro/Europa, Sicherheit, Migration/Islam, Demokratie, nationale Identität oder Genderismus durchaus ähnliche Positionen vertreten, kann es Differenzen bei Fragen wie Steuergerechtigkeit, Rentenhöhe, Krankenkassenbeiträge, Mietbremsen oder Arbeitslosenversicherung geben.[4541]

[4538] *Mau/Lux/Westheuser*, Triggerpunkte: Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, 8. Aufl. 2024, S. 375.
[4539] zit. nach *Der Spiegel*, AfD-Vize Gauland sieht Flüchtlingskrise als Geschenk, in: Der Spiegel, 12.12.2015, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-alexander-gauland-sieht-fluechtlingskrise-als-geschenk-a-1067356.html (abgerufen am: 06.02.2026).
[4540] AfD-Bundesvorstand, AfD – Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017, 22.12.2016, S. 4 [Hervorh. i.O.].
[4541] AfD-Bundesvorstand, AfD – Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017, 22.12.2016, S. 8.

So werden die Themen Wirtschaft, Soziales und Bildung – des inzwischen thematisch breiten Programms – häufig in Verbindung mit Migration gebracht, wobei in der Regel ein negativer Zusammenhang hergestellt wird. Björn Höcke formulierte dies wie folgt: „Die neue deutsche Soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen.“[4542]

Wie tief diese Verknüpfung in der Kommunikation der Partei verankert ist, zeigt eine Analyse der Facebook-Kommunikation der AfD aus dem Jahr 2019: Über die Hälfte der untersuchten „Wir“-Konstruktionen entfällt auf die Themenfelder Innere Sicherheit (29,4 Prozent) sowie Asyl und Migration (21,6 Prozent).[4543] Das „Wir“ der AfD konstituiert sich damit wesentlich über Abgrenzung – nicht durch positive Gemeinschaftswerte, sondern durch die Konstruktion einer bedrohten Gemeinschaft, die sich gegen Migration wehren müsse.

Inwiefern dies eine Rolle bei den Wähler*innen spielt, zeigt eine Nachwahlbefragung zur Bundestagswahl 2025. Die AfD-Wähler*innen unterscheiden sich insbesondere bei der Frage der Zuwanderungsbegrenzung deutlich von Wähler*innen anderer Parteien. Unter den Befragten, die einzelnen Themen die höchste Wichtigkeitsstufe zuschrieben, bewerteten rund 90 Prozent der AfD-Wähler*innen die Begrenzung von Zuwanderung als „sehr wichtig“. Bei den Wähler*innen des BSW lag dieser Anteil bei 64 Prozent, bei den Wähler*innen anderer Parteien bei 37 Prozent. Zudem wurde Zuwanderungsbegrenzung bei allen Befragten am häufigsten als persönlich wichtigstes politisches Thema genannt (knapp 16 Prozent).[4544]

[4542] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 01.05.2016, https://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/posts/die-soziale-frage-der-gegenwart-ist-nicht-prim%C3%A4r-die-verteilung-des-volksverm%C3%B6ge/1698077077100238/?locale=de_DE .

[4543] *Hillje*, Das »Wir« der AfD: Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus, 2022, S. 183.

[4544] *Hövermann*, Die Verdopplung des AfD-Elektorats - Erkenntnisse aus dem WSI-Erwerbspersonenpanel 2020-2025, in: WSI Study, 2025, *Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut*, https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-009196 (abgerufen am: 03.05.2026), S. 45.

Die AfD nutzt das affektiv besetzte Thema Migration, um dauerhafte politische Mobilisierung zu erreichen. Die Wahl des Themas ist keine Reaktion auf einen gesellschaftlichen Befund, sondern wird planvoll strategisch eingesetzt.

b) Diskursverschiebung

Die systematische Bespielung des Themas dient nicht allein der Mobilisierung, sondern verschiebt zugleich die Grenzen des politisch Sagbaren und erweitert damit langfristig den Handlungsspielraum des politisch Machbaren.

Die Diskursverschiebung ist Teil der sogenannten Metapolitik der Neuen Rechten (siehe oben Teil 1 G) und wurde explizit an die AfD herangetragen. Am 15. Juli 2017 hielt Götz Kubitschek (siehe oben Teil 1 G.I.2) einen Vortrag bei der Strategietagung „Quo vadis AfD“ in Bad Dürrenberg. Dort erklärte er, das Verschieben des „Overton-Fensters“[4545] sei

> Grundaufgabe unseres politischen Milieus, das aus Partei, Milieu-Medien, vorpolitischen Initiativen und aktivistischen Initiativen besteht. Die Partei ist mit Sicherheit der größte, stärkste, auch bekannteste Akteur innerhalb dieses Milieus.[4546]

Der ehemalige Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, beschreibt das Overton-Fenster als den Rahmen der Meinungen, die in einer Gesellschaft als akzeptabel oder sagbar gelten. Diese sollen nach rechts verschoben werden. Der Rahmen sei Sellner zufolge durch linke Akteur*innen über Jahrzehnte nach links verschoben worden, wodurch ‚konservative‘ Standpunkte zunehmend als extremistisch ausgegrenzt worden seien. Um das Fenster wieder nach rechts zu verschieben, setzt er auf ein arbeitsteiliges Zusammenspiel zwischen Intellektuellen, Aktivist*innen und Parteien. Dabei sollen zwei Mechanismen greifen: Zum einen die „Themeninvasion“, bei der Begriffe durch ständige Wiederholung vom Rand in die Mitte getragen werden. Zum anderen die „radikale Flanke“: Durch das bewusste Besetzen extrem

[4545] Der Begriff geht auf Joseph P. Overton, den Begründer der Theorie zurück.
[4546] Götz Kubitschek, Von der Verschiebung der Begriffe, YouTube-Video vom 15.07.2017 auf dem Kanal Hans-Thomas Tillschneider, https://www.youtube.com/watch?v=qZtd3Mn5d4Q , 00:04:50.

radikaler Positionen sollen moderatere rechte Forderungen im Vergleich dazu seriös und akzeptabel erscheinen.[4547]

Dass führende AfD-Funktionäre diese Strategie aufgreifen, zeigt ein Facebook-Post des Thüringer Landessprechers Björn Höcke vom 17. September 2023. Er kommentierte Sellners Buch „Regime Change“ und hob dabei das Verschieben des Overton-Fensters als zentrales politisches Ziel hervor:

> Hier hat Sellner den erhobenen Zeigefinger zurecht deutlich in Richtung Parlamentspatrioten herausgearbeitet, die zu oft glauben, daß es ausreiche Wahlen zu gewinnen und eine Regierung zu stellen, um ein Land grundlegend reformieren zu können. Dazu ist tatsächlich viel mehr notwendig, so beispielsweise die Koordinierung der fünf Aufgabenbereiche des rechten Lagers (Partei, Bewegung, Gegenöffentlichkeit, Theoriebildung und Gegenkultur), wobei die Theoriebildung aus Sicht des Autors vom Verschieben des Overton-Fensters bis zur Erlangung der kulturellen Hegemonie zentrale Bedeutung zukommt.[4548]

Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah zog am 7. Juli 2024 dieselbe strategische Schlussfolgerung in Bezug auf die Parlamentswahlen in Frankreich:

> Das Wahlergebnis in Frankreich zeigt erneut, dass man keine stabile Mehrheiten schafft, ohne das Overton-Fenster zu verschieben. Es gibt keinen leichten Weg zum politischen Wandel. Der kulturelle Kampf lässt sich nicht durch eine glatte Fassade ersparen oder gar ersetzen.[4549]

Dass es sich dabei nicht nur um Einzelpositionen handelt, belegt das Strategiepapier „Strategie 2019–2025. Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei“ aus dem Jahr 2019, das mit deutlicher Mehrheit vom Bundesvorstand beschlossen

---

[4547] Martin Sellner, ehem. Sprecher IBÖ, Was fehlt: ein neurechtes Kontinuum, Blog-Beitrag vom 03.05.2019, auf Sezession, https://sezession.de/60814/was-fehlt-das-neurechte-kontinuum?hilite=remigration.

[4548] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 17.09.2023, https://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/posts/pfbid02b3q8GjcFELuLKeZUKvuG66NPQv9TDMWLZRRP41wHCxRBjAKL9oPphZd9TLSFsVsdl .

[4549] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 07.07.2024, https://x.com/krahmax/status/1810053145302561097 .

wurde.[4550] Darin wird Diskursverschiebung explizit als Aufgabe der Partei beschrieben:

> Da die AfD weiterhin wachsen will, muss sie sich systematisch mit Framing, Priming, Virtue Signalling, Nudge, dem Negative oder Dirty Campaigning, Astroturfing und Beeinflussung des Wahrnehmungsfensters befassen. Sie muss immer wieder neu versuchen, selbst Begriffe zu bilden und zu besetzen sowie Meinungskampagnen zu initiieren, die ihre politischen Inhalte und Wertvorstellungen widerspiegeln und gegen Negativkampagnen jeglicher Art schnellstmöglich offensiv vorzugehen.[4551]

Intern bewertet die Partei diese Strategie bereits als Erfolg. Nach eigener Darstellung sei es ihr innerhalb kurzer Zeit gelungen, zentrale Begriffe dauerhaft im öffentlichen Sprachgebrauch zu etablieren:

> Dabei ist es der AfD in kurzer Zeit gelungen, selbst Begriffe zu schaffen oder zu verbreiten, die zum Gemeingut geworden sind („Lügenpresse“, „Altparteien“, „GEZ-Zwangsgebühren“, „Grenzöffnung“).[4552]

Wie Martin Sellner führen auch Politiker*innen der AfD die Notwendigkeit einer Diskursverschiebung auf eine zuvor erfolgte Linksverschiebung des öffentlichen Diskurses zurück. Der Landesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen Martin Vincentz brachte dies am 16. Januar 2025 auf den Punkt: „Früher hieß rechtes Gedankengut noch gesunder Menschenverstand.“[4553] Dasselbe Strategiepapier von 2019 beklagt, dass unter dem Mantel der „Political Correctness“ Begriffe wie Volk, Heimat, Fremdenfeindlichkeit und Demokratie „negativ oder bewusst einschränkend umgedeutet“ worden seien und dass „zwischen Begriffen gezielt

---

[4550] *Fiedler*, Internes Strategiepapier: Warum die AfD vom „Marsch durch die Organisationen“ träumt, in: Der Tagesspiegel Online, 19.11.2019, https://www.tagesspiegel.de/politik/warum-die-afd-vom-marsch-durch-die-organisationen-traumt-5833804.html (abgerufen am: 30.03.2026).
[4551] AfD, 31.07.2019, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, S. 44 [Hervorh. i.O.].
[4552] AfD, 31.07.2019, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, S. 44.
[4553] Martin Vincentz, MdL in Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen, Instagram-Post vom 16.01.2025, https://www.instagram.com/p/DE6nXMUhCQp .

Zusammenhänge hergestellt“[4554] würden. Als Beispiel nennt das Papier die Kette „Wirtschaftsmigrant → Flüchtling → Geflüchteter → benötigt unsere Hilfe“[4555].

Dass die angestrebte Diskursverschiebung insbesondere auf das Thema Migration abzielt, zeigt sich exemplarisch in einer Forderung der AfD Niedersachsen vom 16. Februar 2024. Dort werden physische Grenzkontrollen metaphorisch mit der Aufhebung kommunikativer Schranken verknüpft:

> ++ Wir sind für offene Grenzen des Sagbaren! ++ Unser Unwort des Jahres ist „Unwort“. Bei uns gibt es keine Denk- oder Sprechverbote. Wir wollen ein freies Deutschland, eine freie Diskussion und offene Grenzen – offene Grenzen des Sagbaren! #AfD.[4556]

c) Framing von Migration als Sicherheitsrisiko

Empirische Studien zeigen, wie die AfD das Thema Migration über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg konsistent nutzt. Es wird überproportional oft aufgegriffen und dabei stets auf dieselbe Weise gerahmt: Migration als Bedrohung, als Sicherheitsproblem, als Quelle von Kriminalität.

Der Medienwissenschaftler Thomas Hestermann und die Rechtswissenschaftlerin Elisa Hoven (2019) zeigen anhand einer Inhaltsanalyse von 242 kriminalitätsbezogenen AfD-Pressemitteilungen aus dem Jahr 2018, dass die Partei Zuwanderer als Tatverdächtige systematisch überrepräsentierte und dabei ein Bild der Kriminalitätslage zeichnete, das erheblich von den Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik abwich.[4557] Gewaltdelikte machten mit 72 Prozent den weitaus größten Teil der beschriebenen Straftaten aus,[4558] obwohl sie in der Polizeilichen Kriminalstatistik einen viel geringeren Anteil haben. Beim Täterbild fällt auf, dass 95 Prozent der namentlich in den Pressemitteilungen beschriebenen

---

[4554] AfD, 31.07.2019, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, S. 42 [Hervorh. i.O.].
[4555] AfD, 31.07.2019, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, S. 42.
[4556] AfD Niedersachsen, X-Post vom 16.02.2024, https://x.com/afd_lv_nds/status/1758469582686224776 .
[4557] *Hestermann/Hoven*, Kriminalität in Deutschland im Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative für Deutschland (AfD), KriPoZ 2019, 127 (131).
[4558] *Hestermann/Hoven*, Kriminalität in Deutschland im Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative für Deutschland (AfD), KriPoZ 2019, 127 (13).

Tatverdächtigen Nichtdeutsche waren, obwohl laut Polizeikriminalstatistik 65,5 Prozent aller Tatverdächtigen Deutsche sind. Dabei wurden Personen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak besonders häufig benannt, während Personen aus etwa Polen oder Italien ausgeblendet wurden.[4559] Beim Tatmittel zeigte sich dasselbe Muster der Überzeichnung: 66,7 Prozent der in den Pressemitteilungen genannten Tatmittel sind Messer,[4560] obwohl diese laut niedersächsischem Landeskriminalamt nur bei 2,8 Prozent aller erfassten Gewaltdelikte tatsächlich zum Einsatz kamen.[4561] Dabei ist das Tatmittel nicht nur überrepräsentiert, sondern sprachlich gezielt mit Zuwanderung verknüpft. Begriffe wie „Messermigranten“ oder „Messereinwanderung“[4562] machen ein Tatmittel zur Markierung einer sozialen Gruppe und verbinden es so unmittelbar mit Migration (siehe dazu auch oben A.I.2.b)bb)).

Dasselbe Muster lässt sich in der Social-Media-Kommunikation beobachten. Die oben bereits erwähnte Analyse der Facebook-Kommunikation der AfD zeigt, dass die Themenfelder Innere Sicherheit (29,4 Prozent) und Asyl sowie Migration (21,6 Prozent) systematisch miteinander verknüpft werden: Die Innere Sicherheit wird häufig durch eine „Securitization“ des Themas Migration gerahmt. Innerhalb des Themenfelds Innere Sicherheit stellt Ausländerkriminalität dabei das am häufigsten diskutierte Sachthema dar.[4563]

Auch das Instrument der Kleinen Anfragen nutzt die AfD, um Migration negativ darzustellen. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) analysierte Kleine Anfragen der AfD Thüringen, einem Landesverband, der dieses Instru-

---

[4559] *Hestermann/Hoven*, Kriminalität in Deutschland im Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative für Deutschland (AfD), KriPoZ 2019, 127 (134).
[4560] *Hestermann/Hoven*, Kriminalität in Deutschland im Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative für Deutschland (AfD), KriPoZ 2019, 127 (132).
[4561] *Hestermann/Hoven*, Kriminalität in Deutschland im Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative für Deutschland (AfD), KriPoZ 2019, 127 (128).
[4562] *Hestermann/Hoven*, Kriminalität in Deutschland im Spiegel von Pressemitteilungen der Alternative für Deutschland (AfD), KriPoZ 2019, 127 (129).
[4563] Hillje, Das »Wir« der AfD: Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus, 2022, S. 184.

ment schon früh in hoher Frequenz nutzte.[4564] In der 6. Wahlperiode des Thüringer Landtags (2014–2019) bildeten Vorurteile und Ablehnung gegenüber Asyl, Migration, Geflüchteten und dem Islam den thematischen Schwerpunkt der Kleinen Anfragen, wobei vor allem „männliche Asylbewerber, Geflüchtete und Migranten nahezu ausschließlich, einseitig, pauschal und vorverurteilend als Problem, Belastung, Risiko, Bedrohung und Gefahr sowie als potenzielle Straftäter geframed“[4565] wurden. Das Thema wird dabei eng mit der zweiten Metakategorie innere Sicherheit verknüpft. Es wird behauptet, „dass die Kriminalität einzig infolge der sog. Flüchtlingskrise und des Zuzuges von Geflüchteten deutlich ansteigen würde bzw. angestiegen sei“[4566].

Wie das vorliegende Gutachten zeigt, kulminiert das negative Framing in der Darstellung von Migration als kriegerischer Invasion. AfD-Funktionär*innen sprechen von „Bürgerkrieg“, „Migrantenarmeen“ und „Eroberern“ bzw. „Invasoren“, die Deutschland militärisch bedrohen. Migration wird nicht nur als Sicherheitsrisiko, sondern als existenzieller zivilisatorischer Endkampf gerahmt, bei dem es laut dem Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah um das „Überleben als Zivilisation“[4567] gehe (siehe oben A.I.2.b)gg)). Diese Kriegsrhetorik stellt die extremste Ausprägung einer Instrumentalisierung von Migration im Rahmen einer populistischen Mobilisierungsstrategie dar, die gesellschaftliche Ängste systematisch erzeugt und verstärkt, um daraus politisches Kapital zu ziehen.

[4564] *Schroeder et al.*, Parlamentarische Praxis der AfD in deutschen Landesparlamenten, in: Discussion Paper, 2017, *WZB*, S. 37.
[4565] *Miehlke*, Kleine Anfragen der AfD im Thüringer Landtag zwischen rechten Identitittsthemen, ProtestthemenPiraterie und autoritären Gegenangriffen auf die Zivilgesellschaft und Demokratie, Wissen schafft Demokratie 10 (2021), 64 (67).
[4566] *Miehlke*, Kleine Anfragen der AfD im Thüringer Landtag zwischen rechten Identitittsthemen, ProtestthemenPiraterie und autoritären Gegenangriffen auf die Zivilgesellschaft und Demokratie, Wissen schafft Demokratie 10 (2021), 64 (68).
[4567] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 19.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1670894706832683009 [zur Datenbank].

d) Provokative Kampagnen

Die AfD nutzt provokative Kampagnen gezielt, um Migration zu skandalisieren und emotional aufzuladen. Provokation erfüllt dabei eine strategische Funktion, die die Partei in einem internen Strategiepapier aus dem Jahr 2016 ausdrücklich festgelegt hat:

> Die AfD muss – selbstverständlich im Rahmen und unter Betonung der freiheitlich demokratischen Grundordnung unseres Landes – ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein, zu klaren Worten greifen und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken. Dabei muss die Seriosität allerdings gewahrt werden Klamauk, Negativismus um jeden Preis und Hetze haben bei der AfD keinen Platz.[4568]

Beispiele für solche Provokationen sind symbolische Flugtickets, bei denen als Passagier „illegaler Einwanderer“ und als Ziel „sicheres Herkunftsland“ angegeben ist, der Abschiebekalender oder das Online-Spiel „DeutschlandRETTER24“ der Jungen Alternative, bei dem Punkte durch das virtuelle Abschieben von Migrant*innen gesammelt werden (siehe oben A.III.1.a)cc)). Diese Kampagnen dienen der affektiven Mobilisierung und der Normalisierung radikaler Forderungen. Mit niedrigschwelligen Aktionsformen macht die AfD Migration zum Gegenstand einer aggressiven Symbolpolitik, die gezielt auf Empörung, Verharmlosung durch „Gamifizierung“ und mediale Aufmerksamkeit setzt. Was zunächst als Tabubruch erscheint, soll sich durch Wiederholung als gewöhnliche Ausdrucksform etablieren. Auf diese Weise sollen die Kampagnen zur Diskursverschiebung beitragen. Sie stellen Abschiebungen als selbstverständlichen, beinahe trivialen Bestandteil politischen Handelns dar und erweitern damit den Bereich des gesellschaftlich Akzeptierten.

[4568] AfD-Bundesvorstand, AfD – Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017, 22.12.2016, S. 10–11 [Hervorh. i.O.].

e) Mobilisierung auf der Straße

Das Thema Migration wird auch auf der Straße bespielt. Teile der AfD verstehen sich ausdrücklich als Bewegungspartei. So formulierte Höcke 2017:

> Und um ihren historischen Auftrag nicht zu verraten, muss die AfD Bewegungspartei bleiben, das heißt, sie muss selbst immer wieder auf der Straße präsent sein und sie muss im engsten Kontakt mit den befreundeten Bürgerbewegungen stehen.[4569]

Die erste große Mobilisierungskampagne erfolgte im Herbst 2015 unter dem Motto „Asylchaos und Eurokrise stoppen – Herbstoffensive 2015“[4570]. Im Rahmen dieser Kampagne veranstaltete die AfD deutschlandweit Informationsabende, Kundgebungen und Demonstrationen, die insbesondere in Ostdeutschland mehrere tausend Teilnehmende anzogen.[4571] Im November 2015 traten Björn Höcke und Alexander Gauland im Rahmen der Herbstoffensive gleichzeitig auf, Höcke in Erfurt und Gauland in Magdeburg. Sie trugen zeitgleich die gemeinsam verfassten „Grundsätze für Deutschland“[4572] vor. Der fünfte Grundsatz lautete:

> Deutschland war die Heimat unserer Vorfahren. Deutschland muss als Heimat unserer Kinder erhalten bleiben. Deutschland ist unsere Heimat – unser Land – und unsere Nation![4573]

Die Partei pflegt Verbindungen zur Pegida-Bewegung, die ab 2014 migrationsfeindliche und insbesondere anti-muslimische Ressentiments auf die Straße

---

[4569] zit. nach *Tagesspiegel*, Höcke-Rede im Wortlaut: „Gemütszustand eines total besiegten Volkes“, 19.03.2024, https://www.tagesspiegel.de/politik/gemutszustand-eines-total-besiegten-volkes-5488489.html?icid=topic-list_4912834___ (abgerufen am: 25.05.2026).
[4570] *Geiges*, Wie die AfD im Kontext der „Flüchtlingskrise“ mobilisierte. Eine empirisch-qualitative Untersuchung der „Herbstoffensive 2015“, Z Politikwiss 28 (2018), 49 (52).
[4571] *Geiges*, Wie die AfD im Kontext der „Flüchtlingskrise“ mobilisierte. Eine empirisch-qualitative Untersuchung der „Herbstoffensive 2015“, Z Politikwiss 28 (2018), 49 (49).
[4572] *Häusler/Rainer Roeser/Scholten*, Programmatik, Themensetzung und politische Praxis der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD), 2016, *Heinrich-Böll-Stiftung*, S. 26.
[4573] Der Flügel, Fünf Grundsätze für Deutschland, Website-Beitrag abgerufen am 23.02.2016, https://web.archive.org/web/20160223085601/http://www.derfluegel.de/fuenf-grundsaetze-fuer-deutschland/.

trug. Diese Zusammenarbeit zeigte sich unter anderem in gemeinsamen Auftritten, etwa am 17. Februar 2020 in Dresden, als Björn Höcke als Hauptredner bei der 200. Pegida-Demonstration auftrat.[4574] Unter dem Motto „Schluss mit Multikulti-Wahnsinn“ protestierte der AfD-Kreisverband Uckermark am 17. April 2023 in Prenzlau gegen den Bau einer Unterkunft für Schutzsuchende.[4575]

Die AfD meldete nicht nur selbst Demos an, sondern unterstützte auch sogenannte Bürgerinitiativen. So zum Beispiel am 4. Juni 2023 in Lübben. Dort organisierte „Unser Lübben“ eine Demonstration unter dem Motto „Keine Containerdörfer in Lübben!“. Zur Demonstration riefen im Vorfeld der AfD-Kreisverband Dahme-Spreewald und die brandenburgischen Landtagsabgeordneten Hans-Christoph Berndt und Dennis Hohloch auf.[4576] Unterstützt wurde die Kundgebung zudem vom Verein Zukunft Heimat, der ehemals von Berndt geleitet wurde. Die enge Verzahnung mit diesem Verein zeigte sich bereits bei früheren Veranstaltungen, wie etwa am 30. Oktober 2020 in Cottbus, als Gauland und Höcke auf einer Kundgebung von Zukunft Heimat sprachen.[4577]

f) Zusammenarbeit mit extrem rechten Kräften

Die AfD agiert innerhalb eines Netzwerks extrem rechter Akteure, mit denen sie personelle und organisatorische Verbindungen unterhält und die dieselben migrationsfeindlichen Botschaften setzen. Funktionär*innen der Partei pflegen Kontakte zur Identitären Bewegung, zum neurechten Institut für Staatspolitik in

---

[4574] *JFDA*, Björn Höcke und Lutz Bachmann bei 200. PEGIDA-Demonstration in Dresden, 17.02.2020, 21.02.2020, https://www.jfda.de/post/björn-höcke-und-lutz-bachmann-bei-200-pegida-demonstration-in-dresden-17-02-2020 (abgerufen am: 12.06.2026).
[4575] *JFDA*, Schluss mit Multikulti-Wahnsinn, 18.04.2023, https://www.jfda.de/post/schluss-mit-multikulti-wahnsinn-afd-proteste-in-prenzlau (abgerufen am: 12.06.2026).
[4576] *JFDA*, „Das Boot ist voll!“ Hetze gegen Geflüchtete auf Kundgebung in Lübben am 4. Juni 2023, 06.06.2023, https://www.jfda.de/post/das-boot-ist-voll-hetze-gegen-gefluechtete-auf-kundgebung-in-luebben-am-4-juni-2023 (abgerufen am: 12.06.2026).
[4577] *JFDA*, Kundgebung von „Zukunft Heimat“ mit Alexander Gauland und Björn Höcke am 30. Oktober 2020 in Cottbus, 02.11.2020, https://www.jfda.de/post/kundgebung-von-zukunft-heimat-mit-alexander-gauland-und-björn-höcke-am-30-oktober-2020-in-cottbus (abgerufen am: 12.06.2026).

Schnellroda, zum Compact-Magazin sowie zur Kampagnenplattform Ein Prozent (siehe oben Teil 1 G.I.3). Auf europäischer Ebene sucht die AfD Nähe zu Parteien wie Reconquête, FPÖ und Fidesz (siehe oben Teil 1 F.II).

2. Partei gegen die etablierte Politik

Die AfD positioniert sich als einzige systemkritische Kraft, die grundsätzlich gegen die herrschende Politik steht und damit unterschiedliche Formen politischer Unzufriedenheit zu bündeln versucht. Diese Selbstverortung ist bereits im Parteinamen angelegt: Die Bezeichnung „Alternative für Deutschland“ suggeriert einen grundlegenden Gegenentwurf zum bestehenden politischen System, auch wenn sie sich in der Gründungsphase zunächst vor allem auf die Euro- und EU-Politik bezog.

Sie konstruiert einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen einer korrupten politischen Elite und dem ‚Volk‘ und nutzt diese Gegenüberstellung, um sich als einzig authentische Stimme des ‚Volkes‘ zu inszenieren (dazu unter F.II.2.a)). Die Frage einer Regierungsbeteiligung beantwortet die Partei dabei primär nach strategischen Gesichtspunkten (dazu unter F.II.2.b)). Ihre Oppositionsrolle setzt sie gezielt ein, um sich in gesellschaftlichen Krisen zu profilieren (dazu unter F.II.2.c)). Sie spricht damit gezielt Menschen an, die mit der etablierten Politik unzufrieden sind, und versucht neben Protestwähler*_innen auch Nichtwähler_*innen zu mobilisieren (dazu unter F.II.2.d)).

a) Das Volk gegen die Eliten

Die AfD konstruiert einen Gegensatz zwischen einer korrupten politischen Elite und dem ‚Volk‘. Im Grundsatzprogramm von 2016 schreibt sie:

> Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Sie hat die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Es handelt

> sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht [...] die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat.[4578]

Dem können nur die Bürger*innen entgegentreten: „Nur das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland kann diesen illegitimen Zustand beenden.“[4579] Diese Rhetorik folgt einem klassischen populistischen Muster, das einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen zwei Gruppen konstruiert. Dabei stehen „einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüber[...] – wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehört“[4580]. Diese Gegenüberstellung ermöglicht es der AfD, sich selbst als einzige authentische Stimme des ‚Volkes‘ zu inszenieren. Weidel erklärte am Wahlabend 2025: „Unsere Hand ist immer ausgestreckt: Wir sind bereit, den Willen des Volkes umzusetzen“[4581].

b) Fundamentalopposition vs. Regierungsbeteiligung

Der Anspruch, auf der Seite des ‚Volkes‘ gegen die ‚Elite‘ zu stehen, wirft zugleich eine strategische Frage auf: Wie verhält sich eine Partei, die die bestehende Politik als grundlegend illegitim betrachtet, zur Frage einer Regierungsbeteiligung?

In der AfD gab und gibt es darüber keinen Konsens. Der Rechtsextremismusforscher Helmut Kellershohn beschrieb den Konflikt als Schwanken zwischen dem

> konventionellen Konzept eines Marschs durch die Institutionen (Junge Freiheit) und dem Konzept einer „fundamentaloppositionellen Bewegungspartei“, wie es von Björn Höcke im trauten Einklang mit Götz Kubitschek offeriert wird.[4582]

[4578] AfD, Grundsatzprogramm 2016, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2023/05/Programm_AfD_Online_.pdf, S. 8.
[4579] AfD, Grundsatzprogramm 2016, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2023/05/Programm_AfD_Online_.pdf, S. 8.
[4580] *Müller*, Was ist Populismus?, ZPTh 7 (2017), 187 (187).
[4581] zit. nah *Joswig*, Höchstes Ergebnis für extrem Rechte seit 1945, in: Die Tageszeitung: taz, 23.02.202 n. Chr., https://taz.de/Wahlergebnis-der-AfD/!6070939/ (abgerufen am: 25.05.2026).
[4582] *Kellershohn*, Die Neue Rechte: wo sie herkommt, was sie will, wohin sie geht, 19.07.2017, https://diss-duisburg.de/2017/07/helmut-kellershohn-die-neue-rechte/ (abgerufen am: 25.05.2026).

Dabei wird in der Oppositionsrolle auch ein eigenständiges Wirkungsversprechen verortet. Andreas Lichert, Landessprecher und Mitglied des Hessischen Landtags, formulierte das so: „Opposition wirkt, Opposition verändert dieses Land zum Besseren. Das muss unser Anspruch sein.“[4583] Vor der Bundestagswahl 2017 bot Jürgen Elsässer, Chefredakteur des extrem rechten Magazins Compact, Landesabgeordneten und aussichtsreichen Bundestagsabgeordneten eine Schulung an, um „Parlamentariern Grundlagenwissen in der Frage Realpolitik/Fundamentalopposition zu vermitteln, so dass sie Fallen und Verlockungen der Systemanpassung (die gerade keine Realpolitik ist) erkennen können.“[4584]

Alexander Gauland begründete die Fundamentalopposition 2016 in einem Interview in Compact pragmatisch. Eine Fundamentalopposition sei im Moment für die AfD alternativlos, da eine Regierungsbeteiligung die Partei spalten könne und notwendige Kompromisse die eigene Wählerschaft verärgern könnten:

> Würden wir zum Beispiel nach der Landtagswahl mit der CDU in Baden-Württemberg eine Regierung bilden, wozu es rein rechnerisch reichen könnte, dann müssten wir eine ganze Menge Dinge mittragen, die unsere Wähler als Verrat empfinden würden. [4585]

Eine Regierungsbeteiligung hielt Gauland daher erst nach einer längeren Phase der Profilschärfung für denkbar.[4586] Noch 2023 sah der Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich die AfD nicht in der Lage, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Auf dem Sommerfest des Instituts für Staatspolitik (siehe oben G.I.2) am 8. und 9. Juli sagte er:

[4583] Andreas Lichert, MdL in Hessen und Landessprecher Hessen, „Sommerfest–Podium #AfD – Maximilian Krah, Andreas Lichert, Matthias Helferich und Christoph Berndt“ YoutTube-Video vom 08.09.2023 auf dem Kanal Schnellroda, https://www.youtube.com/watch?v=L8oeSl7HHZg , 00:22:09.
[4584] *Metzner*, Geheime Einladung: Compact lädt AfD zum Nachhilfe-Seminar ein, in: Tagesspiegel, 01.08.2017, https://www.tagesspiegel.de/berlin/compact-ladt-afd-zum-nachhilfe-seminar-ein-3854224.html (abgerufen am: 26.05.2026).
[4585] Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender, «Wir dürfen nicht mitregieren, nirgends!», März 2016, Compact Nr. 3, S. 17–18.
[4586] Alexander Gauland, MdB aus Sachsen und Ehrenvorsitzender, «Wir dürfen nicht mitregieren, nirgends!», März 2016, Compact Nr. 3, S. 17–18.

> Wenn wir regierungsfähig sein wollen, ist das auch ein Prozess. […] Und wir haben überhaupt nicht das Potenzial, um eine Ministerialbürokratie zu stellen. Und wenn wir den Fehler machen, dann in eine Regierung zu gehen ohne den Beamtenapparat, der dann eben den Altparteien zugeneigt ist, auszutauschen, dann werden wir eben diese Hoffnungen, die in uns gesteckt werden, recht schnell enttäuschen.[4587]

Im Strategiepapier von 2019 wird das Spannungsverhältnis deutlich: Zwar gebe es Strömungen, die die AfD weiterhin als Protestpartei verstanden wissen wollten, zugleich entspreche es jedoch dem Wunsch der Wähler*innen, nicht nur Kritik zu äußern, „sondern auch realistische Lösungen [aufzuzeigen] und diese dann auch tatsächlich als Regierungspartei“[4588] umzusetzen. Die AfD müsse „ihre Regierungswilligkeit demonstrieren und ihre Regierungsfähigkeit sicherstellen.“[4589] Dies bedeute, „Mehrheiten auch durch die Zusammenarbeit mit anderen Parteien zu gewinnen, um konkrete politische Maßnahmen im Sinne unseres Programms zum Wohle Deutschlands durchzusetzen.“[4590]

In einem Papier der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch aus dem Jahr 2025 wird hierfür eine Strategie formuliert, die auf eine Erosion der sogenannten Brandmauer abzielt. Zwar wird eine Kooperation mit anderen Parteien nicht explizit benannt, doch heißt es:

> Mehrheiten ohne die AfD waren bislang durch lagerübergreifende Koalitionen möglich, Koalitionen der Union mit SPD oder Grünen. Die Brandmauer wird fallen, wenn diese politischen Optionen gescheitert und nicht mehr möglich sind.[4591]

[4587] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, YouTube-Video vom 08.09.2023 auf dem Kanal Schnellroda, „Sommerfest–Podium #AfD – Maximilian Krah, Andreas Lichert, Matthias Helferich und Christoph Berndt“ 08.09.2023, https://www.youtube.com/watch?v=L8oeSl7HHZg&t=1277s , 00:18:18.
[4588] AfD, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, 31.07.2019, S. 48 [Hervorh. i.O.].
[4589] AfD, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, 31.07.2019, S. 48.
[4590] AfD, Strategie 2019–2025: Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, 31.07.2019, S. 48 [Hervorh. i.O.].
[4591] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Deutschland politisch gestalten – Das Ende der Brandmauer und der Weg in die Regierungsverantwortung. Ideen und Vorschläge zum Strategieprozess der AfD-Bundestagsfraktion, vorgelegt zur 1. Fraktionsklausur, 2025,

Kritik an einer strikt fundamentaloppositionellen Ausrichtung äußerten bereits im Frühjahr 2022 die Brandenburger Landtagsabgeordneten Hans-Christoph Berndt und René Springer – Vertreter eines Landesverbands, der ursprünglich für den Weg einer Fundamentalopposition stand. Sie argumentierten, dass aus der Opposition heraus keine politischen Veränderungen durchgesetzt werden könnten: „Wer als Mitglied der AfD die Machtoption verneint, verhält sich nicht moralisch, sondern verantwortungslos.“[4592]

Insbesondere in den ostdeutschen Landesverbänden ergibt sich eine neue strategische Option. Während Höcke 2023 noch eine klare Bedingung setzte: „Als Seniorpartner gehen wir auch in eine Koalition, als Juniorpartner würde ich das ablehnen“[4593], erscheint diese Frage aufgrund der hohen Wahlergebnisse zunehmend obsolet. Für die anstehenden Wahlen in Sachsen-Anhalt gab der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund als Ziel ein Ergebnis von „40 Prozent plus x“ und „eine Alleinregierung“[4594] aus. Ähnlich äußerte sich der Landessprecher der AfD Mecklenburg-Vorpommern Leif Erik Hohm: „Es geht in Richtung Alleinregierung.“[4595]

Dabei handelt es sich nicht um isolierte Positionen einzelner Akteur*innen, sondern um eine zunehmend kohärente strategische Zielsetzung der ostdeutschen

---

https://assets.ctfassets.net/mj324dykhxwi/1VR9r0oN9wXMYYdP1VKEIL/1733b85a3101ab17ee119a024875cb66/Strategie_BvS_Fraktionsklausur2025.pdf, S. 3.

[4592] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg und René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Betrachtungen zur Zukunft der AfD, Blog-Post vom 15.06.2023 auf Sezession, https://sezession.de/65970/betrachtungen-zur-zukunft-der-afd.

[4593] Compact, Die Ausgrenzung der AfD ist gescheitert, Blog-Beitrag vom 18.09.2023 auf Compact, https://www.compact-online.de/die-ausgrenzung-der-afd-ist-gescheitert/.

[4594] zit. nach *Leister*, Brachial an die Macht, in: t-online, 23.05.2025, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100735518/afd-in-sachsen-anhalt-erreicht-sie-die-absolute-mehrheit-.html (abgerufen am: 25.05.2026).

[4595] zit. nach *Schlagenhaufer*, 37 Prozent! AfD-Knall im nächsten Bundesland, in: Bild, 19.02.2026, https://www.bild.de/politik/inland/rot-rot-ohne-mehrheit-37-prozent-afd-knall-in-meck-pomm-69961d464a95124d255658be (abgerufen am: 25.05.2026).

Landesverbände. So heißt es in der Presseerklärung der Fraktionsvorsitzenden der ostdeutschen Landesverbände vom 23. Juni 2025:

> Die Resolution legt den gemeinsamen Anspruch der Spitzen der AfD-Fraktionen im Osten fest, nach den Landtagswahlen 2026 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Regierungsverantwortung zu übernehmen und dabei durchdacht und abgestimmt vorzugehen. Das Strategiepapier versteht die ersten AfD-Landesregierungen als Auftakt für eine politische Wende im gesamten Bundesgebiet und betrachtet die ersten AfD-Landesregierungen dabei nicht als Einzelprojekte, sondern als Teil einer gemeinsamen Zukunftsstrategie. (...)
>
> Wir wollen keine Zusammenarbeit mit den Parteien des deutschen Niedergangs – unser Ziel ist die Alleinregierung. Der Osten hat im Herbst 2026 die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben und eine Renaissance für ganz Deutschland einzuleiten. (...)
>
> Die ersten AfD-Landesregierungen sind keine Einzelprojekte, sondern Teil einer gemeinsamen Zukunftsstrategie [4596]

Welche Reichweite diese angestrebte Wende haben soll, hatte Höcke bereits 2018 umrissen:

> Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen. Aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, daß wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt, denn die größten Probleme von heute sind ihr anzulasten.[4597]

Diese Sprache verweist nicht auf parlamentarische Kompromissfindung, sondern auf einen Systembruch.

In der Bundesgeschäftsstelle der AfD besteht bereits eine „Arbeitsgruppe Regierungsbeteiligung“, die aus Jurist*innen zusammengesetzt ist und Regierungsübernahmen durchspielt. Die Gruppe analysiert rechtliche Fallstricke, die der

---

[4596] Wie z.B. hier: Fraktionsvorsitzenden Ost, Der Osten geht voran – Regierungsverantwortung 2026, Website-Beitrag vom 23.06.2025, https://afdfraktion-lsa.de/fraktionsspitzenkonferenz-ost-verabschiedet-resolution-der-osten-geht-voran-regierungsverantwortung-2026/.

[4597] *Höcke/Hennig*, Nie zweimal in denselben Fluss, 2018.

Partei nach der Regierungsübernahme drohen könnten – etwa bei der Besetzung von Stellen, die an bestimmte Quoren gebunden sind – und erörtert, wie politische Ziele wie eine „Abschiebeoffensive“ trotz gesetzlicher Hürden umgesetzt werden könnten.[4598]

Die Frage der Regierungsbeteiligung folgt in der AfD primär strategischen, nicht rein ideologischen Erwägungen. Ob als Fundamentalopposition oder Alleinregierung, die Partei inszeniert sich stets als einzige Vertreterin der Interessen des ‚Volks‘.

c) Immer dagegen

Dieser Umgang mit der Oppositionsrolle setzt voraus, dass die AfD politische Situationen konsequent als Gelegenheiten begreift, um sich gegen andere Parteien zu profilieren. Ein Muster, das sich besonders deutlich im Umgang mit Krisen zeigt. Bereits in ihrer Frühphase betraf dies die Währungsunion und Europapolitik (siehe oben Teil 1 A.).

In Bezug auf die Corona-Pandemie hatte die AfD zu Beginn noch keine stringente Position. So unterstützte sie staatliche Maßnahmen oder warf der Regierung sogar vor, zu vorsichtig zu agieren.[4599] Ihre Umfragewerte sanken zu Beginn der Krise.[4600] Im weiteren Verlauf der Pandemie fand die AfD jedoch ihre Position und inszenierte sich im Widerstand gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und als „parlamentarisches ‚Sprachrohr‘“ der Querdenken-Bewegung.[4601] Vor der Großdemonstration am 29. August 2020 in Berlin riefen

---

[4598] *Bender/Reinhard Bingener*, Das ist der interne Machtplan der AfD in Sachsen-Anhalt, in: FAZ, 19.05.2026, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/das-ist-der-interne-machtplan-der-afd-in-sachsen-anhalt-200836110.html (abgerufen am: 12.06.2026).
[4599] *Friedrich*, Ein Zeichen der Schwäche, 16.11.2020, https://www.akweb.de/politik/afd-und-corona-proteste-ein-zeichen-der-schwaeche/ (abgerufen am: 26.05.2026).
[4600] *Neuerer*, Warum die AfD ein Verlierer der Coronakrise ist, in: Handelsblatt, 19.04.2020, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/corona-pandemie-warum-die-afd-ein-verlierer-der-coronakrise-ist/25752828.html (abgerufen am: 26.05.2026).
[4601] *Heinze*, Aufstieg und Einfluss der AfD in den deutschen Ländern, in: Heinze/Jun/Oppelland (Hrsg.), Regionale Vielfalt?: Neue Trends subnationaler Parteiensysteme in Deutschland, 2025, 53 (64).

AfD-Politiker*innen wie Björn Höcke zur Teilnahme auf. Mit rund 38.000 Teilnehmenden gelang eine beachtliche Mobilisierung.[4602]

Neben der Coronapolitik lehnte die AfD auch die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine konsequent ab und positionierte sich damit gegen die Mehrheit der im Bundestag vertretenen Parteien. Sie verknüpfte die Forderung nach Verhandlungen mit Moskau mit der Sorge um die deutsche Bevölkerung angesichts von Energiekosten und Inflation. Sie inszenierte sich so als Friedenspartei, die als einzige politische Kraft die Interessen des ‚eigenen Volkes' vertrete.[4603] Im Oktober 2022 organisierte die AfD unter dem Motto „Unser Land zuerst!"[4604] ihre erste große eigene Demonstration nach vierjähriger Pause, bei der 3.000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet in Berlin vor dem Reichstag demonstrierten.[4605]

Während die Pandemie und der Ukrainekrieg vor allem vorübergehende Gelegenheiten zur Abgrenzung boten, hat sich Migration zu einem dauerhaften Kernthema der Partei entwickelt, über das die AfD ihren Gegensatz zu den anderen Parteien dauerhaft markiert. Mit der Forderung, „dauerhafte Kontrollen an den EU-Binnengrenzen einzuführen, Leistungen für Asylsuchende auf Sach-

---

[4602] *Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung (Verfassungsschutz)*, Demonstrationen gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, https://www.verfassungsschutz.niedersachsen.de/startseite/aktuelles_service/aktuelle_meldungen/demonstrationen-gegen-massnahmen-zur-eindammung-der-corona-pandemie-192205.html (abgerufen am: 26.05.2026).

[4603] Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Weitere Milliarden für die Ukraine sind sicherheitspolitisch riskant und außenpolitisch fehlgeleitet, Website-Beitrag, https://afdbundestag.de/weitere-milliarden-fuer-die-ukraine-sind-sicherheitspolitisch-riskant-und-aussenpolitisch-fehlgeleitet/; AfD-Fraktion, Deutschlands Verantwortung für Frieden in Europa gerecht werden – Eine Friedensinitiative mit Sicherheitsgarantie für die Ukraine und Russland, Website, 08.02.2022, https://afdbundestag.de/friedensinitiative-ukraine/.

[4604] AfD, 2022, Unser Land zuerst, https://www.afd.de/unser-land-zuerst/.

[4605] *Der Spiegel*, AfD-Demonstration in Berlin, in: Der Spiegel, 08.10.2022, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-demonstration-in-berlin-tausende-fordern-unser-land-zuerst-a-9e305634-24d7-4b98-abb7-475d475bed22 (abgerufen am: 26.05.2026).

leistungen zu reduzieren und selbst anerkannte Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückzuführen“[4606], verfolgt die AfD laut dem Bericht des Mercator Forum Migration und Demokratie aus dem Jahr 2019 eine Politik, die sich deutlich von anderen Parteien abhebt. Dieser Befund galt für die Regierungsjahre unter Angela Merkel sicher noch stärker als heute, doch auch jetzt sucht die AfD durch immer schärfere Rhetorik wie die Forderung nach „millionenfacher Remigration“ (siehe oben A.III.2.b)aa)(1)) einen Gegensatz zu den angeblich zu laxen Unionsparteien zu nähren. Ein Vergleich der Europawahlprogramme deutscher Parteien verdeutlichte dies laut Mercator-Bericht: Allein die AfD behandle Asyl- und Migrationspolitik fast ausschließlich als nationales Problem. Diese bewusste Abweichung vom politischen Mainstream ist dabei kein Zufall, sondern ein bekanntes Muster rechtspopulistischer Parteien. Migration wird so zum essenziellen Identitätsmarker, der Sichtbarkeit erzeugt.[4607] Dabei wird das Thema ausschließlich als „negatives Phänomen behandelt, dem mit restriktiven Maßnahmen zu begegnen sei“[4608].

d) Die Nicht-Abgeholten

Diese Strategie der maximalen Distanz zum parteipolitischen Mainstream richtet sich an Menschen, die mit der etablierten Politik unzufrieden sind. Preissteigerungen, Energiekosten, Wohnungsnot und soziale Abstiegsängste greift die AfD gezielt auf und führt sie auf eine verfehlte, von den „Altparteien“ zu verantwortende Politik zurück. Im Strategiepapier von 2016 formulierte es die Partei wie folgt:

> Die AfD muss sich klar zu ihrer Rolle als die einzige echte Oppositionspartei in Deutschland bekennen und zum Auffangbecken für Protest gegen die Altparteien werden.[4609]

[4606] *MIDEM*, Migration und Europa, 2019, *Mercator Forum Migration und Demokratie*, S. 21.
[4607] *MIDEM*, Migration und Europa, 2019, *Mercator Forum Migration und Demokratie*, S. 13.
[4608] *Angeli/Mendes/Schäller*, Die Migrationspolitik der Rechtspopulisten: Eine vergleichende Analyse der Wahlprogramme, in: MIDEM-Policy Paper, 2024, *MIDEM*, S. 4.
[4609] AfD-Bundesvorstand, AfD – Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017, 22.12.2016, S. 10 [Hervorh. i.O.].

> Nachwahluntersuchungen der Landtagswahlen 2015 und 2016 haben gezeigt, dass viele Bürger die AfD wählen oder grundsätzlich wählbar finden, weil sie Themen anspricht und Dinge beim Namen nennt, die den Altparteien nicht wichtig genug oder unlieb sind oder auf die die Altparteien keine Antwort haben. Die AfD lebt gut von ihrem Ruf als Tabubrecherin und Protestpartei. Sie braucht sich dessen nicht zu schämen, sondern muss sich selbstbewusst zu ihrer Aufgabe bekennen, dem Protest in Deutschland eine politische Richtung und ein Gesicht zu geben. Die AfD integriert Bürger, die sich aus Enttäuschung über die Altparteien von der Teilnahme am politischen Geschehen abgewandt hatten, wieder in das demokratische Meinungsspektrum.[4610]

Deshalb versuchte die Partei, neben Protestwähler*innen auch Nichtwähler*innen zu gewinnen:

> Schon seit ihrer Gründung hat die AfD Nichtwähler mobilisiert. Aber die Wahlen 2016 haben stärker denn je gezeigt, dass eine höhere Wahlbeteiligung der AfD weit überdurchschnittlich zugutekommt. Frühere Nichtwähler, die jetzt wieder an einer Wahl teilnehmen, haben 2016 zu rund Zweidritteln die AfD gewählt. Sie stellen inzwischen ein Drittel aller AfD-Wähler.[4611]

3. Delegitimierung von Staat, Konkurrenz und Medien

Die AfD betreibt seit Jahren eine systematische Delegitimierung zentraler demokratischer Institutionen und ihrer politischen Gegner*innen. Die Delegitimierung von Institutionen und insbesondere der Regierung wird in diesem Gutachten nicht als per se demokratiefeindliche Ausrichtung gewertet (siehe oben B.II.2), sie ist aber Teil eines planvollen Vorgehens zur Erlangung von Macht. Die AfD stellt die etablierten Parteien als illegitime Vertretung der Bürger*innen dar (dazu unter F.II.3.a)) und deutet parlamentarische Mehrheitsentscheidungen gegen die AfD konsequent als Ausdruck einer korrupten Elite (dazu unter F.II.3.b)). Zivilgesellschaftliche Organisationen, die ihr kritisch gegenüberstehen, versucht sie diskursiv zu delegitimieren und durch parlamentarische

[4610] AfD-Bundesvorstand, AfD – Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017, 22.12.2016, S. 10 [Hervorh. i.O.].
[4611] AfD-Bundesvorstand, AfD – Manifest 2017. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017, 22.12.2016, S. 5.

Instrumente unter Druck zu setzen (dazu unter F.II.3.c)). Denselben Delegitimierungsmustern folgt ihr Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dessen institutionelle Schwächung sie programmatisch anstrebt (dazu unter F.II.3.d)). Dass es der Partei dabei weniger um sachliche Kritik als um die Einschränkung kritischer Stimmen ihr gegenüber geht, zeigt sich schließlich an ihrem systematischen Druck auf die Schulneutralität (dazu unter F.II.3.e)).

a) Delegitimierung der anderen Parteien und des Parlamentarismus

Die AfD betrachtet die etablierten Parteien als Feindbild. Mit Begriffen wie „Altparteien“[4612] oder „Kartellparteien“[4613] wird ihnen ihre Legitimität abgesprochen: Sie seien überholt und nicht mehr zeitgemäß, es gehe nicht um den Wettbewerb unterschiedlicher Positionen, sondern um eine Absprache zum Machterhalt (siehe oben B.II.2.a)). Sehr viele Funktionär*innen der AfD erklärten und erklären auch demokratisch legitimierte Entscheidungen des politischen Gegners zu strafbarem Verhalten und kündigen Strafverfolgung an (siehe oben B.II.3). In der Summe entsteht das Bild eines einheitlich agierenden politischen Blocks jenseits der AfD, dessen politische Entscheidungen als Verrat an der deutschen Bevölkerung gesehen werden. Durch diese Dramatisierung versucht die AfD, Wähler*innen zu ihren eigenen Gunsten zu mobilisieren.

[4612] Martin Hess, MdB aus Baden-Württemberg, stv. innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg, Facebook-Post vom 30.09.2024, https://www.facebook.com/MartinHessMdB/posts/pfbid02eZByVkH21QiKHPngXQb56SAz5EzuZH4za5Ss3dMRnx9CHHwyRT79QFqfLYhCSXUTl ; Markus Frohnmaier, MdB aus Baden-Württemberg, Landesvorsitzender Baden-Württemberg, stv. Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 28.10.2023, https://www.facebook.com/frohnmaier/posts/pfbid02NiWj3CXZ3UmNNM8DyKhutmsTpZW4g15PGCnYJJKAtkeGBjQqmPXoPxgHoKAuRKzBl ; Ingo Hahn, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 14.12.2023, https://t.me/dringohahn/2248 .

[4613] Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion , X-Post vom 31. Januar 2025 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 965. Ingo Hahn, MdB aus Bayern, Telegram-Post vom 14.12.2023, https://t.me/dringohahn/2248 .

b) Parlamentarisches Verhalten als Strategie der Delegitimierung

Diese Logik hat unmittelbare Konsequenzen für das Verhältnis der AfD zum Parlament: Parlamentarische Mehrheitsentscheidungen gegen die AfD werden nicht als demokratisches Ergebnis eines legitimen Aushandlungsprozesses anerkannt, sondern als Ausdruck jener korrupten Elite, die den wahren Volkswillen unterdrückt. Das Parlament wird damit vom Ort demokratischer Repräsentation zum Instrument des Gegners umgedeutet.

Diese ideologische Prämisse schlägt sich auch im parlamentarischen Verhalten der AfD nieder. Seit die AfD 2017 im Bundestag vertreten ist, haben die parlamentarischen Ordnungsrufe stark zugenommen. In der 18. Wahlperiode von 2013 bis 2017 wurden zwei Ordnungsrufe erteilt, in der 17. nur einer und in der 16. ebenfalls zwei. In der 19. Wahlperiode von 2017 bis 2021 waren es hingegen 47[4614], so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Zuvor gab es hingegen auch schon Wahlperioden mit noch mehr Ordnungsrufen.[4615] In der 20. Wahlperiode von 2021 bis 2025 stieg die Zahl weiter auf 135 Ordnungsrufe.[4616] Die meisten Ordnungsrufe in der 20. Wahlperiode richteten sich gegen Abgeordnete der AfD-Fraktion. Besonders häufig betraf dies Stephan Brandner mit 20, Beatrix von Storch mit 19 sowie Martin Reichardt mit 7 Rügen.[4617] In der laufenden 21.

[4614] *Redaktion des Datenhandbuchs des Deutschen Bundestags*, Kapitel 7.16. Ordnungsmaßnahmen, in: Das Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages (Onlineausgabe), 2026, https://www.bundestag.de/resource/blob/196296/Kapitel_07_16_Ordnungsma__nahmen.pdf (abgerufen am: 26.05.2026).

[4615] *Deutscher Bundestag*, Im Kampfmodus gegen die Corona-Pandemie (2017 bis 2021), 07.10.2021, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/wahlperioden-19-865198 (abgerufen am: 26.05.2026).

[4616] *Redaktion des Datenhandbuchs des Deutschen Bundestags*, Kapitel 7.16. Ordnungsmaßnahmen, in: Das Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages (Onlineausgabe), 2026, https://www.bundestag.de/resource/blob/196296/Kapitel_07_16_Ordnungsma__nahmen.pdf (abgerufen am: 26.05.2026).

[4617] *Deutscher Bundestag*, Im Kampfmodus gegen die Corona-Pandemie (2017 bis 2021), 07.10.2021, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/wahlperioden-19-865198 (abgerufen am: 26.05.2026).

Wahlperiode wurden seit Beginn der Legislaturperiode im Mai 2025 bereits 42 Ordnungsrufe erteilt, davon 35 an AfD-Abgeordnete (Stand 31.12.2025).[4618]

Über den alltäglichen Parlamentsbetrieb hinaus zeigte sich die Strategie, demokratische Verfahren zu stören, bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags am 26. September 2024. Die AfD nutzte die formal-zeremonielle Funktion des Alterspräsidenten, um die Konstituierung des Parlaments zu blockieren. Jürgen Treutler verweigerte die Feststellung der Beschlussfähigkeit[4619] und ließ Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung nicht zu, wobei er sich mit den AfD-Abgeordneten Torben Braga und Stefan Möller beriet.[4620] Der Thüringer Verfassungsgerichtshof wurde kontaktiert, um die Klärung des Sachverhalts herbeizuführen.[4621] Der Vorgang ist exemplarisch für die Strategie, verfassungsrechtlich legitime Instrumente gegen die Funktionsfähigkeit demokratischer Institutionen einzusetzen.

c) Angriffe auf Zivilgesellschaft

Die AfD inszeniert sich zwar als Stimme des ‚Volkes', betrachtet aber weite Teile der Zivilgesellschaft als politische Gegner*innen. Zivilgesellschaftlichen Akteur*innen spricht sie ihre Unabhängigkeit ab, betrachtet sie als staatlich finanzierte Instrumente der etablierten Parteien – der AfD-Bundestagsabgeordnete Tobias Peterka spricht von einer „zombifizierte[n] Schein-Zivilgesellschaft"[4622].

[4618] *dts-nachrichtenagentur*, 35 Ordnungsrufe für die AfD im Bundestag seit Neuwahl, in: Ad Hoc News, 31.12.2025, https://www.ad-hoc-news.de/politik/35-ordnungsrufe-fuer-die-afd-im-bundestag-seit-neuwahl/68442490 (abgerufen am: 26.05.2026).
[4619] *LTO Redaktion*, Thüringer Landtag, in: Legal Tribune Online, 26.09.2024, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/thueringer-landtag-konstituierende-sitzung-eskalation-verfassungsgerichtshof (abgerufen am: 26.05.2026).
[4620] *mdr Thüringen*, Sie betreiben Machtergreifung, in: mdr.de, 26.09.2024, https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/erfurt/landtag-sitzung-praesident-wahl-100.html (abgerufen am: 26.05.2026).
[4621] *LTO Redaktion*, Thüringer Landtag, in: Legal Tribune Online, 26.09.2024, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/thueringer-landtag-konstituierende-sitzung-eskalation-verfassungsgerichtshof (abgerufen am: 26.05.2026).
[4622] Tobias Peterka, MdB aus Bayern und rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Keine Steuermittel für parteipolitische NGOs, https://afdbundestag.de/keine-steuermittel-fuer-parteipolitische-ngos/.

Exemplarisch dafür steht die Reaktion der Bundessprecherin Alice Weidel im August 2025 auf die seinerzeit diskutierte Erhöhung der Fördermittel für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“:

> Anstatt die einseitige Förderung politisch linksgerichteter NGOs zu beenden, wird ihr Etat sogar noch aufgestockt. Damit werden Strukturen ausgebaut, die weder zivilgesellschaftlich noch unabhängig sind, sondern am Tropf der Bundesregierung hängen und systematisch in die politische Willensbildung eingreifen.[4623]

Noch schärfer formulierte es die Europaabgeordnete Christine Anderson im August 2024 auf Facebook, indem sie die Zivilgesellschaft insgesamt mit den Massenorganisationen der SED gleichsetzte:

> [J]eder mit Durchblick weiß: Die heutige sog. Zivilgesellschaft ist nichts anderes als das mit Steuergeld angefütterte politische Vorfeld der Regierungs- und Altparteien. Durchsetzt mit staatlich finanzierten Vereinen, Bündnissen, Medienschaffenden und NGOs ist dies nichts anderes als das, was einst in der DDR die Massenorganisationen der SED waren: Kettenhunde und Speichellecker des Establishments. Wer hier ernsthafte Aufklärung erwartet, dem ist nicht mehr zu helfen.[4624]

Über die diskursive Delegitimierung hinaus versucht die AfD auch institutionellen Druck auf die Zivilgesellschaft auszuüben. Am 16. Dezember 2025 beantragte die AfD-Fraktion im Bundestag einen Untersuchungsausschuss, der

> die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit sog. „Nichtregierungsorganisationen“ („NGOs“) untersuchen. Insbesondere soll untersucht werden, inwieweit personelle Überschneidungen und Verbindungen zwischen „NGOs“, Bundesministerien und Bundesbehörden bestehen oder bestanden und inwieweit „NGOs“, die sich politisch betätigen, staatliche Förderung erhalten oder erhielten.[4625]

[4623] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel: Merz knickt erneut vor SPD ein – noch mehr Steuergeld für linke NGOs, Website-Beitrag vom 29.08.2025, https://www.afd.de/alice-weidel-merz-knickt-erneut-vor-spd-ein-noch-mehr-steuergeld-fuer-linke-ngos/.

[4624] Christine Anderson, MdEP, 1. Facebook-Post vom 01.08.2024 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 590–591.

[4625] AfD-Fraktion, Einsetzung des ... Untersuchungsausschusses der 21. Wahlperiode („NGOs“), Drucksache 21/3301, 16.12.2025, https://dserver.bundestag.de/btd/21/033/2103301.pdf.

Fraktionsmitglied Tobias Peterka forderte zu Beginn der Debatte, „[d]ie Verstrickungen von Staat und Parteien mit sogenannten NGOs müssten ‚kompromisslos durchleuchtet und ausgemistet werden'"[4626]. Einer Stellenausschreibung zufolge plant die AfD zudem eine parteiinterne Arbeitsgruppe im Bereich „NGO-Aufklärung", die sich mit der Recherche und Analyse von NGOs und Förderprogrammen befassen soll.[4627]

Ein weiteres Instrument, mit dem die AfD Druck auf die Zivilgesellschaft ausübt, sind Kleine Anfragen. Solche Anfragen sind ein legitimes und wichtiges parlamentarisches Instrument. Die AfD macht davon in hohem Maß Gebrauch. In der 19. Wahlperiode von 2017 bis 2021 stellte sie 3.479 Kleine Anfragen, wobei sie noch knapp hinter der FDP mit 3.747 Anfragen lag.[4628] In der 20. Wahlperiode von 2021 bis 2025 führte sie mit 2.013 Anfragen den Bundestag an. Hinter ihr lag die CDU/CSU mit 1.097 und Die Linke mit 966, wobei die CDU ca. 2,5 Mal so viele Abgeordnete hatte wie die AfD. Auch bei den Großen Anfragen führte die AfD mit 20 zu 14 vor der CDU.[4629] In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage „Rechtliche Verfahren unter Beteiligung des Bundesministeriums der Finanzen" warf die Bundesregierung der AfD-Fraktion „Überkontrolle"[4630] vor. Die Anfrage erfrage bei fast allen Einzelfragen Aktenzeichen, Namen der Prozessvertreter und Antragsgegner sowie Einreichungsdaten, was die Grenze zur unzulässigen

---

[4626] *Deutscher Bundestag*, Untersuchungsausschuss zu steuerfinanzierten NGOs gefordert, 18.12.2025, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw51-de-untersuchungsausschuss-1129198 (abgerufen am: 26.05.2026).
[4627] AfD-Fraktion, Wissenschaftlicher Referent im Bereich NGO-Aufklärung, Stellenausschreibung abgerufen 20.022026, https://web.archive.org/web/20260220101128/https://stellen.afdbundestag.de/wissenschaftlicher-referent-im-bereich-ngo-aufklaerung.
[4628] *Deutscher Bundestag*, Statistik der Parlamentarischen Kontrolltätigkeit – 19. Wahlperiode, 09.11.2021, https://www.bundestag.de/resource/blob/533192/kontroll_taetigkeiten_wp19.pdf (abgerufen am: 26.05.2026).
[4629] *Deutscher Bundestag*, Statistik der Parlamentarischen Kontrolltätigkeit – 20. Wahlperiode, 30.04.2025, https://www.bundestag.de/resource/blob/870010/kontroll_taetigkeiten_wp20.pdf.
[4630] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, Kay Gottschalk, Ulrich von Zons, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD – Drucksache 21/265 – (Drucksache 21/449), S. 1.

administrativen Überkontrolle überschreite. Die Bundesregierung betonte, sie unterliege als eigenständiges Verfassungsorgan lediglich der politischen Kontrolle des Bundestages.

Die bereits erwähnte Studie zur Nutzung der Kleinen Anfragen der AfD-Fraktion in Thüringen des IDZ zeigt, dass die AfD das Instrument in der 6. Wahlperiode 2014–2019 neben Anfragen zu Asyl, Migration und Islam sowie Innerer Sicherheit (siehe oben F.II.1.c)) am dritthäufigsten (101 Anfragen) gegen zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Akteur*innen sowie Projekte richtete, die häufig staatlich gefördert sind. Dabei konfrontiert die AfD unter anderem Akteur*innen, die ihr kritisch gegenüberstehen oder sich gegen die Diskursverschiebung einsetzen, mit abwegigen Vorwürfen wie einer Nähe zum „Linksextremismus“. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass „die AfD aus dem Parlament heraus einen autoritären Gegenangriff auf die Zivilgesellschaft und besonders auf die zivilgesellschaftliche Demokratieförderung“[4631] führt.

Es geht der AfD damit nicht nur um Kritik an konkreten Mängeln in der Fördervergabe oder eine grundsätzliche Debatte über die Rolle staatlich finanzierter Zivilgesellschaft, sondern um die Schwächung jener Strukturen, die ihr und ihren Zielen kritisch gegenüberstehen. Dass die Partei dabei eine Zivilgesellschaft in ihrem eigenen Sinne anstrebt, zeigt ein internes Strategiepapier von 2026, das den Aufbau eigener Gemeinschaftszentren in ländlichen Räumen[4632] vorsieht sowie die Nähe zum Verein Ein Prozent (siehe oben G.I.3), der explizit als zivilgesellschaftliche Gegenstruktur auftritt und personelle Verbindungen zu Funktionär*innen der AfD aufweist.

[4631] *Miehlke*, Kleine Anfragen der AfD im Thüringer Landtag zwischen rechten Identittsthemen, ProtestthemenPiraterie und autoritären Gegenangriffen auf die Zivilgesellschaft und Demokratie, Wissen schafft Demokratie 10 (2021), 64 (69–70).
[4632] Sebastian Münzenmaier, MdB aus Rheinland-Pfalz, stv. Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, März 2026, https://table.media/assets/berlin/strategiepapier-landliche-raumnahme.pdf

d) Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für die AfD ein Feindbild. Ihm warf etwa der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund im Januar 2024 vor, Bürger*innen zu „manipulieren“[4633]. Dennis Hohloch, Bundesvorstandsmitglied der AfD und Mitglied des Rundfunkrats Brandenburg, schrieb am 27. Februar 2024: „Mittlerweile gehen Regierung und #Rundfunk Hand in Hand bei der Bekämpfung der Opposition. Dieser #ÖRR ist nicht frei, sondern zu einer Pressestelle der #Altparteien geworden.“[4634] Ähnlich äußerte sich Björn Höcke auf einer Podiumsdiskussion der Winterakademie 2024 in Schnellroda. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei ein „Fehlkonstrukt, das dazu geführt hat, dass über die öffentlich-rechtlichen Sender mittlerweile nur noch Regierungspropaganda veräußert wird“[4635]. Das damalige Bundesvorstandsmitglied Carlo Clemens formulierte am 31. Oktober 2022 dazu die These:

> Dort, wo die Grenzen des Sagbaren erweitert werden, bröckelt die Macht eines polit-medialen Komplexes, der gegen Bürger und Volk agiert.[4636]

[4633] Ulrich Siegmund, MdL in Sachsen-Anhalt, Mitglied im Landesvorstand und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, TikTok vom 22.01.2024, https://www.tiktok.com/@mutzurwahrheit90/video/7326901624914365729?_r=1&_d=secCgYIASAHKAESLgosvEUVwb%2FTiy%2B0d53%2BO00oCm6tEMWSBw3LD0jT8wd%2F6IYcXlPXvCN7a6nVpxQaAA%3D%3D&u_code=ec846dh7943276&share_item_id=7326901624914365729&timestamp=1710862428&utm_campaign=client_share&utm_source=short_fallback&share_app_id=1233 .

[4634] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, X-Post vom 27.02.2024, https://x.com/Dennis_Hohloch/status/1762520918692175978 .

[4635] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, »Lage 2024« Podium mit Björn Höcke, Christoph Berndt, Erik Lehnert und Götz Kubitschek, YouTube-Video vom 22.02.2024, https://www.youtube.com/watch?v=_M8eWCfWeyI&t=3790s , 1:07:52.

[4636] Carlo Clemens, MdL in Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 31.10.2022, https://x.com/clemens_carlo/status/1586970892407554048 .

Auf Grundlage dieses Feindbilds forderte die AfD in ihrem Grundsatzprogramm von 2016 und in ihrem aktuellen Bundestagswahlprogramm von 2025 eine grundlegende Reform des ÖRR:

> Dessen Zwangsfinanzierung ist umgehend abzuschaffen und in ein Bezahlfernsehen umzuwandeln. […] Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird so zu einem Bürgerrundfunk, welches ausschließlich von seinen zahlenden Zuschauern und nicht mehr von der Politik abhängig ist.[4637]
>
> In seiner jetzigen Form ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr zeitgemäß. Er muss grundlegend reformiert, verschlankt und entideologisiert werden.
>
> Die AfD setzt sich vehement für eine nachhaltige Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein, dessen Aufgabe allein eine gebührenfreie Grundversorgung mit Informations-, Kultur- und Regionalprogrammen sein soll.[4638]

Viele Landesverbände gehen in ihren Wahlprogrammen noch weiter und fordern die Kündigung der Rundfunkstaatsverträge.[4639] So fordert der Landesverband Schleswig-Holstein in seinem Landtagswahlprogramm von 2022:

[4637] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 48.
[4638] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2025/02/AfD_Bundestagswahlprogramm2025_web.pdf, S. 174.
[4639] Landesverband Thüringen, 2024 Landtagswahlprogramm Thüringen AfD: „Um eine Grunderneuerung des ÖRR rasch herbeizuführen, wollen wir die Staats- und Medienstaatsverträge kündigen.“, S. 14**;** Landesverband Sachsen, 2024, Landeswahlprogramm Sachsen: „Wir werden sowohl den Medienstaatsvertrag als auch den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag kündigen und den MDR grundlegend reformieren. Niemand darf mehr gezwungen sein, für ein Rundfunkangebot zu zahlen, dass er weder nutzt, noch nutzen möchte.“, S. 28; Landesverband Baden-Württemberg, 2026, Landeswahlprogramm Landesverband Baden-Württemberg: „Eine AfD-geführte Landesregierung wird innerhalb der ersten 100 Tage eine Totalreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur Bedingung für den Verbleib Baden-Württembergs im Medienstaatsvertrag machen. Wir fordern: radikale Verschlankung um mindestens 90%, Konzentration auf Grundversorgung mit Information, Bildung und Kultur, vollständige Abschaffung des Zwangsgebührenmodells zugunsten eines Finanzierungsmodells, das sich durch Abgaben auf Medienerzeugnisse finanziert.“, S. 21; Landesverband Bayern, 2023, Landeswahlprogramm Bayern: „Das derzeitige öffentlich-rechtliche Rundfunksystem werden wir grundlegend reformieren. Nach dem notwendigen Ausstieg Bayerns aus dem Medienstaatsvertrag wird der Bayerische Rundfunk die Grundversorgung mit ausgewogenen und niveauvollen Kultur-, Nachrichten- und Bildungsformaten übernehmen,

> Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ist überholt. Um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren zu können, sind die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen.[4640]

Alice Weidel formulierte das strategische Ziel 2018 so: „Unser ambitioniertes Fernziel ist es, dass die Deutschen irgendwann AfD und nicht ARD schauen.“[4641] Flankiert wird dies durch die Empfehlung von Höcke, exklusive Informationen bevorzugt über Alternativmedien zu verbreiten.[4642]

Die geforderten Maßnahmen zeigen vor dem Hintergrund, dass die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als manipulative Instanz der etablierten Parteien versteht, dass es ihr nicht um eine sachliche Medienpolitik geht. Stattdessen zielen die Forderungen auf die Delegitimierung einer Institution, deren kritische Berichterstattung nicht durch inhaltliche Auseinandersetzung, sondern durch institutionelle Schwächung beantwortet werden soll.

---

zu der auch die Berichterstattung über regionale Sportereignisse gehört.“, S. 136; Landesverband Berlin, 2021, Landeswahlprogramm Berlin: Wir treten dafür ein, die Rundfunkanstalten grundlegend zu reformieren. Die Krise der öffentlichrechtlichen Sender ist struktureller, finanzieller und inhaltlicher Art. Die AfD möchte die Bürger vom obligatorischen Rundfunkbeitrag befreien. Daher fordern wir die Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages.“; S. 136; Landesverband Brandenburg, 2024, Regierungsprogramm Brandenburg, 2024: „Eine AfD-geführte Landesregierung wird den öffentlich-rechtlichen Rundfunk daher grundlegend reformieren, indem sie den Rundfunkstaatsvertrag novelliert: Nur wer das Programm tatsächlich schaut, soll zukünftig auch den Rundfunkbeitrag zahlen müssen.“ S. 8; Landesverband Niedersachsen, 2022, Landtagswahlprogramm Niedersachse: „Unser langfristiges Ziel ist der Ausstieg Niedersachsens aus allen Rundfunkstaatsverträgen.“, S. 63; Landesverband Hamburg, 2025, Bürgerschaftswahlprogramm Hamburg: „Die AfD Hamburg spricht sich für eine Reform des geräteunabhängigen Rundfunkbeitrags und eine 27 sehr weitreichende Reform des Rundfunkstaatsvertrags oder, sollte diese nicht möglich sein, die Kündigung desselben aus. Unser Ziel ist ein „Grundfunk“, der in politisch ausgewogener und neutraler Art 29 und Weise die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellt.“ S. 42.

[4640] Landesverband Schleswig-Holstein, 2022 Landtagswahlprogramm Schleswig-Holstein AfD, S. 138.

[4641] zit. nach *Neff*, Alice Weidel: „Unser ambitioniertes Fernziel ist es, dass die Deutschen irgendwann AfD und nicht ARD schauen.“, in: Neue Zürcher Zeitung, 08.05.2018, https://www.nzz.ch/international/jedes-afd-mitglied-ist-ein-social-media-soldat-ld.1384297 (abgerufen am: 27.05.2026).

[4642] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, »Lage 2024« Podium mit Björn Höcke, Christoph Berndt, Erik Lehnert und Götz Götz Kubitschek, YouTube-Video vom 22.02.2024 auf dem Kanal Schnellroda, https://www.youtube.com/watch?v=_M8eWCfWeyI&t=3790s , 01:06:55.

e) Angriff auf die Schulneutralität

Dass es der AfD vor allem darum geht, Kritik an ihr einzuschränken, zeigt sich auch am Thema Schulneutralität. Die Partei übt systematisch Druck auf Schulen aus, was sich an der steigenden Zahl parlamentarischer Kleiner Anfragen in diesem Bereich ablesen lässt. 2025 stellte sie dazu bundesweit 45 Kleine Anfragen, 2024 waren es noch 21.[4643] Zudem hat die AfD in der Vergangenheit in mehreren Bundesländern Online-Meldeportale unter dem Titel „Neutrale Schulen“ eingerichtet, auf denen Schüler*innen und Eltern vermeintliche Verstöße gegen das Neutralitätsgebot anzeigen sollen.[4644]

4. Selbstabsicherung

Die AfD reagierte auf staatliche Beobachtung und die Verbotsdebatte auf mehreren Ebenen: juristisch, organisatorisch und kommunikativ. Sie richtete eine interne Arbeitsgruppe ein und beauftragte einen externen Gutachter (dazu unter F.II.4.a)). Parallel dazu führt die AfD eine konsequente juristische Auseinandersetzung gegen Einstufungen durch die Verfassungsschutzbehörden (dazu unter F.II.4.b)). Instrumente wie die Unvereinbarkeitsliste und Parteiausschlussverfahren sollen eine wirksame Abgrenzung vom rechtsextremen Spektrum demonstrieren, dienen jedoch vor allem der strategischen Absicherung (dazu unter F.II.4.c)). Ergänzend setzt sie auf ambivalente Kommunikation, die extrem rechte Kernbotschaften transportiert und zugleich gegenüber Öffentlichkeit und Behörden formale Dementierbarkeit wahrt (dazu unter F.II.4.d)). Zudem nutzt sie die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und die Verbotsdebatte, um sich als politisch verfolgte Opposition zu inszenieren und Schutzmaßnahmen der wehrhaften Demokratie als undemokratische Repression umzudeuten (dazu

[4643] *Ringendahl*, Wie die Demokratie in den Schulen durch die AfD unter Druck gerät, in: correctiv.org, 26.02.2026, https://correctiv.org/aktuelles/bildung/2026/02/26/afd-setzt-schulen-unter-druck/ (abgerufen am: 27.05.2026).
[4644] AfD-Fraktion Berlin, Neutrale Schule Berlin, https://afd-fraktion.berlin/neutrale-schule/.

unter F.II.4.e)). Das Kapitel schließt mit einem Zwischenergebnis (dazu unter F.II.5).

a) Arbeitsgruppe Verfassungsschutz

Nachdem die Junge Alternative (JA) und der völkisch-nationalistische „Flügel“ vom Verfassungsschutz als Verdachtsfälle eingestuft worden waren, rief die AfD 2017 eine parteiinterne Arbeitsgruppe unter der Leitung des damaligen Bundestagsabgeordneten Roland Hartwig ins Leben. Deren Aufgabe war es, die Partei auf verfassungsfeindliche Anhaltspunkte zu prüfen. In einem internen Bericht der Gruppe hieß es, dass bei bestimmten Äußerungen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Einstellungen vorlägen.[4645]

Zusätzlich beauftragte die Bundesgeschäftsstelle 2018 den Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Dietrich Murswiek mit einem Gutachten. In seinem Bericht empfahl er der Partei, alles zu unterlassen, was die Verfassungsschutzbehörden als Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen bewerten könnten:

> Um die Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, alles zu unterlassen, was die Verfassungsschutzbehörden – zu Recht oder zu Unrecht – als Anhaltspunkte werten, sofern nicht hierdurch die Partei an der Umsetzung der von ihr für richtig gehaltenen und mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbaren Politik gehindert wird.[4646]

Murswiek legte der Partei außerdem nahe, Begriffe wie „Umvolkung“, „Überfremdung“ oder „Volkstod“[4647] zu vermeiden. Stattdessen solle man dieselben

---

[4645] *Der Spiegel*, AfD-Arbeitsgruppe sieht Anzeichen für Verfassungsfeindlichkeit in der Partei, in: Der Spiegel, 20.09.2019, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-arbeitsgruppe-sieht-anhaltspunkte-fuer-verfassungsfeindlichkeit-in-der-partei-a-1287914.html (abgerufen am: 27.05.2026).

[4646] Dietrich Murswiek**,** Rechtliche Voraussetzungen für die Beobachtung einer politischen Partei durch den Verfassungsschutz. Kurzgutachten und Handlungsempfehlungen für die AfD, Oktober 2018, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2019/01/2018-10-22_vs-kurzgutachten_prof-murswiek_voraussetzungen-allgemein.pdf, S. 40.

[4647] Dietrich Murswiek**,** Rechtliche Voraussetzungen für die Beobachtung einer politischen Partei durch den Verfassungsschutz. Kurzgutachten und Handlungsempfehlungen für die AfD, Oktober 2018, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2019/01/2018-10-22_vs-kurzgutachten_prof-murswiek_voraussetzungen-allgemein.pdf, S. 41.

inhaltlichen Positionen „so differenziert darstellen, dass die kurzschlüssigen Schlussfolgerungen der Verfassungsschutzbehörden nicht möglich sind und jedenfalls in der gerichtlichen Kontrolle scheitern werden.“[4648] Ein Beispiel war: „Wer über Einwandererkriminalität redet, sollte deutlich machen, dass es keineswegs darum geht, alle Einwanderer als kriminell anzusehen“[4649]. Zudem riet er dazu, jegliche Kontakte zu vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen einzustellen, da sich die AfD „[m]it ihrem Schwerpunkt im Themenbereich Einwanderung […] auf einem verfassungsschutzrechtlichen Minenfeld“[4650] bewege. Die taz berichtete 2018, dass die DES ein Seminar unter dem Titel „Patriotismus und Rechtsextremismus“ anbot, bei dem die Beteiligten diskutierten, „was in der Partei gesagt werden kann und was nicht.“[4651]

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Partei den Umgang mit staatlicher Beobachtung vor allem als kommunikative und strategische Herausforderung begreift, ohne ihre inhaltlichen Positionen grundlegend zu verändern. Selbst diese Strategie setzt sie jedoch nicht konsequent um. Begriffe, die Murswiek als verfassungsschutzrechtlich problematisch eingestuft hatte, verwendet sie weiterhin.

[4648] Dietrich Murswiek**,** Rechtliche Voraussetzungen für die Beobachtung einer politischen Partei durch den Verfassungsschutz. Kurzgutachten und Handlungsempfehlungen für die AfD, Oktober 2018, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2019/01/2018-10-22_vs-kurzgutachten_prof-murswiek_voraussetzungen-allgemein.pdf, 42.

[4649] Dietrich Murswiek**,** Rechtliche Voraussetzungen für die Beobachtung einer politischen Partei durch den Verfassungsschutz. Kurzgutachten und Handlungsempfehlungen für die AfD, Oktober 2018, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2019/01/2018-10-22_vs-kurzgutachten_prof-murswiek_voraussetzungen-allgemein.pdf, S. 42.

[4650] Dietrich Murswiek**,** Rechtliche Voraussetzungen für die Beobachtung einer politischen Partei durch den Verfassungsschutz. Kurzgutachten und Handlungsempfehlungen für die AfD, Oktober 2018, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2019/01/2018-10-22_vs-kurzgutachten_prof-murswiek_voraussetzungen-allgemein.pdf, S. 43.

[4651] *Speit*, Hausbergers Liste der No-Gos: Eine geleakte Präsentation zeigt, wie die AfD der Überwachung entgehen will. Ihr Berater rät von Antisemitismus und NS-Verharmlosung ab., in: Die Tageszeitung: taz, 11.10.2018, https://taz.de/Angst-der-AfD-vor-dem-Verfassungsschutz/!5542441/ (abgerufen am: 27.05.2026).

b) Juristische Gegenwehr

Die AfD führt eine konsequente juristische Auseinandersetzung gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Sie klagte 2021 – letztlich erfolglos[4652] – gegen die Einstufung der Gesamtpartei als rechtsextremistischen Verdachtsfall sowie des „Flügels“ und der JA als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Als das BfV die AfD im Mai 2025 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung hochstufte, reichte die Partei erneut Klage und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln ein.[4653] Im Februar 2026 erzielte die Partei einen Erfolg im Eilverfahren: Das Verwaltungsgericht Köln untersagte es dem BfV einstweilen, die AfD als gesichert rechtsextremistisch zu führen.[4654]

Auch auf Landesebene klagte die AfD vielfach. Die Landesverbände Bayern[4655], Sachsen[4656], Sachsen-Anhalt[4657] und Brandenburg[4658] klagten gegen ihre

---

[4652] Allerdings ist noch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht anhängig gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die Beschwerde der AfD gegen die Nichtzulassung der Revision in der Sache gegen den Bundesverband zurückzuweisen. BVerwG, Beschluss v. 20.05.2025 – 6 B 23.24, BeckRS 2025, 17583 – *Verdachtsfall AfD*.

[4653] *LTO-Redaktion*, AfD klagt gegen Verfassungsschutz-Einstufung, in: Legal Tribune Online, 05.05.2025, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/klage-afd-vg-koeln-13k389525-13l110925-gegen-verfassungsschutz-einstufung-gesichert-rechtsextremistisch (abgerufen am: 27.05.2026).

[4654] *LTO Redaktion*, AfD erstmal nicht „gesichert rechtsextrem“, in: Legal Tribune Online, 26.02.3026, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/13l110925-vg-koeln-stoppt-hochstufung-afd-als-gesichert-rechtsextrem (abgerufen am: 27.05.2026).

[4655] *Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus*, Beobachtung der AfD durch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV), https://www.bige.bayern.de/informationen-zu-extremismus/rechtsextremismus/alternative-fuer-deutschland-afd/ (abgerufen am: 27.05.2026).

[4656] *LTO-Redaktion*, Verfassungsschutz darf sächsische AfD als gesichert rechtsextrem einstufen, in: Legal Tribune Online, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/3-b-127-24-ovg-sachsen-einstufung-afd-gesichert-rechtsextremistisch-verfassungsschutz-beschwerde (abgerufen am: 27.05.2026).

[4657] *Tagesspiegel*, Sachsen-Anhalt, in: Tagesspiegel, 24.04.2024, https://www.tagesspiegel.de/politik/sachsen-anhalt-afd-landesverband-klagt-gegen-einstufung-als-rechtsextremistisch-11567054.html (abgerufen am: 27.05.2026).

[4658] *Kaufmann/Lassiwe*, Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall, in: Tagesspiegel, 02.01.2026, https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/einstufung-als-rechtsextremistischer-

Einstufungen durch das jeweilige Landesamt für Verfassungsschutz, die Landesverbände Hamburg[4659] und Thüringen[4660] gegen konkrete Tatsachenbehauptungen beziehungsweise Passagen in Verfassungsschutzberichten. In Niedersachsen führte der Eilantrag des dortigen Landesverbands dazu, dass der Landesverfassungsschutz die Hochstufung als gesichert rechtsextremistisch bis zur gerichtlichen Entscheidung zurücknahm.[4661] Der Landesverband Rheinland-Pfalz klagte gemeinsam mit dem Bundesverband vor dem dortigen Verfassungsgerichtshof gegen Äußerungen der damaligen Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz auf Social Media – und scheiterte im März 2025.[4662]

c) Parteiausschlussverfahren und Unvereinbarkeitsliste

In Verfahren wie demjenigen vor dem OVG Münster im Jahr 2024 führt die AfD ihre satzungsrechtlichen Instrumente als Beleg dafür an, dass sie sich von rechtsextremen Organisationen abgrenze. Das Gericht fasste die Position der Partei wie folgt zusammen:

> Unabhängig davon verfolge sie keine verfassungsfeindlichen Ziele, sondern grenze sich mit einer Unvereinbarkeitsliste bewusst von extremistischen Organisationen ab.[4663]

Die Unvereinbarkeitsliste und Parteiordnungsmaßnahmen der AfD dienen primär als formale Instrumente, leisten jedoch keine systematische inhaltliche

---

verdachtsfall-afd-nimmt-klagen-gegen-das-land-brandenburg-zuruck-15097624.html (abgerufen am: 27.05.2026).

[4659] *LTO-Redaktion*, Verfassungsschutz in Teilen rechtswidrig, in: Legal Tribune Online, 31.05.2024, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-hamburg-afd-klage-verfassungsschutz-bericht-fluegel-rechtswidrig (abgerufen am: 27.05.2026).

[4660] *ZDFheute*, AfD-Klage gegen Verfassungsschutz gescheitert, in: ZDFheute, 27.08.2024, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/afd-verfassungsschutz-thueringen-hoecke-landtagswahl-gericht-100.html (abgerufen am: 27.05.2026).

[4661] *dpa*, Hochstufung der AfD Niedersachsen auf Eis gelegt, in: t-online, 10.03.2026, https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_101164200/hochstufung-der-afd-niedersachsen-auf-eis-gelegt.html (abgerufen am: 27.05.2026).

[4662] *Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz*, Pressemitteilung 3/2025, 02.04.2025, http://verfgh.justiz.rlp.de/presse-aktuelles/pressemitteilungen/detail/organklage-der-afd-gegen-in-den-sozialen-medien-und-auf-der-internetseite-der-landesregierung-veroeffentlichte-amtliche-erklaerungen-erfolglos-aeusserungen-zum-schutz-der-freiheitlichen-demokratischen-grundordnung-gerechtfertigt (abgerufen am: 27.05.2026).

[4663] OVG NRW, Urteil v. 13.05.2024 – 5 A 1218/22, juris, Rn. 22 – *Verdachtsfall AfD*.

Abgrenzung vom rechtsextremen Spektrum. Sanktionen gegen exponierte Funktionsträger wie Christina Baum oder Hans-Christoph Berndt wurden nicht verhängt. Die Unvereinbarkeitsliste untersagt lediglich eine formale Mitgliedschaft; der inhaltliche Austausch oder punktuelle Zusammenarbeit mit extrem rechten Akteur*innen werden damit nicht konsequent unterbunden und bestehen in der Partei fort. Zudem werden Akteur*innen der außerparlamentarischen extremen Rechten im parlamentarischen Apparat beschäftigt, wodurch die Maßnahmen faktisch unterlaufen werden. In der Gesamtschau unterlässt es die Partei somit, der Dominanz völkisch-nationalistischer Funktionär*innen und dem Einfluss extrem rechter Kräfte allgemein effektiv entgegenzuwirken (siehe oben Teil 1 D.).

d) Ambivalente Kommunikation

Die AfD nutzt ambivalente Kommunikation, um zwei grundsätzlich unvereinbare Ziele zugleich zu erreichen: rechtsextreme Kernbotschaften an die eigene Basis zu vermitteln und gleichzeitig gegenüber Öffentlichkeit, Justiz und Verfassungsschutz formale Dementierbarkeit aufrechtzuerhalten. Diese Strategie ist in der Politikwissenschaft unter dem Konzept „kalkulierte Ambivalenz“ theoretisch gefasst. Der Sprachwissenschaftler Josef Klein beschreibt darunter eine Technik, bei der „zwei tendenziell unvereinbare Positionen als vereinbar“[4664] dargestellt werden. Der Sprachwissenschaftler Martin Reisigl benennt als Funktionen von kalkulierter Ambivalenz unter anderem die Suggestion der Vereinbarkeit gegensätzlicher Positionen, die simultane Adressierung mehrerer Ideologien, Weltanschauungen, ethischer Werthaltungen, den Tabubruch ohne Verantwortungsübernahme und die Vermeidung einer eindeutigen Festlegung.[4665]

Björn Höckes Dresdner Rede vom 17. Januar 2017 illustriert das Muster exemplarisch. Höcke bezeichnete das Berliner Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der

[4664] *Klein*, Sprachstrategien und Dialogblockaden, 2012, S. 206.
[4665] *Reisigl*, Mit zweierlei Maß gemessen – Kalkulierte Ambivalenz in rechtspopulistischen Repräsentationen von Geschlechterverhältnissen, Z Literaturwiss Linguistik 50 (2020), 203 (226).

Schande“[4666] und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ sowie das Ende der „dämlichen Bewältigungspolitik“[4667]. Die Formulierung erlaubt zwei Lesarten: Ist das Mahnmal ein Denkmal, das an eine Schande erinnert – oder ist das Mahnmal selbst eine Schande? Im Gesamtkontext der Rede ist die zweite Lesart für das eingeweihte Publikum unmissverständlich.

Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung des Begriffs „Remigration“. Im Bundestagswahlprogramm 2025 erscheint er für eine geordnete Rückführung Ausreisepflichtiger und damit als vermeintlich rechtsstaatliches migrationspolitisches Instrument. Im Sinne Martin Sellners umfasst er hingegen auch die Ausbürgerung von sowie die Erzeugung von Auswanderungsdruck auf Deutsche mit Migrationsgeschichte. Die kalkulierte Ambivalenz zeigt sich bei der AfD in den offiziellen Verlautbarungen zur Remigration, die sich nicht auf deutsche Staatsbürger*innen beziehen, und zugleich in dem von der Partei verfolgten Ziel der Ausbürgerung (siehe oben A.II.3.b)), welches von AfD-Funktionär*innen bis hin zu Alice Weidel als ein Teil von Remigration propagiert wird.

e) Inszenierung politischer Verfolgung

Darüber hinaus nutzt die AfD die Einstufung durch das BfV und die Debatte um ein Parteiverbot, um sich als politisch verfolgte Opposition zu inszenieren, die durch eine Instrumentalisierung von Behörden und Justiz unterdrückt werde. Um die Erzählung international zu verbreiten, sucht die Partei verstärkt Unterstützung bei den US-Republikanern. Wie sehr die AfD dabei das Bild eines autoritären Deutschlands zeichnet, verdeutlichen die Aussagen des Bundesvor-

[4666] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede Björn Höcke Dresden live bei der Jungen Alternative AfD - Dresdner Gespräche, YouTube-Video vom 18.01.2017, https://www.youtube.com/watch?v=WWwy4cYRFls [zur Datenbank], 00:41:04.
[4667] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede Björn Höcke Dresden live bei der Jungen Alternative AfD - Dresdner Gespräche, YouTube-Video vom 18.01.2017, https://www.youtube.com/watch?v=WWwy4cYRFls [zur Datenbank], 00:44:42.

standsmitglieds Kay Gottschalk beim Young Republican Club. Er sagte: „We have no democracy anymore“ und „You can’t say what you think or what you like.“[4668]

Dass die Partei diese Inszenierung selbst als Schutzstrategie begreift, belegen Äußerungen des Abgeordneten Maximilian Krah. Im Kontext der Verbotsdebatte kommentierte er die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus als entscheidenden Wendepunkt:

> Womit das AfD-Verbot erledigt sein dürfte. Trump ist der Gamechanger: Er erhöht die Kosten für die Einheitspartei bei deren Vorgehen gegen die Opposition. Die wird nun versuchen, mit kleinen Schikanen weiterzumachen. Es bleibt spannend.[4669]

An anderer Stelle formulierte er das strategische Kalkül noch unverblümter und betonte die Abhängigkeit der Partei vom Schutz durch die USA:

> Grönland ist geographisch Amerika. Großraumordnung? In unserem Interesse liegt erst einmal, nicht in einen Konflikt mit den USA zu geraten. Was hat uns Grönland bislang gebracht? Und als AfD sollten wir tunlichst einen Zoff mit Trump vermeiden, schließlich schützt der uns vor einem Verbotsverfahren. [4670]

Diese transatlantische Kooperation beschränkt sich jedoch nicht nur auf rhetorische Schützenhilfe. In der Talkshow Markus Lanz vom 15. Oktober 2025 bestätigte Beatrix von Storch, Namen und Informationen an das Umfeld von Donald Trump und J.D. Vance zu übermitteln.[4671] Sie begründete dies auf Abgeordneten Watch wie folgt:

[4668] zit. nach *Marsh/Carsten/Tsvetkova*, Shunned at home, Germany’s far-right AfD deepens ties to Trump administration, in: The Times of Israel, 30.10.2025, https://www.timesofisrael.com/shunned-at-home-germanys-far-right-afd-deepens-ties-to-trump-administration/ (abgerufen am: 27.05.2026).
[4669] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 31.12.2025, https://x.com/KrahMax/status/2006348929726587027 .
[4670] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18.01.2026, https://x.com/KrahMax/status/2012824518310388161 .
[4671] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Markus Lanz vom 15.10.2025, https://www.zdf.de/play/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-15-oktober-2025-100?staffel=2025, 00:27:20.

> Die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch den DSA stößt in den USA auf Unverständnis. Die Diskussion wird erleichtert, wenn die offiziellen Institutionen und deren Ansprechpartner, die für die Umsetzung des DSA zuständig sind, bekannt sind.[4672]

Diese Strategie zielt darauf ab, staatliche Schutzmaßnahmen der wehrhaften Demokratie in Deutschland als undemokratische Repression umzudeuten und sich durch die Solidarisierung einflussreicher US-Akteur*innen eine politische Legitimation zu verschaffen. Dass diese Strategie internationale Resonanz erzeugt, zeigt eine Reaktion des US-Außenministers Marco Rubio: „Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That's not democracy – it's tyranny in disguise.“[4673]

5. Zwischenergebnis

Die AfD verfolgt auf parlamentarischer, außerparlamentarischer und medialer Ebene ein planvolles Vorgehen, das auf politischen Machtgewinn zielt. Die Handlungsfelder weisen über Jahre hinweg eine zeitliche Kontinuität auf, was dafür spricht, dass es sich nicht um punktuelle Einzelentscheidungen, sondern um ein strategisches Vorgehen handelt. Parteiinterne Strategiepapiere aus den Jahren 2016 und 2019 bekräftigen diesen planvollen Charakter. Dabei folgt die AfD nicht durchgehend einem kohärenten Gesamtplan, sondern verändert ihr Vorgehen im Zeitverlauf und verfolgt unterschiedliche strategische Ansätze teilweise parallel.

Migration ist das zentrale Thema und der parteiprogrammatische Markenkern der AfD (siehe oben F.II.1.a)). Sie nutzt das Thema gezielt, um eine heterogene Wählerschaft zu vereinen, dauerhafte Mobilisierung zu erreichen und den

---

[4672] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Antwort vom 07.11.2025 auf Abgeordneten Watch, https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/beatrix-von-storch/fragen-antworten/sehr-geehrte-frau-von-storch-sie-bestaetigten-oeffentlich-namen-von-politikerinnen-und-politikern-die-den.

[4673] Marco Rubio, Außenminister USA, X-Post vom 02.05.2025, https://x.com/SecRubio/status/1918344238468649055 .

politischen Diskurs nach rechts zu verschieben (siehe oben F.II.1.b)). Über Pressemitteilungen, Social Media und Kleine Anfragen rahmt sie Migration konsistent als Sicherheits- und Kriminalitätsproblem (siehe oben F.II.1.c)). Provokative Kampagnen (siehe oben F.II.1.d), Demonstrationen und die Mobilisierung auf der Straße (siehe oben F.II.1.e) dienen der affektiven Aufladung des Themas, wobei die Partei eng mit einem Netzwerk extrem rechter Akteur*innen zusammenarbeitet (siehe oben F.II.1.f)).

Die AfD positioniert sich zugleich als einzige systemkritische Kraft, die grundsätzlich gegen die herrschende Politik steht, und bündelt damit unterschiedliche Formen politischer Unzufriedenheit (siehe oben F.II.2). Sie konstruiert einen Gegensatz zwischen einer korrupten politischen Elite und dem ‚Volk' und inszeniert sich als dessen einzig authentische Stimme (siehe oben F.II.2.a)). Die Frage einer Regierungsbeteiligung beantwortet sie dabei primär nach strategischen Erwägungen (siehe oben F.II.2.b)). Gesellschaftliche Krisen wie die Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine nutzt sie gezielt zur Profilierung gegen die übrigen Parteien (siehe oben F.II.2.c)). Auf diese Weise spricht sie gezielt Menschen an, die mit der etablierten Politik unzufrieden sind (siehe oben F.II.2.d)).

Die AfD delegitimiert außerdem systematisch ihre politischen Gegner*innen. Sie würdigt andere Parteien als „Altparteien" oder „Kartellparteien" herab (siehe oben F.II.3.a)), nutzt parlamentarisches Fehlverhalten als kalkulierten Normenbruch (siehe oben F.II.3.b)), setzt Kleine Anfragen gezielt ein, um Druck auf zivilgesellschaftliche Akteur*innen auszuüben (siehe oben F.II.3.c)), und fordert die institutionelle Schwächung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (siehe oben F.II.3.d)). Über Meldeportale wie „Neutrale Schulen" versucht sie, eine kritische Auseinandersetzung mit der Partei zu unterbinden (siehe oben F.II.3.e)). Dieses Vorgehen richtet sich nicht allein gegen konkrete politische Missstände, sondern stellt die Legitimität dieser Institutionen grundsätzlich infrage.

Die seit vielen Jahren verfolgte Strategie der Selbstabsicherung zeigt, dass die Partei die Grenzen des formal Zulässigen fest im Blick hat. Eine interne

Arbeitsgruppe und ein Gutachten von Dietrich Murswiek sollten klären, wie sich inhaltliche Positionen so formulieren lassen, dass sie keine Anhaltspunkte für eine Einstufung als verfassungsfeindlich liefern (siehe oben F.II.4.a)). Ergänzend führt die Partei systematisch juristische Auseinandersetzungen gegen ihre Einstufungen (siehe oben F.II.4.b) und nutzt ihre Unvereinbarkeitsliste sowie Parteiausschlussverfahren vor allem zur strategischen Absicherung, ohne sich inhaltlich konsequent vom rechtsextremen Spektrum abzugrenzen (siehe oben F.II.4.c). Demselben Ziel der Selbstabsicherung dient ihre kalkuliert ambivalente Kommunikation, mit der sie Botschaften an ihre Anhängerschaft richtet und zugleich formale Dementierbarkeit wahrt (siehe oben F.II.4.d). Zudem inszeniert sie sich als Opfer politischer Verfolgung und sucht dafür Unterstützung durch US-amerikanische Akteur*innen (dazu unter F.II.4.e)).

In ihrer Gesamtheit erfüllen diese Handlungsfelder die Voraussetzung des „planvollen Vorgehens“ im Sinne einer qualifizierten Vorbereitungshandlung.

III. Potentialität

Zu prüfen ist schließlich, ob die AfD über hinreichende Wirkungsmöglichkeiten verfügt, damit das Erreichen der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheint (siehe oben Teil 2 E.I.2.).

Hierfür wird zunächst die Entwicklung des Mitgliederbestands der AfD (dazu unter F.III.1) sowie ihrer Organisationsstruktur (dazu unter F.III.2) betrachtet. Unter F.III.3 werden die Wahlergebnisse der Partei sowie ihre Vertretung in Bundes- und Landesparlamenten dargestellt. Anschließend wird untersucht, welche finanziellen Mittel ihr zur Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung stehen (dazu unter F.III.4), wie mobilisierungsfähig die Partei ist (dazu unter F.III.5) und welche Verknüpfungen zu außerparlamentarischen Netzwerken und Bündnissen bestehen (dazu unter F.III.6). Unter F.III.7 wird kurz auf die seitens der AfD genutzten Mittel, Strategien und Maßnahmen eingegangen.

Dieses Kapitel schließt mit einem Fazit zur Potentialität unter F.III.8.

1. Mitgliederbestand und -entwicklung

Die AfD verfügt über eine stabile und wachsende Mitgliederbasis. Von 16.134 Mitgliedern Ende 2013 wuchs die Partei bis Oktober 2025 auf 70.000 Personen an. Zwischen Ende 2022 und Ende 2024 verzeichnete die AfD einen signifikanten Mitgliederzuwachs von 29.296 auf 51.319 Personen. Dies entspricht einer Steigerung von 75,17 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren (siehe oben F.I.1). Die Mitglieder der Partei verteilen sich auf Westdeutschland (Stand 2024: 38.698 Mitglieder, 75,4 Prozent) und Ostdeutschland (12.346 Mitglieder, 24 Prozent).[4674] Eine stabile und wachsende Mitgliederbasis ist eine zentrale Voraussetzung für kontinuierliche politische Arbeit, Kampagnenfähigkeit und Mobilisierung – und damit für die Durchsetzung der von der Partei verfolgten Ziele.

[4674] *Niedermayer*, Parteimitglieder in Deutschland: Version 2025, Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-Zentrum 33 (2025), 1 (13).

2. Organisationsstruktur

Die AfD hat ihre Organisationsstruktur systematisch professionalisiert und verfügt über funktionierende Strukturen auf allen Ebenen: Bundesverband, sechzehn Landesverbände sowie Bezirks- und Kreisverbände. Der Bundesparteitag tagt regelmäßig, wählt den Bundesvorstand und beschließt Programme. Der Konvent koordiniert zwischen den Parteitagen die politische Arbeit. Die Landesparteitage tagen ebenfalls regelmäßig und treffen Entscheidungen auf Länderebene. Für die Aufstellung der Kandidat*innen zum Europäischen Parlament existiert eine eigene Europawahlversammlung. Eine unabhängige Schiedsgerichtsbarkeit regelt innerparteiliche Konflikte. Mit der Generation Deutschland verfügt die AfD über eine Jugendorganisation unter Aufsicht des Bundesvorstands (siehe oben Teil 1 E.).

Die Organisationsstruktur der AfD ist damit nicht nur formal vorhanden, sondern nachweislich handlungsfähig und ermöglicht es der Partei, ihre politischen Ziele systematisch und dauerhaft zu verfolgen.

3. Wahlergebnisse und parlamentarische Vertretung

Die Wahlergebnisse der AfD zeigen, dass sie sich in Deutschland kontinuierlich als eine der stärksten politischen Kräfte etabliert hat. Bei der Bundestagswahl 2013 verfehlte die AfD mit 4,7 Prozent noch die Fünf-Prozent-Hürde;[4675] 2017 erzielte sie 12,6 Prozent (94 Sitze), [4676] 2021 10,4 Prozent (83 Sitze)[4677] und

[4675] *Die Bundeswahlleiterin*, Endgültiges amtliches Ergebnis der Bundestagswahl 2013, https://www.bundeswahlleiterin.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2013/2013-10-09-endgueltiges-amtliches-ergebnis-der-bundestagswahl-2013.html (abgerufen am: 20.05.2026).
[4676] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2017. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4677] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2021. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse.html (abgerufen am: 19.05.2026).

2025 20,8 Prozent (152 Sitze)[4678] und wurde so die zweitgrößte Fraktion. Auf Länderebene ist die AfD seit 2014 in alle Parlamente eingezogen; in Bremen sitzt sie nicht in Fraktionsstärke, sondern nur mit einem Abgeordneten. Lediglich in Schleswig-Holstein ist sie aktuell nicht vertreten (siehe oben F.I.2). Im Europaparlament ist die AfD mit 15 Abgeordneten vertreten. Sie steigerte ihr Ergebnis seit 2014, als sie das erste Mal ins Europaparlament einzog, kontinuierlich (siehe oben Teil 1 F.I).

Besonders ausgeprägt ist die elektorale Stärke in den ostdeutschen Bundesländern. Bei der Landtagswahl Thüringen 2024 erzielte die AfD 32,8 Prozent und stellt die stärkste Fraktion.[4679] Bei der Bundestagswahl 2025 erhielt die AfD in den ostdeutschen Bundesländern zwischen 32,5 Prozent (Brandenburg) [4680] und 38,6 Prozent (Thüringen)[4681] der Zweitstimmen. Umfragen zu den Landtagswahlen im September 2026 zeigen die AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei 36 Prozent (Stand Juni 2026) und in Sachsen-Anhalt bei 42 Prozent (Stand Juni 2026).[4682] Die Partei ist damit auf dem Weg, in weiteren ostdeutschen Bundesländern stärkste politische Kraft zu werden und hat jedenfalls in Sachsen-Anhalt sogar Aussicht auf eine absolute Mehrheit.

Diese Wahlergebnisse verschaffen der Partei in den jeweiligen Parlamenten Fraktionsstärke und damit umfangreiche parlamentarische Rechte. Außerdem hat sie konkrete Aussichten auf Regierungsbeteiligung.

[4678] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025. Ergebnisse Deutschland, https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html (abgerufen am: 19.05.2026).
[4679] *Die Bundeswahlleiterin*, Ergebnisse früherer Landtagswahlen. Stand: 13. April 2026, 2026, https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/a333e523-0717-42ad-a772-d5ad7e7e97cc/ltw_erg_gesamt.pdf (abgerufen am: 18.05.2026), S. 23.
[4680] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025, Arbeitstabellen: Endgültige Ergebnisse. Ergebnisse nach Parteien und Gebieten, (abgerufen am: 19.05.2026), S. 2.
[4681] *Die Bundeswahlleiterin*, Bundestagswahl 2025, Arbeitstabellen: Endgültige Ergebnisse. Ergebnisse nach Parteien und Gebieten, (abgerufen am: 19.05.2026), S. 25.
[4682] *Wahlrecht.de*, Sonntagsfrage – Umfragen Landtagswahlen, https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/ (abgerufen am: 27.05.2026).

Der Jurist Hendrik Cremer verweist in seiner 2023 veröffentlichten Analyse „Warum die AfD verboten werden könnte“ außerdem auf einen Gesichtspunkt, der über Wahlergebnisse hinausgeht: Bereits die Erlangung von Macht auf kommunaler Ebene erzeuge Normalisierungseffekte, „die sich möglicherweise nicht mehr aufhalten“[4683] ließen.

4. Finanzielle Mittel

Die Wahlerfolge sichern der AfD eine finanzielle Grundlage, die ihr eine dauerhafte und professionell organisierte politische Arbeit ermöglicht.

Laut dem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2024 (§§ 23 ff. PartG) erzielte die Gesamtpartei 2024 Einnahmen von 36.342.978,06 Euro; die größten Posten bildeten staatliche Mittel (12.784.556,82 Euro; 35,18 %), Spenden natürlicher Personen (7.746.292,60 Euro; 21,31 %) sowie Mitgliedsbeiträge (5.892.674,75 Euro; 16,22 %). Auf der Ausgabenseite entfielen 9.806.056,88 Euro (29,06 %) von insgesamt 33.748.423,92 Euro allein auf Wahlkämpfe. Die Partei wies ein Reinvermögen von 40.871.437,27 Euro aus (Vorjahr: 38.276.883,13 Euro).[4684]

Die Finanzlage der Partei erlaubt damit eine kontinuierliche politische Arbeit auf allen Ebenen sowie die Finanzierung professioneller Wahlkämpfe und belegt eine anhaltende Wirkkraft, die über die bloße Präsenz im parlamentarischen Betrieb hinausgeht.

5. Mobilisierungsgrad, Kampagnenfähigkeit und medialer Auftritt

Die AfD verfügt über eine Mobilisierungsfähigkeit, die sich auf mehreren Ebenen manifestiert.

[4683] *Cremer*, Warum die AfD verboten werden könnte: Empfehlungen an Staat und Politik, 2023, *Deutsches Institut für Menschenrechte*, S. 59.
[4684] Deutscher Bundestag, Rechenschaftsbericht 2024 - Drucksache 21/4150, S. 87.

Besonders deutlich zeigt sich die Mobilisierungskraft im digitalen Raum. Plattformübergreifend ist sie unter den deutschen Parteien die reichweitenstärkste Partei in den sozialen Medien (siehe oben F.I.4). Sie hat sich eigene Kanäle aufgebaut, die es ihr ermöglichen, Narrative unabhängig von klassischen Medien zu setzen und zu verbreiten. Ergänzt wird diese eigene Medieninfrastruktur durch Präsenz in sogenannten Alternativmedien. Diese Medienstrategie verschafft der AfD die Möglichkeit, ihre Botschaften zu kontrollieren, Gegennarrative zu etablieren und eine Parallelöffentlichkeit zu formen, in der extrem rechte Positionen als legitime Meinungen erscheinen.

Die Kampagnenfähigkeit der AfD zeigt sich außerdem in ihrem erfolgreichen Agenda-Setting. Migration steht seit Jahren im Zentrum der politischen Debatte – eine Schwerpunktsetzung, die maßgeblich von der AfD vorangetrieben wurde. Provokative Aktionen wie die „Abschiebe-Tickets"-Kampagne oder „DeutschlandRETTER24" erzeugen mediale Aufmerksamkeit und verschieben diskursive Grenzen (siehe oben A.III.1.a)cc)(4)). Punktuell hat die AfD bewiesen, dass sie in der Lage ist, ihre Anhängerschaft auf der Straße zu mobilisieren (siehe dazu F.II.1.e)).

6. Außerparlamentarische Netzwerke und Bündnisse

Die Partei ist zudem in ein Netzwerk außerparlamentarischer Strukturen eingebettet. Zu den zentralen Akteur*innen gehören das extrem rechte Institut für Staatspolitik/Menschenpark Veranstaltung UG, das als ideologische Stichwortgeberin fungiert, die Zeitschrift Compact, die Initiative Ein Prozent, die Finanzierung und Kampagnen koordiniert, sowie Burschenschaften, die als Rekrutierungsreservoir und Netzwerkstruktur dienen. Ihre Funktionär*innen pflegen Verbindungen zur Identitären Bewegung, obwohl diese auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei steht (siehe oben Teil 1 G.I.1). Auf europäischer und internationaler Ebene hat die AfD Kontakte zu rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien. Sie pflegt Verbindungen nach Russland – darunter Treffen mit

Regierungsvertreter*innen und Konferenzteilnahmen in Sotschi – sowie zum MAGA-Flügel der Republikanischen Partei in den USA (siehe oben Teil 1 F.). Diese Strukturen dienen nicht nur als Ideenschmieden und Mobilisierungsplattformen, sondern ermöglichen der AfD auch den Zugriff auf personelle, finanzielle und organisatorische Ressourcen außerhalb der formalen Parteistrukturen. Die Verbindungen verschaffen der AfD eine Wirkkraft in die Gesellschaft, die über ihre parlamentarische Präsenz hinausgeht und die systematische Verbreitung verfassungsfeindlicher Positionen ermöglicht.

7. Mittel, Strategien und Maßnahmen

Die von der AfD eingesetzten Mittel, Strategien und Maßnahmen – insbesondere die planvolle Nutzung des Migrationsthemas, die systematische Delegitimierung demokratischer Institutionen und die gezielte Selbstabsicherung gegen staatliche Gegenmaßnahmen – sind im vorstehenden Kapitel zum „planvollen Vorgehen“ eingehend dargestellt und belegen eine erhebliche strategische Umsicht, die über die bloße Beteiligung an Wahlen hinausgeht (siehe oben F.II).

8. Zwischenergebnis

Die AfD verfügt über die organisatorischen, finanziellen und elektoralen Voraussetzungen, die es ihr ermöglichen, ihre verfassungsfeindlichen Ziele wirksam zu verfolgen. Ihre Handlungsfähigkeit zeigt sich in einer professionalisierten Struktur auf allen Ebenen – vom Bundestag über Landesparlamente bis in die Kommunen (siehe oben F.III.2). Gestützt auf eine schnell wachsende Basis von aktuell 70.000 Mitgliedern betreibt die Partei kontinuierliche politische Arbeit und organisiert professionelle Wahlkämpfe (siehe oben F.III.1). Die parlamentarische Verankerung verschafft der Partei nicht nur politische Einflussmöglichkeiten und in Thüringen sowie Brandenburg eine Sperrminorität, sondern sichert auch ihre Finanzierung (siehe oben F.III.3). Das Reinvermögen betrug Ende 2024 über 40 Millionen Euro. Sie verfügt damit über die notwendigen Mittel für dauerhafte politische Arbeit (siehe oben F.III.4). Eigene Medienformate

verstärken ihre Wirkkraft. Sie ermöglichen es der Partei, Narrative unabhängig von klassischen Medien zu verbreiten und eine wirkmächtige Parallelöffentlichkeit aufzubauen (siehe oben F.III.5). Kontakte in die außerparlamentarische extreme Rechte sowie zu internationalen Akteur*innen erweitern die personellen und ideologischen Ressourcen der Partei (siehe oben F.III.6). Die im vorstehenden Kapitel dargestellten Mittel und Strategien belegen eine erhebliche strategische Umsicht, die über die bloße Beteiligung an Wahlen hinausgeht (siehe dazu F.III.7)

Insgesamt verfügt die Partei damit über ein Instrumentarium, das es ihr erlaubt, ihre politischen Ziele systematisch und mit Aussicht auf Erfolg durchzusetzen.

IV. Fazit

Die AfD arbeitet im Rahmen ihrer organisatorischen Möglichkeiten und auf der Grundlage strategischer Konzepte planmäßig darauf hin, die Macht zu erlangen und ihre verfassungsfeindlichen Ziele umzusetzen (zu den Maßstäben siehe oben Teil 2 E.).

Dazu verfügt die AfD über eine gefestigte, parteiförmige Organisationsstruktur, die ihr die notwendigen Ressourcen für eine planvolle und dauerhafte Verfolgung ihrer politischen Ziele verschafft. Mit einer auf 70.000 Personen angewachsenen Mitgliederbasis, einer flächendeckenden parlamentarischen Präsenz und einer stabilen Finanzlage verfügt die Partei über einen Apparat, der ihr im parlamentarischen Raum dauerhafte politische Wirkungsmöglichkeiten eröffnet. Eigene Medienangebote und Alternativmedien erweitern dieses Potenzial, indem sie ihr Reichweite verschaffen. Hinzu kommen Bildungs- und Schulungseinrichtungen wie die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der weltanschaulichen Festigung und der Ausbildung politischen Führungspersonals dienen (siehe oben F.I).

Die Partei nutzt diese Strukturen strategisch, um durch die Verbindung parlamentarischer und außerparlamentarischer Mittel auf eine grundlegende politische Wende hinzuwirken. Ihre Strategie besteht darin, Migration als zentrales Thema zu besetzen (siehe oben F.II.1), sich selbst als Gegenspielerin der etablierten Politik zu inszenieren (siehe oben F.II.2), den Staat, ihre politische Konkurrenz, die Zivilgesellschaft und die Medien zu delegitimieren (siehe oben F.II.3) und sich selbst gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und ein Verbot abzusichern (siehe oben F.II.4). In diesem Sinne strebt sie auf legalem Wege planvoll nach der Macht.

Die Partei verfügt auch über das Potential, ihre Strategie wirksam und dauerhaft zu verfolgen: eine wachsende Mitgliederbasis, eine flächendeckende parlamentarische Präsenz mit den damit verbundenen Ressourcen sowie eigene Medienformate, die ihr Reichweite verschaffen (dazu unter F.III).

G. Ergebnis

Die AfD ist verfassungswidrig. Denn die Partei geht nach ihren Zielen und nach dem Verhalten ihrer Anhänger*innen darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen.

Das Politikkonzept der AfD ist zunächst auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende rechtliche Abwertung von Ausländer*innen, Deutschen mit Migrationsgeschichte, Muslim*innen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen gerichtet.

Die Partei ist von einer kulturrassistischen Ideologie geprägt und will Muslim*innen insbesondere durch Verbote von islamischen Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen, von Muezzinrufen und Minarettbauten und teilweise durch noch weitergehende Verbote diskriminieren und dadurch in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzen (siehe oben A.I). Die Partei ist außerdem geprägt von einem ethnischen Volksverständnis, das sie insbesondere durch die Ausbürgerung bestimmter Deutscher mit Migrationsgeschichte sowie die Förderung von Geburten nur in ‚besonders' deutschen Familien realisieren will, was die Betroffenen rechtlich abwertet und demütigt (siehe oben A.II). Die AfD verfolgt weiter eine „Remigrationspolitik", die aufgrund ihres ideologisch stark fundierten Anspruchs an sehr hohe Abschiebezahlen und durch den Rückbau des Asylsystems für Schutzsuchende mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu Abschiebungen in Folter oder andere menschenunwürdige Behandlung führen würde; außerdem will sie Schutzsuchenden für eine menschenwürdige Existenz notwendige Leistungen vorenthalten und sie – in Brandenburg – von öffentlichen Veranstaltungen ausschließen und Flüchtlingskinder – in Sachsen-Anhalt – dauerhaft in „Sonderklassen" unterrichten (siehe oben A.III). Insgesamt folgt hieraus ein rassistisch motiviertes politisches Konzept, das hinsichtlich der angestrebten Maßnahmen dem der NPD – wenn überhaupt – kaum nachsteht (siehe oben A.IV). Weiter verletzen Anhänger*innen der AfD auf der Grundlage eines ideologischen Konzepts,

das keinen Platz für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten lässt, systematisch den Achtungsanspruch insbesondere von trans Personen (siehe oben A.V).

Des Weiteren plant die AfD die Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen für politisch legitimierte Entscheidungen, was zu einer erheblichen Beschränkung des politischen Wettbewerbs führen würde; ihre Anhänger*innen schüchtern auch bereits gegenwärtig politische Gegner*innen in einer Weise ein, die das Demokratieprinzip verletzt (siehe oben B.II5.b)).

Eine Gesamtbetrachtung der Ziele der AfD und des dargestellten Verhaltens ihrer Anhänger*innen ergibt, dass ihr politisches Konzept die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen würde. Denn den vielfältigen, teils tiefgreifenden und große Personengruppen betreffenden Menschenwürdeverletzungen und der Beeinträchtigung des demokratischen Wettbewerbs wäre mit rechtsstaatlichen Schutzmechanismen nicht mehr effektiv beizukommen (siehe oben D.).

Nicht nachweisbar sind der AfD als Partei auf Grundlage der ausgewerteten Daten gegenwärtig Ziele oder ein Verhalten ihrer Anhänger*innen, die die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden (siehe oben A.VI) und die von Menschen mit Behinderungen (siehe oben A.VII) verletzen, obwohl sowohl antisemitische als auch behindertenfeindliche Einstellungen durchaus verbreitet sind und teils auch verfassungswidrige Maßnahmen in der Partei gefordert werden. Nicht nachweisbar ist der AfD auch, dass sie die parlamentarische Demokratie an sich abschaffen (siehe oben B.III) möchte, ebenso wenig rechtsstaatsfeindliche Ziele beziehungsweise ein rechtsstaatsfeindliches Verhalten ihrer Anhänger*innen (siehe oben C.). Die Partei ist trotz verschiedener Anleihen auch nicht von einer Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus geprägt (siehe oben E.).

Allerdings geht die AfD auch darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, indem sie seit ihrer Gründung auf der Grundlage strategischer Konzepte planmäßig darauf hinarbeitet, die Macht zu erlangen und die vorgenannten Ziele umzusetzen. Sie hat dank einer wachsenden Mitglieder-

basis, einer flächendeckenden parlamentarischen Präsenz und den damit verbundenen Ressourcen auch das Potenzial dazu (siehe oben F.).